



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO

Interessados ...: Diretores, Gerentes, Chefes de Seções do Estado-Maior Geral e Comandantes de Unidades.

Assunto: Solicitação de Aquisição e Despesa - Fundo Rotativo

DETERMINAÇÃO n. 035/2008 – GC

Visando a padronização das solicitações de despesa e atendimento as exigências legais pertinentes, determino que as solicitações de despesas feitas com a utilização do recurso Fundo Rotativo do CBMGO sejam instruídas conforme modelo de requisição em anexo, e ainda, o atendimento das seguintes recomendações:

- 1 – As solicitações deverão ser encaminhadas ao Comandante Geral para a devida apreciação contento 03 (três) orçamentos, em anexo. Caso a empresa seja exclusiva no ramo de atividade deverá conter, em anexo o documento de exclusividade fornecido pelo Órgão de Registro Comercial;
- 2 – Os orçamentos deverão conter a especificação completa do produto ou serviço, sem a designação de marca, conforme a requisição, constando ainda, dos seguintes dados: CNPJ, Inscrição Municipal, Telefone da empresa, Nome e Assinatura do Responsável pelo Orçamento da Empresa;
- 3 – A aquisição do(s) produto(s) ou serviço(s), após autorização do Ordenador de Despesa necessita de verificação Orçamentária e Financeira junto ao Gestor do Fundo Rotativo, que providenciará a aquisição dos mesmos.

Gabinete do Comando Geral em Goiânia, 10 de março de 2008.

Uilson Alcântara Manzan – Cel QOC
Comandante Geral



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO

Interessados: Todos os setores do CBMGO

Assunto: Cobrança de taxas

DETERMINAÇÃO n. 040/2008 – GC

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso II do art. 3º da Norma Administrativa n. 01, de 24 de setembro de 2007, determina:

Todos os setores do CBMGO deverão obedecer aos valores das Taxas de Serviços constantes no Anexo III do Decreto n. 4.852 – Regulamento do Código Tributário Estadual, de 29 de dezembro de 1997, bem como aos reajustes anuais aprovados pela Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.

A Corporação somente pode cobrar taxas pela prestação dos serviços elencados nos itens A.5 e A.6 do referido anexo, e o documento poderá ser consultado no portal <http://www.sefaz.go.gov.br> – Legislação – Consulta.

Gabinete do Comando Geral em Goiânia, 17 de março de 2008.

Uilson Alcântara Manzan – Cel QOC
Comandante Geral



Portaria n. 61/2012 – CG

Revoga portaria que instituiu o Projeto de Investimento no âmbito do CBMGO.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 34 do Regulamento da Secretaria da Segurança Pública e Justiça, aprovado pelo Decreto n. 6.161, de 3 de junho de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria n. 31/2012 – CG, que instituiu obrigatoriedade de apresentação do Projeto de Investimento no âmbito do CBMGO.

Art. 2º As OBM que possuem fundo próprio deverão encaminhar à 4ª Seção do Estado-Maior Geral, até o dia 15 de cada mês, o relatório de gastos e investimentos do mês anterior e o plano de aplicação mensal para o mês subsequente.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação em Boletim Geral da Corporação.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Comando Geral, em Goiânia, 22 de junho de 2012.

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC
Comandante Geral



ESTADO DE GOIÁS

DECRETO Nº 10.248, DE 31 DE MARÇO DE 2023

Estabelece normas que regulamentam a celebração, a execução, o acompanhamento e a fiscalização dos convênios e dos termos de cooperação firmados no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Estado de Goiás.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento na Lei federal nº 14.133 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), de 1º de abril de 2021, e tendo em vista o que consta do Processo nº 202300003002846,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto regulamenta a celebração, a execução, o acompanhamento e a fiscalização dos convênios e dos termos de cooperação firmados no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Estado de Goiás.

Art. 2º Para este Decreto, serão consideradas as definições da legislação federal pertinente, em especial as dispostas no art. 6º da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, às quais se acrescentam as seguintes:

I – concedente: órgão ou entidade da administração pública estadual, direta ou indireta, bem como pessoa jurídica de direito privado responsável pela transferência dos recursos destinados à execução do objeto do convênio;

II – conveniente: órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, de qualquer ente federativo, bem como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos com os quais a administração pública estadual pactua a execução de programa, de projeto, de atividade ou de evento mediante a celebração de convênio ou de termo de cooperação;

III – convênio: instrumento de ajuste celebrado sem o objetivo de lucro no regime de mútua cooperação entre órgãos e/ou entidades da administração pública ou entre eles e pessoas jurídicas sem fins lucrativos não caracterizáveis como organizações da sociedade civil, para a realização de interesse comum dos partícipes, mediante a transferência de recursos financeiros para a execução do seu objeto, os quais, quando forem repassados por órgão ou entidade da administração pública, permanecerão com natureza de dinheiro público, independentemente da denominação utilizada, com a obrigação de prestar contas ao concedente e aos órgãos de controle interno e externo;

IV – contrapartida: recursos financeiros, bens ou serviços economicamente mensuráveis próprios do conveniente a serem alocados na execução do objeto do convênio ou do termo de cooperação;

V – cronograma de desembolso: previsão da transferência de recursos financeiramente mensuráveis do concedente ao conveniente, quando for o caso, em conformidade com a proposta de execução do plano de trabalho e com a disponibilidade financeira;

VI – plano de trabalho: peça integrante do convênio, do termo de cooperação ou de qualquer outro ajuste de colaboração recíproca pelos órgãos ou pelas entidades da administração estadual que especifica as razões para sua celebração e apresenta a descrição do objeto a ser executado, as metas a serem atingidas, as etapas ou as fases de execução, o plano de aplicação dos recursos, o cronograma de desembolso, os prazos de execução e os critérios objetivos de avaliação;

VII – termo de cooperação: instrumento que formaliza ajuste sem transferência de recursos financeiros e que tenha como partícipes, de um lado, órgão ou entidade da administração pública estadual e, do outro, órgão ou entidade de qualquer ente federativo ou pessoa jurídica não caracterizável como organização da sociedade civil, para a execução de programas de trabalho, projeto ou atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, no regime de mútua cooperação; e

VIII – tomada de contas especial: processo administrativo de natureza excepcional e rito próprio voltado à apuração dos fatos, à quantificação do dano, à identificação dos responsáveis e à obtenção do respectivo ressarcimento ao erário quando:

- a) for constatada a omissão do dever de prestar contas;
- b) não for comprovada a aplicação dos recursos repassados pelo Estado de Goiás;
- c) ocorrer o desfalque ou o desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; ou

d) for praticado ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário.

CAPÍTULO II

DOS CONVÊNIOS E DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO

Art. 3º Os convênios e os termos de cooperação de que trata o art. 184 da Lei federal nº 14.133, de 2021, celebrados pela administração pública do Estado de Goiás com órgãos ou entidades públicas ou privadas que não se caracterizem como organização da sociedade civil para a execução de programas, de projetos e de atividades que envolvam ou não a transferência de recursos observarão o disposto neste regulamento.

§ 1º Este regulamento não se aplica:

I – aos termos de fomento, aos termos de colaboração e aos acordos de cooperação celebrados com organizações da sociedade civil nos termos da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

II – aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais nos termos da [Lei estadual nº 15.503](#), de 28 de dezembro de 2005, e da [Lei estadual nº 21.740](#), de 29 de dezembro de 2022;

III – aos instrumentos que tenham por objeto a descentralização de crédito orçamentário ou a autorização a órgãos ou entidades da administração pública estadual para a execução de atribuições determinadas em lei, regulamento ou regimento interno; e

IV – aos demais instrumentos de natureza colaborativa que possuam regulamentação por norma específica.

§ 2º A celebração de convênios com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos para a prestação de serviços públicos de saúde, nos termos do § 1º do art. 199 da Constituição federal, depende da observância, no que couber, do estabelecido pela [Lei estadual nº 16.140](#), de 20 de outubro de 2007, bem como do disposto neste regulamento.

Art. 4º O convênio e o termo de cooperação distinguem-se dos contratos pelos seguintes traços característicos:

I – consecução de objetivos comuns, por colaboração recíproca;

II – igualdade jurídica dos partícipes;

III – não persecução da lucratividade; e

IV – possibilidade de denúncia unilateral por qualquer dos partícipes, na forma prevista no ajuste.

Art. 5º É condição para a celebração de convênios a existência de dotação específica no orçamento do concedente, a qual deverá ser evidenciada no instrumento, com os dados da respectiva nota de empenho.

§ 1º No ato de celebração do convênio, o concedente deverá empenhar o valor total a ser transferido no exercício financeiro e, no caso de convênio com vigência plurianual, registrar em sistema financeiro os valores programados para cada exercício subsequente.

§ 2º O registro a que se refere o § 1º deste artigo acarretará a obrigatoriedade de ser consignado crédito nos orçamentos seguintes para garantir a execução do convênio.

Art. 6º A celebração de convênio, termo de cooperação ou qualquer outro ajuste de colaboração recíproca pelos órgãos ou pelas entidades da administração estadual depende de prévia aprovação do competente plano de trabalho proposto pelos órgãos ou pelas entidades interessadas, que deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I – a justificativa com a caracterização dos interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada e os objetivos a serem alcançados, a indicação do público– alvo, do problema a ser solucionado e dos resultados esperados, além de informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para a execução do objeto;

II – a identificação do objeto a ser executado;

III – as metas a serem atingidas;

IV – as etapas ou as fases de execução, com a especificação das ações, item por item;

V – o plano de aplicação dos recursos financeiros a serem desembolsados pelo concedente e da contrapartida financeira do proponente, se for o caso;

VI – o cronograma das etapas ou das fases de execução do objeto e, quando for o caso, o cronograma do desembolso pretendido;

VII – a previsão do início e do fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas ou das fases programadas;

VIII – a comprovação de que os recursos financeiros próprios da contrapartida, se houver, estão devidamente assegurados;

IX – o projeto básico, no mínimo, quando se tratar de obras ou serviços de engenharia; e

X – a data e as assinaturas do conveniente, bem como a aprovação pelo concedente.

§ 1º Os termos de cooperação e os demais ajustes de colaboração recíproca que não impliquem repasse de recursos financeiros pelos órgãos ou pelas entidades da

administração estadual poderão prescindir das condições previstas no inciso V e na parte final do inciso VI deste artigo.

§ 2º A elaboração e a execução do plano de trabalho deverão observar os princípios da administração pública, especialmente o da eficiência, o da probidade administrativa, o da transparência, o da economicidade, o da eficácia, o da efetividade, o da isonomia e o da razoabilidade.

§ 3º Quando for necessária à concepção e à realização da obra ou do serviço de engenharia objeto do convênio ou do termo de cooperação, a aprovação do licenciamento ambiental deverá ser comprovada anteriormente à execução do ajuste.

Art. 7º É vedada a celebração de convênio ou de termo de cooperação com:

I – entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigentes, sócios ou controladores membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos Tribunais de Contas e servidores públicos vinculados aos órgãos concedentes, bem como seus cônjuges, seus companheiros e seus parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º (terceiro) grau;

II – órgão ou entidade de direito público ou privado que esteja inadimplente com outros convênios celebrados com órgãos ou entidades da administração;

III – pessoas físicas;

IV – entidades privadas com fins lucrativos quando envolver repasse financeiro por órgãos ou entidades da administração pública estadual; e

V – órgãos ou entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se relacione com as características do programa proposto ou que não disponham das condições técnicas para executar o convênio ou o termo de cooperação.

§ 1º Excetua-se da vedação do inciso III deste artigo a destinação de recursos a pessoas físicas para a realização de projetos de incentivo relevantes ao Estado de Goiás nas áreas da cultura, da assistência social, do esporte e da pesquisa sem retorno financeiro aos proponentes, de acordo com os critérios estabelecidos nas legislações específicas.

§ 2º Para os efeitos do inciso II deste artigo, considera-se inadimplente o conveniente que:

I – não apresentar a prestação de contas, parcial ou final, dos recursos recebidos nos prazos estipulados;

II – não tiver sua prestação de contas aprovada pelo concedente por qualquer ação ou omissão de que tenha resultado prejuízo ao erário; e

III – estiver em débito referente a obrigações tributárias ou não tributárias, inclusive multas, com órgãos e entidades da administração estadual.

§ 3º Quando decorrer de emenda parlamentar impositiva, a transferência de recursos a municípios independará da adimplência do ente destinatário.

Art. 8º Sem prejuízo do acompanhamento direto pelo órgão concedente e da fiscalização do controle externo, os órgãos de controle interno de cada Poder fiscalizarão a fiel execução dos termos de cooperação e dos convênios, inclusive a regular prestação de contas dos recursos repassados pelo Estado de Goiás.

Parágrafo único. Poderá ser disponibilizado aos órgãos e às entidades do Poder Executivo estadual, bem como aos entes públicos e privados convenientes, sistema eletrônico de acompanhamento da regularidade jurídica, econômico-fiscal e administrativa dos entes convenientes para a comprovação da prestação de contas e das demais exigências legais para a formalização de convênios e, no que couber, para a formalização de termos de cooperação.

Art. 9º Os processos de convênios e de termos de cooperação deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

I – o ato constitutivo da entidade conveniente;

II – a autorização da autoridade competente;

III – a comprovação de que o representante legal do conveniente que assinará o convênio ou o termo de cooperação detém competência para esse fim específico;

IV – a comprovação da regularidade quanto ao recolhimento de tributos, multas e demais encargos fiscais devidos à Fazenda Pública Estadual;

V – a prova da regularidade do conveniente com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

VI – a certidão negativa de débitos com a Justiça do Trabalho;

VII – a prova da regularidade do conveniente com o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN– GO;

VIII – a licença ambiental, quando o convênio envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, nos termos da legislação específica;

IX – a comprovação da propriedade do imóvel, mediante certidão emitida pelo cartório de registro competente, quando o convênio tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias;

X – a comprovação da regularidade quanto à aplicação dos recursos financeiros anteriormente repassados pela administração estadual direta e indireta;

XI – o plano de trabalho detalhado, com a clara identificação das ações a serem implementadas e da quantificação de todos os elementos, aprovado pela autoridade competente;

XII – a declaração do ordenador da despesa de que ela tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA, também compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO vigentes; e

XIII – a declaração, em caráter imprescindível, do ordenador de despesa de que existe disponibilidade de caixa para o pagamento das despesas decorrentes do convênio a ser celebrado quando a celebração ocorrer nos 2 (dois) últimos quadrimestres do mandato.

§ 1º Na celebração de convênios, a administração poderá exigir a certidão de regularidade das aplicações constitucionais em saúde e educação, a certidão de inexistência de débitos com concessionárias de serviços públicos sob controle acionário do Estado de Goiás, bem como outras que se fizerem pertinentes.

§ 2º No caso de convênios celebrados com municípios, a administração poderá exigir contrapartida financeira mínima.

§ 3º Quando se tratar de termo de cooperação e, por conseguinte, de ajuste sem repasse de recursos financeiros, aplicam-se apenas as exigências previstas nos incisos I, II, III, IV, V e X deste artigo.

Art. 10. Para selecionar projetos de órgãos ou de entidades que tornem mais eficaz a execução do objeto do convênio, a administração deverá priorizar a realização de chamamento público.

Art. 11. A minuta do convênio ou do termo de cooperação, além do preâmbulo, com a numeração sequencial e a qualificação completa dos partícipes, deverá contemplar:

I – o detalhamento do objeto do ajuste e seus elementos característicos, em consonância com o plano de trabalho, que integrará o instrumento celebrado independentemente de transcrição;

II – as obrigações de cada partícipe, inclusive as do interveniente, quando houver;

III – a contrapartida, quando couber, e a forma de aferição, quando for prestada por meio de bens e de serviços;

IV – a indicação do gestor do convênio ou do termo de cooperação que, por parte da administração, acompanhará e fiscalizará sua execução e, quando houver, os recursos repassados, bem como atestará as ocorrências por meio de relatórios, inspeções, visitas e, se for o caso, registros da satisfatória realização do objeto;

V – a previsão de que o valor do repasse a ser realizado pelo concedente não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer situação capaz de justificá-lo, de acordo com a apresentação e a aprovação prévia pela administração de projeto adicional detalhado, também conforme a comprovação da fiel execução das etapas anteriores e da devida prestação de contas, além da observância da proporcionalidade da contrapartida, que deverá ser formalizado mediante termo aditivo;

VI – a vigência fixada de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto e em função das metas estabelecidas;

VII – a obrigatoriedade de o concedente prorrogar de ofício a vigência do instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;

VIII – a prerrogativa de o órgão ou a entidade concedente dos recursos financeiros vir a assumir diretamente ou transferir a outrem a responsabilidade pela execução do objeto, quando isso couber, no caso da sua paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar a descontinuidade, inclusive com a possibilidade de alterar o plano de trabalho em situações especiais devidamente justificadas;

IX – a obrigatoriedade da restituição pelo conveniente dos recursos recebidos nos casos previstos neste Decreto;

X – a obrigação do conveniente de manter e movimentar os recursos na conta bancária específica do convênio, com a comprovação do saldo inicial zerado;

XI – a definição, se for o caso, do direito de propriedade sobre os bens remanescentes na data da conclusão ou da extinção do instrumento;

XII – o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas concedentes e dos controles interno e externo estadual aos processos, aos documentos, às informações, às instalações e aos sistemas referentes aos instrumentos de transferências regulamentados por este Decreto;

XIII – a faculdade de extinção do convênio ou do termo de cooperação pelos partícipes a qualquer tempo por ato devidamente justificado;

XIV – a faculdade de alteração do convênio por meio de termo aditivo pelos partícipes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada a ser apresentada ao concedente, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência ou no prazo nele estipulado;

XV – a previsão de cláusula compromissória sempre que for possível ou, quando for o caso, a indicação do foro da sede da administração para dirimir as dúvidas decorrentes da execução dos convênios ou dos instrumentos congêneres;

XVI – a obrigação de prestar contas dos recursos recebidos e do prazo para a sua apresentação;

XVII – a previsão de prestações de contas parciais quando os recursos forem repassados de forma parcelada, correspondentes e coerentes com o respectivo plano e com o cronograma de desembolso, sob a pena de obstar o repasse das parcelas financeiras subsequentes;

XVIII – a forma de divulgação do convênio na comunidade beneficiada e, no caso de o conveniente ser órgão ou entidade de administração pública municipal, a comunicação da sua celebração à Câmara Municipal; e

XIX – a obrigação de o conveniente, sempre que for possível, identificar o objeto do convênio como resultante da aplicação de recursos do Governo estadual.

Art. 12. É condição de eficácia dos instrumentos a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade da administração pública estadual, que será providenciada pelo concedente, no prazo de até 20 (vinte) dias de sua assinatura.

Art. 13. Os recursos financeiros repassados em razão do convênio não perdem a natureza de dinheiro público, cuja utilização fica vinculada aos termos previstos no ajuste, com a respectiva obrigação da prestação de contas pelo conveniente ao concedente.

Parágrafo único. A entidade interveniente e os seus agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que acompanharam.

Art. 14. Os entes da administração pública, quando forem beneficiários de transferências voluntárias, deverão incluí-las em seus orçamentos.

Art. 15. A liberação de parcelas de recursos condiciona-se à manutenção pelo conveniente das mesmas condições dele exigidas na ocasião da celebração do convênio, que deverá ser efetuada em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos seguintes, em que as referidas parcelas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:

I – quando não houver sido comprovada a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação pertinente, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local realizados periodicamente pelo concedente dos recursos ou pelos órgãos de controle interno da administração;

II – quando forem verificados desvios dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou das fases programadas, práticas contrárias aos princípios fundamentais da administração pública nas contratações e nos demais atos praticados na execução do convênio ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais; ou

III – quando o conveniente deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo concedente ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.

Art. 16. A contrapartida, quando houver, será calculada sobre o valor total do objeto e poderá ser atendida por meio de recursos financeiros ou de bens e serviços, desde que sejam economicamente mensuráveis.

§ 1º Quando for financeira, a contrapartida deverá ser depositada na conta bancária específica do convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.

§ 2º Quando a contrapartida for atendida por meio de bens e serviços, constará do convênio cláusula que indique a forma de aferi-la.

Art. 17. No convênio ou no termo de cooperação, é vedado:

I – realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II – trespasse ou cessão a terceiro da execução do objeto do convênio ou do termo de cooperação, exceto para as contratações necessárias à implementação do plano de trabalho e observados os princípios da administração pública;

III – pagar, a qualquer título, a servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal de órgão ou de entidade pública da administração direta ou da indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias vigente;

IV – alterar o objeto do convênio ou do termo de cooperação de forma a descaracterizá-lo;

V – utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;

VI – realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;

VII – realizar despesa em data posterior à vigência do instrumento, salvo os pagamentos cujo fato gerador da despesa houver ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado; e

VIII – realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que sejam previstas no plano de trabalho.

Parágrafo único. Os convenientes poderão transferir a execução do programa de trabalho a interveniente executor, desde que haja a previsão para isso em cláusula específica do instrumento celebrado e sejam respeitadas as exigências deste Decreto.

Art. 18. É proibido ampliar o montante dos recursos financeiros estaduais inicialmente previstos no plano de trabalho do convênio, salvo se for verificada situação excepcional capaz de justificar o aumento, observados os seguintes requisitos:

I – a aprovação pelo concedente de projeto adicional detalhado apresentado pelo conveniente; e

II – a comprovação da fiel execução das etapas anteriores mediante procedimento de prestação de contas específico.

Art. 19. Os saldos de convênio, enquanto não forem utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial ou de instituição bancária contratada para a centralização das movimentações financeiras da administração pública estadual, se a previsão dos seus usos for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua utilização se verificar em prazos menores que 1 (um) mês.

§ 1º As receitas financeiras obtidas na forma prevista no caput deste artigo serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, mediante a adequação do plano de trabalho, e deverão constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

§ 2º As receitas financeiras oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo conveniente.

CAPÍTULO III

DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE AJUSTES COM ENTIDADES PRIVADAS

Art. 20. A celebração de convênio ou de termo de cooperação com entidades privadas que não se caracterizem como organização da sociedade civil – OSC, como organização social – OS, como organização social de interesse público – OSCIP ou outro modelo legal específico será precedida, sempre que for possível, de chamamento público, que seguirá os princípios do caput do art. 37 da Constituição federal.

Parágrafo único. A autoridade máxima do órgão ou da entidade deverá justificar fundamentadamente a impossibilidade de realização do chamamento público de que trata o caput deste artigo.

CAPÍTULO IV

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 21. Por ocasião da conclusão, da denúncia, da rescisão ou da extinção do convênio, do acordo ou do ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou ao órgão repassador dos recursos no prazo de 30 (trinta) dias do evento, sob a pena de instauração de tomada de contas especial, a ser providenciada pela autoridade competente do órgão ou da entidade titular dos recursos.

§ 1º No prazo estabelecido no convênio, limitado a 30 (trinta) dias, o conveniente deverá prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos transferidos.

§ 2º Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no convênio, o concedente estabelecerá prazo adicional máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação ou para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

Art. 22. A prestação de contas final visa certificar a boa e regular aplicação dos recursos transferidos e será composta sobretudo pelos seguintes documentos e informações apresentados pelo conveniente, preferencialmente em meio eletrônico, em sistema desenvolvido para essa finalidade:

I – o ofício de encaminhamento;

II – o relatório circunstanciado do cumprimento do objeto;

III – a cópia do plano de trabalho aprovado pelo ordenador de despesa;

IV – a cópia do termo firmado, com a indicação da data de sua publicação;

V – o relatório de execução físico– financeira;

VI – o demonstrativo da execução da receita e da despesa, com a especificação dos recursos recebidos em transferência, da contrapartida, dos rendimentos obtidos na aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e dos saldos;

VII – a relação dos pagamentos efetuados com os recursos do concedente e do conveniente, também com os provenientes da aplicação financeira;

VIII – a relação dos bens permanentes adquiridos com os recursos do concedente e do conveniente, também com os provenientes da aplicação financeira;

IX – a relação dos bens de consumo adquiridos com os recursos do concedente e conveniente, também com os provenientes da aplicação financeira;

X – a relação dos serviços de terceiros com os recursos do concedente e do conveniente, também com os provenientes da aplicação financeira;

XI – o extrato da conta bancária específica do período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento, com a demonstração da conta zerada, e, se for o caso, a conciliação bancária;

XII – os extratos da conta de aplicação financeira, com a especificação de todos os rendimentos obtidos no período e a demonstração da conta zerada;

XIII – as cópias do termo de aceitação definitiva da obra, dos termos de medição, da planilha orçamentária e dos projetos executivos, quando o objeto visar à realização de obra ou de serviço de engenharia;

XIV – o comprovante do recolhimento do saldo de recursos ao Tesouro Estadual;

XV – as cópias dos despachos adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou a justificativa para a sua dispensa ou a sua inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal;

XVI – a cópia dos contratos firmados com os respectivos aditivos e publicações, quando for o caso;

XVII – a relação da localização dos bens adquiridos;

XVIII – as notas fiscais e/ou faturas;

XIX – o relatório fotográfico dos bens adquiridos e das obras realizadas;

XX – a relação dos treinados ou dos capacitados, quando for o caso; e

XXI – o termo de compromisso por meio do qual o conveniente fica obrigado a manter os documentos relacionados ao convênio pelo prazo de 5 (cinco) anos, da data em que foi aprovada a prestação de contas.

Parágrafo único. Quando se tratar de prestação de contas parcial, será exigido apenas o disposto nos incisos I, II, III, IV, V, XI e XII deste artigo.

Art. 23. A prestação de contas parcial consiste na documentação a ser apresentada para comprovar a execução de uma parcela recebida ou sobre a execução dos recursos recebidos ao longo do ano.

Parágrafo único. Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a prestação de contas parcial referente à primeira parcela será condição para a liberação da terceira parcela, a prestação de contas parcial referente à segunda parcela será condição para a liberação da quarta parcela e assim sucessivamente.

Art. 24. Se ao término do prazo estabelecido o conveniente não apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos, o concedente registrará, no sistema previsto no parágrafo único do art. 8º deste Decreto, a inadimplência por omissão do dever de prestar contas, adotará medidas para a reparação do dano ao erário e, se for o caso, providenciará a instauração de tomada de contas especial, sob a pena de responsabilização solidária.

§ 1º As questões referentes à reparação do dano ao erário de que tratam os ajustes regulados por este Decreto poderão ser submetidas à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual – CCMA.

§ 2º Diante da omissão do conveniente em prestar contas, a administração poderá bloqueá-lo no sistema de administração financeira e orçamentária.

§ 3º Nas hipóteses de inadimplemento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 7º deste Decreto, caso o administrador não seja o responsável pelas irregularidades apontadas e sejam comprovadas a instauração de tomada de contas especial, a comunicação aos órgãos de controle interno e externo e a inscrição do responsável em campo próprio no sistema eletrônico de acompanhamento das regularidades jurídica, econômico-fiscal e administrativa dos entes convenientes, a administração poderá suspender o bloqueio do ente conveniente considerado inadimplente.

Art. 25. O concedente terá o prazo de 90 (noventa) dias a partir da data do recebimento da prestação de contas apresentada para apreciá-la, prorrogável por igual período mediante justificativa da autoridade competente.

§ 1º Após a análise da prestação de contas parcial ou final, o concedente deverá encaminhar ao conveniente manifestação formal sobre sua aprovação e remeter os autos ao órgão de controle interno para seu registro quanto à aplicação de recursos transferidos voluntariamente pela administração estadual.

§ 2º A abertura de tomada de contas especial deverá ser informada aos órgãos de controle interno e externo até 5 (cinco) dias úteis a partir da data de instauração.

Art. 26. A tomada de contas especial somente deverá ser instaurada depois de serem esgotadas as providências administrativas sob a responsabilidade do concedente e depois de ser verificada a ocorrência de algum dos seguintes eventos:

I – a ausência da prestação de contas no prazo fixado no instrumento, no caso de prestação parcial de contas, ou no prazo fixado no art. 27 deste Decreto, no caso de prestação final de contas; e

II – a irregularidade da prestação de contas fundada especialmente:

- a) na inexecução total ou parcial do objeto pactuado;
- b) no desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;
- c) na impugnação de despesas, se forem realizadas em desacordo com as disposições pactuadas ou com violação às normas pertinentes;
- d) na não utilização, total ou parcial, no objeto do ajuste, dos saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, quando não forem recolhidos após a conclusão, a denúncia, a rescisão ou a extinção do convênio;
- e) na inobservância da obrigatoriedade de movimentação dos recursos em conta bancária específica e da sua aplicação enquanto não forem empregados para a sua finalidade; e
- f) na ausência de documentos exigidos nas prestações de contas que comprometa a verificação da boa e regular aplicação dos recursos.

§ 1º A tomada de contas especial poderá ser instaurada por determinação dos órgãos de controle interno ou do Tribunal de Contas do Estado – TCE, caso se verifique omissão da autoridade competente em adotar essa medida.

§ 2º Poderão responder em processo de tomada de contas especial o conveniente e os terceiros contratados, pessoa física ou jurídica, que eventualmente houverem dado causa à irregularidade objeto do procedimento.

§ 3º O ordenador de despesas do órgão concedente dos recursos poderá responder por eventuais irregularidades no empenho, na liquidação e no repasse dos valores ao conveniente.

§ 4º A instauração de tomada de contas especial ocasionará:

I – a inscrição do inadimplemento no sistema de convênios; e

II – o registro de quem for identificado como causador do dano ao erário no Sistema Informatizado de Programação e Execução Orçamentária e Financeira Estadual – SIOFI-Net;

§ 5º Os convenientes deverão ser previamente comunicados sobre as irregularidades apontadas, via notificação eletrônica por meio do sistema de convênios.

§ 6º Caso seja impossível a utilização de sistema eletrônico de notificações oficiais, a notificação prévia será feita mediante carta registrada com declaração de conteúdo, ato que deverá ser registrado no sistema de convênios.

§ 7º O registro da inadimplência no sistema de convênios só poderá ser realizado 45 (quarenta e cinco) dias após a notificação prévia.

Art. 27. Se o conveniente cumprir o dever de prestar contas ou recolher integralmente o valor do débito a ele imputado antes do encaminhamento da tomada de contas especial ao TCE, o registro do inadimplemento deverá ser retirado do sistema de convênios e o concedente deverá adotar os seguintes procedimentos:

I – caso seja aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento do débito:

a) cancelar o registro do inadimplemento no sistema de convênios;

b) comunicar a aprovação ao órgão onde se processa a tomada de contas especial, para o seu arquivamento;

c) registrar a baixa da responsabilidade; e

d) dar conhecimento do fato ao TCE, em forma de anexo, por ocasião da tomada ou da prestação de contas anual do concedente; ou

II – caso não seja aprovada a prestação de contas:

a) comunicar o fato ao órgão onde se encontrar a tomada de contas especial para que ele adote as providências necessárias ao prosseguimento do feito, sob esse novo fundamento; e

b) reinscrever o inadimplemento do órgão ou da entidade conveniente e manter a inscrição de responsabilidade.

Art. 28. Se o conveniente apresentar a prestação de contas ou recolher o valor integral do débito a ele imputado, depois de ser encaminhado o processo de tomada de contas especial ao TCE, o registro do inadimplemento deverá ser retirado do sistema de convênios e o concedente deverá adotar os seguintes procedimentos:

I – caso seja aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento integral do débito imputado:

a) comunicar o fato à respectiva unidade de controle interno que certificou as contas, para que sejam adotadas as providências necessárias no TCE; e

b) cancelar o registro do inadimplemento no sistema de convênios, bem como a inscrição da responsabilidade apurada; e

II – caso não seja aprovada a prestação de contas:

a) comunicar o fato à unidade de controle interno que certificou as contas, para que sejam adotadas as providências necessárias no TCE; e

b) conservar o registro do inadimplemento do órgão ou da entidade conveniente no sistema de convênios, com a manutenção da imputação de responsabilidade.

Art. 29. Compete ao órgão ou à entidade transferidora dos recursos financeiros a fiscalização quanto à boa e regular aplicação dos valores repassados nos convênios celebrados antes da vigência deste Decreto, ao qual cabem o recebimento e a apreciação das prestações de contas apresentadas pelos convenientes.

Parágrafo único. Compete ao órgão ou à entidade transferidora dos recursos financeiros praticar os demais atos de execução dos convênios a que se refere o caput deste artigo, para o que poderá inclusive realizar os desembolsos remanescentes, em conformidade com a unidade orçamentária e a dotação específica.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. Nos convênios formalizados até a data de entrada em vigor deste Decreto, as prestações de contas a serem analisadas pelo órgão ou pela entidade repassadora

observarão o cumprimento das cláusulas pactuadas nos respectivos instrumentos e na legislação então vigente.

Art. 31. Fica revogado o [Decreto nº 8.508](#), de 15 de dezembro de 2015.

Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 31 de março de 2023; 135º da República.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado [no Suplemento do D.O de 31/03/2023](#)

Autor	Governador do Estado de Goiás
Legislações Relacionadas	Decreto Numerado Nº 8.508 / 2015 Lei Ordinária Nº 15.503 / 2005 Lei Ordinária Nº 16.140 / 2007 Lei Ordinária Nº 21.740 / 2022
Órgãos Relacionados	Agência Brasil Central - ABC Agência Estadual de Turismo - GOIASTURISMO Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. - GOÍASGÁS Agência Goiana de Habitação S.A. - AGEHAB Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR Agência de Fomento do Estado de Goiás S.A. - GOÍASFOMENTO Companhia CELG de Participações Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás Controladoria-Geral do Estado - CGE Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Delegacia-Geral da Polícia Civil - DGPC Diretoria-Geral de Polícia Penal - DGPP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG Goiás Previdência - GOIASPREV Goiás Telecomunicações S.A. Indústria Química do Estado de Goiás - IQUEGO Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica - IMB Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG Metrobus Transporte Coletivo S.A. - METROBUS Ministério Público do Estado de Goiás - MPGO Poder Executivo Polícia Militar - PM Polícia Técnico-Científica - PTC Procuradoria-Geral do Estado - PGE Secretaria de Estado da Administração - SEAD Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA Secretaria de Estado da Casa Civil - CASA CIVIL Secretaria de Estado da Casa Militar - CASA MILITAR Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA Secretaria de Estado da Educação - SEDUC Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA Secretaria de Estado da Retomada - RETOMADA Secretaria de Estado da Saúde - SES Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI Secretaria de Estado de Cultura - SECULT Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços - SIC Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD Secretaria de Estado de Relações Institucionais - SERINT Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal - SEDF Secretaria do Governo - SEGOV Secretaria-Geral de Governo - SGG Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM Universidade Estadual de Goiás - UEG
Categorias	Contenção de gastos Licitações e ajustes públicos Regulamentos na NLLC



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.

DECRETO Nº 6.962, DE 29 DE JULHO DE 2009.

Regulamenta a [Lei Complementar nº 64](#), de 16 de dezembro de 2008, que estabelece diretrizes para criação, utilização e prestação de contas de fundos rotativos nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e no Ministério Público.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, considerando o disposto no artigo 11 da [Lei Complementar nº 64](#), de 16 de dezembro de 2008, e tendo em vista o que consta Processo nº 200900013000754,

D E C R E T A:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a [Lei Complementar nº 64](#), de 16 de dezembro de 2008, que estabelece diretrizes para criação, utilização e prestação de contas de fundo rotativo nos Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário e no Ministério Público

Art. 2º O fundo rotativo é criado por lei específica, com indicação de dotação orçamentária destinada à sua integralização, a qual deve estabelecer:

- I – a denominação, o valor e a finalidade do fundo;
- II – a identificação do agente financeiro;
- III – a especificação das despesas que podem ser pagas com seus recursos.

Art. 3º O fundo rotativo é composto pela transferência de recursos provenientes do orçamento setorial e destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, referentes a:

- I – materiais de consumo e expediente;
- II – reparo, manutenção e conservação de móveis, máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e imóveis;
- III – comunicação em geral, festividades e homenagens;
- IV – diárias, passagens, locomoção e combustíveis;
- V – participação em exposições, congressos e conferências;
- VI – materiais e serviços gráficos, de áudio, vídeo e fotografia;
- VII – taxas, emolumentos e licenças administrativas e judiciais e retenção de tributos;
- VIII – fornecimento de alimentação.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, classifica-se como despesas de pequena monta e de pronto pagamento aquela cujo valor esteja compreendido no limite previsto no art. 24, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 4º São vedados:

- I – o pagamento, com recursos do fundo rotativo, de despesas:
 - a) com pessoal;
 - b) com capital;
 - c) que necessitem de licitação para sua contratação;
 - d) não previstas na lei de criação do fundo;
 - e) de caráter continuado ou que possam caracterizar fracionamento;
- II – a concessão de adiantamentos e aplicações no mercado financeiro com recursos do fundo.

Art. 5º Após publicada a lei de criação do fundo rotativo, as seguintes providências deverão ser adotadas pelo respectivo órgão gestor:

- I – empenho da despesa de constituição do fundo, no valor deste e em seu nome, na conta de Integralização a Fundos Rotativos.

II – emissão da ordem de pagamento;

III – abertura de conta corrente exclusiva e efetivação do depósito inicial;

Nota: Vide Decreto nº 8.853, de 20-12-2016, art. 1º, § 6º, I e II.

IV – expedição de ato designando servidor gestor do fundo;

V – emissão de empenhos estimativos para cada natureza de despesa prevista na lei de criação do fundo.

Art. 6º Os recursos do fundo rotativo devem ser mantidos em conta corrente única específica e permanente, junto a banco oficial responsável pela movimentação das contas do Estado.

Nota: Vide Decreto nº 8.853, de 20-12-2016, art. 1º, § 6º, I e II.

Parágrafo único. Na denominação da conta corrente deve constar, na seguinte ordem:

I – nome do órgão ou entidade;

II – unidade orçamentária se diferente do nome do órgão ou entidade;

III – a expressão “Fundo Rotativo”.

Art. 7º Os gastos mensais do fundo rotativo não podem superar o valor fixado na lei que o instituiu.

Art. 8º Compete ao ordenador da despesa a emissão do ato de designação do gestor do fundo rotativo o qual deve conter:

I – o nome do servidor;

II – a função, cargo e matrícula;

III – o número do documento de identidade – RG – e do CPF;

IV – o endereço residencial;

V – o valor do fundo rotativo;

VI – a indicação da lei de criação do fundo e suas alterações.

§ 1º O gestor do fundo deve ser servidor público efetivo, salvo se no órgão ou entidade não houver servidor nessa condição, vedada a designação de servidor temporário ou estagiário.

§ 2º Compete ao gestor do fundo rotativo:

I – solicitar emissão de empenhos estimativos;

II – movimentar os recursos do fundo;

III – realizar pesquisa de preços;

IV – adquirir os materiais e contratar os serviços relacionados neste Decreto;

V – solicitar a recomposição do fundo;

VI – prestar contas dos recursos utilizados.

§ 3º No caso de seu afastamento temporário ou definitivo, o gestor do fundo deve prestar contas de sua administração, transferindo ao sucessor toda a documentação pertinente, por meio do Termo de Transmissão de Gestão de Fundo Rotativo, conforme modelo constante do Anexo Único deste Decreto.

§ 4º O novo gestor de que trata o § 3º deve providenciar as alterações de cadastro junto à instituição bancária que movimenta a conta do fundo mediante a apresentação do ato oficial que o designou.

Art. 9º Após serem cumpridas as exigências deste Decreto para a constituição do fundo, o seu gestor fica autorizado a receber o talonário de cheques, com a incumbência de utilização e guarda dele, ou a adotar sistemas de pagamentos instantâneos aprovados e regulados pelo Banco Central do Brasil.

- Redação dada pelo Decreto nº 10.252, de 14-04-2023.

~~Art. 9º Após cumpridas as exigências para constituição do fundo contidas neste Decreto, fica o seu gestor autorizado a receber o talonário de cheques, incumbindo-lhe a sua utilização e guarda.~~

Art. 10. A realização de despesas à conta do fundo rotativo deve ser precedida de pesquisa de preços.

§ 1º A pesquisa de preços deve ser feita, no mínimo, com três orçamentos recebidos, preferencialmente, em papel timbrado, contendo também o número do CNPJ ou do CPF do emissor, endereço, assinatura do responsável, validade da proposta, prazo de entrega ou da execução dos serviços.

§ 2º Excepcionalmente, desde que devidamente justificado, podem ser aceitos orçamentos em número inferior a três.

§ 3º O pagamento de despesas com recursos do fundo rotativo deve ocorrer exclusivamente por cheque nominal ou sistema de pagamentos instantâneos entre os que estão aprovados e regulados pelo Banco Central do Brasil, e é vedado o pagamento a servidor como ressarcimento ou ajuda de custo.

~~§ 3º O pagamento de despesas com recursos do fundo rotativos deve se dar exclusivamente por meio de cheque nominal, vedado pagamento a servidor a título de ressarcimento ou ajuda de custo.~~

§ 4º É vedada a emissão de cheque ou a transferência de numerário em valor superior ao saldo empenhado.

- Redação dada pelo Decreto nº 10.252, de 14-04-2023.

~~§ 4º É vedada a emissão de cheque em valor superior ao saldo empenhado.~~

§ 5º A movimentação do fundo rotativo deve ser escriturada em livro ou folhas avulsas com os lançamentos dos débitos, créditos e saldos diários.

Art. 11. No pagamento de serviços, o gestor do fundo deve proceder à retenção dos impostos e contribuições dos quais o Estado seja substituto tributário, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 12. Para os fins deste Decreto são comprovantes de despesas:

I – original de documento fiscal, incluídas as notas fiscais de mercadoria e de serviços e cupons fiscais;

II – recibo de prestação de autônomo – RPA, para os casos de prestação de serviços por pessoa física ou contribuinte individual.

§ 1º O comprovante de despesa conterá, além da denominação do fundo rotativo:

I – no caso de pessoa jurídica, endereço, número do CNPJ e números, se exigidos, da inscrição estadual e municipal;

II – no caso de pessoa física, o nome do prestador de serviços, o endereço e número do RG e do CPF.

§ 2º Os comprovantes de despesas devem descrever com clareza os materiais e serviços, quantidades e valores, indicando, se for o caso, a incidência de retenção de tributos, além de outras informações julgadas necessárias para identificação e liquidação da despesa.

§ 3º É vedada a utilização:

I – de comprovantes de despesas sem identificação, contendo rasuras, emendas ou entrelinhas que prejudiquem sua clareza ou legitimidade;

II – de recibos como comprovante de despesas nas aquisições de materiais.

Art. 13. O recebimento do material ou da prestação de serviços contratada deve ser atestado por servidor que não exerça a função de gestor do fundo, com aposição de assinatura no verso do comprovante de despesas, contendo data, nome por extenso, cargo e matrícula.

Art. 14 No prazo de trinta dias após o término de cada trimestre, o órgão ou a entidade deve disponibilizar ao Tribunal de Contas do Estado – TCE – a prestação de contas do fundo rotativo contendo atestado de regularidade assinado pelo ordenador de despesas.

- Redação dada pelo Decreto nº 7.110, de 11-05-2010.

~~Art. 14. A prestação de contas do fundo rotativo deve ser encaminhada ao setor competente de cada órgão ou entidade para atestar a regularidade da execução das despesas.~~

~~Art. 15. Até o último dia útil do mês subsequente ao trimestre, deve ser disponibilizado ao controle interno o processo de prestação de contas do fundo rotativo, sem prejuízo da análise, a qualquer tempo, pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE.~~

- Revogado pelo Decreto nº 7.110, de 11-05-2010, art. 3º, II.

Art. 16. O processo de prestação de contas do fundo rotativo de cada trimestre deve ser formalizado com os seguintes documentos, na ordem abaixo descrita:

I – demonstração contábil devidamente assinada, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

a) o saldo inicial do trimestre;

b) o total das reposições de numerário;

c) as elevações do valor do fundo porventura ocorridas;

d) o total dos pagamentos realizados;

e) o saldo em livro, transferido para o trimestre seguinte;

II – cópia do documento de designação do gestor do fundo;

III – Termo de Transmissão de Gestão de Fundo Rotativo, se houver

IV – extratos bancários que demonstrem o saldo anterior, a movimentação da conta no período, inclusive o gasto total em cada mês, e o saldo transferido para o trimestre seguinte;

V – cópias das ordens de pagamento, quitadas pelo agente financeiro, referentes às recomposições do fundo rotativo no trimestre;

VI – cópias das notas de empenho emitidas em favor do fundo rotativo;

VII – cópias das folhas do livro de escrituração do fundo rotativo;

VIII – conciliação de saldos do livro de registro da movimentação do fundo rotativo com os da conta bancária respectiva;

IX – relação assinada pelo gestor que evidencie a soma dos cheques emitidos pelo fundo rotativo no trimestre, dos documentos de depósito, dos extratos ou dos comprovantes de transferência de numerário com a utilização de sistemas de pagamentos instantâneos aprovados e regulados pelo Banco Central;

- Redação dada pelo Decreto nº 10.252, de 14-04-2023.

~~IX – relação que evidencie a soma dos cheques emitidos pelo fundo rotativo no trimestre, assinada pelo gestor; –~~

X – cópias dos cheques emitidos e dos documentos de depósito, dos extratos ou dos comprovantes de transferência de numerário com a utilização de sistemas de pagamentos instantâneos aprovados e regulados pelo Banco Central; e

- Redação dada pelo Decreto nº 10.252, de 14-04-2023.

~~X – cópias dos cheques emitidos e dos documentos de depósito; –~~

XI – manifestação do ordenador de despesas após o atestado do setor competente de cada órgão ou entidade sobre a regularidade na execução das despesas;

~~XII – manifestação do controle interno. –~~

- Revogado pelo Decreto nº 7.110, de 11-05-2010, art. 3º, II.

Art. 17. Fica a Secretaria da Fazenda autorizada a desenvolver programa de informática com vistas à escrituração e prestação de contas da movimentação de fundo rotativo e baixar as instruções necessárias a sua implementação.

Parágrafo único. O programa de informática mencionado no *caput* pode ser disponibilizado, mediante solicitação, aos demais poderes e ao Ministério Público.

Art. 18. As disposições deste Decreto e as da [Lei Complementar nº 64](#), de 16 de dezembro de 2008, aplicam-se ao pagamento de despesas com recursos de fundo realizadas a partir de 19 de março de 2009.

Art. 19. Respondem solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto neste Decreto o gestor do fundo e o ordenador da despesa nos limites de suas competências.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 29 de julho de 2009, 121^o da República.

ALCIDES RODRIGUES FILHO

(D.O. de 04-08-2009)

ANEXO ÚNICO TERMO DE TRANSMISSÃO DE GESTÃO DE FUNDO ROTATIVO

No dia ____ de _____ de _____ transmiti a gestão do fundo rotativo denominado _____ ao servidor _____, ocupante do cargo de _____, matrícula _____, RG _____ e CPF _____.

Conforme extratos e documentos anexos, o sucessor acima identificado recebe neste ato o saldo disponível dos recursos da conta do Fundo Rotativo e a prestação de contas na seguinte situação.

a) Banco/Agência de movimentação do Fundo: _____

b) Despesas realizadas no período de ____/____/____ a ____/____/____: R\$ _____

c) Saldo disponível: R\$ _____

(nome e assinatura do gestor transmitente)

(nome e assinatura do gestor sucessor)

(nome e assinatura do ordenador de despesas)

1ª via – setor financeiro

2ª via – gestor transmitente

3ª via – gestor sucessor

4ª via – processo de prestação de contas do período

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 04-08-2009.

Autor	Governador do Estado de Goiás
Órgãos Relacionados	Ministério Público do Estado de Goiás - MPGO Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE
Categorias	Fundos Rotativos Prestação de Contas

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil

DECRETO Nº 7.622, DE 21 DE MAIO DE 2012.

Aprova o Regulamento do Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – FUNEBOM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com base no art. 9º da Lei nº [17.480](#), de 08 de dezembro de 2011, e tendo em vista o que consta do Processo nº 201200011000090,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aprovado o anexo Regulamento do Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - FUNEBOM –, instituído pela Lei nº [17.480](#), de 08 de dezembro de 2011, que com este se publica.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 21 de maio de 2012, 124º da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
João Furtado de Mendonça Neto

(D.O. de 21-05-2012) - Suplemento

FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS – FUNEBOM

R E G U L A M E N T O

CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art. 1º O Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – FUNEBOM –, instituído pela Lei nº [17.480](#), de 08 de dezembro de 2011, de natureza especial, dotado de autonomia administrativa, financeira e contábil, é administrado por um Conselho Gestor, presidido pelo Comandante-Geral da Corporação e integrado, ainda, pelo Subcomandante-Geral, na qualidade de seu Vice-Presidente, e pelos Comandantes das áreas de Apoio Logístico e de Gestão e Finanças.

Art. 2º O Fundo mencionado no art. 1º tem por objetivo suprir as necessidades financeiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – CBM/GO –, no que diz respeito às despesas de custeio, investimentos e inversões financeiras, de estruturação, aparelhamento e equipamento da instituição e de aprimoramento técnico-profissional do bombeiro militar, bem como daquelas geradas pelo desempenho e desenvolvimento da atividade-fim da Corporação.

Art. 3º A receita do FUNEBOM é detalhada nos 9 (nove) incisos do art. 3º da Lei nº [17.480](#), de 08 de dezembro de 2011, sendo que o seu saldo positivo anual, apurado em balanço no final de cada ano civil, será transferido, como crédito próprio, para o exercício seguinte.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Seção I
Da Localização e Apoio Logístico

Art. 4º O Fundo de que trata este Regulamento funcionará no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 5º O Corpo de Bombeiros Militar proporcionará o suporte técnico ao FUNEBOM, cedendo-lhe instalações físicas, material humano e de expediente, equipamentos e demais recursos necessários ao seu funcionamento.

Seção II
Da Competência do Conselho Gestor

Art. 6º. Compete ao Conselho Gestor do FUNEBOM indicado no art. 1º:

I – estabelecer a política e elaborar os planos de aplicação dos recursos;

II – aprovar proposta do Orçamento Anual e do Plano Plurianual – PPA;

III – acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo e seus cronogramas, zelando pela consecução de seus objetivos;

IV – aprovar balancetes, balanços, prestação de contas e demonstrativos da execução orçamentária e financeira do Fundo, bem como os convênios, acordos, contratos e ajustes, na forma da legislação vigente;

V – cumprir as exigências legais relativas à gestão pública; e

VI – determinar a realização de auditoria.

§ 1º O Conselho Gestor deverá reunir-se, ordinariamente, a cada mês, podendo ser convocado em caráter extraordinário sempre que necessário, por ordem do Presidente ou solicitação de qualquer um de seus membros.

§ 2º É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação no Conselho, sendo essa atividade considerada serviço público relevante.

Seção III

Das atribuições do Presidente do Conselho Gestor

Art. 7º. São atribuições do Presidente do Conselho Gestor:

I – convocar o Conselho para as reuniões ordinárias e extraordinárias e presidi-las;

II – executar os atos de ordenador de despesas;

III – aprovar os planos de aplicação;

IV – estabelecer prioridades de execução de despesas;

V – homologar os procedimentos licitatórios;

VI – expedir portaria de nomeação dos gestores de convênios e contratos vinculados ao FUNEBOM.

Seção IV

Das atribuições dos demais integrantes do Conselho Gestor

Art. 8º. São atribuições do Vice-Presidente:

I – substituir eventualmente o Presidente do Conselho em suas faltas e impedimentos;

II – despachar procedimentos de licitação e contratos, com exceção dos atos de competência exclusiva do ordenador de despesas.

Art. 9º. São atribuições do Conselheiro Comandante de Gestão e Finanças:

I – executar os atos relacionados à contabilidade e prestação de contas anual do FUNEBOM;

II – movimentar conta bancária em nome do FUNEBOM, em conjunto com o Presidente;

III – realizar pagamentos de aquisições e contratos, após verificada a legalidade do procedimento.

Art. 10. São atribuições do Conselheiro Comandante de Apoio Logístico:

I – executar os atos pertinentes a licitações e contratos, excetuando-se aqueles de competência exclusiva do ordenador de despesas, bem como acompanhar os processos até o cumprimento integral das obrigações contratuais;

II – realizar gestão junto aos órgãos competentes visando celeridade no andamento processual de licitações e contratos;

III – fiscalizar a entrega dos objetos contratuais e o recebimento para fins de autorização de pagamento.

Seção V

Da Comissão Permanente de Licitações e Contratos do FUNEBOM

Art. 11. Fica criada a Comissão Permanente de Licitações e Contratos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – CPL-CBMGO, vinculada diretamente ao Comandante Geral, que tem por finalidade proceder às licitações e ajustes pertinentes aos recursos oriundos do FUNEBOM.

§ 1º A Comissão Permanente de Licitação, criada por este artigo, será integrada por 3 (três) membros, sendo 2 (dois) deles bombeiros militar, designados pelo Comandante-Geral da Corporação, os quais desempenharão suas funções sem prejuízo do exercício normal de seus cargos.

§ 2º É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação na CPL-CBMGO, sendo essa atividade considerada serviço público relevante.

Art. 12. Compete à Comissão Permanente de Licitações e Contratos, em conformidade com a Constituição Federal e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:

I – conduzir sessões públicas referentes a cada licitação;

II – processar e julgar as licitações;

III – receber e julgar impugnações e recursos;

IV – propor a aplicação de sanções administrativas às licitantes, por infrações cometidas no curso das licitações;

V – encaminhar os processos instruídos à autoridade competente.

Seção VI

Do Orçamento

Art. 13. O FUNEBOM, dotado de fonte própria de recursos, integrará o Orçamento-Geral do Estado, constituindo-se em unidade orçamentária própria e distinta, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 14. A elaboração e execução do orçamento do FUNEBOM dar-se-ão em conformidade com as normas e padrões adotados pelas demais unidades orçamentárias do Estado de Goiás.

Seção VII

Dos Planos de Aplicação

Art. 15. Os planos de aplicação dos recursos do FUNEBOM serão elaborados pelo Conselho Gestor com base no orçamento e em consonância com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos pela Presidência do Conselho, observada a destinação legal dos recursos.

Art. 16. Os planos de aplicação serão submetidos à aprovação do Presidente do Conselho Gestor, que estabelecerá as prioridades de execução de despesas.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17. O FUNEBOM terá vigência por prazo indeterminado e, na hipótese de sua extinção, os seus direitos e obrigações serão repassados ao órgão ou à entidade que o suceder ou à destinação especificada em ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 18. Os recursos já recebidos serão depositados diretamente em conta especial, sob a denominação “Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – FUNEBOM”, que será movimentada pelo Presidente do Conselho Gestor, em conjunto com o Conselheiro Comandante de Gestão e Finanças.

Art. 19. Os recursos remanescentes no Fundo Estadual de Segurança Pública de Goiás – FUNESP – com destinação exclusiva ao Corpo de Bombeiros Militar, provenientes de convênios em vigência, deverão ser executados pela Secretaria da Segurança Pública e Justiça – SSPJ –, até o cumprimento integral dos respectivos planos de trabalho.

Parágrafo único. A Secretaria da Segurança Pública e Justiça, por meio de seus setores responsáveis, deverá adotar as providências necessárias visando, doravante, transferir da conta do FUNESP para a conta do FUNEBOM, no que for pertinente, as receitas provenientes de convênios, taxas e demais fontes previstas no art. 3º da Lei n. [17.480](#), de 8 de dezembro de 2011.

Art. 20. O controle e a fiscalização orçamentária e financeira do FUNEBOM serão, no âmbito externo, exercidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no que se refere a convênios, execução orçamentária, financeira, balancetes mensais e prestação de contas anual e, no âmbito interno, pelo órgão de controle interno do Estado.

Art. 21. Os rendimentos auferidos com as aplicações dos recursos do FUNEBOM no mercado financeiro serão, obrigatoriamente, a ele revertidos.

Art. 22. A movimentação dos recursos financeiros do FUNEBOM será realizada por meio de conta corrente aberta em agência da instituição bancária atuante como agente financeiro do Tesouro Estadual.

Art. 23. O Presidente do Conselho Gestor poderá baixar normas complementares necessárias ao bom desempenho do FUNEBOM, inclusive as destinadas a suprir os casos omissos neste Regulamento.

Este texto não substitui o publicado no Suplemento D.O. de 21-05-2012.

Autor	Governador do Estado de Goiás
Órgãos Relacionados	Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás Fundo Estadual de Segurança Pública Poder Executivo Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE
Categoria	Corpo de Bombeiros Militar



ESTADO DE GOIÁS

DECRETO Nº 8.082, DE 30 DE JANEIRO DE 2014.

Regulamenta a [Lei nº 18.303](#), de 30 de dezembro de 2013, para disciplinar os critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e nas Delegacias (PDDQD).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e tendo em vista o que consta do Processo no 201400013000095,

DECRETA:

Art. 1º O Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e nas Delegacias (PDDQD) consiste na destinação, pela Secretaria de Segurança Pública, de recursos financeiros às Unidades Beneficiárias, através das Unidades Executoras Próprias (UEX), com o propósito de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias, que concorram para a garantia de seu funcionamento e para a promoção de melhorias em sua infraestrutura física e operacional, bem como incentivar a autogestão e o exercício da cidadania, com a participação da comunidade no controle social.

Art. 2º As Unidades Beneficiárias a que se refere o art. 1º são as seguintes:

I – Comandos Regionais, Batalhões, Academias, Unidades Administrativas, Companhias Independentes, Companhias Destacadas e Pelotões da Polícia Militar e Bombeiro Militar;

II – Delegacias Regionais, Academias, Unidades Administrativas, Delegacias e Distritos da Polícia Civil;

III – Núcleos Regionais e Unidades de Polícia Técnico-Científica e Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e Identificação.

Art. 3º Os recursos do Programa destinam-se à cobertura das despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do

funcionamento e da melhoria da infraestrutura física e operacional das unidades dos Órgãos que compõem a Secretaria da Segurança Pública:

I – na aquisição de material permanente;

II – na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade;

III – na aquisição de material de consumo;

IV – em projetos pedagógicos, formação e qualificação profissional;

V – na implementação de programas educativos que visem à paz social.

§ 1º É vedada a aplicação dos recursos do PDDQD em:

I – implementação de ações financiadas por outros programas;

II – gastos com pessoal;

III – pagamento, a qualquer título:

a) a agente público da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;

b) a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;

c) de dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais quando não incidentes sobre os bens adquiridos ou produzidos ou sobre os serviços contratados para a consecução dos objetivos do Programa.

§ 2º Os recursos do PDDQD, liberados na categoria de custeio, poderão ser utilizados, também, para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades Executoras Próprias (UEX), bem como as relativas a recomposições de seus membros, devendo tais desembolsos ser registrados nas correspondentes prestações de contas.

Art. 4º Os recursos do PDDQD serão destinados às Unidades Beneficiárias de que tratam os incisos I, II e III do art. 2º, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias (UEX), que são entidades privadas sem fins lucrativos, representativas das Unidades Beneficiárias, integradas por membros da própria Unidade e da comunidade, responsáveis pela formalização dos procedimentos necessários ao recebimento dos repasses do Programa, destinados às referidas Unidades, bem como pela execução e prestação de contas desses recursos.

Art. 5º As Unidades Beneficiárias, para serem contempladas com recursos do PDDQD, deverão, obrigatoriamente, constituir as respectivas Unidades Executoras Próprias (UEX).

§ 1º O Comandante, Chefe ou Diretor da Unidade Beneficiária participará como presidente nato e responderá administrativamente, civil e penalmente por todos os atos praticados pela Unidade Executora Própria durante a respectiva gestão.

§ 2º As Unidades Executoras Próprias (UEX), também denominadas Conselhos Comunitários de Segurança das Unidades (CCSU), com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), são órgãos deliberativos, executivos, consultivos e fiscalizadores, constituídos por um número ímpar de conselheiros, que deverá ser de, no mínimo, 05 (cinco) e no máximo 15 (quinze) membros, sendo constituídas de:

I – Diretoria Executiva, formada pelo Presidente, Vice-presidente e Secretário;

II – Comissão de Execução Financeira, integrada por 03 (três) membros, sendo um eleito pelo Conselho, um representante da Unidade Beneficiária e um de livre indicação do Presidente, preferencialmente com conhecimento na área contábil;

III – Conselho Fiscal, integrado por 03 (três) membros e 03 (três) suplentes, oriundos da comunidade e Unidade Beneficiária, devendo ser presidido preferencialmente por membro da comunidade.

§ 3º Na constituição da UEx garantir-se-á a participação da sociedade civil, assegurada a proporcionalidade de 60% (sessenta por cento) de membros da sociedade civil e 40% (quarenta por cento) de servidores da Unidade;

§ 4º Cada membro titular da UEx terá um suplente da mesma categoria representada;

§ 5º Os membros da UEx terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.

§ 6º O exercício do mandato de Conselheiro da UEx é considerado serviço público relevante e não será remunerado.

§ 7º Para fins de constituição das UEx deverão ser adotadas como referenciais as instruções do Manual de Orientação para Constituição de Unidade Executora Própria (UEX).

Art. 6º A transferência de recursos financeiros do PDDQD será realizada sem a necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congêneres, nos termos da Lei.

Art. 7º Fica autorizado à SSP efetuar repasses do PDDQD em exercício subsequente àquele em que a liberação deveria ter ocorrido, desde que comprovado o tempestivo atendimento, pelas UEx, às condições previstas no art. 10, necessárias ao recebimento dos repasses.

Paragrafo único. A assistência financeira de que trata este Decreto correrá por conta do Fundo Estadual de Segurança Pública – FUNESP.

Art. 8º A SSP divulgará, em sítio próprio, a transferência dos recursos financeiros do Programa.

Art. 9º O montante devido, anualmente, às Unidades Beneficiárias, será definido pelo valor fixo, acrescido do valor variável resultante do número de servidores da Unidade e densidade populacional da área de circunscrição, nos termos do art. 25 deste Decreto.

Art. 10 Constituem condições para a efetivação dos repasses dos recursos do Programa:

I – apresentar Plano de Aplicação aprovado pelo respectivo Comando ou Chefia do Órgão e homologado pela Secretaria da Segurança Pública;

II – constituição de Unidade Executora Própria – UEx;

III – não possuir pendências com prestação de contas de recursos do PDDQD.

Art. 11 Os recursos transferidos para o PDDQD serão creditados em conta bancária específica, em instituição de crédito conveniada, em que deverão ser mantidos e geridos, conforme normas estabelecidas.

§ 1º As UEx devem comparecer à agência do banco onde a conta foi aberta e proceder à entrega e chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes.

§ 2º Em caso de alteração de dados das UEx, ou de seus dirigentes, a documentação referida no § 1º deve ser acompanhada de comprovante de efetivação da atualização cadastral de que trata o art. 10.

§ 3º Para fins do disposto no § 2º, deverá ser utilizado como comprovante de efetivação da atualização cadastral o impresso atualizado do “Cadastro de Unidade Executora Própria (UEx)”, emitido pela Secretaria da Segurança Pública.

§ 4º As UEx serão isentas de pagamento de taxas e tarifas bancárias em conformidade com os termos dos Acordos de Cooperação Mútua, firmados entre a SSP e a instituição financeira em cujas agências foram abertas as contas depositárias dos recursos do Programa.

§ 5º A SSP, independentemente de autorização do titular da conta aberta para o Programa, obterá junto aos bancos, sempre que necessário, os saldos e extratos das contas específicas, inclusive os de aplicações financeiras, bem como, no caso de incorreções na

abertura das aludidas contas, solicitará ao banco o seu encerramento e, quando necessário, os bloqueios, estornos e/ou transferências bancárias indispensáveis à regularização.

Art. 12 A movimentação dos recursos pelas UEx somente é permitida para a aplicação financeira de que trata o art. 13 e para pagamento de despesas relacionadas com as finalidades do Programa, devendo se realizar pelos seguintes meios:

I – cheque nominativo ao credor;

II – Cartão Magnético;

III – transferências entre contas do mesmo banco;

IV – transferências entre contas de bancos distintos, mediante emissão de Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou de Transferência Eletrônica de Disponibilidade (TED);

V – pagamentos de boletos bancários, títulos ou guias de recolhimento;

VI – outras modalidades de movimentação eletrônica, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, em que fique evidenciada a identificação dos fornecedores e/ou prestadores de serviços favorecidos.

Art. 13 Enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos do PDDQD deverão ser, obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para o Programa, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.

Parágrafo único. O produto das aplicações financeiras deverá ser, obrigatoriamente, computado a crédito da conta específica e ser aplicado, exclusivamente, nas finalidades do Programa, ficando sujeito às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

Art. 14. A contratação de obras, serviços e compras com os repasses efetuados à custa do PDDQD deverá ser realizada pelas UExs com os procedimentos estabelecidos neste artigo.

- [Redação dada pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024.](#)

~~Art. 14 As aquisições de materiais e bens e contratações de serviços com os repasses efetuados à custa do PDDQD deverão ser realizadas pelas UEx mediante a adoção dos procedimentos estabelecidos neste artigo.~~

§ 1º Todas as licitações a serem realizadas pelas UExs deverão ser comunicadas previamente por ofício à Gerência de Licitação, da SSP, para que possa ser efetivado o devido acompanhamento de cada procedimento licitatório, e deverão constar desse ofício a data, o

horário, o local da abertura, o objeto e o respectivo valor do procedimento.

- [Redação dada pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024.](#)

~~§ 1º Toda licitação a ser realizada pelas Unidades Executoras deverá ser comunicada, previamente, por meio de Memorando, à Gerência de Licitação da SSP, para que possa ser efetivado o devido acompanhamento do procedimento. Deverão constar no Memorando a data, o horário e local da abertura, bem como o objeto e respectivo valor do procedimento.~~

§ 2º As contratações de obras, serviços e compras deverão ser objeto de licitação, observado o seguinte:

- [Redação dada pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024.](#)

~~§ 2º Todas as aquisições e contratações de serviços devem ser objeto de licitação, observado o seguinte:~~

I – quando o valor da contratação não ultrapassar R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para compras e serviços diferentes dos indicados a seguir, e R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para obras e serviços de engenharia ou para serviços de manutenção de veículos automotores, poderá ser dispensado o procedimento licitatório, conforme determina o art. 75, incisos I e II, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

- [Redação dada pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024.](#)

~~I – quando o valor da aquisição não ultrapassar a quantia de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), para compras e serviços, e R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia conforme determina o art. 24, I e II, da Lei nº 8.666/93, poderá ser dispensado o respectivo procedimento;~~

~~II – na hipótese do inciso I, ou seja, dispensa de licitação:~~

- [Revogado pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024](#), art. 2º.

~~a) a Unidade Executora deverá proceder à pesquisa de preços com, no mínimo, três empresas do ramo, devendo ser contratada aquela que melhor atenda às necessidades da administração e, logicamente, a que apresenta o menor preço do objeto no mesmo exercício;~~

- [Revogado pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024](#), art. 2º.

~~b) será obrigatório o procedimento licitatório se, ultrapassado o respectivo limite ali fixado, a necessidade da Unidade Executora determinar nova aquisição, independentemente do valor da parcela do recurso transferido pela SSP;~~

- [Revogado pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024](#), art. 2º.

III – quando o valor da contratação ultrapassar os valores estabelecidos no inciso I, a modalidade de licitação a ser adotada pela UEx será o pregão ou a concorrência, conforme as especificações da Lei nº 14.133, de 2021; e

- [Redação dada pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024.](#)

~~III – a modalidade de licitação a ser adotada pela Unidade Executora, até o valor limite de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para serviços de engenharia e R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para compras e serviços, é o convite, cujo procedimento a ser observado é o determinado pela Lei no 8.666/93.~~

IV – se for de seu interesse e se o valor do objeto a ser licitado ultrapassar os limites estabelecidos no inciso I, com base na estimativa de seus gastos e no valor do recurso a ser transferido, a UEx poderá realizar uma única licitação, com o prazo de vigência restrito ao atual exercício financeiro, e o pagamento poderá ser efetivado com a apresentação das notas fiscais pela contratada, à medida que lhe forem repassadas as parcelas do recurso relativo ao PDDQD.

- [Redação dada pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024.](#)

~~IV – a Unidade Executora poderá, ainda, se for de seu interesse e se o valor do objeto a ser licitado ultrapassar os limites estabelecidos no inciso I, com base na estimativa de seus gastos e no valor do recurso a ser transferido, realizar uma única licitação, com prazo de vigência restrito ao atual exercício financeiro, cujo pagamento poderá ser efetivado sob a apresentação das notas fiscais pela contratada, à medida que lhe forem repassadas as parcelas do recurso relativo ao PDDQD.~~

§ 3º Nas hipóteses da dispensa de licitação indicadas no inciso I do § 2º deste artigo:

- [Acrescido pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024.](#)

I – a UEx deverá proceder à pesquisa de preços com o mínimo de 3 (três) empresas do ramo e será contratada a que atender melhor às necessidades da administração e, logicamente, a que apresentar o menor preço do objeto no mesmo exercício; e

- [Acrescido pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024.](#)

II – ultrapassados os limites fixados no inciso I do § 2º deste artigo, no mesmo exercício financeiro, será obrigatório o procedimento licitatório prévio em caso de nova contratação, independentemente do valor do objeto a ser contratado com recurso transferido pela SSP.

- [Acrescido pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024.](#)

§ 4º Os valores indicados no inciso I do § 2º deste artigo serão atualizados conforme os atos normativos que regulamentarem a Lei n.º 14.133, de 2021.

- [Acrescido pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024.](#)

§ 5º Aplicam-se aos procedimentos apresentados neste artigo, no que for cabível, as disposições do [Decreto nº 10.247](#), de 30 de março de 2023,

que regulamenta a licitação na modalidade pregão, ou de outro ato normativo que venha a substituí-lo.

- [Acrescido pelo Decreto nº 10.520, de 1º-8-2024.](#)

Art. 15 A execução dos recursos, transferidos nos moldes e sob a égide deste Decreto, deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo crédito nas contas correntes específicas das UEx.

§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as disponibilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, poderão ser reprogramados pela UEx, obedecendo às classificações de custeio e capital nas quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego nos objetivos da ação programática.

§ 2º Na hipótese de o saldo de que trata o § 1º ultrapassar a 30% (trinta por cento) do total de recursos disponíveis no exercício, a parcela excedente será deduzida do repasse do exercício subsequente.

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º, considera-se total de recursos disponíveis no exercício o somatório do valor repassado no ano de eventuais saldos reprogramados de exercícios anteriores e de rendimentos de aplicações no mercado financeiro.

Art. 16 As despesas realizadas com recursos transferidos, nos moldes e sob a égide deste Decreto, serão comprovadas mediante documentos fiscais originais ou equivalentes, na forma da legislação à qual a entidade responsável pela despesa estiver sujeita, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios ser emitidos em nome da UEx, identificados com os nomes da Secretaria da Segurança Pública e do Programa, e ser arquivados, nas respectivas sedes, juntamente com os comprovantes de pagamentos efetuados, ainda que se utilizem serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data do julgamento da prestação de contas anual da SSP pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), referente ao exercício do repasse, ou, se for o caso, da Tomada de Contas Especial, para disponibilização, quando solicitados, aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério Público.

Art. 17 As prestações de contas dos recursos recebidos por intermédio do PDDQD deverão ser elaboradas de acordo com normas específicas definidas pela SSP.

§ 1º O encaminhamento das prestações de contas do PDDQD deverá ser realizado à Secretaria de Segurança Pública, no ano subsequente ao da efetivação do crédito nas correspondentes contas correntes específicas, em data estabelecida pela Controladoria Geral do Estado.

§ 2º Os saldos financeiros de exercícios anteriores, reprogramados na forma prevista no § 1º do art. 15, deverão ser objeto de prestação de contas pelas UEx mesmo que essas não tenham sido contempladas com novos repasses.

Art. 18 Fica autorizada a suspensão de repasses dos recursos do PDDQD nas seguintes hipóteses:

- I – omissão na prestação de contas;
- II – irregularidade na prestação de contas;
- III – utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do PDDQD, conforme constatado por análise documental ou de auditoria.

§ 1º Serão restabelecidas as condições para repasse dos recursos do PDDQD às UEx após a regularização das pendências referidas nos incisos I a III deste artigo.

§ 2º Para terem restabelecidos os seus repasses, as Uex deverão atender, além das condições referidas no § 1º, às previstas no art. 10.

Art. 19 A SSP poderá exigir a devolução de recursos, mediante notificação direta à Uex, da qual deverão constar os valores a serem restituídos, acrescidos, quando for o caso, de juros e atualização monetária, nas seguintes hipóteses:

- I – ocorrência de depósitos indevidos, pela SSP, na conta específica do Programa;
- II – paralisação das atividades ou extinção da Unidade Beneficiária da UEx;
- III – determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público;
- IV – constatação de incorreções cadastrais como omissão de vinculação ou indevida vinculação de Unidade a UEx, mudança equivocada de agência bancária, entre outras;
- V – verificação de irregularidades na execução do Programa;
- VI – configuração de situações que inviabilizem a execução dos recursos do Programa pela UEx.

§ 1º A UEx procederá a devolução de recursos, na forma do art. 20, nos casos previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo, bem como em outras situações julgadas necessárias, independentemente de notificação.

§ 2º A SSP poderá estornar ou bloquear, conforme o caso, valores creditados na conta específica da UEx, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo, mediante solicitação direta ao agente financeiro depositário dos recursos.

§ 3º Inexistindo saldo suficiente na conta específica na qual os recursos foram depositados para efetivação do estorno referido no § 2º, será permitido, conforme o caso, à SSP:

I – exigir da UEx a restituição dos recursos, na forma do art. 20, em prazo que vier a ser estabelecido na notificação referida no caput deste artigo;

II – proceder à compensação dos valores, deduzindo-os de futuros repasses.

§ 4º Para efeito de cálculo da atualização monetária de que trata o caput deste artigo, será adotado o índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), considerando-se, para esse fim, o período compreendido entre a data do fato gerador e a do recolhimento, sendo que a quitação do débito apenas se dará se o valor recolhido for considerado suficiente para sanar a irregularidade, para cujo fim será adotado como referencial o Sistema de Atualização de Débito do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 20 As devoluções de recursos, independentemente do fato gerador que lhes deu origem, deverão ser efetuadas mediante utilização da Guia de Recolhimento.

§ 1º Considera-se ano do repasse aquele em que se der a emissão da respectiva ordem bancária pela SSP.

§ 2º Eventuais despesas bancárias decorrentes das devoluções de que trata este artigo correrão a expensas do depositante, não podendo ser lançadas na prestação de contas do programa.

§ 3º Os valores referentes às devoluções de que trata este artigo deverão ser registrados nas correspondentes prestações de contas das UEx.

Art. 21 A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos ao PDDQD é de competência da SSP, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) e do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, mediante a realização de auditorias, inspeção e análise das prestações de contas.

§ 1º A SSP realizará, a cada exercício, auditoria na aplicação dos recursos do PDDQD pelas UEx, por sistema de amostragem, podendo, para tanto, requisitar o encaminhamento de documentos e demais elementos que julgar necessários, bem como realizar fiscalização in loco.

§ 2º Os órgãos incumbidos da fiscalização dos recursos destinados à execução do PDDQD a que se refere o caput deste artigo poderão firmar convênios ou acordos, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e aperfeiçoar o seu controle.

§ 3º A fiscalização da SSP e de todos os outros órgãos ou entidades estatais envolvidos será deflagrada, em conjunto ou isoladamente, sempre que for apresentada denúncia formal de irregularidade identificada no uso dos recursos do PDDQD.

Art. 22 As denúncias formais de irregularidade relativas à aplicação dos recursos previstos nessa Resolução deverão, necessariamente, conter:

I – exposição sumária do ato ou do fato censurável, que possibilite sua perfeita identificação;

II – a indicação da UEx e do responsável por sua prática, bem como a da data do ocorrido.

§ 1º Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá apresentar denúncia de irregularidades identificadas na aplicação dos recursos do PDDQD à SSP, ao TCE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e ao Ministério Público.

§ 2º Quando a denúncia for apresentada por pessoa física, deverão ser fornecidos, além dos elementos referidos nos incisos I e II do deste artigo, o nome legível e o endereço do denunciante para encaminhamento das providências adotadas.

§ 3º Quando o denunciante for pessoa jurídica (partido político, associação civil, entidade sindical, entre outros), deverá ser encaminhada cópia de documento que ateste sua constituição jurídica e fornecido, além dos elementos referidos nos incisos I e II deste artigo, o endereço da sede da representada para encaminhamento das providências adotadas.

§ 4º As denúncias que não atenderem aos requisitos referidos nos incisos I e II e nos §§ 1º ao 3º deste artigo deverão receber o tratamento investigativo sob as cautelas previstas em lei.

Art. 23 Os bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos ao PDDQD deverão ser tombados e incorporados ao patrimônio das UEx e destinados ao uso das respectivas Unidades Beneficiárias, cabendo a essas últimas a responsabilidade pela sua guarda e conservação.

Parágrafo único. As UEx deverão manter em suas sedes, arquivado, juntamente com os documentos que comprovam a execução das despesas, conforme exigido no caput do art. 16, demonstrativo dos bens permanentes adquiridos ou produzidos com os do PDDQD, com seus respectivos números de tombamento, de modo a facilitar os trabalhos de fiscalizações e auditorias.

Art. 24 A SSP, para operacionalizar o PDDQD, contará com a parceria das UEx, cabendo, entre outras atribuições previstas neste Decreto:

I – à SSP:

a) elaborar e divulgar as normas relativas aos procedimentos de adesão e habilitação e aos critérios de repasse, execução e prestação de contas dos recursos do programa;

b) providenciar, junto aos bancos parceiros, a abertura das contas destinadas à movimentação dos recursos repassados para a execução do programa;

c) repassar às UEx os recursos devidos às Unidades Beneficiárias do PDDQD, por essas representadas ou mantidas, mediante depósito nas contas abertas especificamente para essa finalidade;

d) manter dados e informações cadastrais das UEx, bem como de prestação de contas dessas entidades;

e) acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do PDDQD;

f) receber e analisar as prestações de contas provenientes das UEx, emitindo parecer, favorável ou desfavorável, acerca de sua aprovação.

II – às UEx:

a) manter seus dados cadastrais atualizados junto à SSP e na agência depositária dos recursos do Programa;

b) manter o acompanhamento das transferências do PDDQD, de forma a permitir a disponibilização de informações sobre os valores devidos à Unidade que representa, cientificando-a dos créditos correspondentes;

c) exercer plenamente autonomia de gestão do PDDQD, assegurando ao CCSU participação sistemática e efetiva nas decisões colegiadas, desde a seleção das necessidades prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento do resultado do emprego dos recursos do Programa;

d) empregar os recursos em favor da Unidade que representa, em conformidade com o disposto na alínea “c” e com as normas e os critérios estabelecidos para a execução do PDDQD;

e) adotar os procedimentos estabelecidos no art. 14 para Aquisição de Materiais e Bens e Contratação de Serviços com Recursos do Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e nas Delegacias (PDDQD), para as aquisições de bens permanentes e materiais de consumo e contratações de serviços em favor das Unidades que representam, mantendo os comprovantes das referidas despesas em seus arquivos, à disposição da SSP, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público;

f) afixar, na sede da Unidade que representa, em local de fácil acesso e visibilidade, a relação dos seus membros e demonstrativo sintético que evidencie os bens e materiais e os serviços que lhes foram fornecidos e prestados a expensas do Programa, com a indicação dos valores correspondentes;

g) disponibilizar, quando solicitada, à comunidade local toda e qualquer informação referente à aplicação dos recursos do Programa;

h) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SSP, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria;

i) proceder, quando da contratação de serviços de pessoas físicas para consecução das finalidades do Programa sobre os quais incidirem imposto de renda, ao imediato recolhimento das parcelas correspondentes ao tributo e à apresentação da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;

j) apresentar as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), ainda que de isenção ou negativa, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;

l) apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ainda que negativa, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego;

Art. 25 Ficam aprovados os seguintes Indicadores Referenciais para o cálculo do repasse anual do Programa Dinheiro Direto nos Quarteis e nas Delegacias:

a) Valor Fixo (VF/a) = R\$ 60.000,00;

b) Valor Per Capita/a – População atendida pela Unidade (VPC/P) = R\$ 0,60;

Valor Per Capita/a – Servidores da Unidade Beneficiária (VPC/S) = R\$ 360,00.

§ 1º O montante anual a ser repassado às UEx far-se-á de acordo com a disponibilidade orçamentária, até o valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) por ano.

§ 2º Excepcionalmente poderá ocorrer repasse suplementar às UEx, ainda que exceda o valor previsto no § 1º, a critério do Secretário de Segurança Pública, desde que exista motivação que o justifique.

Art. 26 Cabe ao Secretário da Segurança Pública baixar as instruções que se fizerem necessárias para assegurar a plena execução deste Decreto.

Art. 27 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 30 de janeiro de 2014, 126º da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

Este texto não substitui o publicado na Errata do D.O de 11/02/2014 e no D.O de 05/02/2014

Autor	Governador do Estado de Goiás
Legislações Relacionadas	Lei Ordinária Nº 18.303 / 2013 Decreto Numerado Nº 10.247 / 2023 Decreto Numerado Nº 10.520 / 2024
Órgãos Relacionados	Controladoria-Geral do Estado - CGE Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Delegacia-Geral da Polícia Civil - DGPC Fundo Estadual de Segurança Pública Ministério Público do Estado de Goiás - MPGO Poder Executivo Poder Judiciário Polícia Militar - PM Polícia Técnico-Científica - PTC Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE
Categorias	Leis orçamentárias Organização Administrativa



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil

DECRETO Nº 9.737, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020

Estabelece medidas de racionalização de gastos com pessoal e outras despesas correntes e de capital, na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e nas empresas estatais dependentes.

VIDE LEIS:

21.035, de 01-07-2021 - Autoriza a convocação, nomeação e posse dos aprovados no concurso e nas situações que especifica.

VIDE DECRETOS:

9.960, de 30-09-2021 - Prorroga a situação de emergência na saúde pública decorrente da disseminação do novo coronavírus (COVID-19).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em atenção à necessidade de implementar política de contenção de despesas correntes e de capital, também ao disposto nos Processos nº 202000005004392 e 202000004039461, além de considerar as restrições orçamentárias e financeiras que a atual conjuntura econômica impõe para manter o equilíbrio das contas públicas e cumprir os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal,

DECRETA:

Art. 1º Com a finalidade de promover eficiência e economicidade na utilização dos recursos públicos, cada unidade orçamentária e empresa estatal dependente deverão adotar, em suas competências, medidas necessárias ao controle e à redução de bens, serviços e gastos com despesas correntes, de pessoal e de capital.

Parágrafo único. Para cumprimento desse artigo, será considerado o período referencial equivalente aos últimos 12 (doze) meses de execução da referida despesa.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Deverão ser objeto de análise por parte de cada órgão, entidade e empresa estatal dependente as licitações em curso, bem como aquelas a serem instauradas para a contratação de bens, obras e serviços, a fim de determinar a sua prioridade e a adequação ao limite de empenho anual previsto no Decreto de Programação Orçamentária a que se refere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para reduzir seus quantitativos e ajustá-los às estritas necessidades da demanda imediata e à disponibilidade orçamentária.

Art. 3º Deverão ser objeto de renegociação os ajustes em vigor, para avaliação de sua essencialidade e economicidade da contratação, e não pode dessa ação resultar:

- I – aumento de preços;
- II – aumento de quantidade; ou
- III – redução de qualidade de bens fornecidos ou de serviços prestados.

~~§ 1º Competirá aos titulares dos órgãos e aos dirigentes das entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e das empresas estatais dependentes o encaminhamento à Câmara de Gestão de Gastos de relatório demonstrativo das medidas de economicidade adotadas e da redução de custo, do qual deverão constar as seguintes informações:~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, a.
- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

~~I – valor executado nos últimos doze meses, com a indicação do valor executado em cada mês e do valor total;~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, a.

~~II – valor a ser executado nos doze meses seguintes à renegociação, com a previsão de desembolso mensal e o valor total;~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, a.

~~III – demonstrativo da redução alcançada;~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, a.

~~§ 2º O relatório deverá identificar separadamente as despesas de caráter finalístico daquelas relativas à manutenção e ao apoio de suas atividades.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, a.

~~§ 3º A Câmara de Gestão de Gastos poderá solicitar ao titular do órgão ou ao dirigente informações complementares ao relatório demonstrativo enviado.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, a.

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

~~§ 4º A Câmara de Gestão de Gastos deverá encaminhar ao Governador do Estado, por meio do Conselho de Governo, um demonstrativo das medidas adotadas em cada órgão ou entidade integrante da administração direta e indireta.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, a.

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se a contratos, termos de colaboração ou fomento, acordos de cooperação, termos de parceria, convênios e demais ajustes que envolvam o dispêndio de recursos públicos estaduais.

~~Art. 4º Os novos procedimentos licitatórios, a adesão dos órgãos da administração pública estadual a qualquer ata de registro de preços, bem como a celebração de termos de colaboração ou fomento, acordos de cooperação, termos de parceria, contratos de repasse, contratos de gestão, convênios e demais ajustes similares que resultem em ampliação das despesas e/ou aumento dos limites de empenho e pagamento de cada Unidade Orçamentária deverão ser submetidos à apreciação prévia da Câmara de Gestão Fiscal, instituída pelo art. 15 do Decreto nº 9.660, de 6 de maio de 2020, como condição necessária à autorização da despesa.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, b.

Art. 5º A participação no Sistema de Registro de Preços, implementado pela Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística da Secretaria de Administração e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, de forma corporativa, é obrigatória aos órgãos e às entidades da administração direta e indireta.

CAPÍTULO II

MEDIDAS PERMANENTES

Seção I

Dos gastos com despesas correntes

~~Art. 6º Ficam suspensas as despesas com:~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, b.

~~I concessão de adiantamento e ajuda de custo para viagens ou missão no exterior, salvo quando forem para o Governador do Estado e o Vice-Governador;~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, b.

~~II patrocínio, apoio, colaboração e/ou participação em feira, exposição, festival, congresso e outros eventos de qualquer natureza;~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, b.

~~III realização de serviços de filmagem, locação de espaço e demais despesas afins;~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, b.

~~IV aquisição de imóveis e veículos; e~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, b.

~~V locação de aeronaves e fornecimento de passagens aéreas com destino a Brasília, inclusive mediante contrato firmado com empresa prestadora de serviço de agenciamento de passagens e hospedagem.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, b.

~~VI contratação de menor aprendiz ou jovem cidadão.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, b.

- Acrescido pelo Decreto nº 9.892, de 22-06-2021.

~~Parágrafo único. As excepcionalidades das suspensões de despesas enumeradas neste artigo serão tratadas pela Câmara de Gestão de Gastos, prevista no art. 13 do Decreto nº 9.660, de 2020.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, b.

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

Art. 7º A realização de despesas com diárias, passagens e hospedagens no país está submetida à cota anual específica a ser fixada pela Secretaria de Estado da Economia – ECONOMIA.

- Redação dada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024.

~~Art. 7º A realização de despesas com diárias, passagens e hospedagens no país está submetida à cota anual específica a ser fixada pela Câmara de Gestão de Gastos.~~

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

§ 1º Cada órgão ou entidade deverá solicitar à ECONOMIA cota anual específica a que se refere o *caput* deste artigo e apresentar:

- Redação dada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024.

~~§ 1º Cada órgão ou entidade deverá solicitar à Câmara de Gestão de Gastos cota anual específica a que se refere o *caput* deste artigo e apresentar:~~

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

I – o quantitativo estimado de hospedagem, fornecimento de passagens para viagens municipais e interestaduais e/ou diárias para o período pretendido;;

II – as atividades que reclamam a concessão de hospedagem, fornecimento de passagens para viagens municipais e

interessadas e/ou diárias, com a justificativa individualizada da sua essencialidade; e

III – a comparação entre os valores gastos no exercício anterior e aqueles cuja autorização venha a ser solicitada, com discriminação por atividade.

~~§ 2º A Controladoria Geral do Estado e a Superintendência de Orçamento e Despesa da Secretaria de Estado da Economia farão a avaliação prévia das solicitações referidas no § 1º deste artigo, para subsidiar a deliberação da Câmara de Gestão de Gastos.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, c.

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

Art. 7º-A Os novos contratos e aditivos dos órgãos e os demais termos de ajuste das entidades do Poder Executivo ficam limitados ao valor liquidado da despesa nos últimos 12 (doze) meses corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do período ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.

- Acrescido pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

§ 1º Para os contratos em vigor passíveis de prorrogação torna-se obrigatória a renegociação de suas bases, para a substituição do índice de correção monetária previsto contratualmente pelo IPCA ou outro índice oficial que vier a substituí-lo, e na impossibilidade de acordo deve-se preferencialmente realizar uma nova contratação.

- Acrescido pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

§ 2º As exceções ao disposto no caput deste artigo devem estar contempladas nos limites de empenho e pagamentos fixados para a pasta e previstos no plano anual de compras, com a apresentação de estudo técnico preliminar com, no mínimo, as seguintes informações:

- Redação dada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024.

~~§ 2º Os pedidos de exceção ao disposto no caput devem ser encaminhados à Câmara de Gestão de Gastos com a apresentação de estudo técnico preliminar com, no mínimo, as seguintes informações:~~

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

- Acrescido pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

I – a relação de todos os contratos da pasta referentes à mesma natureza de despesa, com:

- Acrescido pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

a) o valor total estimado;

- Acrescida pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

b) o valor total liquidado;

- Acrescida pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

c) a vigência contratual; e

- Acrescida pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

d) os valores unitários e quantitativos;

- Acrescida pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

II – o histórico de execução dos contratos vigentes, comparando– os com a nova contratação ou aditivo;

- Acrescido pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

III – os valores liquidados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses para todos os contratos vigentes;

- Acrescido pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

IV – a justificativa fática para a exceção da despesa; e

- Acrescido pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

V – a indicação dos locais de aplicação dos produtos ou serviços.

- Acrescido pelo Decreto nº 9.943, de 08-09-2021.

Seção II

Das despesas com pessoal

~~Art. 8º Ficam suspensas as despesas com:-~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~I – admissão de pessoal em regime temporário, exceto em substituição ao quantitativo previsto até a folha de pagamento do mês de junho de 2020;~~

- Revogado pelo Decreto nº 9.853, de 23-04-2021, art. 6º, I

~~II – contratação de menor aprendiz ou jovem cidadão;~~

- Revogado pelo Decreto nº 9.892, de 22-06-2021.

~~III – disponibilização de pessoal, com ônus para o órgão ou a entidade de origem, nos termos autorizado em lei, ressalvados os casos dos servidores já cedidos até a vigência deste Decreto;~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~IV – autorização para a realização de horas extras, bem como a concessão de adicional por serviço extraordinário, excetuadas:-~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~a) as realizadas pelos servidores em exercício na Secretaria de Estado da Saúde enquanto perdurar a situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus – COVID-19; e~~

- Revogada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~b) a indenização por serviço extraordinário — AG4, prevista no art. 5º da Lei nº 15.949, de 29 de dezembro de 2006; e~~
- Revogada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~V — contratação e pagamento de inscrições em cursos, seminários, congressos, encontros, simpósios, workshops, fóruns, oficinas, treinamentos e demais ações de capacitação e aperfeiçoamento de servidores que incorram em ônus para o tesouro estadual, executadas as despesas;~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~a) relacionadas a diárias e deslocamentos decorrentes de cursos de capacitação sem custo de inscrição, que deverão seguir a regra descrita no art. 7º deste Decreto;~~
- Revogada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~b) objeto de contrapartida em convênios, acordos ou ajustes comprovadamente pactuados com a administração; e~~
- Revogada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~e) realizadas pelos serviços autônomos integrantes do “Sistema S”, mediante convênio ou ajuste congênere com o Estado de Goiás, desde que não possam ser oferecidos pelas escolas de governo ou unidades de formação existentes.~~
- Revogada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~§ 1º O disposto no inciso I do caput não se aplica à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~§ 2º As excepcionalidades das suspensões de despesas enumeradas neste artigo serão tratadas pela Câmara de Gastos com Pessoal, prevista no art. 14 do Decreto nº 9.660, de 2020, caso em que a respectiva instrução processual deverá obedecer às regras estabelecidas no Regimento Interno desse colegiado, aprovado pela Resolução nº 1/2020/CGGP.~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~§ 3º Fica autorizada à Câmara de Gastos com Pessoal a realização de estudos técnicos e a proposição de soluções para as rubricas pagas em folha de pagamento, inclusive indenização por serviço extraordinário — AG4, gratificações pela participação em órgão de deliberação coletiva, de desempenho, de função, de produtividade, complementações, abonos, auxílios e adicionais, a fim de submetê-los ao Conselho de Governo para possível racionalização da despesa.~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~§ 4º As informações requisitadas pela Câmara de Gastos com Pessoal para a consecução dos objetivos de que trata o § 3º deste artigo deverão ser fornecidas, em caráter prioritário e com a necessária precisão, pelos órgãos e pelas entidades que compõem a administração pública estadual.~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, d.

~~Art. 9º Ficam executadas das vedações de que trata este Decreto as contratações de ações educacionais e o pagamento de instrução interna ou externa, quando realizadas por escolas de governo ou unidades de formação e aperfeiçoamento mantidas pelo Poder Executivo do Estado de Goiás, que se seguem:~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

~~I — Superintendência da Escola de Governo, da Secretaria de Estado da Administração — SEAD;~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

~~II — Centro de Estudos Jurídicos, da Procuradoria-Geral do Estado — PGE;~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

~~III — Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Estado da Educação — SEDUC;~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

~~IV — Escola Estadual de Saúde Pública Cândido Santiago, da Secretaria de Estado da Saúde — SES;~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

~~V — Escola Superior da Polícia Civil do Estado de Goiás, da Secretaria de Estado da Segurança Pública — SSP;~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

~~VI — Academia da Polícia Militar, da Secretaria de Estado da Segurança Pública — SSP; e~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

~~VII — Núcleo de Educação Fiscal e Tributária, da Secretaria de Estado da Economia — ECONOMIA.~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

~~§ 1º Ficam autorizadas as demandas de participação de servidores em ações educacionais que, por razões de singularidade ou especificidade, não puderem ser atendidas por nenhuma escola de governo ou unidade de formação referenciada nos incisos do caput deste artigo, desde que pagas com recursos próprios do respectivo órgão ou da entidade.~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

~~§ 2º Ficam executadas as despesas com aquisição de equipamentos e materiais, bem como a execução de serviços de manutenção e adequação física necessários ao suporte e ao funcionamento das escolas, desde que sejam financiadas com recursos próprios, de fundos, convênios, repasses ou doações.~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

~~Art. 10. Ficam suspensas as autorizações de abertura de concurso público, mesmo aquelas já concedidas.~~
- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

~~CAPÍTULO III~~

~~- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.~~

~~MEDIDAS EMERGENCIAIS TEMPORÁRIAS~~

~~- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.~~

~~Art. 11. Durante a vigência da situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus, conforme Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, e alterações posteriores, fica instituído o Plano de Contingenciamento de Gastos para Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, na administração direta e indireta do Poder Executivo estadual, inclusive as estatais dependentes do Tesouro Estadual, para promover medidas temporárias que reduzam o impacto da pandemia nas finanças do Estado.~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~§ 1º Além do cumprimento das medidas permanentes, ficam vedadas:-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~I — celebrações de novos contratos de obras, serviços e compras, exceto nos seguintes casos:-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~a) relacionados com o enfrentamento da emergência em saúde pública, decorrente do novo coronavírus, nas áreas de saúde, segurança pública e assistência social;-~~

- Revogada tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~b) celebrados por partícipes em procedimentos para Registro de Preços realizados pela Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística da Secretaria de Estado da Administração e que impliquem menor custo para a administração pública conforme os percentuais de redução previstos no § 4º deste artigo;-~~

- Revogada tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~c) decorrentes de convênios, contratos de repasse ou outros ajustes similares firmados com a União; e-~~

- Revogada tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~d) provenientes de procedimentos para Registro de Preços referentes a aquisições de tecnologia da informação e comunicação realizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, conforme os percentuais de redução previstos no § 4º deste artigo; e~~

- Revogada tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~II — celebrações de termos aditivos em que haja o acréscimo de valor em contratos, exceto para aqueles relacionados com o enfrentamento da emergência em saúde pública, decorrente do novo coronavírus, ou quando se tratar de reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação ou reajuste previsto no contrato.-~~

- Revogada tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~§ 2º Estão suspensas as despesas relacionadas a:-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~I — fornecimento de passagens aéreas;-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~II — hospedagem; e-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~III — concessão de diárias.-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~§ 3º As disposições do § 2º deste artigo não se aplicam às despesas estritamente vinculadas ao enfrentamento da emergência em saúde pública das áreas de saúde, segurança pública e assistência social, também àquelas destinadas à proteção da saúde do servidor em decorrência da pandemia de COVID-19.-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~§ 4º Cabe aos órgãos integrantes da administração direta, aos fundos, às fundações, às autarquias, bem como às empresas públicas e às sociedades de economia mista dependentes, com base nas despesas liquidadas no mesmo mês do exercício de 2019, reduzir, atingindo, no mínimo, o percentual fixado, a execução das seguintes despesas:-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~I — aquisições de material de almoxarifado e de consumo em 50% (cinquenta por cento);-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~II — prestação de serviços de terceirizados por pessoas físicas ou jurídicas em 25% (vinte e cinco por cento); e~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~III — energia elétrica, água e gás em 30% (trinta por cento).-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~§ 5º Para o cumprimento das medidas emergenciais temporárias constantes deste artigo, será considerado o período a partir de 13 de abril de 2020.-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~§ 6º As orientações contidas na Portaria Intersecretarial nº 003/2020/SEAD/PGE/CGE, de 30 de março de 2020, e suas alterações, deverão ser observadas, no que couber, para o cumprimento do disposto neste artigo.-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

~~§ 7º As medidas emergenciais temporárias previstas neste artigo e respectivos parágrafos não se aplicam à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, à Agência Goiana de Habitação S/A — AGEHAB e à Secretaria de Estado da Casa Militar.-~~

- Revogado tacitamente pelo Decreto nº 9.960, de 30-09-2021.

- Redação dada pelo Decreto nº 9.930, de 25-08-2021.

~~§ 7º As medidas emergenciais temporárias previstas neste artigo e respectivos parágrafos não se aplicam à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e à Agência Goiana de Habitação S/A — AGEHAB.-~~

- Redação dada pelo Decreto nº 9.925, de 23-08-2021.

~~§ 7º As medidas emergenciais temporárias previstas nesse artigo e respectivos parágrafos não se aplicam à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.-~~

§ 8º A Câmara de Gestão de Gastos, prevista no Decreto nº 9.660, de 2020, poderá, mediante pedido fundamentado do órgão ou da entidade, excetuar as regras estabelecidas neste artigo.

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

~~Art. 12. A manifestação das Câmaras de Gestão de Gastos, de Gastos com Pessoal e de Gestão Fiscal não tem caráter de autorização de despesa ou contratação, limita-se à verificação de justa causa para o processamento do gasto público sem as restrições contidas neste Decreto, sem interferência em mérito administrativo, regularidade, legalidade ou qualquer outro aspecto de competência dos controles interno e jurídico.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, e.

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

Art. 13. As impossibilidades de cumprimento do disposto neste Decreto deverão ser justificadas pelo ordenador de despesa nos autos da contratação e conterão, necessariamente:

- Redação dada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024.

~~Art. 13. Os pedidos de exceção referidos neste Decreto conterão, necessariamente:~~

I – as razões de fato para o atendimento do pleito;;

II – as planilhas comparativas da evolução da despesa a ser excetuada do tratamento extraordinário, as quais considerarão pelo menos os últimos dois exercícios financeiros;

III – os dados de levantamento da demanda contidos no Plano de Contratações Anual – PCA, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto nº 10.139, de 31 de agosto de 2022; e

- Redação dada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024.

~~III – os dados de levantamento da demanda; e~~

IV – os documentos úteis à sua identificação.

- Redação dada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024.

~~IV – os documentos úteis à sua identificação e à confirmação pelas Câmaras.~~

~~§ 1º É vedado às Câmaras de Gestão de Gastos, de Gastos com Pessoal e de Gestão Fiscal o processamento de pedidos de exceção sem instrução adequada.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, f.

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

~~§ 2º Quando o valor da despesa ou da contratação for inferior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) será dispensada a manifestação da Câmara de Gestão de Gastos, sem prejuízo da aplicação das regras deste Decreto pelos órgãos, pelas entidades e pelas empresas estatais destinatárias.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, f.

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

~~§ 3º No caso da alçada estabelecida no § 2º, a autoridade máxima do órgão ou o dirigente da entidade ou da empresa estatal deverá justificar nos autos a conduta que excetue as restrições estabelecidas neste Decreto.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, f.

~~§ 4º Os órgãos, as entidades e as empresas estatais dependentes deverão, mensalmente, encaminhar à CGG os relatórios das despesas ou dos contratos excetuados nos termos do § 3º, munidos das respectivas justificativas.~~

- Revogado pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024, art. 3º, II, f.

Art. 14. Normas complementares à aplicação deste Decreto poderão ser expedidas por portaria da ECONOMIA ou da SEAD, no âmbito de suas competências.

- Redação dada pelo Decreto nº 10.585, de 2-11-2024.

~~Art. 14. Normas complementares para a aplicação deste Decreto poderão ser expedidas mediante resolução das Câmaras de Gestão de Gastos, de Gastos com Pessoal e de Gestão Fiscal.~~

- Câmara de Gestão de Gastos desativada pelo Decreto nº 10.218, de 16-2-2023, art. 21 (revogou o Decreto nº 9.660/2020).

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Ficam revogados os Decretos nº 9.376, de 2 de janeiro de 2019, e nº 9.649, de 13 de abril de 2020.

Goiânia, 27 de outubro de 2020; 132º da República.

RONALDO CAIADO
Governador do Estado

(D.O. de 28-10-2020-Suplemento)
(Errata D.O. 05-11-2020-Suplemento)

Autor	Governador do Estado de Goiás
	Agência Brasil Central - ABC Agência Estadual de Turismo - GOIASTURISMO Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. - GOÍASGÁS Agência Goiana de Habitação S.A. - AGEHAB Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR Agência de Fomento do Estado de Goiás S.A. - GOÍASFOMENTO Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO Centrais de Abastecimento de Goiás S.A. Centro Cultural Oscar Niemeyer Comitê Estadual Socioeconômico de Enfrentamento ao Coronavírus COVID-19 Companhia CELG de Participações Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás Conselho Administrativo Tributário Conselho Deliberativo do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás Conselho Deliberativo do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios Conselho Estadual da Juventude Conselho Estadual da Mulher Conselho Estadual de Assistência Social Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia Conselho Estadual de Cultura Conselho Estadual de Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agropecuário Conselho Estadual de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Combate ao Preconceito Conselho Estadual de Educação Conselho Estadual de Esporte e Lazer Conselho Estadual de Investimentos, Parcerias e Concessões Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia Conselho Estadual de Políticas Salariais e Recursos Humanos Conselho Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Estado de Goiás Conselho Estadual de Saneamento Conselho Estadual de Saúde Conselho Estadual de Saúde Animal Conselho Estadual de Segurança Alimentar Nutricional Conselho Estadual de Segurança Pública Conselho Estadual de Trabalho Conselho Estadual de Trânsito Conselho Estadual de Turismo Conselho Estadual do Meio Ambiente Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência Conselho Estadual dos Recursos Hídricos Conselho Superior de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços do Estado de Goiás Conselho de Alimentação Escolar Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás Conselho de Excelência das Unidades Públicas Hospitalares Gerenciadas por Organizações Sociais Conselho de Governo Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção Controladoria-Geral do Estado - CGE Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos Câmara de Gestão Fiscal Câmara de Gestão de Gastos Defensoria Pública do Estado de Goiás - DPEGO Defesa Civil Delegacia-Geral da Polícia Civil - DGPC Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN Diretoria-Geral de Polícia Penal - DGPP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG Fundo Constitucional de Transportes

Orgãos
Relacionados

Fundo Especial de Apoio ao Combate à Lavagem de Capitais e às Organizações Criminosas
Fundo Especial de Esporte e Lazer
Fundo Especial de Pagamento dos Advogados Dativos e do Sistema de Acesso à Justiça
Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário
Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas dos Municípios
Fundo Estadual de Assistência Social
Fundo Estadual de Infraestrutura
Fundo Estadual de Saúde
Fundo Estadual de Segurança Pública
Fundo Estadual do Centro Cultural Oscar Niemeyer
Fundo Estadual do Meio Ambiente
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Militar
Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência do Servidor
Fundo Penitenciário Estadual
Fundo de Aporte à Celg Distribuição S.A.
Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás
Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais
Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado
Fundo de Modernização da Administração Fazendária
Fundo de Modernização e Aprimoramento Funcional da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás
Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás
Goiás Previdência - GOIASPREV
Goiás Telecomunicações S.A.
Governadoria
Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira
Indústria Química do Estado de Goiás - IQUEGO
Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica - IMB
Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO
Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG
Metrobus Transporte Coletivo S.A. - METROBUS
Ministério Público do Estado de Goiás - MPGO
Organização das Voluntárias de Goiás - OVG
Poder Executivo
Polícia Militar - PM
Polícia Técnico-Científica - PTC
Procuradoria-Geral do Estado - PGE
Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO
Secretaria de Estado da Administração - SEAD
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA
Secretaria de Estado da Casa Civil - CASA CIVIL
Secretaria de Estado da Casa Militar - CASA MILITAR
Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM
Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA
Secretaria de Estado da Retomada - RETOMADA
Secretaria de Estado da Saúde - SES
Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI
Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços - SIC
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
Secretaria de Estado de Relações Institucionais - SERINT
Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal - SEDF
Secretaria do Governo - SEGOV
Secretaria-Geral de Governo - SGG
Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO
Universidade Estadual de Goiás - UEG
Vice-Governadoria - VICEGOV
Órgão de Defesa do Consumidor - PROCON

Categorias	Coronavírus - COVID-19 Calamidade Financeira Contenção de gastos
------------	--

CTE

ATUALIZADO ATÉ A LEI Nº 24.240 DE 28.04.26

[Clique aqui para ver a relação de leis que introduziram alterações no CTE;](#)

Este texto não substitui o publicado no DOE.

PARA ACESSAR O ARTIGO BASTA CLICAR EM SEU NÚMERO

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
013	013A	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
024	025	026	26-A	027	028	029	030	031	032	033	034
035	036	037	038	38A	039	040	041	042	043	43-A	43-B
43-C	044	045	046	047	048	049	050	051	51A	51-B	052
053	054	54-A	055	056	057	058	58-A	059	060	061	062
063	064	065	066	067	068	069	070	071	071A	072	72A
073	074	075	076	077	77A	77B	77C	77D	078	079	080
081	082	083	084	84A	84B	085	086	087	088	88A	88B
88C	88D	089	090	091	092	093	094	94A	94B	095	096
097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	114A	114B	114C	114D	114E	114F
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	142A	143	144	144B	145	146	147	147A
147B	147C	147D	147E	148	148A	149	150	151	152	152A	153
153A	153B	153C	153D	154	155	155A	156	157	157A	158	159
160	161	162	163	164	165	166	166A	167	167A	168	169
170	170A	171	172	173	174	175	175A	176	177	178	179
180	180A	181	182	183	183A	183B	183C	183D	183E	183F	184
185	186	187	188	189	189A	189B	190	190A	190B	191	191A
192	193	194	195	196	197	198	198A	198B	198C	199	200
201	202	203									

LEI Nº 11.651, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991.

(PUBLICADA NO DOE DE 26.12.91)

Vigência a partir de 1º de março de 1992

Nota: O CTE foi republicado no Diário Oficial nº 17.365, de 30.01.96 com texto em vigor em 1º de janeiro de 1996, consolidado pelas Leis nºs: 11.750, de 7 de julho de 1992, 11.870 de 28 de dezembro de 1992, 12.181 de 3 de dezembro de 1993, 12.616 de 24 de abril de 1995 e 12.806 de 27 de dezembro de 1995.

Institui o Código Tributário do Estado de Goiás.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu sanciono a seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei institui o Código Tributário do Estado de Goiás.

LIVRO PRIMEIRO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Art. 3º Os tributos estaduais são os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria e a contribuição previdenciária.

Parágrafo único. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei ou a destinação legal do produto de sua arrecadação.

Art. 4º Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao sujeito passivo.

Art. 5º São os seguintes os impostos estaduais:

I - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

II - Imposto sobre Heranças e Doações - IHD; (Redação original - Vigência: 01.03.92 a 31.12.00)

II - Imposto sobre a Transmissão Causa *mortis* e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01);

III - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA;

IV - Adicional do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - AIR. (Redação original - Vigência: 01.03.92 a 31.12.95)

IV - Revogado. (Redação revogada pela [Lei nº 12.806](#) - vigência: 01.01.96)

Art. 6º Taxa é o tributo cobrado em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

§ 1º Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

§ 2º As taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos.

Art. 7º Contribuição de melhoria é o tributo cobrado para fazer face ao custo de obras públicas, de que decorram benefícios a proprietários ou detentores de domínio útil de imóveis.

Art. 8º Contribuição previdenciária é o tributo cobrado dos servidores do Estado, para custeio, em benefícios destes, de sistema de previdência e assistência social.

Art. 9º A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Art. 10. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

TÍTULO II

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

CAPÍTULO I

DA INCIDÊNCIA

Seção I

Do Fato Gerador

Subseção I

Das Disposições Gerais

Art. 11. O ICMS tem como fato gerador a realização de operações relativas à circulação de mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que se iniciem no exterior.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

§ 1º O imposto incide, também, sobre:

I - a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda que se trate de bem destinado a consumo ou a ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no exterior;

II - o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos municípios e com indicação expressa de incidência do ICMS, como o definido em lei complementar;

III - o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, por qualquer estabelecimento;

IV - a saída de mercadoria em retorno ao estabelecimento que as tenha remetido para industrialização.

§ 2º Equipara-se à entrada ou à saída a transmissão de propriedade ou a transferência de mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do contribuinte.

Art. 12. Para os efeitos deste Título:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - operação de circulação de mercadorias corresponde aos fatos econômicos, juridicamente relevados pela lei tributária, concernentes às etapas dos processos de extração, geração, produção e distribuição de mercadorias com o objetivo de consumo ou de utilização em outros processos da mesma natureza, inclusive na prestação de serviços;

II - considera-se:

a) mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive produtos naturais, semoventes e energia elétrica, extraído, gerado, produzido ou adquirido com objetivo de mercancia;

b) industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para o consumo.

Subseção II

Do Momento da Ocorrência do Fato Gerador

Art. 13. Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento:

I - na importação:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.92.

a) da entrada da mercadoria no estabelecimento de contribuinte regularmente cadastrado e que possua escrituração fiscal;

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO I DO ART. 13 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

a) da entrada da mercadoria no estabelecimento ou do início da utilização de serviço de comunicação prestado no exterior, tratando-se de contribuinte regularmente cadastrado e que possua escrituração fiscal;

b) do desembaraço aduaneiro, caso o contribuinte não possua escrituração fiscal;

c) da entrada da mercadoria neste Estado, nos demais casos;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 13 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.870, DE 28.12.92 - VIGÊNCIA: 01.01.93.

I - da entrada no estabelecimento destinatário ou do recebimento, pelo importador, de mercadoria ou bem importados do exterior, ou do início da utilização de serviço de comunicação prestado no exterior;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

II - da entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria oriunda de outro Estado, cuja saída tenha sido tributada pelo imposto e destinada a uso, consumo final ou a integração no ativo fixo;

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 13 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

II - da entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria oriunda de outro Estado, destinada a uso, consumo final ou à integração ao ativo fixo;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

III - da utilização, por contribuinte, de serviço tributado pelo imposto, cuja prestação tenha se iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente;

IV - da aquisição, em licitação promovida pelo Poder Público, de mercadoria ou bem, importados do exterior e apreendidos;

V - da saída de mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

VI - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, por qualquer estabelecimento;

VII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos municípios e com indicação expressa de incidência do ICMS, como definido em lei complementar;

VIII - do início da execução de serviços de transporte interestadual e intermunicipal;

IX - da geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de comunicação de qualquer natureza, por qualquer processo, exceto radiodifusão de som e de imagem e som, ainda que iniciada ou prestada no exterior.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, equipara-se à saída de mercadoria o fornecimento de energia elétrica.

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no momento:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - da transmissão de propriedade de mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do transmitente;

II - do consumo ou da integração ao ativo fixo, de mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida para comercialização ou industrialização;

III - da reintegração, no mercado interno, de mercadorias saídas com destino à exportação;

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 14 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

III - da verificação da existência de mercadoria a vender em território goiano sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação cadastral irregular;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

IV - da data do encerramento da atividade do estabelecimento, em relação às mercadorias constantes de seu estoque final;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 14 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

IV - declarado pelo sujeito passivo como o da contagem física do estoque final de mercadorias ou do trancamento do estoque, quando do encerramento da atividade do estabelecimento em relação ao referido estoque;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.96.

V - da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte do imposto, não inscrito no cadastro estadual, ou em situação cadastral irregular, em relação ao estoque de mercadorias nele encontrado;

VI - da abordagem, em trânsito, de mercadorias em situação fiscal irregular.

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

REVOGADO O INCISO VI DO ART. 14 PELO ART. 8º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

VI - revogado.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVIGORADO COM NOVA REDAÇÃO O INCISO VI DO ART. 14 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

VI - do ingresso, no território goiano, de mercadoria ou bem adquirido para uso, consumo ou ativo fixo de contribuinte do ICMS não autorizado a manter escrituração fiscal.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.96.

Seção II

Da Base de Cálculo

Art. 15. A base de cálculo do imposto é:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - nas operações relativas à circulação de mercadorias, o valor da operação;

II - nas prestações de serviços de transporte e de comunicação, o valor da prestação;

III - vetado.

Parágrafo único. Vetado.

Art. 16. Na falta do valor da operação e ressalvado o disposto no artigo seguinte, a base de cálculo do imposto é:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do local da operação, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;

II - o preço FOB estabelecimento industrial, à vista, caso o remetente seja industrial;

III - o preço FOB estabelecimento comercial, à vista, nas vendas a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante.

§ 1º Para aplicação dos incisos II e III, adotar-se-á o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente.

§ 2º Na hipótese do inciso III, caso o estabelecimento remetente não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais, a base de cálculo do imposto deve ser equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do preço de venda no varejo, observado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º Nas hipóteses deste artigo, caso o estabelecimento remetente não tenha efetuado operações de venda da mercadoria, objeto da operação, aplicar-se-á a regra contida no artigo seguinte.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 16 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806 DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 4º Excetuada a hipótese prevista no § 2º deste artigo, na saída de mercadoria para outro estabelecimento pertencente à mesma pessoa jurídica, ambos localizados neste Estado, a base de cálculo poderá ser definida nos termos do disposto no artigo seguinte.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.96.

Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente à mesma pessoa jurídica, a base de cálculo do imposto é:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria;

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 17 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

Parágrafo único. O estabelecimento que possuir controle permanente de custo de aquisição, poderá, opcionalmente, utilizar o valor do custo médio da mercadoria, para atender o disposto no inciso I deste artigo.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Art. 18. Na falta do valor da prestação, a base de cálculo do imposto é o preço corrente do serviço.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto é:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - na importação do exterior, o valor constante do documento de importação, acrescido do valor dos impostos de Importação, sobre Produtos Industrializados e sobre Operações de Câmbio e de demais despesas aduaneiras.

II - na aquisição, em licitação promovida pelo Poder Público, de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

III - no fornecimento de alimentação, o valor do fornecimento acrescido do valor da prestação de serviço;

IV - na destinação de mercadoria, adquirida para comercialização ou industrialização, para uso ou consumo final do estabelecimento ou para integração ao seu ativo fixo, o valor da operação de aquisição, acrescido do Imposto sobre Produtos Industrializados;

V - no fornecimento de mercadoria com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios, o valor da operação, incluído o valor do serviço prestado;

VI - no fornecimento de mercadoria com prestação de serviços compreendidos na competência tributária dos municípios, o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada;

VII - na saída de mercadoria para o exterior, o valor da operação, acrescido dos tributos, das contribuições e das demais importâncias cobradas ou debitadas ao adquirente e realizadas até o embarque, inclusive;

VIII - o preço corrente da mercadoria no mercado atacadista, acrescido do valor resultante da aplicação de percentual de lucro bruto fixado segundo o disposto em regulamento:

a) nas operações com mercadorias procedentes de outros Estados a vender ou sem destinatário certo;

b) nas operações promovidas por contribuintes eventuais deste Estado;

c) nas operações com mercadorias destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular;

ACRESCIDA A ALÍNEA "D" AO INCISO VIII DO ART. 19 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

d) na verificação da existência de mercadoria em trânsito, em situação fiscal irregular;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

IX - na substituição tributária, pelas operações posteriores, o preço máximo, ou único, de venda do contribuinte substituído, marcado pelo fabricante ou fixado pela autoridade competente, ou, na falta deste preço, o valor da operação praticada pelo substituto, incluídos os valores correspondentes a fretes e carretos, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação de percentual de margem de lucro e fixado em regulamento;

X - na situação prevista no art. 14, incisos IV, V e VI, o preço corrente das mercadorias, acrescido do valor resultante da aplicação do percentual de lucro bruto estabelecido para a respectiva atividade;

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO X DO ART. 19 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

X - na situação prevista no art. 14, inciso V, o preço corrente das mercadorias no mercado atacadista, acrescido do valor resultante da aplicação do percentual de lucro bruto estabelecido para a respectiva atividade;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

XI - no retorno de mercadoria recebida para industrialização, o valor agregado às mercadorias no respectivo processo industrial.

XII - o valor agregado às mercadorias remetidas para industrialização, na hipótese do art. 11, § 1º, inciso IV, desta lei.

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XII DO ART. 19 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

XII - nas remessas para venda fora do estabelecimento, o custo de aquisição mais recente da mercadoria remetida;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

ACRESCIDO O INCISO XIII AO ART. 19 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA 01.03.92.

XIII - relativamente às mercadorias constantes do estoque final à data do encerramento da atividade, o custo de aquisição mais recente.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 19 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA 01.03.92.

§ 1º A base de cálculo prevista no inciso IV deste artigo aplica-se, também, às aquisições de mercadorias destinadas ao uso ou consumo final do estabelecimento ou à integração ao seu ativo fixo.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 19 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA 01.03.92.

§ 2º Na impossibilidade de se identificar os dados relativos à aquisição da mercadoria a que se refere o inciso IV deste artigo, a base de cálculo será equivalente ao valor da entrada mais recente da mesma espécie de mercadoria.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto o valor correspondente:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - a seguros, juros e demais importâncias recebidas ou debitadas, bem como bonificações e descontos concedidos sob condição;

II - ao frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente;

III - ao montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a mercadoria se destinar:

a) ao uso, consumo final ou à integração ao ativo fixo do estabelecimento destinatário;

b) a consumidor final;

IV - ao reajuste ou acréscimo do valor da operação ou da prestação, verificado após a ocorrência do fato gerador.

Parágrafo único. Exclui-se do disposto neste artigo o valor dos acréscimos financeiros pagos às empresas financiadoras, na intermediação de vendas a prazo.

Art. 21. Não integra a base de cálculo do imposto o montante do:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos;

II - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos.

Art. 22. O montante do imposto integra sua própria base de cálculo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fim de controle.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Art. 23. Quando o frete for cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, na hipótese de o valor do frete exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado local para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Parágrafo único. Considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando:

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges e filhos menores for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital da outra;

II - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercida sob outra denominação.

Art. 24. Sempre que o valor da operação ou da prestação estiver expresso em moeda estrangeira, far-se-á a sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Parágrafo único. Sendo desconhecida a taxa cambial a ser aplicada, na data da ocorrência do fato gerador, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, adotar-se-á aquela utilizada pela repartição alfandegária no desembaraço da importação.

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

Parágrafo único. Sendo desconhecida a taxa cambial a ser aplicada, na data da ocorrência do fato gerador, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, adotar-se-á aquela utilizada pela repartição alfandegária no desembaraço aduaneiro.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Art. 25. Na ausência do valor da operação ou quando o valor declarado pelo sujeito passivo for inferior ao de mercado, a base de cálculo do imposto poderá ser determinada segundo os critérios fixados em regulamento.

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 25 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

Art. 25. Quando o valor declarado pelo sujeito passivo for inferior ao de mercado, a base de cálculo do imposto poderá ser determinada segundo os critérios fixados em regulamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

§ 1º Havendo discordância em relação ao valor fixado, caberá ao sujeito passivo comprovar a exatidão do valor por ele declarado que, se verdadeiro, prevalecerá como base de cálculo.

§ 2º Aplica-se, também, o disposto neste artigo às mercadorias ou serviços em situação fiscal irregular.

Art. 26. Na hipótese do artigo anterior, a fixação da base de cálculo do imposto, nas operações interestaduais, levará em consideração os acordos celebrados com outros Estados.

Seção III

Das Alíquotas

Art. 27. As alíquotas do imposto são:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, excetuadas as hipóteses previstas nos incisos II e III:

a) vetado;

II - 12% (doze por cento), nas operações internas com os seguintes produtos:

a) arroz e feijão;

b) ovos, leite in natura ou pasteurizado, exceto os tipos "B" e longa vida, aves e gado vivos, inclusive os produtos comestíveis resultantes de sua matança em estado natural ou simplesmente resfriados ou congelados;

c) pão francês;

d) vetado;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 14.07.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 1º DA Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

d) energia elétrica, para o consumo em estabelecimento de produtor rural;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.96.

e) gás natural ou liquefeito de petróleo para uso doméstico;

f) vetado;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 14.07.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "F" DO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 1º DA Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

f) batata e cebola.

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.96.

ACRESCIDA A ALÍNEA "G" AO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.616, DE 24.04.95 - VIGÊNCIA: 01.10.95.

g) veículos automotores relacionados no anexo IV desta lei

NOTAS:

1. No período de 1º.04.95 a 30.09.95, ver arts. 2º e 3º da Lei nº 12.616, de 24.04.95 (DOE de 02.05.95);

2. Redação com vigência de 01.10.95 a 31.12.96.

III - 25% (vinte e cinco por cento):

a) nas operações internas com:

1. energia elétrica, ressalvado o disposto nas alíneas "d" e "f" do inciso anterior;

2. os produtos relacionados no Anexo I desta Lei;

3. álcool carburante, gasolina e lubrificantes;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ITEM 3 DA ALÍNEA "A" DO INCISO III DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

3. álcool carburante, gasolina, lubrificante e querosene de aviação;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.96.

b) nas prestações internas de serviços de comunicação;

IV - 12% (doze por cento), nas operações e prestações interestaduais;

V - equivalentes à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a alíquota interestadual aplicada no Estado de origem, relativamente:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO V DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.96.

a) à entrada, no estabelecimento de contribuinte do imposto de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, destinados a uso, consumo final ou a integração ao ativo fixo;

b) à utilização, por contribuinte do imposto, de serviços de transporte ou de comunicação, cuja prestação tenha se iniciado em outro Estado e não estejam vinculados a operação ou prestação subsequente;

VI - 13% (treze por cento), nas exportações de mercadorias e serviços de comunicação ao exterior;

§ 1º A alíquota interna será observada ainda que a operação ou a prestação tenha se iniciado no exterior, inclusive quando da arrematação de mercadorias e bens importados e apreendidos.

§ 2º Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

I - a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

II - a alíquota interna, quando o destinatário não o for.

§ 3º Em se tratando de devolução de mercadorias, utilizar-se-ão a alíquota e a base de cálculo adotadas no documento fiscal que houver acobertado a operação anterior de remessa.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA 01.03.92.

§ 4º O disposto no inciso V, alínea "a", aplica-se, também, quando a mercadoria for adquirida para comercialização ou industrialização e posteriormente destinada a uso, consumo final ou a integração ao ativo fixo.

NOTAS:

1. Por força do art. 8º da Lei nº 12.181, de 03.12.93 (DOE de 10.12.93), o contribuinte que tenha aplicado a alíquota do ICMS conforme o previsto no § 4º retro, deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 10.12.93, proceder ao estorno do imposto correspondente ao crédito porventura aproveitado quando da entrada da mercadoria em seu estabelecimento;

2. Redação com vigência de 01.03.92 a 09.12.93.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.181, DE 03.12.93 - VIGÊNCIA: 10.12.93.

§ 4º A alíquota prevista para a operação interna aplica-se, também, quando a mercadoria for adquirida para comercialização ou industrialização e posteriormente destinada a uso, consumo final ou integração ao ativo fixo.

NOTA: Redação com vigência de 10.12.93 a 31.12.96.

Seção IV

Do Local da Operação e da Prestação

Subseção I

Do Local da Operação

Art. 28. Local da operação é o do estabelecimento em que se encontrar a mercadoria no momento da ocorrência do fato gerador do imposto.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Art. 29. Considera-se, também, nas seguintes situações especiais, local da operação:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - na importação de mercadoria do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a uso, consumo final ou a ativo fixo do estabelecimento:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.92.

a) o do estabelecimento do contribuinte, regularmente inscrito no cadastro estadual e que mantenha escrituração fiscal;

b) o do desembaraço aduaneiro, nos demais casos;

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

NOVA REDAÇÃO DADA À ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 29 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

b) o do desembaraço aduaneiro, caso o contribuinte não possua escrituração fiscal;

ACRESCIDA A ALÍNEA "C" AO INCISO I DO ART. 29 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 01.03.92.

c) o da entrada da mercadoria neste Estado, nos demais casos;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 29 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.870, DE 28.12.92 - VIGÊNCIA: 01.01.93.

I - na importação de mercadoria ou bem do exterior, o do estabelecimento do contribuinte regularmente inscrito no cadastro estadual e que mantenha escrituração fiscal e o do desembaraço aduaneiro, no demais casos;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

II - onde se encontre a mercadoria, quando em situação fiscal irregular;

III - o do desembarque do produto, na hipótese da captura de peixes, crustáceos e moluscos;

IV - aquele em que seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria importada do exterior e apreendida;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 29 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.870, DE 28.12.92 - VIGÊNCIA: 01.01.93.

IV - aquele em que seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

V - o do local onde o ouro tenha sido extraído, em relação à operação em que deixe de ser considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial;

VI - o do estabelecimento transmitente, no caso de transmissão da propriedade da mercadoria ou do título que a represente, quando esta não houver transitado pelo estabelecimento do transmitente;

VII - o do estabelecimento transmitente, no caso de ulterior transmissão de propriedade da mercadoria que tenha saído do estabelecimento sem pagamento do imposto;

VIII - o do estabelecimento depositante, no caso de posterior saída, ainda que simbólica, de mercadoria de armazém geral ou de depósito fechado do próprio contribuinte, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente;

IX - o do estabelecimento de origem, quando o produto da industrialização for remetido a estabelecimento diverso daquele que a tiver mandado executar;

X - o do estabelecimento do contribuinte, ao qual couber, por força de disposição da legislação tributária, a obrigação de pagar o imposto relativo às operações com mercadorias adquiridas ou entradas no estabelecimento;

XI - o do estabelecimento que houver efetuado a remessa, quando da reintrodução no mercado interno de mercadoria que tenha sido enviada, sem pagamento do imposto, com o fim de exportação;

NOTA: Redação sem vigência em função da revogação retroagir a 01.03.92.

REVOGADO O INCISO XI DO ART. 29 PELO ART. 8º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

XI - revogado;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

XII - o do estabelecimento, neste Estado, recebedor de trigo importado sob regime de monopólio do Banco do Brasil S.A.

§ 1º Para efeito do disposto no inciso V, o ouro deve ter sua origem identificada.

§ 2º O disposto no inciso VIII somente se aplica quando os estabelecimentos depositante e depositário localizarem-se neste Estado.

Subseção II

Do local da Prestação

Art. 30. O local da prestação é:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - tratando-se de serviço de transporte, aquele onde tenha-se iniciado a execução do serviço;

II - no caso de serviço de comunicação:

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de televisão, assim entendido o da geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação e recepção;

b) o do estabelecimento da concessionária ou permissionária que forneça ficha, cartão ou assemelhado, necessários à prestação do serviço;

c) onde seja cobrado o serviço nos demais casos;

III - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do estabelecimento encomendante.

Art. 31. Na hipótese de utilização, por contribuinte, de serviço tributado pelo imposto, cuja prestação tenha se iniciado em outro Estado, não vinculada à operação ou prestação seguinte, o local da prestação é o do estabelecimento destinatário do serviço.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Subseção III

Das Disposições Gerais

Art. 32. Estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, onde pessoas físicas ou jurídicas exercem suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, ainda que o local pertença a terceiros.

Parágrafo único. Na impossibilidade de determinação do estabelecimento nos termos do parágrafo anterior, considera-se como tal, para os efeitos desta lei, o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação ou encontrada a mercadoria.

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 32 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

Parágrafo único. Na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal, para os efeitos deste Código, o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação ou encontrada a mercadoria.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Art. 33. Considera-se como estabelecimento autônomo em relação ao estabelecimento beneficiador, industrial, comercial ou cooperativo, ainda que do mesmo titular, cada local de produção agropecuária ou extrativa, vegetal ou mineral, de geração, inclusive de energia, de captura pesqueira, situado na mesma área ou em áreas diversas do referido estabelecimento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Art. 34. Equipara-se a estabelecimento autônomo o veículo utilizado no comércio ambulante, na captura de pescado e nos serviços de transporte e de comunicação.

Art. 35. Para os efeitos desta lei, considera-se:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria encontrada em situação fiscal irregular;

II - iniciado neste Estado e utilizado por usuário aqui localizado, o serviço de transporte, cuja prestação seja executada sem a cobertura de documentação fiscal idônea;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 35 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

II - iniciado neste Estado, o serviço de transporte cuja prestação seja executada sem cobertura de documentação fiscal idônea;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.96.

III - prestado neste Estado a usuário aqui localizado, o serviço de comunicação, na mesma situação do inciso anterior;

IV - a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular.

Art. 36. O regulamento poderá equiparar a estabelecimento outro local relacionado com a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo da obrigação tributária.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

CAPÍTULO II

DA NÃO INCIDÊNCIA E DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

Seção I

Da Não Incidência

Art. 37. O imposto não incide sobre operações:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

I - que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados, assim considerados nos termos do artigo seguinte;

NOTA: A exclusão dos semi-elaborados vigorou até 15.09.96.

II - que destinem a outro Estado petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica;

III - com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;

IV - com livros, jornais e periódicos, inclusive o papel destinado a sua impressão;

V - com obras de arte, quando comercializados pelo próprio autor ou na primeira venda por intermediário especializado;

VI - que destinem mercadorias a depósito fechado do próprio contribuinte, localizado no território deste Estado e o seu retorno ao estabelecimento depositante;

VII - que destinem mercadorias a armazém geral, situado neste Estado, para depósito em nome do remetente e o seu retorno ao estabelecimento depositante;

VIII - de saídas internas de mercadorias integradas ao ativo imobilizado do contribuinte, desde que:

a) tratando-se de mercadoria nova, tenha decorrido o prazo mínimo de 1 (um) ano, contado de sua efetiva entrada no estabelecimento e que tenham tido o uso normal a que se destinavam;

b) no caso de mercadoria usada, esta tenha mais de 1 (um) ano de uso, devidamente comprovado com documentação fiscal idônea;

IX - com mercadorias empregadas na prestação de serviços sujeitos ao imposto de competência municipal, cujo fornecimento constitua condição indispensável à sua execução e não esteja expressamente excepcionado na Lista de Serviços a que se refere o Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968;

X - de saídas internas de bens, em comodato;

XI - que destinem mercadorias a sucessor legal, em razão de fusão, transformação, incorporação ou cisão, quando em decorrência de qualquer destas não haja saída física da mercadoria;

XII - de saída de mercadorias em razão de mudança de endereço do estabelecimento, de um para outro local no território do Estado;

XIII - de saídas internas de mercadorias destinadas à industrialização desde que o produto resultante da industrialização retorne ao estabelecimento do encomendante no prazo estabelecido no regulamento;

XIV - de saídas internas de mercadoria ou bem, que constituam mera movimentação física destes e desde que retornem ao remetente, atendidas, ainda, outras condições estabelecidas em regulamento.

XV - de sucessivas saídas internas de gado de qualquer espécie, entre produtores agropecuários, atendidas as condições estabelecidas em regulamento;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 14.07.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XV DO ART. 37 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

XV - de sucessivas saídas internas de gado asinino, bovino, bufalino, caprino, eqüino, muar e ovino, entre produtores agropecuários, atendidas as condições estabelecidas em regulamento;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 09.12.93.

REVOGADO O INCISO XV DO ART. 37 PELO ART. 9º DA LEI Nº 12.181, DE 03.12.93 - VIGÊNCIA: 10.12.93.

XV - revogado;

NOTA: Redação com vigência de 10.12.93 a 31.12.96.

XVI - de saídas internas de produtos agropecuários, in natura, para fim de beneficiamento, classificação, imunização, secagem, cruzamento ou outro tratamento, com o objetivo de conservação ou melhoria, inclusive acasalamento, desde que devam retornar ao estabelecimento de origem, atendidas as condições estabelecidas em regulamento.

ACRESCIDO O INCISO XVII AO ART. 37 PELO ART. 11 DA LEI Nº 12.181, DE 03.12.93 - VIGÊNCIA: 23.12.93 (DATA DA REPUBLICAÇÃO DA LEI Nº 12.181/93);

XVII - as saídas internas de couro em estado fresco, salmourado ou salgado.

NOTA: Redação com vigência de 23.12.93 a 31.12.96.

§ 1º O imposto não incide, também, sobre os serviços de comunicação nas modalidades televisão e radiodifusão sonora.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O § 1º DO ART. 37 PELO INCISO II DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 1º - Revogado.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.96.

§ 2º Equipara-se a saída para o exterior a remessa, pelo respectivo fabricante, com fim específico de exortação, de produtos industrializados com destino a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive "tradings", ou outro estabelecimento do fabricante;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 37 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

§ 3º O disposto no inciso XI do caput deste artigo aplica-se, também, aos casos de integralização de capital em sociedade comercial, com mercadoria proveniente do fundo de estoque decorrente do encerramento de atividade de firma individual, desde que em virtude do ato ou fato não haja saída física da mercadoria.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 37 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

§ 4º A não incidência prevista nos incisos VI e VII deste artigo alcança a prestação de serviços de transporte respectiva.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Art. 38. Semi-elaborado é o produto:

I - que resulte de matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral sujeita ao imposto quando exportada in natura;

II - cuja matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral não tenha sofrido qualquer processo que implique modificação da natureza química originária;

III - cujo custo da matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral represente mais de 60% (sessenta por cento) do custo do correspondente produto, apurado segundo o nível tecnológico disponível no País.

§ 1º Observar-se-á a competência do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, para:

I - estabelecer as regras para a apuração do custo industrial a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

II - elaborar lista de produtos industrializados semi-elaborados conforme o definido no caput deste artigo, atualizando-a sempre que necessário.

§ 2º É assegurado ao contribuinte o direito de reclamar, perante a Secretaria da Fazenda, contra a inclusão, entre os produtos semi-elaborados, de bem de sua fabricação.

§ 3º Julgada procedente a reclamação, a Secretaria da Fazenda submeterá ao CONFAZ a exclusão do produto da lista a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo.

§ 4º Para definição de produto semi-elaborado, fica o contribuinte obrigado a fornecer ao CONFAZ e à Secretaria da Fazenda a respectiva planilha de custo industrial que lhes for requerida.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 11 AO 38 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97, EXCETO QUANTO A ALÍNEA "A" DO INCISO I E INCISOS II E III, TODOS DO ART. 37, QUE TÊM - VIGÊNCIA A PARTIR DE 16.09.96. (VIGÊNCIA DO ART. 37, I,"A", II E III, VIDE NOTA APÓS CADA REDAÇÃO);

TÍTULO II

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

CAPÍTULO I

DA INCIDÊNCIA

Seção I

Do Fato Gerador

Subseção I

Das Disposições Gerais

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 11 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 11. O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias;

II - fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

III - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do ICMS;

IV - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

V - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.

§ 1º O imposto incide, também, sobre:

I - a saída de mercadoria em retorno ao estabelecimento que a tenha remetido para industrialização ou outro tratamento;

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; (Redação conferida pela Lei nº 12.972/96 - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15)

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado adquirida por: (Redação conferida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16)

a) contribuinte e destinada ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; (Redação acrescida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16)

b) não contribuinte; (Redação acrescida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16)

Nota:

1. A alínea "b" do inciso II do § 1º do art. 11 encontrava-se sem aplicabilidade até a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Complementar 87/96, por força da decisão do STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5469.

2. Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 1º DO ART. 11 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

II - a entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte e destinados ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado;

III - a entrada, no território goiano, decorrente de operação interestadual, dos seguintes produtos, quando não destinados à comercialização ou à industrialização:

a) petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO III DO § 1º DO ART. 11 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

a) petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, exceto aqueles referidos no [art. 54-A](#);

b) energia elétrica;

IV - a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa natural ou jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO § 1º DO ART. 11º PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.057, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

IV - a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa natural ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade;

V - a entrada de mercadoria ou bem, sujeitos à substituição tributária, no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado;

VI - a utilização, por contribuinte, de serviço, cuja prestação tenha-se iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente; (Redação conferida pela Lei nº 12.972/96 - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15)

VI - a utilização de serviço, cuja prestação tenha-se iniciado em outro Estado por: (Redação conferida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16)

a) contribuinte e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente; (Redação acrescida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16)

b) não contribuinte. (Redação acrescida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16)

Notas:

1. A alínea "b" do inciso VI do § 1º do art. 11 encontrava-se sem aplicabilidade até a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Complementar 87/96, por força da decisão do STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5469.

2. Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VI DO § 1º DO ART. 11 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

VI - a utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação tenha-se iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente;

VII - serviço prestado no exterior ou cuja prestação lá tenha-se iniciado.

ACRESCIDO O INCISO VIII AO § 1º DO ART. 11 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

VIII - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência, sujeita ao regime de antecipação do imposto, com ou sem encerramento da tributação.

ACRESCIDO O INCISO IX AO § 1º DO ART. 11 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

IX - a saída, de estabelecimento de contribuinte localizado em outro Estado, de mercadoria ou bem destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em território goiano; e

ACRESCIDO O INCISO X AO § 1º DO ART. 11 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

X - a prestação de serviço interestadual não vinculada a operação ou prestação subsequente, a tomador não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em território goiano.

ACRESCIDO O INCISO XI AO § 1º DO ART. 11 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.424](#), DE 01.12.23 - VIGÊNCIA: 29.02.24.

XI - a entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por contribuinte optante pelo Simples Nacional, inclusive o Microempreendedor Individual - MEI, nos termos da [Lei Complementar federal nº 123](#), de 14 de dezembro de 2006, e destinada à comercialização, produção rural ou utilização em processo de industrialização como produto intermediário, material de embalagem e material secundário.

§ 2º Equipara-se:

I - à entrada ou à saída, a transmissão de propriedade ou a transferência de mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do contribuinte;

II - à saída, o uso ou consumo final de mercadoria adquirida inicialmente para comercialização ou industrialização;

§ 3º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou da prestação que o constitua.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 12 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 12. Para os efeitos da legislação tributária:

I - operação de circulação de mercadorias corresponde aos fatos econômicos, juridicamente relevados pela lei tributária, concernentes às etapas dos processos de extração, geração, produção e distribuição de mercadorias com o objetivo de consumo ou de utilização em outros processos da mesma natureza, inclusive na prestação de serviços;

II - considera-se:

a) mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive produtos naturais, semoventes e energia elétrica, extraído, gerado, produzido ou adquirido com objetivo de mercancia;

b) industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou reacondicionamento e a renovação ou recondicionamento;

c) saída de mercadoria o fornecimento de energia elétrica;

NOTAS:

1.A [Instrução Normativa nº 632/03-GSF](#), de 02.12.03 (DOE de 11.12.03), com vigência a partir de 11.12.03, dispõe que o fornecimento de energia elétrica engloba todas as operações, desde a geração ou importação até a destinação final, independentemente da nomenclatura utilizada para identificar cada uma delas e de terem sido executadas por diferentes empresas;

2.Vide ADI nº 5049774-14.2025.8.09.0000 (TJ-GO).

d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria encontrada em situação fiscal irregular, permitida a aplicação da alíquota própria, caso seja inequivocamente conhecido o destino da mercadoria;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 25.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ART. 12 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.065, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 26.12.01.

d) saída deste Estado e a este destinada, a mercadoria:

1. encontrada em situação fiscal irregular, permitida a aplicação da alíquota própria, caso seja inequivocamente conhecido o destino da mercadoria;

2. consignada em documento fiscal relativo a operação de saída interestadual, sem a comprovação da respectiva saída do território goiano;

3. que adentrar o território goiano, com documentação fiscal indicando como destino outra unidade da Federação, sem a comprovação da efetiva saída do Estado de Goiás;

e) iniciado neste Estado, o serviço de transporte cuja prestação seja executada em situação fiscal irregular;

f) prestado neste Estado a usuário aqui localizado, o serviço de comunicação, na mesma situação do inciso anterior;

g) a vender em território goiano, as mercadorias sem destinatário certo ou destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular;

III - define-se como semi-elaborado o produto:

a) que resulte de matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral sujeita ao imposto quando exportada em estado natural;

b) cuja matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral não tenha sofrido qualquer processo que implique modificação da natureza química originária;

c) cujo custo da matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral represente mais de 60% (sessenta por cento) do custo do correspondente produto, apurado segundo o nível tecnológico disponível no País;

IV - não se consideram bens do ativo imobilizado os reprodutores, as matrizes e os demais animais, inclusive aves, de cria ou de trabalho na atividade agrícola.

§ 1º São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto, a localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.

§ 2º Observar-se-á a competência do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, para:

I - estabelecer as regras para a apuração do custo industrial a que se refere o inciso III, alínea "c" do *caput* deste artigo;

II - elaborar lista de produtos industrializados semi-elaborados conforme o definido no inciso III deste artigo, atualizando-a sempre que necessário.

§ 3º Para definição de produto semi-elaborado, fica o contribuinte obrigado a fornecer ao CONFAZ e à Secretaria da Fazenda a respectiva planilha de custo industrial que lhe for requerida.

§ 4º É assegurado ao contribuinte o direito de reclamar, perante a Secretaria da Fazenda, contra a inclusão, entre os produtos semi-elaborados, de bem de sua fabricação.

§ 5º Julgada procedente a reclamação, a Secretaria da Fazenda submeterá ao CONFAZ a exclusão do produto da lista a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo.

Subseção II

Do Momento da Ocorrência do Fato Gerador

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 13 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo contribuinte;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 13 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.575](#), DE 22.03.24 - VIGÊNCIA: 01.01.24.

I - da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte;

II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

III - da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; (Redação conferida pela [Lei nº 12.972/96](#) - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15)

III - da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, adquiridos por: (Redação conferida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

a) contribuinte do imposto, desde que destinados ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

b) não contribuinte do imposto; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

Nota:

1. A alínea "b" do inciso III do art. 13 encontrava-se sem aplicabilidade até a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Complementar 87/96, por força da decisão do STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5469.

2. Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 13 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

III - da entrada, no território goiano, de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto, desde que destinados ao seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado;

IV - da entrada, no território goiano, decorrente de operação interestadual, dos seguintes produtos, quando não destinados à comercialização ou à industrialização:

a) petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO IV DO ART. 13 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

a) petróleo, inclusive os lubrificantes e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, exceto aqueles referidos no [art. 54-A](#);

b) energia elétrica;

V - do desembaraço aduaneiro das mercadoria ou bem importados do exterior;

VI - da aquisição, em licitação pública, de mercadoria ou bem importados do exterior apreendidos ou abandonados;

VII - do fornecimento de mercadorias com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do ICMS;

VIII - da utilização, por contribuinte do imposto, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente; (Redação conferida pela [Lei nº 12.972/96](#) - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15)

VIII - da utilização de serviço cuja prestação tenha-se iniciado em outro Estado por: (Redação conferida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

a) contribuinte do imposto, desde que não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

b) não contribuinte do imposto; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

Notas:

1. A alínea "b" do inciso VIII do art. 13 encontrava-se sem aplicabilidade até a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Complementar 87/96, por força da decisão do STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5469.

2. Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ART. 13 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

VIII - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação tenha-se iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente;

IX - do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;

X - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

XI - do ato final do transporte iniciado no exterior;

XII - das prestações onerosas de serviços de comunicação, feitas por qualquer meio, tais como a geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de comunicação de qualquer natureza, ainda que iniciadas ou prestadas no exterior.

ACRESCIDO O INCISO XIII AO ART. 13 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

XIII - da entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência, sujeita ao regime de antecipação do imposto, com ou sem encerramento da tributação.

ACRESCIDO O INCISO XIV AO ART. 13 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

XIV - da saída, de estabelecimento de contribuinte localizado em outro Estado, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em território goiano; e

ACRESCIDO O INCISO XV AO ART. 13 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

XV - do início da prestação de serviço de transporte interestadual não vinculada a operação ou prestação subsequente a tomador não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em território goiano.

ACRESCIDO O INCISO XVI AO ART. 13 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.424](#), DE 01.12.23 - VIGÊNCIA: 29.02.24

XVI - da entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por contribuinte optante pelo Simples Nacional, inclusive o MEI, nos termos da [Lei Complementar federal nº 123](#), de 2006, desde que destinada à comercialização, produção rural ou utilização em processo de industrialização como produto intermediário, material de embalagem e material secundário.

§ 1º Nas prestações onerosas de serviços de comunicação, quando o serviço for prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao adquirente.

§ 2º Salvo quando expressamente autorizado pela legislação tributária, a mercadoria ou bem importados do exterior somente poderão ser entregues ao destinatário, pelo depositário, mediante a autorização do órgão responsável pelo seu desembaraço aduaneiro, que exigirá a devida comprovação do pagamento do ICMS incidente no ato do respectivo despacho aduaneiro.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 13 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.575](#), DE 22.03.24 - VIGÊNCIA: 01.01.24.

§ 3º Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, observado o disposto no [art. 58-A](#).

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 13 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.174](#), DE 26.12.24 - VIGÊNCIA: 01.11.24.

§ 4º Alternativamente ao disposto no § 3º deste artigo, por opção do contribuinte, na forma definida em regulamento, a transferência de mercadoria para estabelecimento pertencente ao mesmo titular pode ser equiparada à operação sujeita à ocorrência do fato gerador do imposto, hipótese em que devem ser observadas:

I - nas operações internas, as alíquotas estabelecidas na legislação; e

II - nas operações interestaduais, as alíquotas fixadas nos termos do inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.

ACRESCIDO O ART. 13-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

Art. 13-A. Nas operações sujeitas à incidência única do imposto, nos termos do [art. 54-A](#), ocorre o fato gerador no momento:

I - do desembaraço aduaneiro do combustível, nas operações de importação; ou

II - da saída de combustível de estabelecimento de contribuinte, exceto se for importado.

ACRESCIDO O INCISO III AO ART. 13-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

III - da constatação de mercadoria encontrada em situação fiscal irregular.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 13-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

Parágrafo único. Não se considera fato gerador do imposto a comercialização de combustível à temperatura ambiente, pelos estabelecimentos distribuidores, em volume superior ao recebido de seus fornecedores, faturado a 20º C, decorrente de variação volumétrica, dentro do limite previsto pelo fator de correção do volume - FCV divulgado em Ato COTEPE/ICMS." (NR)

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 14 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 14. Considera-se, também, ocorrido o fato gerador do imposto, no momento:

I - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando esta não houver transitado pelo estabelecimento do transmitente;

II - do uso, consumo ou integração ao ativo imobilizado, relativamente à mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida para comercialização ou industrialização;

III - do encerramento da atividade do estabelecimento relativamente ao estoque nele existente, declarado pelo sujeito passivo como o da contagem física ou do trancamento, pelo Fisco, desse estoque;

IV - da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, não inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, em relação ao estoque de mercadorias nele encontrado;

V - da verificação da existência de mercadoria a vender em território goiano sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação cadastral irregular;

ACRESCIDO O INCISO VI AO *CAPUT* DO ART. 14 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.065, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 26.12.01.

VI - da constatação de que não ocorreu a efetiva saída do Estado de Goiás da mercadoria que tenha adentrado, com documentação fiscal indicando como destino outra unidade da Federação.

ACRESCIDO O INCISO VII AO *CAPUT* AO ART. 14 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.382, DE 30.12.02 - VIGÊNCIA: 01.01.03.

VII - da entrega da mercadoria ou bem importados do exterior, caso a entrega ocorra antes do desembaraço aduaneiro.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 14 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.382, DE 30.12.02 - VIGÊNCIA: 01.01.03.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso VII do *caput* deste artigo a autoridade responsável deverá exigir a comprovação do pagamento do ICMS incidente no ato da entrega, salvo se a legislação tributária dispuser o contrário.

Seção II Da Base de Cálculo

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 15 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 15. A base de cálculo do imposto é:

I - nas operações relativas à circulação de mercadorias, o valor da operação;

II - nas prestações de serviços de transporte e de comunicação, o valor da prestação.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 16 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 16. Na falta do valor da operação e ressalvado o disposto no artigo seguinte, a base de cálculo do imposto é:

I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;

II - o preço FOB estabelecimento industrial, à vista, caso o remetente seja industrial;

III - o preço FOB estabelecimento comercial, à vista, nas vendas a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante.

§ 1º Para aplicação dos incisos II e III do *caput* deste artigo, adotar-se-á sucessivamente:

I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente;

II - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de sua similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional.

§ 2º Na hipótese do inciso III do *caput* deste artigo, caso o estabelecimento remetente não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo do imposto deve ser equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do preço corrente de venda no varejo.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 17 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 17. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste ou em outro Estado, pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, a base de cálculo do imposto é:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.23.

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria;

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento;

III - tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no mercado atacadista do estabelecimento remetente.

§ 1º O estabelecimento que possuir controle permanente de estoque, poderá, opcionalmente, utilizar o valor do custo médio ponderado da mercadoria, para atender o disposto no inciso I deste artigo.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.23.

§ 2º Nas transferências internas de bem do ativo imobilizado, antes de decorrido o período de cinco anos, a base de cálculo será igual ao valor da aquisição, multiplicado pelo tempo que faltar para completar o quinquênio, na razão de 1/60 (um sessenta avos) por mês ou fração.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 17 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

§ 2º Nas transferências internas de bem do ativo imobilizado, antes de decorrido o período de quatro anos, a base de cálculo será igual ao valor da aquisição, multiplicado pelo tempo que faltar para completar o quadriênio, na razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês ou fração.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 31.12.23.

REVOGADO O ART. 17 PELO ART. 2º DA [LEI Nº 22.575](#), DE 22.03.24 - VIGÊNCIA: 01.01.24.

Art. 17. Revogado.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 18 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 18. Na falta do valor da prestação, a base de cálculo do imposto é o preço corrente do serviço, no local da prestação.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 19 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 19. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto é:

I - na importação do exterior, a soma dos seguintes valores:

- a) da mercadoria ou bem constante do documento de importação;
- b) do Imposto de Importação;
- c) do Imposto sobre Produtos Industrializados;
- d) do Imposto sobre Operações de Câmbio;

e) de quaisquer despesas aduaneiras;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 19 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.057, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

e) de quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;

II - na aquisição, em licitação pública, de mercadoria ou bem importados do exterior, e apreendidos ou abandonados, a soma das seguintes valores:

- a) do valor da operação;
- b) do Imposto de Importação;
- c) do Imposto sobre Produtos Industrializados;
- d) de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

III - no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

IV - o valor da operação de aquisição, acrescido do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados, nas entradas de mercadorias destinadas ao uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado do estabelecimento, ainda que tenham sido adquiridas inicialmente para comercialização ou industrialização; **(Redação conferida pela [Lei nº 12.972/96](#) - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15)**

IV - o valor da operação de aquisição, acrescido do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados, nas entradas de mercadorias: **(Redação conferida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)**

a) destinadas ao uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado do estabelecimento contribuinte do imposto, ainda que tenham sido adquiridas inicialmente para comercialização ou industrialização; **(Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)**

b) destinada a não contribuinte do imposto; **(Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)**

NotaS:

1. A alínea "b" do inciso IV do art. 19 encontrava-se sem aplicabilidade até a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Complementar 87/96, por força da decisão do STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5469.

2.Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 19 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

IV - na entrada de mercadoria ou bem adquiridos em outro Estado destinados ao uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado do estabelecimento contribuinte do imposto, ainda que tenham sido adquiridos inicialmente para comercialização ou industrialização, o valor da operação no Estado de Goiás, acrescido do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados;

V - no fornecimento de mercadoria com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios, o valor da operação, assim entendido o valor da mercadoria fornecida e do serviço prestado;

VI - no fornecimento de mercadoria com prestação de serviços compreendidos na competência tributária dos municípios, o preço corrente de varejo da mercadoria fornecida ou empregada;

VII - na saída de mercadoria para o exterior, o valor da operação, acrescido dos valores dos tributos, das contribuições e das demais importâncias cobradas ou debitadas ao adquirente e realizadas até o embarque, inclusive;

VIII - o preço corrente da mercadoria no mercado atacadista, acrescido do valor resultante da aplicação de percentual de lucro bruto fixado segundo o disposto em regulamento:

a) nas operações com mercadorias procedentes de outros Estados a vender ou sem destinatário certo;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 29.12.20.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO VIII DO ART. 19 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

a) nas operações com mercadorias procedentes de outros Estados a vender ou sem destinatário certo, observado o disposto no [art. 26-A](#);

b) nas operações promovidas por contribuintes eventuais deste Estado;

c) nas operações com mercadorias destinadas a contribuintes não inscritos no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular;

d) na verificação da existência de mercadoria em trânsito, em situação fiscal irregular;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "D" DO INCISO VIII DO ART. 19 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

d) na verificação da existência de mercadoria em trânsito com situação fiscal irregular, exceto quanto aos produtos especificados no art. 54-A desta Lei;

IX - na situação prevista no art. 14, inciso IV, o preço corrente das mercadorias no mercado atacadista, acrescido do valor resultante da aplicação do percentual de lucro bruto estabelecido para a respectiva atividade;

X - no retorno de mercadoria, ou de sua resultante, remetida para industrialização ou outro tratamento, o valor a ela agregado no respectivo processo, assim entendido o preço efetivamente cobrado, nele se incluindo o valor do serviço prestado e os demais insumos não fornecidos pelo encomendante;

XI - nas remessas para venda fora do estabelecimento, o custo de aquisição mais recente da mercadoria remetida;

XII - relativamente às mercadorias constantes do estoque final à data do encerramento da atividade, o custo de aquisição mais recente;

XIII - na entrada, no território goiano, decorrente de operação interestadual, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, de petróleo, inclusive lubrificantes líquidos e gasosos dele derivados, o valor da operação de que decorrer a entrada;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XIII DO ART. 19 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

XIII - o valor da operação de que decorrer a entrada no território goiano, relativa à operação interestadual, dos seguintes produtos, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, de:

a) petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 30.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO XIII DO ART. 19 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

a) petróleo, inclusive os lubrificantes e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, exceto aqueles referidos no [art. 54-A](#);

b) energia elétrica;

NOTA:A [Instrução Normativa nº 632/03-GSF](#), de 02.12.03 (DOE de 11.12.03), com vigência a partir de 11.12.03, trata da composição da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

XIV - na utilização, por contribuinte do imposto, de serviço, cuja prestação tenha-se iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente, o valor da prestação no Estado de origem; (Redação conferida pela [Lei nº 12.972/96](#) - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15)

XIV - o valor da prestação no Estado de origem, na utilização de serviço, cuja prestação tenha-se iniciado em outro Estado, por: (Redação conferida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

a) contribuinte do imposto, desde que não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

b) não contribuinte do imposto. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

Notas:

1. A alínea "b" do inciso XIV do art. 19 encontrava-se sem aplicabilidade até a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Complementar 87/96, por força da decisão do STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5469.

2. Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XIV DO ART. 19 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

XIV - na utilização de serviço, cuja prestação tenha-se iniciado em outro Estado, por contribuinte do imposto, desde que não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente, o valor da prestação no Estado de Goiás;

XV - no recebimento de serviço prestado no exterior, o valor da prestação acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização.

ACRESCIDO O INCISO XVI AO ART. 19 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

XVI - na saída, de estabelecimento de contribuinte localizado em outro Estado, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em território goiano, o valor da operação, acrescido do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados; e

ACRESCIDO O INCISO XVII AO ART. 19 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

XVII - na prestação de serviço interestadual não vinculada a operação ou prestação subsequente, cujo tomador domiciliado ou estabelecido em território goiano não seja contribuinte do imposto, o valor da prestação de serviço.

ACRESCIDO O INCISO XVI AO ART. 19 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

XVI - o volume ou o peso do combustível, conforme o caso, nas operações com os combustíveis sujeitos à incidência única do imposto, nos termos do art. 54-A.

Nota: Redação sem vigência em função da alteração retroagir seus efeitos à 01.05.23

FICA RENUMERADO O INCISO XVI PARA INCISO XVIII DO ART. 19, COM NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

XVIII - o volume ou o peso do combustível, conforme o caso, nas operações com os combustíveis sujeitos à incidência única do imposto, nos termos do art. 54-A desta Lei, inclusive na hipótese de mercadoria com situação fiscal irregular.

ACRESCIDO O INCISO XIX AO ART. 19 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.424](#), DE 01.12.23 - VIGÊNCIA: 29.02.24.

XIX - na entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por contribuinte optante pelo Simples Nacional, inclusive o MEI, nos termos da [Lei Complementar federal nº 123](#), de 2006, quando destinada à comercialização, produção rural ou para utilização em processo de industrialização como produto intermediário, material de embalagem e material secundário, o valor da operação.

ACRESCIDO O INCISO XX AO ART. 19 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.174](#), DE 26.12.24 - VIGÊNCIA: 01.11.24.

XX - na transferência de mercadorias para estabelecimento de mesma titularidade equiparada, por opção do contribuinte, à operação sujeita ao fato gerador do imposto, nos termos do [§ 4º do art. 13](#) desta Lei:

a) o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria;

b) o custo da mercadoria produzida, entendido como a soma dos custos de matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento; e

c) no caso de mercadoria não industrializada, a soma dos gastos com insumos, mão de obra e acondicionamento.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV deste artigo, se for impossível identificar os dados relativos às mercadorias adquiridas, a base de cálculo será equivalente ao valor da entrada mais recente da mesma espécie de mercadoria.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 19 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto o valor correspondente:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 20 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.057, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

Art. 20. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos I, II e XV do art. 19, o valor correspondente:

I - ao montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fim de controle;

II - a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como bonificações e descontos concedidos sob condição;

III - ao frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente, ou por sua conta e ordem, e seja cobrado em separado;

IV - ao montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a mercadoria se destinar:

a) ao uso, consumo final ou à integração ao ativo imobilizado do estabelecimento destinatário;

b) a consumidor final;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 21 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 21. Não integra a base de cálculo do imposto o montante do:

I - Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos;

II - acréscimo financeiro pago às empresas financiadoras, na intermediação de vendas a prazo.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 22 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

ACRESCIDO O INCISO III AO ART. 21 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.424](#), DE 01.12.23 - VIGÊNCIA: 29.02.24.

III - Imposto sobre Produtos Industrializados e do valor do frete, na hipótese prevista no [inciso XIX](#) do [art. 19](#) desta Lei."

Art. 22. Nas operações e prestações entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, caso haja reajuste do seu valor depois da remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 23 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 23. Quando o frete for cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, na hipótese de o valor do frete exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado local para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria.

Parágrafo Único. Considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando:

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges e filhos menores for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital da outra;

II - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercida sob outra denominação;

III - uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título, veículo destinado ao transporte de mercadorias.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 24 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 24. O preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio fixada para o cálculo do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se houver variação dessa taxa até o pagamento efetivo do preço.

Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para base de cálculo do Imposto de Importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço declarado.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 25 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 25. A base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente:

I - o valor ou preço das mercadorias, bens, serviços ou direitos:

a) sejam omissos;

b) declarados pelo sujeito passivo sejam notoriamente inferiores ao praticado no mercado considerado;

II - não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado.

§ 1º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado, em procedimento fiscal, correspondente:

I - ao saldo credor na conta caixa;

II - ao saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado, em sua escrita contábil;

II-A - à falta de registro de pagamentos efetuados; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

II-B - a ativo oculto cujo registro contábil deveria ter ocorrido em período compreendido no procedimento fiscal; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

II-C - à falta de registro contábil de documento relativo à entrada, aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de serviços e outros elementos que representem custos; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

II-D - a valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular da conta, regularmente notificado a prestar informações, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações financeiras; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados;

IV - ao *deficit* financeiro existente no confronto do saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como:

a) salários e retiradas;

b) aluguel, água, luz, telefone e outras taxas, preços ou tarifas;

c) tributos;

d) outras despesas gerais;

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em consideração os estoques inicial e final;

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitidos com valores inferiores ao real;

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído, na mesma data;

VIII - à diferença a menor entre o valor adicionado, ao custo de aquisição ou produção de mercadorias tributadas, auferido pelo contribuinte e o obtido mediante a aplicação de índice de valor adicionado previsto pela legislação tributária para a respectiva atividade econômica, desde que efetivamente comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou contábil;

IX - à diferença a maior entre o valor adicionado, ao custo de aquisição ou de produção de mercadorias isentas, não-tributadas ou sujeitas à substituição tributária, auferido pelo contribuinte e o obtido mediante a aplicação de índice de valor adicionado previsto, pela legislação tributária, para a respectiva atividade econômica;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 29.12.09.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IX DO § 1º ART. 25 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 16.849](#), DE 28.12.09 - VIGÊNCIA: 30.12.09.

IX - à diferença a maior entre:

a) o valor adicionado, ao custo de aquisição ou de produção de mercadorias isentas, não-tributadas ou sujeitas à substituição tributária, auferido pelo contribuinte e o obtido mediante a aplicação de índice de valor adicionado previsto, pela legislação tributária, para a respectiva atividade econômica;

b) o valor informado pela administradora de "shopping center", de centro comercial, de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente ou por estabelecimento similar e o informado pelo contribuinte;

NOTA: Redação com vigência de 30.12.09 a 27.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO X DO § 1º ART. 25 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.883](#), DE 28.04.23 - VIGÊNCIA: 28.04.23.

b) o valor informado pela administradora de 'shopping center' ou de centro comercial, instituição, intermediador financeiro ou de pagamento ou qualquer estabelecimento similar, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, além do intermediador de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS, e o informado pelo contribuinte;

X - ao preço corrente da mercadoria ou de sua similar, ou da prestação, em situação fiscal irregular, no local de domicílio do contribuinte fiscalizado ou no da verificação fiscal, podendo se utilizar da pauta de valores elaborada pela Administração Tributária;

XI - ao valor da mercadoria adquirida ou dos serviços utilizados, acrescido do valor adicionado previsto na legislação tributária para a respectiva atividade econômica, na hipótese de ausência de escrituração de documentos fiscais relativos à aquisição ou utilização;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 25.12.97.

REVOGADO O INCISO XI DO § 1º DO ART. 25 PELO ART. 9º DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 26.12.97.

XI - revogado;

XII - ao valor que mais se aproximar com os estabelecidos com base nos incisos anteriores, na impossibilidade de aplicação de qualquer deles.

ACRESCIDO O § 1º-AO ART. 25 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.612](#), DE 03.11.22 - VIGÊNCIA: 01.12.22.

§ 1º-A Quando a presunção de operação ou prestação tributada não registrada decorrer de auditoria contábil procedida em escrituração centralizada sem que se possa identificar o estabelecimento responsável pelo fato, o valor dessa operação ou dessa prestação será:

I - imputado a qualquer dos estabelecimentos quando eles se situarem no Estado de Goiás; ou

II - dividido proporcionalmente pelos estabelecimentos situados no Estado de Goiás e em outras unidades da Federação.

§ 2º As demais normas quanto aos procedimentos relativos ao arbitramento serão fixadas na legislação tributária.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 28.12.03.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 25 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

§ 2º Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas à substituição tributária pelas operações posteriores, pelo valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 25 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

§ 3º O saldo das disponibilidades financeiras mencionado no inciso IV do § 1º do *caput* deste artigo é aquele obtido no procedimento fiscal correspondente, devendo ser considerado igual a zero na hipótese de ser negativo.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 25 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

§ 4º As demais normas, quanto aos procedimentos relativos ao arbitramento, serão fixadas na legislação tributária.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 26 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 26. A base de cálculo, para fim de substituição tributária, será:

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, e na seguinte ordem:

- a) o preço final a consumidor, único ou máximo, estabelecido por órgão público competente;
- b) o preço final a consumidor, sugerido pelo fabricante ou importador;
- c) obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

1. o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;

2. o montante dos valores de seguro, frete, tributos e outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

3. a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes.

§ 1º A margem agregada, inclusive lucro bruto corresponderá ao valor encontrado mediante a aplicação do Índice de Valor Agregado - IVA -, obtido na forma do parágrafo seguinte, sobre a soma das parcelas previstas nos itens 1 e 2, da alínea "c", do inciso II, do *caput* deste artigo;

§ 2º O IVA será estabelecido, tendo por base os preços usualmente praticados pela indústria, pelo comércio atacadista, pelo varejista e pelo prestador de serviços, aferidos mediante a utilização dos seguintes critérios, conforme dispuser a legislação tributária:

I - levantamento estatístico-econômico realizado pelo sistema de amostragem nesses setores;

II - informações fornecidas por entidades representativas dos respectivos setores;

III - coleta de preços à vista, sem desconto, em determinado período, incluindo-se eventuais parcelas relativas a valores cobrados pelo contribuinte a título de financiamento direto;

IV - ponderação dos preços coletados, levando-se em consideração a representatividade dos pesquisados na amostra considerada.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 26 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.382, DE 30.12.02 - VIGÊNCIA: 01.01.03.

§ 3º Em substituição ao disposto na alínea "c" do inciso II do *caput* deste artigo, a base de cálculo, em relação às operações ou prestações subseqüentes, poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado pelo varejista relativamente à mercadoria ou sua similar, ou pelo prestador de serviço relativamente ao serviço, em condições de livre concorrência, observando-se para apuração do preço os critérios previstos no § 2º.

ACRESCIDO O ART. 26-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

Art. 26-A. A base de cálculo para efeito de antecipação do ICMS, com ou sem encerramento da tributação, é obtida por meio da soma das seguintes parcelas:

I - valor da operação;

II - montante dos valores de seguro, frete, embalagem ou acondicionamento, tributos, custo de financiamento e outros encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria; e

III - valor da margem de valor agregado, inclusive lucro bruto, encontrado mediante a aplicação do Índice de Valor Agregado - IVA, por espécie de mercadoria, obtido na forma do [§ 2º do art. 26](#), aplicado sobre o somatório dos valores mencionados nos incisos I e II.

Seção III Das Alíquotas

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 27. As alíquotas do imposto são:

I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, excetuadas as hipóteses previstas nos incisos II e III;
NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.99.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 27 PELO ART. 3º DA LEI Nº 13.453, DE 16.04.99 - vigência: 01.05.99.

I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, excetuadas as hipóteses previstas nos incisos II, III e VII;

NOTA: Redação com vigência de 01.05.99 a 31.12.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

I - 17% (dezessete por cento), nas operações ou prestações internas, excetuadas as hipóteses previstas nos incisos II, III, VII, IX e X;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 31.03.24.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.460](#), DE 12.12.23 - VIGÊNCIA: 01.04.24.

I - 19% (dezenove por cento), nas operações ou nas prestações internas, excetuadas as hipóteses previstas nos incisos II, III, VII e IX;

II - 12% (doze por cento), nas operações internas com os seguintes produtos:

a) arroz e feijão; (Redação conferida pela [Lei nº 12.972](#) - vigência: 01.01.97 a 30.04.99)

a) açúcar; arroz; café; farinhas de mandioca, de milho e de trigo; feijão; fubá; iogurte; macarrão; margarina vegetal; manteiga de leite; milho; óleo vegetal comestível, exceto de oliva; queijo, inclusive requeijão; rapadura; sal iodado e vinagre; (Redação conferida pela [Lei nº 13.453](#) - vigência: 01.05.99 a 28.12.17)

a) açúcar; café; farinhas de mandioca, de milho e de trigo; fubá; iogurte; macarrão; margarina vegetal; manteiga de leite; milho; óleo vegetal comestível, exceto de oliva; queijo, inclusive requeijão; rapadura; sal iodado e vinagre; (Redação conferida pela [Lei nº 19.930](#) - vigência: 29.12.17)

NOTA: Redação com vigência de 29.12.17 a 31.12.20.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.944](#), DE 28.12.20 - VIGÊNCIA: 01.01.21.

a) açúcar; arroz; café; farinhas de mandioca, de milho e de trigo; feijão; fubá; iogurte; macarrão; margarina vegetal; manteiga de leite; milho; óleo vegetal comestível, exceto de oliva; queijo, inclusive requeijão; rapadura; sal iodado e vinagre;

b) ovos, leite em estado natural ou pasteurizado, exceto o tipo longa vida, aves e gado vivos, inclusive os produtos comestíveis resultantes de sua matança em estado natural ou simplesmente resfriados ou congelados;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.99.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 3º DA LEI Nº 13.453, DE 16.04.99 - VIGÊNCIA: 01.05.99.

b) ovo; leite em estado natural, pasteurizado ou esterilizado (UHT); ave, rã e gado vivos, inclusive os produtos comestíveis resultantes de sua matança, em estado natural ou simplesmente resfriados ou congelados;

NOTA: Redação com vigência de 01.05.99 a 31.10.99.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.544, DE 25.10.99 - VIGÊNCIA: 01.11.99.

b) ovo, leite em estado natural, pasteurizado ou esterilizado (UHT), ave, coelho, peixe, rã e gado vivos, inclusive os produtos comestíveis resultantes de sua matança, em estado natural ou simplesmente resfriados ou congelados;

NOTA: Redação com vigência de 01.11.99 a 31.12.99.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 9º DA LEI Nº 13.579, DE 30.12.99 - vigência: 01.01.00.

b) ovo, leite em estado natural, pasteurizado ou esterilizado (UHT), ave, peixe e gado vivos, inclusive os produtos comestíveis resultantes de sua matança, em estado natural ou simplesmente resfriados ou congelados.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.00 a 31.12.02.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.382, DE 30.12.02 - VIGÊNCIA: 01.01.03.

b) ovo, leite em estado natural, pasteurizado ou esterilizado (UHT), ave, peixe e gado vivos, bem como carne fresca, resfriada, congelada, salgada, temperada ou salmourada, e miúdo comestível resultantes do abate desses animais;

c) pão francês;

d) energia elétrica, para o consumo em estabelecimento de produtor rural;

e) gás natural ou liquefeito de petróleo para uso doméstico;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.23 .

REVOGADA A ALÍNEA "E" DO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 4º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

e) revogada;

f) batata e cebola em estado natural;
NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.99.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "F" DO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 3º DA LEI Nº 13.453, DE 16.04.99 - VIGÊNCIA: 01.05.99.

f) hortifrutícola em estado natural;

g) veículos automotores relacionados no anexo IV desta lei; (*Redação conferida pela Lei nº 12.972 - vigência 01.01.97 a 25.12.97*)

g) revogada; (*Redação revogada pela Lei nº 13.194 - vigência 01.01.98 a 30.04.99*)

g) veículo automotor relacionado no anexo IV desta lei; (*Redação revigorada com nova redação pela Lei nº 13.453 - vigência 01.05.99 a 31.12.15*)

g) revogada; (*Redação revogada a partir de 01.01.16 pela Lei nº 19.021*)

NOTA: A Lei nº 13.448, de 13.04.99, com vigência a partir de 14.04.99, estabelece alíquota de 9%, no período de 14.04.99 a 26.05.99, para os veículos nacionais com os seguintes códigos da NBM/SH: 8702, 8703, 8704.21, 8704.31, 8701.20.00, 8702.10.00, 8704.21.10 a 8704.23.90, 8704.31.10 a 8704.32.90, 8706.00.10, 8706.00.90.

ACRESCIDA A ALÍNEA "H" AO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 3º DA LEI Nº 13.453, DE 16.04.99 - VIGÊNCIA: 01.05.99.

h) absorvente higiênico, água sanitária, fósforo, papel higiênico, pasta dental, sabão em barra e sabonete;

ACRESCIDA A ALÍNEA "I" AO INCISO II DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 20.882, DE 22.10.20 - VIGÊNCIA: 22.10.20

i) cerveja que contenha, no mínimo, 16% (dezesesseis por cento) de fécula de mandioca em sua composição;

i) dispositivo declarado inconstitucional por decisão do STF;

NOTA: Alínea "i" declarada inconstitucional pela decisão do Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7371 - GO).

III - 25% (vinte e cinco por cento):

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.00.

a) nas operações internas com:

1. energia elétrica, ressalvado o fornecimento para estabelecimento de produtor rural;

2. os produtos relacionados no Anexo I desta Lei;

3. álcool carburante, gasolina e querosene de aviação;

b) nas prestações internas de serviços de comunicação;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

III - 25% (vinte e cinco por cento), nas operações internas com:

a) energia elétrica, ressalvado o fornecimento para estabelecimento de produtor rural;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 31.03.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO III DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.051, DE 29.12.04 - VIGÊNCIA: 01.04.05.

a) energia elétrica, para consumo em residência de famílias consideradas de baixa renda, conforme definido em regulamento.

a) dispositivo declarado inconstitucional por decisão do STF;

NOTAS:

1. Redação da alínea "a" sem efeitos a partir de 23 de junho de 2022 em função da Lei Complementar Federal nº 194, de 23 de junho de 2022;

2. Alínea "a" declarada inconstitucional, a partir de 1º de janeiro de 2024, pela decisão do Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7122 - GO).

b) os produtos relacionados no Anexo I desta lei;

Nota: Redação com vigência de 01.01.01 a 21.10.20

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO III DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 20.882, DE 22.10.20 - VIGÊNCIA: 22.10.20

b) os produtos relacionados no Anexo I desta Lei, ressalvada a operação com cerveja que contenha, no mínimo, 16% (dezesesseis por cento) de fécula de mandioca em sua composição;

Nota: Por decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7371, o art. 1º da Lei nº 20.882/20 foi declarado inconstitucional e, em decorrência disso, foi restaurada a vigência da redação anterior.

b) os produtos relacionados no Anexo I desta lei;

c) querosene de aviação;

NOTA: Redação da alínea "c" sem efeitos a partir de 23 de junho de 2022 em função da Lei Complementar Federal nº 194, de 2022.

IV - 12% (doze por cento), nas operações e prestações interestaduais;

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: (*Redação conferida pela Lei nº 12.972/96 - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15*)

a) entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado destinados a uso, consumo final ou a integração ao ativo imobilizado; (*Redação conferida pela Lei nº 12.972/96 - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15*)

b) utilização, por contribuinte do imposto, de serviços de transporte ou de comunicação, cuja prestação tenha se iniciado em outro Estado e não estejam vinculados a operação ou prestação subsequente; (Redação conferida pela [Lei nº 12.972/96](#) - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15)

V - equivalente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a interestadual aplicável no Estado de origem, relativamente à: (Redação conferida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

a) entrada de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado destinados: (Redação conferida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

1. a estabelecimento de contribuinte para seu uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

2. a não contribuinte do imposto; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

Notas:

1. O item 2 da alínea "a" do inciso V do art. 27 encontrava-se sem aplicabilidade até a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Complementar 87/96, por força da decisão do STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5469.

2.Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO V DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

a) entrada de mercadoria ou bem oriundos de outro Estado destinados a estabelecimento de contribuinte para seu uso, consumo final ou integração ao seu ativo imobilizado;

b) utilização de serviço cuja prestação tenha-se iniciado em outro Estado por: (Redação conferida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

1. contribuinte do imposto, desde que não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

2. não contribuinte do imposto; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

Notas:

1. O item 2 da alínea "b" do inciso V do art. 27 encontrava-se sem aplicabilidade até a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Complementar 87/96, por força da decisão do STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5469.

2.Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO V DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

b) utilização de serviço, cuja prestação tenha-se iniciado em outro Estado, por contribuinte do imposto, desde que não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente;

c) posterior destinação de mercadoria, originalmente adquirida para comercialização ou industrialização, ao uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado do contribuinte;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 28.12.05.

REVOGADA A ALÍNEA "C" DO INCISO V DO ART. 27 PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

c) revogada;

ACRESCIDA A ALÍNEA "D" AO INCISO V DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

d) saída, de estabelecimento de contribuinte localizado em outro Estado, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido no território goiano; e

ACRESCIDA A ALÍNEA "E" AO INCISO V DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

e) prestação de serviço interestadual, não vinculada a operação ou prestação subsequente, a tomador não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em território goiano;

ACRESCIDA A ALÍNEA "F" AO INCISO V DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.424](#), DE 01.12.23 - VIGÊNCIA: 29.02.24.

f) entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, adquirida por contribuinte optante pelo Simples Nacional, inclusive o MEI, nos termos da Lei Complementar federal nº 123, de 2006, destinada à comercialização, produção rural ou para utilização em processo de industrialização como produto intermediário, material de embalagem e material secundário.

VI - 13% (treze por cento), nas exportações de mercadorias e serviços de comunicação ao exterior.

ACRESCIDO O INCISO VII AO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.220, DE 29.12.97 - VIGÊNCIA: 01.10.97.

VII - 7% (sete por cento), na operação interna realizada com insumo agropecuário, assim definido e relacionado em regulamento, que estabelecerá forma, limites e condições para a sua aplicação.

VIII - 4% (quatro por cento), na prestação de transporte aéreo interestadual de passageiro, carga e mala postal; (Redação acrescida pela [Lei nº 13.453](#) - vigência: 01.05.99 a 31.12.12)

VIII - 4% (quatro por cento): (Redação conferida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

a) na prestação de transporte aéreo interestadual de passageiro, carga e mala postal; (Redação conferida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

b) na operação interestadual com bem e mercadoria importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro: (Redação conferida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

1. não tenham sido submetidos a processo de industrialização; (Redação conferida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

2. tenham sido submetido processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, recondicionamento, renovação ou recondicionamento, do qual resulte mercadoria ou bem cujo conteúdo de importação seja superior a 40% (quarenta por cento), conforme disposto em regulamento; (Redação conferida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

IX - 26% (vinte e seis por cento): (Redação acrescida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 31.03.05)

IX - 29% (vinte e nove por cento): (Redação conferida pela [Lei nº 15.051](#) - vigência: 01.04.05 a 31.12.17)

a) nas operações internas com álcool carburante e gasolina; (Redação acrescida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 31.12.06)

IX - 23% (vinte e três por cento): (Redação conferida pela [Lei nº 19.925](#) - vigência: 01.01.18)

a) nas operações internas com álcool carburante; (Redação conferida pela [Lei nº 15.921](#) - vigência: 01.01.07)

NOTA: Redação da alínea "a" sem efeitos a partir de 23 de junho de 2022 em função da [Lei Complementar Federal nº 194](#), de 2022, sendo que, a partir de 15 de julho de 2022, é aplicada a alíquota de 14,17% (quatorze inteiros e dezessete décimos por cento) para o Etanol Hidratado Combustível - EHC em função do disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022.

b) nas prestações internas de serviços de comunicação; (Redação acrescida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 31.03.06)

b) revogada; (Redação revogada pela [Lei nº 15.505](#) - vigência: 01.04.06)

c) energia elétrica, ressalvado o fornecimento para estabelecimento de produtor rural; (Redação acrescida pela [Lei nº 15.051](#) - vigência: 01.04.05 a 31.03.06)

c) revogada; (Redação revogada pela [Lei nº 15.505](#) - vigência: 01.04.06)

X - 18% (dezoito por cento), nas operações internas com óleo diesel; (Redação acrescida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 31.12.17)

X - 14% (quatorze por cento), nas operações internas com óleo diesel; (Redação conferida pela [Lei nº 19.925](#) - vigência: 01.01.18)

NOTA: Redação com vigência de 01.01.18 a 30.04.23.

REVOGADO O INCISO X DO ART. 27 PELO ART. 4º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

X - revogado;

ACRESCIDO O INCISO XI AO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.04.06.

XI - 27% (vinte e sete por cento) nas:

a) prestações internas de serviços de comunicação;

a) dispositivo declarado inconstitucional por decisão do STF;

NOTAS:

1.Redação da alínea "a" sem efeitos a partir de 23 de junho de 2022 em função da [Lei Complementar Federal nº 194](#), de 2022;

2.Alínea "a" declarada inconstitucional, a partir de 1º de janeiro de 2024, pela decisão do Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7123 - GO).

b) operações internas com energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda.

NOTA: Redação com vigência de 01.04.06 a 31.12.06.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO XI DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.921, DE 28.12.06 - VIGÊNCIA: 01.01.07.

b) operações internas com:

1. energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda;

1. dispositivo declarado inconstitucional por decisão do STF;

NOTAS:

1.Redação do item 1 sem efeitos a partir de 23 de junho de 2022 em função da [Lei Complementar Federal nº 194](#), de 2022;

2.Item 1 declarado inconstitucional, a partir de 1º de janeiro de 2024, pela decisão do Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7122 - GO).

2. gasolina. (Redação acrescida pela [Lei nº 15.921](#) - vigência: 01.01.07 a 31.12.15)

2. revogada; (Redação revogada a partir de 01.01.16 pela [Lei nº 19.021](#))

XII - 28% (vinte e oito por cento) nas operações internas com gasolina. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

NOTAS:

1. Redação do inciso XII sem efeitos a partir de 23 de junho de 2022 em função da [Lei Complementar Federal nº 194](#), de 2022.

2. *Redação com vigência de 01.01.16 a 31.05.23.*

REVOGADO O INCISO XII DO ART. 27 PELO ART. 4º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.06.23.

XII - revogado;

§ 1º A alíquota interna será, também, aplicada:

I - ainda que a operação ou a prestação tenha-se iniciado no exterior, inclusive quando da arrematação de mercadorias e bens importados apreendidos ou abandonados;

II - na entrada, no território goiano, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à comercialização ou à industrialização.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 1º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

II - na entrada, no território goiano, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, exceto aqueles referidos no art. 54-A desta Lei, quando não forem destinados à comercialização ou à industrialização;

ACRESCIDO O INCISO III AO § 1º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

III - no uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado da mercadoria produzida pelo próprio estabelecimento ou adquirida inicialmente para comercialização ou industrialização.

ACRESCIDO O INCISO IV AO § 1º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

IV - na entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência, sujeita ao regime de antecipação do imposto, com ou sem encerramento da tributação.

ACRESCIDO O INCISO V AO § 1º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

V - na prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros iniciado no Estado de Goiás, cujo tomador não seja contribuinte do imposto.

§ 2º Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: (Redação conferida pela [Lei nº 12.972](#) - vigência: 01.01.97 a 31.12.15)

I - a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto; (Redação conferida pela [Lei nº 12.972](#) - vigência: 01.01.97 a 31.12.15)

II - a alíquota interna, quando o destinatário não o for. (Redação conferida pela [Lei nº 12.972](#) - vigência: 01.01.97 a 31.12.15)

§ 2º Revogado (*Redação revogada pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16*)

§ 3º Em se tratando de devolução de mercadorias, utilizar-se-ão a alíquota e a base de cálculo adotadas no documento fiscal que houver acobertado a operação anterior de remessa.

§ 4º Para o cálculo do imposto devido sobre o valor agregado de que trata o art. 19, inciso X, observar-se-á a alíquota aplicável ao produto resultante do processo ali referido.

§ 5º A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços de comunicação e nas operações internas com energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, e com os produtos e serviços relacionados no Anexo VII desta lei fica acrescida de dois pontos percentuais, cujo produto da arrecadação destina-se a prover de recursos o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS -. (Redação acrescida pela [Lei nº 15.505](#) - vigência: 01.04.06 a 31.12.06)

§ 5º A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços de comunicação e nas operações internas com gasolina, energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, e com os produtos e serviços relacionados no Anexo VII desta Lei fica acrescida de dois pontos percentuais, cujo produto da arrecadação destina-se a prover de recursos o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS. (Redação conferida pela [Lei nº 15.921](#) - vigência: 01.01.07 a 31.12.17)

NOTA: Vide a [Instrução Normativa nº 1.167/13-GSF](#), de 08.08.13

§ 5º A alíquota do imposto incidente nas prestações internas de serviços de comunicação e nas operações internas com gasolina, óleo diesel, energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, e com os produtos e serviços relacionados no [Anexo VII](#) desta Lei fica acrescida de dois pontos percentuais, cujo produto da arrecadação destina-se a prover de recursos o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS. (Redação conferida pela [Lei nº 19.925](#) - vigência: 01.01.18)

NOTAS:

1. Em função da [Lei Complementar Federal nº 194](#), de 2022, não se aplica o disposto no §5º às operações internas de serviços de comunicação e com gasolina, óleo diesel e energia elétrica a partir de 23 de junho de 2022.

2. Redação com vigência de 01.01.18 a 30.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 5º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

§ 5º A alíquota do imposto incidente nas operações internas com gasolina e com os produtos e serviços relacionados no [Anexo VII](#) desta Lei fica acrescida de dois pontos percentuais, cujo produto da arrecadação destina-se a prover de recursos o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS.

ACRESCIDO O § 6º AO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 15.801](#), DE 06.09.06 - VIGÊNCIA: 01.04.06.

§ 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, no interesse da Administração Fazendária, a excluir qualquer serviço ou mercadoria relacionada ao [Anexo VII](#), da aplicação, ainda que temporariamente ou sob determinadas condições, do adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS de que trata o [§ 5º](#).

§ 7º A alíquota referida na alínea "b" do [inciso VIII](#) não se aplica à operação com: (Redação acrescida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

I - bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional, conforme definido em lista específica editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior - Camex -; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

II - bens produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e 11.484, de 31 de maio de 2007; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

III - gás natural importado do exterior. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

ACRESCIDO O § 8º AO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

§ 8º Nas operações sujeitas à incidência única do imposto, as alíquotas, de acordo com o previsto em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, são específicas por unidade de medida, nos seguintes valores:

I - R\$ 0,9456, por litro, para o diesel e o biodiesel;
NOTA: Redação com vigência de 01.05.23 a 31.01.24 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.422](#), DE 29.11.23 - VIGÊNCIA: 01.02.24.

I - R\$ 1,0635 por litro, para o diesel e o biodiesel;
NOTA: Redação com vigência de 01.02.24 a 31.01.25 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.129](#), DE 06.12.24 - VIGÊNCIA: 01.02.25.

I - R\$ 1,12 por litro, para o diesel e o biodiesel;
NOTA: Redação com vigência de 01.02.25 a 31.12.25 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.924](#), DE 08.12.25 - VIGÊNCIA: 01.01.26.

I - R\$ 1,17 por litro, para o diesel e o biodiesel;

II - R\$ 1,2571, por quilograma, para o gás liquefeito de petróleo (GLP), inclusive o derivado de gás natural (GLGN).
NOTA: Redação com vigência de 01.05.23 a 31.01.24 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.422](#), DE 29.11.23 - VIGÊNCIA: 01.02.24.

II - R\$ 1,4139 por quilograma, para o gás liquefeito de petróleo - GLP, inclusive o derivado de gás natural - GLGN;
NOTA: Redação com vigência de 01.02.24 a 31.01.25 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.129](#), DE 06.12.24 - VIGÊNCIA: 01.02.25.

II - R\$ 1,39 por quilograma, para o gás liquefeito de petróleo - GLP, inclusive o derivado de gás natural - GLGN;
NOTA: Redação com vigência de 01.02.25 a 31.12.25 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.924](#), DE 08.12.25 - VIGÊNCIA: 01.01.26.

II - R\$ 1,47 por quilograma, para o gás liquefeito de petróleo - GLP, inclusive o derivado de gás natural - GLGN;

ACRESCIDO O INCISO III AO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - vigência: 01.06.23.

III - R\$ 1,2200, por litro, para a gasolina; e
NOTA: Redação com vigência de 01.06.23 a 31.01.24 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.422](#), DE 29.11.23 - VIGÊNCIA: 01.02.24.

III - R\$ 1,3721 por litro, para a gasolina; e
NOTA: Redação com vigência de 01.02.24 a 31.01.25 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.129](#), DE 06.12.24 - VIGÊNCIA: 01.02.25.

III - R\$ 1,47 por litro, para a gasolina; e
NOTA: Redação com vigência de 01.02.25 a 31.12.25 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.924](#), DE 08.12.25 - VIGÊNCIA: 01.01.26.

III - R\$ 1,57 por litro, para a gasolina; e

ACRESCIDO O INCISO IV AO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.06.23.

IV - R\$ 1,2200, por litro, para Etanol Anidro Combustível - EAC.

NOTA: Redação com vigência de 01.06.23 a 31.01.24 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.422](#), DE 29.11.23 - VIGÊNCIA: 01.02.24.

IV - R\$ 1,3721 por litro, para o etanol anidro combustível - EAC.

NOTA: Redação com vigência de 01.02.24 a 31.01.25 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.129](#), DE 06.12.24 - VIGÊNCIA: 01.02.25.

IV - R\$ 1,47 por litro, para o etanol anidro combustível - EAC.

NOTA: Redação com vigência de 01.02.25 a 31.12.25 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO § 8º DO ART. 27 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.924](#), DE 08.12.25 - VIGÊNCIA: 01.01.26.

IV - R\$ 1,57 por litro, para o etanol anidro combustível - EAC.

Seção IV Do Local da Operação e da Prestação

Subseção I Das Disposições Gerais

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 28 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 28. Para os efeitos deste Código, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiros, onde pessoas naturais ou jurídicas exercem suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias.

Parágrafo único. Na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 29 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 29. É autônomo cada estabelecimento da mesma pessoa natural ou jurídica.

Parágrafo único. Considera-se, também, estabelecimento autônomo o veículo usado no comércio ambulante ou na captura de pescado.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 30 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 30. Respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos da mesma pessoa natural ou jurídica.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 31 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 31. O regulamento poderá equiparar a estabelecimento outro local relacionado com a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo da obrigação tributária.

Subseção II Do Local da Operação

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 32 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 32. Local da operação é o do estabelecimento em que se encontrar a mercadoria ou bem no momento da ocorrência do fato gerador do imposto.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 33 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 33. Considera-se, também, nas seguintes situações especiais, local da operação:

I - na importação de mercadoria ou bem do exterior:

a) o do estabelecimento do contribuinte, onde ocorra a sua entrada física;

b) o do domicílio do adquirente, quando não estabelecido;

II - onde se encontre a mercadoria, quando em situação fiscal irregular;

III - o do desembarque do produto, na hipótese da captura de peixes, crustáceos e moluscos;

IV - aquele em que seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados;

V - o do local onde o ouro tenha sido extraído, em relação à operação em que não seja considerado ou deixe de sê-lo como ativo financeiro ou instrumento cambial;

VI - o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não tenha transitado;

VII - o do estabelecimento transmissor, no caso de ulterior transmissão de propriedade da mercadoria que tenha saído do estabelecimento sem pagamento do imposto;

VIII - o do estabelecimento depositante, no caso de posterior saída, ainda que simbólica, de mercadoria de armazém geral ou de depósito fechado do próprio contribuinte, salvo se para retornar ao estabelecimento do remetente;

IX - o do estabelecimento de origem, quando o produto resultante da industrialização ou de outro tratamento for remetido a estabelecimento diverso daquele que o tiver mandado executar;

X - o do estabelecimento do contribuinte, ao qual couber, por força de disposição da legislação tributária, a obrigação de pagar o imposto relativo às operações com mercadorias adquiridas ou entradas no estabelecimento;

XI - onde estiver localizado o adquirente neste Estado, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.05.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XI DO ART. 33 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.06.23.

XI - onde estiver localizado o adquirente neste Estado, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, exceto aqueles referidos no art. 54-A desta Lei, quando não forem destinados à industrialização ou à comercialização;

ACRESCIDO O INCISO XII AO ART. 33 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

XII - tratando-se de operações interestaduais destinadas a consumidor final estabelecido ou domiciliado em território goiano, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de Goiás e a alíquota interestadual aplicável na origem:

- a) o do estabelecimento do destinatário, quando o destinatário for contribuinte do imposto; e
- b) o do estabelecimento do remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.

§ 1º Para efeito do disposto no inciso V do *caput*, o ouro deve ter sua origem identificada.

§ 2º O disposto no inciso VIII somente se aplica quando os estabelecimentos depositante e depositário se localizarem neste Estado.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 33 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

§ 3º Na hipótese da alínea "b" do inciso XII do *caput* deste artigo, quando o destino final da mercadoria ou bem for Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem.

Subseção III Do Local da Prestação

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 34 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 34. O local da prestação é:

I - tratando-se de serviço de transporte:

- a) aquele onde se tenha iniciado a prestação;
- b) onde se encontre o transportador, quando a prestação estiver sendo executada em situação fiscal irregular;

II - no caso de prestação onerosa de serviço de comunicação:

- a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação ou recepção;
- b) o do estabelecimento da concessionária ou permissionária que forneça ficha, cartão ou assemelhado, necessários à prestação do serviço;

c) onde seja cobrado o serviço nos demais casos.
NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.07.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO II DO ART. 34 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.08.00.

c) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite;

ACRESCIDA A ALÍNEA "D" AO INCISO II DO ART. 34 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.08.00.

d) onde seja cobrado o serviço nos demais casos.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 35 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 35. Nos serviços iniciados ou prestados no exterior, o local da prestação será:

I - o do estabelecimento tomador, tratando-se de contribuinte;

II - o do domicílio do destinatário, nos demais casos.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 36 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 36. Na hipótese de utilização, por contribuinte, de serviço tributado, cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente, o local da prestação é o do estabelecimento destinatário do serviço. (Redação conferida pela Lei nº 12.972/96 - Vigência: 01.01.97 a 31.12.15)

Art. 36. Na hipótese de utilização de serviço tributado, cuja prestação tenha-se iniciado em outro Estado, o local da prestação é o: (Redação conferida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16)

I - do estabelecimento de contribuinte do imposto e destinatário do serviço, desde que não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente; (Redação acrescida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16)

II - do estabelecimento ou do domicílio de não contribuinte do imposto. (Redação acrescida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16)

Notas:

1. O inciso II do art. 36 encontrava-se sem aplicabilidade até a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Complementar 87/96, por força da decisão do STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5469.

2. Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AOS INCISO I E II E AO CAPUT DO ART. 36 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

Art. 36. Tratando-se de prestações interestaduais destinadas a consumidor final estabelecido ou domiciliado em território goiano, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de Goiás e a alíquota interestadual aplicável na origem, o local da prestação é:

I - o do estabelecimento do destinatário, quando o tomador for contribuinte do imposto; e

II - o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação, quando o tomador não for contribuinte do imposto.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 36 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.08.00.

§ 1º Tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação não medido, que seja iniciado em outro Estado ou que o tenha como destino, cujo preço seja cobrado por período definido, o imposto é dividido em partes iguais com a unidade da Federação onde se encontrar o prestador ou o tomador.

Nota. O § 1º vigorou como parágrafo único até 05.01.22, quando foi renumerado pelo art. 2º da [LEI Nº 21.690](#), de 15.12.22

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 36 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

§ 2º Na hipótese do inciso II do *caput* deste artigo, quando o destino final do serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer o fim da prestação do serviço.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 36 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

§ 3º Na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros cujo tomador não seja contribuinte do imposto:

I - o passageiro é considerado o consumidor final do serviço, e o fato gerador considerar-se-á ocorrido no Estado referido nas alíneas "a" ou "b" do inciso I do art. 34, conforme o caso, não se aplicando o disposto nos incisos I e II do *caput* e no § 2º deste artigo; e

II - o destinatário do serviço considerar-se-á localizado no Estado da ocorrência do fato gerador, e a prestação ficará sujeita à tributação pela sua alíquota interna.

CAPÍTULO II Da Não Incidência e dos Benefícios Fiscais

Seção I Da Não Incidência

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 37 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97, SALVO QUANTO À ALÍNEA "A" DO INCISO I E INCISOS II E III QUE TÊM - VIGÊNCIA A PARTIR DE 16.09.96.

Art. 37. O imposto não incide sobre:

I - operações:

a) que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados;

b) que destinem a outro Estado petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, quando destinados à comercialização ou à industrialização;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 37 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

b) que destinem a outro Estado petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, quando destinados à comercialização ou à industrialização, exceto aqueles referidos no [art. 54-A](#);

c) com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;

d) com livros, jornais e periódicos e o papel destinado a sua impressão;

e) relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço sujeito ao imposto de competência municipal, cujo fornecimento constitua condição indispensável à sua execução e não esteja expressamente excepcionado dessa sujeição na lei complementar aplicável;

f) que destinem mercadorias a sucessor legal, como a fusão, transformação, incorporação ou cisão, quando em decorrência de qualquer destas não haja saída física da mercadoria;

g) decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor;

h) de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário;

i) de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras;

j) que destinem mercadorias a depósito fechado do próprio contribuinte, localizado no território deste Estado, e o seu retorno ao estabelecimento depositante;

l) que destinem mercadorias a armazém geral, situado neste Estado, para depósito em nome do remetente e o seu retorno ao estabelecimento depositante;

m) de saídas decorrentes de alienação de mercadorias integradas ao ativo imobilizado do contribuinte;

n) de saídas internas de bens, em comodato;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.99.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "N" DO INCISO I DO ART. 37 PELO ART. 3º DA LEI Nº 13.453, DE 16.04.99 - VIGÊNCIA: 01.05.99.

n) de saídas de bens em comodato;

o) com obras de arte, quando comercializados pelo próprio autor ou na primeira venda por intermediário especializado;

p) de saída de mercadorias em razão de mudança de endereço do estabelecimento, de um para outro local no território do Estado;

q) de saídas internas de mercadorias destinadas à industrialização ou outro tratamento, tais como beneficiamento, classificação, imunização, embalagem, secagem, acasalamento, engorda, criação, desde que o produto ou seu resultante retorne ao estabelecimento de origem,

atendidas as condições estabelecidas em regulamento, ressalvado o valor adicionado que fica sujeito ao imposto;

r) de saídas internas de couro em estado fresco, salmourado ou salgado;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.06.08.

REVOGADA A ALÍNEA "R" DO INCISO I DO ART. 37 PELO ART. 4º DA LEI Nº 16.286, DE 30.06.08 - VIGÊNCIA 01.08.08.

r) revogada;

s) de saídas internas de mercadoria ou bem, que constituam mera movimentação física destes e desde que retornem ao remetente, atendidas, ainda, outras condições estabelecidas em regulamento;

ACRESCIDO A ALÍNEA "T" DO INCISO I DO ART. 37 PELO ART. 3º DA LEI Nº 13.642, DE 21.06.00 - VIGÊNCIA: 04.07.00.

t) de saída interna de produto agrícola de produção própria do estabelecimento remetente para outro estabelecimento pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, localizado neste Estado na mesma área, em área contínua ou diversa, destinado a utilização em processo de industrialização ou de outro tratamento em atividade integrada dos estabelecimentos;

NOTA: Redação com vigência de 04.07.00 a 25.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "T" DO INCISO I DO ART. 37 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.065, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 26.12.01.

t) de saída interna, com os produtos a seguir enumerados, de produção própria do estabelecimento remetente para outro estabelecimento pertencente à mesma pessoa natural ou jurídica, localizado neste Estado na mesma área, em área contínua ou diversa, destinados a utilização em processo de industrialização ou de outro tratamento em atividade integrada desses estabelecimentos:

1. produto agrícola;
2. polpa de tomate e SI-tomate em cubos, classificados respectivamente nos códigos 2002.90.90 e 2002.10.00 da NBM/SH;
3. produto semi-elaborado descrito em lista constante da legislação tributária;

ACRESCIDA A ALÍNEA "U" AO INCISO I DO ART. 37 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.077](#), DE 01.09.21 - VIGÊNCIA: 02.01.14.

u) de deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados no território do Estado ou em Estado distinto.

NOTA: Redação com vigência de 02.01.14 a 18.01.23.

REVOGADA A ALÍNEA "U" DO INCISO I DO ART. 37 PELO ART. 7º DA [LEI Nº 21.789](#), DE 19.01.23 - VIGÊNCIA: 19.01.23.

u) revogada;

II - a prestação de serviços de transporte, vinculada a operações de exportação de mercadorias para o exterior;

NOTA: Redação com vigência a partir de 16.09.96.

III - a prestação de serviços de comunicação destinado ao exterior.

NOTA: Redação com vigência a partir de 16.09.96.

§ 1º O disposto no inciso I, alínea "f", do *caput* deste artigo aplica-se, também, aos casos de integralização de capital em sociedade comercial, com mercadoria proveniente do fundo de estoque decorrente do encerramento de atividade de firma individual, desde que em virtude do ato ou fato não haja saída física da mercadoria.

§ 2º A não incidência prevista no inciso I, alíneas "j" e "l" do *caput* deste artigo alcança, também, a prestação de serviços de transporte relativa à primeira remessa da mercadoria diretamente do estabelecimento produtor.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 37 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.077](#), DE 01.09.21 - VIGÊNCIA: 02.01.14.

§ 3º O disposto na alínea "u" do inciso I deste artigo aplica-se aos créditos tributários e não-tributários da Receita Estadual e da Agência Goiana de Defesa Agropecuária -AGRODEFESA-, inscritos ou não-inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não-ajuizados, relacionados à aplicação de penalidade pelo transporte de gado bovino desacompanhado de nota fiscal, embora acompanhado de Guia de Trânsito de Animal - GTA, incluindo-se a hipótese de deslocamento para estabelecimento de diferente contribuinte localizado no território do Estado.

NOTA: Redação com vigência de 02.01.14 a 18.01.23.

REVOGADO O § 3º DO ART. 37 PELO ART. 7º DA [LEI Nº 21.789](#), DE 19.01.23 - VIGÊNCIA: 19.01.23.

§ 3º Revogado.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 38 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 38. Equipara-se às operações de que trata o inciso I, "a", do artigo anterior, incluída a prestação de serviço de transporte vinculada a essas operações, a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive “tradings” ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, deverão ser atendidas as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

ACRESCIDO O ART. 38-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.671](#), DE 06.12.22 - VIGÊNCIA 06.12.22 A 31.12.25

Art. 38-A. A não incidência a que se referem a alínea "a" do inciso I do caput do art. 37 e o art. 38, em relação a mercadorias discriminadas em regulamento, fica condicionada à comprovação da efetiva exportação, na forma e no prazo estabelecidos na legislação tributária.

§ 1º Para o controle das operações destinadas ao exterior e a comprovação da efetiva exportação, o regulamento pode:

I - exigir o pagamento do ICMS relativo a cada operação ou prestação no momento da saída da mercadoria do estabelecimento remetente por meio de documento de arrecadação distinto, garantida a restituição do valor do imposto efetivamente pago após a comprovação da efetiva exportação; e

II - em substituição ao disposto no inciso I deste parágrafo, instituir regime especial ao contribuinte que optar pelo pagamento de contribuição para fundo destinado a investimento em infraestrutura, mediante termo de credenciamento celebrado com a Secretaria de Estado da Economia, na forma, nas condições e nos prazos que dispuser.

§ 2º O valor do ICMS previsto no inciso I do § 1º deste artigo deve ser obtido por meio da aplicação da alíquota prevista para as operações internas com a mercadoria objeto da operação sobre:

I - o valor constante da pauta de valores elaborada pela Secretaria de Estado da Economia vigente no último dia do mês anterior ao da saída da mercadoria; ou

II - o valor da operação, quando inexistir valor estabelecido para a mercadoria objeto da operação na pauta de valores de que trata o inciso I deste parágrafo.

§ 3º A contribuição prevista no inciso II do § 1º deste artigo fica dispensada nas hipóteses em que o correspondente pagamento já houver ocorrido em operações anteriores com a mercadoria objeto da exportação.

Seção II Dos Benefícios Fiscais

Art. 39. Entende-se como benefício fiscal o subsídio concedido pelo Estado, na forma de renúncia total ou parcial de sua receita decorrente do imposto, relacionado com incentivo em futuras operações ou prestações nas atividades por ele estimuladas.

Art. 40. Os benefícios fiscais, com base no ICMS, são exclusivamente os previstos nesta Seção e são concedidos ou revogados mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República.

Parágrafo único. A deliberação a que se refere este artigo será objeto de ratificação pelo Chefe do Poder Executivo observado o disposto em lei complementar federal e no art. 11, inciso IX, da Constituição Estadual.

Art. 41. São os benefícios fiscais:

I - a isenção;

NOTAS:

1. A [Lei nº 12.181](#), de 03.12.93 (DOE de 10.12.93), em seu art. 6º autoriza o Chefe do Poder Executivo a conceder isenção do ICMS nas operações internas com produtos hortifrutícolas destinados à industrialização, observadas as normas e condições estabelecidas em regulamento;
2. A [Lei nº 12.806](#), de 27.12.95 (DOE de 29.12.95), autorizou, no período de 27.12.95 a 29.12.08, em seu art. 3º, o Chefe do Poder Executivo a conceder isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica à PETROBRÁS, observadas as normas e condições estabelecidas em regulamento.

II - a redução da base de cálculo do imposto;

NOTAS:

1. A [Lei nº 12.462](#), de 08.11.94 (DOE de 21.11.94), autoriza o Chefe do Poder Executivo, na forma e condições que estabelecer, a reduzir a base de cálculo do ICMS:
 - nas operações internas realizadas por contribuintes industriais e comerciantes atacadistas, que destinem mercadorias para fins de comercialização, produção ou industrialização, de forma que a carga tributária resulte na aplicação de uma alíquota efetiva mínima de 10% (dez por cento);
 - em até 100% (cem por cento), nas saídas de mercadorias decorrentes de contratos de empreitada ou subempreitada para serem empregadas diretamente na construção de unidades habitacionais vinculadas ao Programa Mutirão Permanente da Moradia;
2. A [Lei nº 13.194](#), de 26.12.97 (DOE de 26.12.97), autoriza o Chefe do Poder Executivo, na forma e condições que estabelecer, a reduzir a base de cálculo do ICMS na operação interna, de forma que a alíquota aplicável seja equivalente a 7%:
 - com aves, suínos e rãdeos vivos, inclusive os produtos comestíveis resultantes de suas matanças;
 - no fornecimento de refeições;
 - com produtos de informática, telecomunicação e automação;
 - na saída de gado bovino para abate.
3. A [Lei nº 13.194](#), de 26.12.97 (DOE de 26.12.97), autoriza o Chefe do Poder Executivo, na forma e condições que estabelecer, a reduzir a base de cálculo do ICMS na operação interna de veículo automotor, de forma que a alíquota aplicável seja

equivalente a 12%.

III - o crédito outorgado;

NOTAS:

1. A [Lei nº 12.965](#), de 19.11.96 (DOE de 22.09.96), autoriza o Chefe do Poder Executivo, na forma e condições que estabelecer, a outorgar crédito do ICMS nas saídas dos produtos fonográficos, próprios para a fixação e reprodução sonora.
2. A [Lei nº 13.194](#), de 26.12.97 (DOE de 26.12.97), autoriza o Chefe do Poder Executivo, na forma e condições que estabelecer, a conceder crédito outorgado:
 - na aquisição de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF;
 - na saída de carne fresca, resfriada ou congelada e miúdo comestível de gado bovino;
 - na saída interestadual de suíno;
 - na saída de novilho precoce.

IV - a manutenção de crédito;

V - a devolução total ou parcial do imposto.

Art. 42. Para os efeitos da legislação tributária, equipara-se a benefício fiscal e sujeita-se às exigências para este requeridas, a concessão, sob qualquer forma, condição ou denominação, de quaisquer outros incentivos, benefícios ou favores, dos quais resulte, direta ou indiretamente, dilação do prazo para pagamento do ICMS ou exoneração, dispensa, redução, eliminação, total ou parcial, do ônus do imposto devido na respectiva operação ou prestação, mesmo que o cumprimento da obrigação vincule-se à realização de operação ou prestação posterior ou, ainda, a qualquer outro evento futuro.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não alcança os casos de anistia ou remissão do crédito tributário, que serão concedidos através de lei específica.

Art. 43. A concessão de benefício fiscal não dispensa o sujeito passivo do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária.

ACRESCIDO O ART. 43-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 16.440](#), DE 30.12.08 – - VIGÊNCIA: 30.12.08.

Art. 43-A Nas operações ou prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, devem ser considerados os benefícios fiscais aplicáveis às operações ou prestações internas destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, salvo disposição em contrário.

NOTA: Por força do art. 12 da Lei nº 16.440, de 30.12.08, fica convalidada a utilização de benefícios fiscais aplicáveis às operações internas destinadas a consumidor final, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas até o início da - vigência deste artigo.

ACRESCIDO O ART. 43-B PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

Art. 43-B. Na entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência, sujeita ao regime de antecipação do imposto, com ou sem encerramento da tributação, devem ser considerados os benefícios fiscais aplicáveis ao produto, salvo disposição em contrário.

ACRESCIDO O ART. 43-C PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.424](#), DE 01.12.23 - VIGÊNCIA: 29.02.24.

Art. 43-C. Nas operações interestaduais com mercadorias destinadas à comercialização, produção rural ou para utilização em processo de industrialização como produto intermediário, material de embalagem e material secundário, adquiridas por contribuinte optante pelo Simples Nacional, inclusive o MEI, nos termos da [Lei Complementar federal nº 123](#), de 2006, podem ser considerados os benefícios fiscais conforme disposto em regulamento.

CAPÍTULO III

DA SUJEIÇÃO PASSIVA

Seção I

Do Contribuinte

Art. 44. Contribuinte do ICMS é a pessoa natural ou jurídica que, com habitualidade, realize operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, descritas como fato gerador do imposto, vinculadas ao exercício das seguintes atividades econômicas:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

I - produção agropecuária, inclusive extração vegetal e captura pesqueira;

II - extração de substância mineral ou fóssil;

III - geração ou distribuição de energia elétrica;

IV - comercialização;

V - industrialização;

VI - importação de produtos estrangeiros;

VII - prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal;

VIII - prestação de serviços de comunicação;

IX - prestação de outros serviços, com fornecimento de mercadorias, não compreendidos na competência tributária dos municípios ou, se compreendidos, com indicação expressa de incidência do ICMS, nos termos de lei complementar federal;

X - fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias;

§ 1º Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - produtor, a pessoa natural ou jurídica que se dedique à produção agropecuária ou extrativa vegetal, inclusive à captura pesqueira;

II - extrator, a pessoa natural ou jurídica que se dedique, por qualquer meio ou processo, à extração de substâncias minerais ou fósseis;

III - gerador ou distribuidor de energia elétrica, a pessoa natural ou jurídica que, por qualquer meio ou processo, se dedique à atividade de geração, importação ou distribuição deste produto;

IV - comerciante, a pessoa natural ou jurídica que pratique, com habitualidade, a intermediação de mercadorias, incluindo como tal o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeito à incidência do ICMS;

IV - industrial, a pessoa natural ou jurídica que se dedique à atividade descrita no inciso II, alínea "b", do art. 12 desta lei;

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

RENUMERADO O INCISO IV PARA INCISO V DO § 1º DO ART. 44 PELO INCISO I DO ART. 2º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

V - industrial, a pessoa natural ou jurídica que se dedique à atividade descrita no inciso II, alínea "b", do art. 12 desta lei;

VI - importador, a pessoa natural ou jurídica que importe do exterior mercadoria, inclusive bem destinado a consumo ou ativo fixo de estabelecimento de contribuinte do imposto;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VI DO ART. 44 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.870, DE 28.12.92 - VIGÊNCIA: 01.01.93.

VI - importador, a pessoa natural ou jurídica que importe do exterior mercadoria ou bem;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

VII - prestador de serviços de transporte ou de comunicação, a pessoa natural ou jurídica que execute tais serviços;

§ 2º O requisito da habitualidade não é exigido para caracterizar a sujeição passiva na importação de mercadorias do exterior e na aquisição, em licitação promovida pelo Poder Público, de mercadoria ou bem, importados e apreendidos.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 44 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.870, DE 28.12.92 - VIGÊNCIA: 01.01.93.

§ 2º O requisito da habitualidade não é exigido para caracterizar a sujeição passiva na importação de mercadoria ou bem do exterior, bem como, na aquisição, em licitação promovida pelo Poder Público, de mercadoria ou bem, importados e apreendidos.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

§ 3º Equipara-se a importador o adquirente, na aquisição, no mercado interno, de mercadoria importada em situação fiscal irregular, inclusive bem destinado a consumo ou ativo fixo de estabelecimento de contribuinte.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 44 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.870, DE 28.12.92 - VIGÊNCIA: 01.01.93.

§ 3º Equipara-se ao importador o adquirente, em aquisição, no mercado interno, de mercadoria ou bem importados do exterior em situação fiscal irregular.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

§ 4º Equipara-se a comerciante a pessoa natural ou jurídica que comercialize mercadoria adquirida para tal fim, ainda que de forma não habitual, assim entendida a aquisição efetuada em quantidade incompatível com a sua necessidade de uso ou consumo final.

Seção II

Da Sujeição Passiva por Transferência da Obrigação Tributária

Subseção I

Da Solidariedade

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

I - o transportador:

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias que transportar sem documentação fiscal;

b) com quem as receba, em relação às mercadorias entregues a pessoa diversa da indicada na documentação fiscal;

II - o possuidor das mercadorias, com aquele que as tenha fornecido, relativamente às mercadorias encontradas em situação fiscal irregular;

III - o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação;

IV - o remetente, com os operadores subsequentes, relativamente às operações promovidas por estes, com as mercadorias saídas de seu estabelecimento sem documentação fiscal;

V - o armazenador ou o depositário a qualquer título, com o depositante, relativamente às mercadorias saídas de seu estabelecimento sem documentação fiscal;

VI - o exportador, com o remetente, em relação à:

a) mercadoria não exportada e para esse fim recebida;

b) saída de mercadoria para o exterior, sem documentação fiscal;

VII - o entreposto aduaneiro ou outra pessoa:

a) com o remetente, em relação à:

1. mercadoria não exportada e para esse fim recebida;

2. saída de mercadoria para o exterior, sem documentação fiscal;

b) com o destinatário, em relação à entrega de mercadoria ou bem importado do exterior sem comprovação de sua regularidade fiscal;

c) com quem a receber, em relação à mercadoria entregue a estabelecimento diverso daquele que a tenha importado;

VIII - a pessoa jurídica que resultar de cisão, com a pessoa jurídica cindida, relativamente ao imposto devido até a data do ato;

IX - o representante, o mandatário e o comissário, com o representado, o mandante e o comitente, respectivamente, em relação à operação ou prestação decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis;

X - o sócio que se retira da sociedade, com esta, em relação aos atos que praticar ou pelas omissões de que for responsável, até o momento de sua retirada;

XI - o leiloeiro, com o arrematante, em relação às mercadorias importadas e apreendidas objeto de licitação promovida pelo Poder Público;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 14.07.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XI DO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

XI - o leiloeiro:

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.96.

a) com o arrematante, em relação à mercadoria importada e apreendida objeto de licitação promovida pelo Poder Público;

b) com o remetente, relativamente à mercadoria que receber para ser vendida em leilão, cuja saída do local do evento se der sem documentação fiscal idônea.

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis.

Parágrafo único. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua fato gerador de obrigação principal:

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de mercadorias, em operações realizadas sem documentação fiscal;

II - o prestador, com o tomador de serviço, na mesma situação do inciso anterior.

Subseção II

Da Responsabilidade

Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

I - o transportador, em relação às mercadorias:

a) procedentes de outros Estados, sem destinatário certo;

b) acompanhadas de documentação fiscal que já tenha surtido os respectivos efeitos, ou desacompanhadas de documento de controle de sua responsabilidade;

II - o armazenador ou o depositário a qualquer título, na saída de mercadoria proveniente de depositante localizado em outro Estado;

III - o leiloeiro, pelo extravio da mercadoria importada e apreendida, recebida para licitação;

IV - qualquer pessoa que adulterar, viciar ou falsificar documento de arrecadação do imposto;

V - qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, que, na condição de adquirente de mercadoria ou tomador de serviços:

a) preste declarações tais que, em razão destas, resulte a exoneração total ou parcial do imposto;

b) deixe de dar a correta destinação ou desvirtue a finalidade da mercadoria ou dos serviços utilizados, no caso de benefício fiscal condicionado;

VI - o síndico, o comissário, o inventariante ou liquidante, em relação às saídas de mercadorias decorrentes de alienação destas em falências, concordatas, inventários ou dissolução de sociedades, respectivamente.

§ 1º A responsabilidade de que trata este artigo exclui a do contribuinte, exceto nos casos em que este tenha concorrido para a prática da infração à legislação tributária.

§ 2º Quando a responsabilidade, de que trata este artigo, alcançar mais de uma pessoa, estas responderão solidariamente pela satisfação da obrigação tributária.

Subseção III

Da Sucessão

Art. 47. É obrigado ao pagamento do imposto devido:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

I - a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação, incorporação ou cisão de outra ou em outra, em relação aos fatos geradores ocorridos nas operações ou prestações realizadas até a data do ato, pela pessoa jurídica de direito privado fusionada, transformada, incorporada ou cindida;

II - a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, a qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, em relação aos fatos geradores do imposto ocorridos nas operações ou prestações por esta realizadas, até a data da aquisição:

a) - integralmente, se o alienante cessar a exploração da atividade;

b) - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar nova atividade dentro de 06 (seis) meses, a contar da data da alienação;

III - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo imposto devido pelo "de cujos", até a data da partilha ou adjudicação, limitada a responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação;

IV - o espólio, pelo imposto devido pelo de cujus, até a data da abertura da sucessão.

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo aplica-se também, aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer dos sócios remanescentes ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou através de empresa em nome individual.

Art. 48. Na hipótese de incorporação parcial, a pessoa jurídica resultante da incorporação responde, solidariamente com a pessoa jurídica incorporada, nos termos do art. 45, pelo imposto devido por esta, incidente na incorporação, limitada esta responsabilidade ao acervo incorporado.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

Seção III

Da Sujeição Passiva por Substituição Tributária

NOTAS:

1. A faculdade de nomear substituto tributário pelas operações anteriores, mediante regime especial, bem como os produtos sujeitos à substituição tributária, estão disciplinados no art. 4º da Lei nº 11.750, de 07.07.92, com vigência a partir de 01.03.92.

2. Por força do art. 2º da Lei nº 12.181, de 03.12.93 (DOE de 10.12.93), foram acrescentados os §§ 4º e 5º ao art. 4º da Lei nº 11.750, de 07.07.92, com vigência a partir de 10.12.93.

Art. 49. É substituto tributário, observadas as normas e condições estabelecidas no regulamento:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

I - o industrial, o comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto devido na operação ou prestação anterior;

II - o produtor, o extrator, o gerador, inclusive de energia, o industrial ou o comerciante, pelo pagamento do imposto devido em operações ou prestações subseqüentes;

III - o prestador de serviços de transporte ou de comunicação, pelo pagamento do imposto devido nas prestações anteriores ou posteriores;

Parágrafo único. Caso o substituto tributário ou o contribuinte não estejam localizados neste Estado, a substituição dependerá de Convênio a ser firmado com o Estado da localização do sujeito passivo.

Art. 50. A responsabilidade pelo imposto devido nas operações entre o produtor e a Cooperativa de que faça parte, ambos situados neste Estado, fica transferida para a Cooperativa.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

§ 1º O disposto neste artigo é aplicável também às mercadorias remetidas pelo estabelecimento de Cooperativa de Produtores para estabelecimento, neste Estado, da própria Cooperativa, de Cooperativa Central ou de Federação de Cooperativas de que a Cooperativa remetente faça parte.

§ 2º O imposto devido pelas saídas mencionadas neste artigo será pago pela destinatária quando da saída subseqüente, esteja esta sujeita ou não ao pagamento do imposto.

CAPÍTULO IV

DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 51. O imposto é não-cumulativo, compensado-se o que for devido em cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por este ou por outro Estado.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

Art. 52. O pagamento do imposto devido por substituição tributária deve ser efetuado independentemente do resultado da apuração relativa às operações ou prestações que o substituto realizar no período, conforme dispuser o regulamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

Art. 53. O sujeito passivo é obrigado a apresentar à Secretaria da Fazenda guias e outros demonstrativos relacionados com o imposto, na forma que dispuser o regulamento.

Seção II

Da Forma e do Período de Apuração do Imposto

Subseção I

Da Forma de Apuração

Art. 54. O montante do imposto a pagar resultará da diferença a maior, entre o imposto referente às operações com mercadorias ou prestações de serviços realizadas pelo contribuinte, apurado por estabelecimento, e o cobrado nas operações ou prestações anteriores.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

Parágrafo único. O saldo de imposto verificado a favor do contribuinte transfere-se para o período de apuração seguinte;

Art. 55. O regulamento poderá, segundo os critérios que fixar, determinar que a apuração do imposto seja feita:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

I - por período;

II - por mercadoria ou serviço, dentro de determinado período;

III - por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação.

Subseção II

Do Período da Apuração do Imposto

Art. 56. O período de apuração será fixado segundo o estabelecido em regulamento, não podendo ultrapassar a 1 (um) mês, salvo na hipótese prevista no artigo seguinte.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

Art. 57. O montante do imposto a pagar poderá, também, segundo os critérios previstos em regulamento, ser fixado com base em valores estimados, considerando-se categorias, grupos ou setores de atividades econômicas, cujo período de

apuração não excederá a 12 (doze) meses.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, garantir-se-á, no final do período determinado, a complementação ou a restituição em moeda ou sob a forma de crédito em relação, respectivamente, às quantias de imposto pagas com insuficiência ou em excesso.

Seção III

Dos Créditos de Imposto

Art. 58. É assegurado ao contribuinte, nos termos do disposto em regulamento, direito de creditar-se do ICMS cobrado nas operações ou prestações anteriores e relativo às mercadorias entradas no seu estabelecimento ou aos serviços a ele prestados.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

§ 1º O crédito do imposto poderá ser substituído por uma percentagem fixa, na forma e hipótese especificadas em convênio celebrado entre os Estados.

§ 2º O direito ao crédito do imposto é condicionado à idoneidade da documentação fiscal respectiva.

Art. 59. Não implicará crédito, para compensação com o montante do imposto devido nas operações ou prestações seguintes:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

I - a operação ou a prestação beneficiada por isenção ou não incidência;

II - a entrada de bens destinados a uso ou consumo final, ou à integração ao ativo fixo do estabelecimento;

NOTA: O não direito ao crédito relativo ao ativo imobilizado vigorou até 31.10.96.

III - a entrada de mercadorias que, utilizadas no processo industrial, não sejam nele consumidas ou não integrem o produto final na condição de elemento necessário à sua composição;

IV - os serviços de transportes e de comunicação, salvo se utilizados pelo estabelecimento ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza, na comercialização de mercadorias ou em processos de produção, extração, industrialização ou geração, inclusive de energia.

Seção IV

Dos Estornos de Crédito

Art. 60. Acarretará a anulação do imposto creditado:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

I - a operação ou prestação subsequente quando beneficiada por isenção ou não incidência;

II - a operação ou prestação subsequente com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno será proporcional à redução;

III - a inexistência, por qualquer motivo, de operação ou prestação posterior.

Parágrafo único. A anulação do crédito de imposto deverá ser efetuada dentro do mesmo período em que ocorrer o registro da operação ou prestação que lhe der causa.

Art. 61. Não se exigirá a anulação do crédito do imposto relativamente:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

I - às entradas de mercadorias para utilização como matéria-prima, material secundário e material de embalagem, bem como o relativo ao fornecimento de energia e aos serviços prestados por terceiros na fabricação e transporte de produtos industrializados destinados ao exterior;

II - à operação que destine a outra unidade da Federação, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica.

ACRESCIDO O INCISO III AO ART. 61 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

III - às entradas de mercadorias, cuja saída posterior esteja beneficiada com a não incidência de que tratam os incisos VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI do art. 37 desta lei.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Seção V

Do Local, da Forma e dos Prazos para Pagamento do Imposto

Art. 62. O pagamento do ICMS deverá ser efetuado nos locais, na forma e nos prazos fixados segundo o disposto em regulamento.

NOTA: Quanto aos prazos de pagamento do imposto observar-se-á o seguinte:

1. A autorização para o Secretário da Fazenda dilatar o prazo para pagamento do imposto relativo às operações realizadas por contribuintes expositores em feiras de amostras, neste Estado, está prevista no art. 7º da Lei nº 11.750, de 07.07.92, com vigência a partir de 01.03.92, cuja redação foi revogada a partir de 10.12.93 pelo art. 9º, inc. II, da Lei nº 12.181, de 03.12.93 (DOE de 10.12.93 e 23.12.93);

2. Por força do art. 7º da Lei nº 12.181, de 03.12.93 (DOE de 10.12.93), com vigência a partir de 10.12.93, o Secretário da Fazenda poderá, na forma e condições que estabelecer, conceder prazo especial de até 60 (sessenta) dias para o pagamento do ICMS devido por contribuintes fabricantes de conservas alimentícias;

3. Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

Parágrafo único. O prazo máximo não excederá a 40 (quarenta) dias, contados da data de encerramento do período de apuração do imposto.

Art. 63. O disposto nesta Seção não se aplica aos casos de moratória, em que se observarão as disposições contidas nos artigos 188 e 189 deste Código.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.96.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 44 AO 63 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97 (VIGÊNCIA DOS ARTS. 58, I E 62, I, VIDE NOTA APÓS CADA REDAÇÃO);

CAPÍTULO III

DA SUJEIÇÃO PASSIVA

Seção I Do Contribuinte

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 44 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 44. Contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1º É, também, contribuinte a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO § 1º DO ART. 44 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.057, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

§ 1º É, também, contribuinte a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

I - importe mercadoria ou bem do exterior, ainda que os destine a uso, consumo ou ao ativo imobilizado do estabelecimento;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1º DO ART. 44 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.057, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

I - importe mercadoria ou bem do exterior qualquer que seja a sua finalidade;

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - adquira, em licitação pública, mercadoria ou bem importados apreendidos ou abandonados;

IV - adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou industrialização.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO § 1º DO ART. 44 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

IV - adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo, exceto aqueles referidos no art. 54-A desta Lei, e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não forem destinados à comercialização ou industrialização;

V - adquira mercadoria, bem ou serviço oriundos de outro Estado. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021/15](#) - Vigência a partir de 01.01.16)

Notas:

1. O inciso V do § 1º do art. 44 encontrava-se sem aplicabilidade até a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Complementar 87/96, por força da decisão do STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5469.

2.Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

REVOGADO O INCISO V DO § 1º DO ART. 44 PELO ART. 3º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

V - revogado.

ACRESCIDO O § 1º-A AO ART. 44 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

§ 1º-A São ainda contribuintes do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em território goiano, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de Goiás e a alíquota interestadual aplicável na origem:

I - o destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de contribuinte do imposto; e

II - o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto.

ACRESCIDO O § 1º-A AO ART. 44 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

§ 1º-B Nas operações com combustíveis sujeitos à incidência única do imposto, nos termos da [Lei Complementar federal nº 192](#), de 11 de março de 2022, são contribuintes do imposto:

Nota: O § 1º-B foi acrescido como § 1º-A pelo art. 1º da [Lei nº 21.762](#), de 29.12.22 e posteriormente foi renumerado a partir de 01.05.23, pelo art. 5º da [Lei nº 22.285](#), de 26.09.23.

I - o produtor nacional de biocombustíveis;

II - a refinaria de petróleo e suas bases;

III - Central de Matéria-Prima Petroquímica - CPQ;

IV - Unidade de Processamento de Gás Natural - UPGN ou estabelecimento produtor e industrial a ele equiparado, definido e autorizado por órgão federal competente;

V - o formulador de combustíveis;

VI - o importador; e

VII - o distribuidor de combustíveis que atue como importador.

ACRESCIDO O § 1º-C AO ART. 44 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.424](#), DE 01.12.23 - VIGÊNCIA: 29.02.24.

§ 1º-C É também contribuinte do imposto o optante pelo Simples Nacional, inclusive o MEI, nos termos da [Lei Complementar federal nº 123](#), de 2006, que adquirir mercadoria, oriunda de outro Estado, destinada à comercialização, produção rural ou para utilização em processo de industrialização como produto intermediário, material de embalagem e material secundário, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de Goiás e a alíquota interestadual aplicável na origem.

§ 2º Equipara-se a importador o adquirente, em aquisição no mercado interno, de mercadoria ou bem importados do exterior em situação fiscal irregular.

§ 3º Para efeito do diferencial de alíquotas, não se considera contribuinte a empresa de construção civil, ainda que possua inscrição cadastral. (Redação acrescida pela [Lei nº 13.194/97](#) - Vigência a partir de 01.01.98)

§ 4º Na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o destinatário deve informar ao remetente sua condição de não contribuinte do imposto, se for o caso. (Redação acrescida pela [Lei nº 14.634/03](#) - Vigência a partir de 29.12.03)

Seção II

Da Sujeição Passiva por Transferência da Obrigação Tributária

Subseção I

Da Solidariedade

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação original - Vigência: 01.01.97 a 30.04.08)

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida pela [Lei nº 12.972](#) - Vigência: 01.05.08 a 03.12.08.)

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida pela [Lei nº 16.392](#) - Vigência: 04.12.08 a 11.06.17)

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Redação conferida pela [Lei nº 19.665](#) - Vigência: 12.06.17)

I - o transportador: (redação original - vigência 01.01.97)

a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens que transportar sem documentação fiscal; (redação original - vigência 01.01.97)

b) com quem as receba, em relação às mercadorias ou bens entregues a pessoa diversa da indicada na documentação fiscal; (redação original - vigência 01.01.97)

II - o possuidor das mercadorias ou bens, com aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular; (redação original - vigência 01.01.97)

III - o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; (redação original - vigência 01.01.97)

IV - o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações promovidas por estes, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal; (redação original - vigência 01.01.97)

V - o armazenador ou o depositário a qualquer título, com o depositante, relativamente às mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal; (redação original - vigência 01.01.97)

VI - o exportador, o a ele equiparado ou outra pessoa, com o remetente, em relação à: (redação original - vigência 01.01.97)

a) mercadoria não exportada e para esse fim recebida, inclusive ao serviço de transporte a ela vinculada;

b) saída de mercadoria para o exterior, sem documentação fiscal;

VII - o entreposto aduaneiro ou outra pessoa: (redação original - vigência 01.01.97)

a) com o remetente, em relação à:

1. mercadoria não exportada e para esse fim recebida;

2. saída de mercadoria para o exterior, sem documentação fiscal;

b) com o destinatário, em relação à entrega de mercadoria ou bem importado do exterior sem comprovação de sua regularidade fiscal;

c) com quem a receber, em relação à mercadoria ou bem entregues a estabelecimento diverso daquele que a tenha importado;

VIII - a pessoa jurídica que resultar de cisão, com a pessoa jurídica cindida, relativamente ao imposto devido até a data do ato; (redação original - vigência 01.01.97)

IX - o representante, o mandatário e o comissário, com o representado, o mandante e o comitente, respectivamente, em relação à operação ou prestação decorrente dos atos em que intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97)

X - o sócio que se retira da sociedade, com esta, em relação aos atos que praticar ou pelas omissões de que for responsável, até o momento de sua retirada; (redação original - vigência 01.01.97)

XI - o leiloeiro: (redação original - vigência 01.01.97)

a) com o arrematante, em relação à mercadoria ou bem importados e apreendidos ou abandonados, objetos de licitação promovida pelo Poder Público;

b) com o remetente, relativamente à mercadoria ou bem que receber para serem vendidos em leilão, cuja saída do local do evento se der sem documentação fiscal idônea;

XII - com o contribuinte, os acionistas controladores, os diretores, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica, relativamente à operação ou prestação decorrente dos atos que praticarem, intervirem ou pela omissão de que forem responsáveis; (redação original - vigência 01.01.97)

XII – dispositivo declarado inconstitucional por decisão do TJ/GO;

Nota: O inciso XII foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5455494-96.2022.8.09.0000.

ACRESCIDO O INCISO XII-A AO ART. 45 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, DE 29.12.11 - VIGÊNCIA: 29.12.11.

XII-A - com o contribuinte ou com o substituto tributário, o contabilista que, por seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à legislação tributária; (Redação acrescida pela Lei nº 17.519/11 - Vigência a partir de 29.12.11)

XII-A - declarado inconstitucional pelo STF;

Nota: O inciso XII-A foi declarado inconstitucional pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6284.

XII-B - com o remetente, o consumidor final não contribuinte do imposto, relativamente à mercadoria, bem ou serviço que adquirir em operação interestadual sem o pagamento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota prevista para as operações e prestações internas e a prevista para as operações e prestações interestaduais destinadas a este Estado. (Redação acrescida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16)

Notas

1. Vide ADI 5464/DF e ADI 5469/DF.

2.Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

REVOGADO O INCISO XII-B DO ART. 45 PELO ART. 3º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

XII-B revogado;

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária. (Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 08.02.14)

XIII - com o contribuinte ou o substituto tributário, a pessoa que por seus atos ou omissões concorra para a prática de infração à legislação tributária, notadamente a que tiver: (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14)

a) fabricado, fornecido, instalado, cedido, alterado ou prestado serviço de manutenção a equipamentos ou dispositivos eletrônicos de controle fiscal, bem como as respectivas partes e peças, capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14)

b) desenvolvido, licenciado, cedido, fornecido, instalado, alterado ou prestado serviço de manutenção a programas aplicativos ou ao "software" básico do equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14)

c) praticado ato com excesso de poder ou infração de contrato social ou estatuto, ou ainda com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14)

09.02.14)

d) praticado ato ou negócio, em infração à lei, na condição de sócio ou administrador, de fato ou de direito, de pessoa jurídica, com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, sobretudo nas hipóteses de interposição fraudulenta de sociedade ou de pessoas e de estruturação fraudulenta de operações mercantis, financeiras ou de serviços; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

e) participado, de modo ativo, de organização ou associação constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, realizada em proveito de terceiras empresas; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

f) promovido a ocultação ou alienação de bens e direitos da pessoa jurídica com o propósito de impedir ou dificultar a cobrança do crédito tributário. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

XIII - declarado inconstitucional pelo STF;

Nota: O inciso XIII foi declarado inconstitucional pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6284.

XIV - com o remetente, depositário, possuidor ou detentor de água mineral, natural ou artificial, acondicionada em embalagem sem o Selo Fiscal de Controle ou Eletrônico correspondente ou irregular. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.434](#) - vigência: 31.08.16)

ACRESCIDO O INCISO XV AO ART. 45 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

XV - os estabelecimentos que realizarem operações subsequentes à tributação monofásica com as mercadorias listadas a seguir, com o contribuinte responsável pelo recolhimento do imposto devido, inclusive seus acréscimos legais, se ele, por qualquer motivo, não tiver sido cobrado ou recolhido ou se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, nas formas e nos prazos definidos na legislação:

a) diesel, GLP, GLGN e B100 ([Convênio ICMS 199/22](#), cláusula vigésima sétima); e

b) gasolina e EAC ([Convênio ICMS 15/23](#), cláusula vigésima sétima).

§ 1º. Considera-se, também, ter interesse comum na situação que constitua fato gerador de obrigação principal: (O § 1º vigorou como parágrafo único de 01.01.97 à 28.12.11, quando foi renumerado tacitamente pela [Lei nº 17.518](#))

I - o alienante ou remetente, com o adquirente ou o destinatário, de mercadorias ou bens, em operações realizadas sem documentação fiscal;

II - o prestador, com o tomador de serviço, na mesma situação do inciso anterior.

§ 2º A responsabilização do contabilista de que trata o inciso XII-A somente se dará no caso de dolo ou fraude, apurada mediante o devido processo legal. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.519](#) - Vigência: 12.06.17)

§ 2º Declarado inconstitucional pelo STF;

Nota: O § 2º foi declarado inconstitucional pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6284.

§ 3º A solidariedade quanto a penalidade pecuniária somente incidirá no caso em que seja identificado dolo ou fraude no descumprimento da obrigação acessória, podendo alcançar o administrador, qualquer preposto ou colaborador do contribuinte, quando verificado que esses tenham concorrido direta ou indiretamente para a consumação do ilícito. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - Vigência: 12.06.17)

Subseção II Da Responsabilidade

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 46 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.04.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 46 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto ou da penalidade pecuniária:

NOTA: Redação com vigência de 01.05.08 a 03.12.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 46 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.392, DE 28.11.08 – - VIGÊNCIA: 04.12.08.

Art. 46. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido:

I - o transportador, em relação às mercadorias:

a) procedentes de outros Estados, sem destinatário certo;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 25.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 46 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.065, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 26.12.01.

a) procedentes de outros Estados:

1. sem destinatário certo;

2. com documentação fiscal indicando como destino a outra unidade da Federação, sem que a saída do território goiano seja efetivamente comprovada;

b) acompanhadas de documentação fiscal que já tenha surtido os respectivos efeitos, ou desacompanhadas de documento de controle de sua responsabilidade;

II - o armazenador ou o depositário a qualquer título, na saída de mercadoria proveniente de depositante localizado em outro Estado;

III - o leiloeiro, pelo extravio da mercadoria ou bem importados e apreendidos ou abandonados, recebidos para licitação;

IV - qualquer pessoa que adulterar, viciar ou falsificar documento de arrecadação do imposto;

V - qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto, que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou tomador de serviços:

a) *preste declarações tais que, em razão destas, resulte a exoneração total ou parcial do imposto;*

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO V DO ART. 46 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

a) preste ou deixe de prestar declaração ou informação de tal forma que, em razão deste ato, resulte a exoneração total ou parcial do imposto;

b) deixe de dar a correta destinação ou desvirtue a finalidade da mercadoria, bem ou dos serviços utilizados, no caso de benefício fiscal condicionado;

VI - o síndico, o comissário, o inventariante ou liquidante, em relação às saídas de mercadorias ou bens decorrentes de alienação destas em falências, concordatas, inventários ou dissolução de sociedades, respectivamente;

VII - o prestador, que participe da prestação de serviço de comunicação iniciado no exterior, quando destinado a contribuinte pessoa natural.

§ 1º A responsabilidade de que trata este artigo exclui a do contribuinte, exceto nos casos em que este tenha concorrido para a prática da infração à legislação tributária.

§ 2º Quando a responsabilidade, de que trata este artigo, alcançar mais de uma pessoa, estas responderão solidariamente pela satisfação da obrigação tributária.

Subseção III Da Sucessão

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 47 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 47. É obrigado ao pagamento do imposto devido:

I - a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação, incorporação ou cisão de outra ou em outra, em relação aos fatos geradores ocorridos nas operações ou prestações realizadas até a data do ato, pela pessoa jurídica de direito privado fusionada, transformada, incorporada ou cindida;

II - a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, a qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, em relação aos fatos geradores do imposto ocorridos nas operações ou prestações por esta realizadas, até a data da aquisição;

a) integralmente, se o alienante cessar a exploração da atividade;

b) subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar nova atividade dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação;

III - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo imposto devido pelo *de cujus*, até a data da partilha ou adjudicação, limitada a responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação;

IV - o espólio, pelo imposto devido pelo *de cujus*, até a data da abertura da sucessão.

O § 1º VIGOROU COMO PARÁGRAFO ÚNICO DE 01.01.97 A 28.12.05, QUANDO FOI RENUMERADO PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 1º O disposto no inciso I deste artigo aplica-se também, aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer dos sócios remanescentes ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou através de empresa em nome individual.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 47 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 2º O disposto no inciso II do *caput* não se aplica na hipótese de alienação judicial:

I - em processo de falência;

II - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 47 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 3º Não se aplica o disposto no § 2º quando o adquirente for:

I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;

II - parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios;

III - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 48 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 48. Na hipótese de incorporação parcial, a pessoa jurídica resultante da incorporação responde, solidariamente com a pessoa jurídica incorporada, nos termos do art. 45, pelo imposto devido por esta, incidente na incorporação, limitada esta responsabilidade ao acervo incorporado.

Seção III

Da Sujeição Passiva por Substituição Tributária

Nota: Redação com vigência de 01.01.97 a 29.12.20

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO TÍTULO DA SEÇÃO III DO CAPÍTULO III PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

Da Sujeição Passiva por Substituição Tributária ou por Antecipação do Imposto

Subseção I Das Disposições Gerais

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 49 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 12.972](#), DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 49. A sujeição passiva por substituição tributária atenderá ao seguinte:

I - o pagamento do imposto feito pelo substituto tributário é definitivo, não se permitindo reajustes, ainda que ocorra eventuais diferenças entre o valor regularmente tomado como base de cálculo pelo substituto e o efetivamente auferido pelo contribuinte substituído, assegurando-se, porém, o direito à restituição do valor do imposto pago, por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 26.10.16

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 49 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.497](#) - VIGÊNCIA 27.10.16.

I - fica assegurada, nos termos do disposto em regulamento:

Nota: Por força do art. 2º da [Lei nº 20.497](#), até que entre em vigor o regulamento deste inciso, os pedidos de restituição devem ser acompanhados de demonstrativos em que constem o valor do imposto pago a maior e o valor do imposto pago a menor, de tal forma que o valor da restituição será equivalente à diferença positiva entre o valor do imposto pago a maior e o valor do imposto pago a menor, caso haja imposto a pagar, aplica-se o disposto na legislação tributária quanto à data de vencimento, multa e aos juros de mora, sem prejuízo da aplicação da correspondente penalidade, se for o caso.

a) a complementação ou a restituição do valor do imposto pago a menor ou a maior por força da substituição tributária, caso ocorram eventuais diferenças entre a base de cálculo presumida e a base de cálculo da operação efetivamente realizada;

b) a restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, caso não se efetive a operação posterior;

II - formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de noventa dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo;

III - na hipótese do inciso anterior, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da respectiva notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados, também devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis;

IV - no interesse da Administração Fazendária, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a estabelecer que, em relação a quaisquer mercadorias relacionadas nos Anexos [V](#) e [VI](#), não se aplique, ainda que temporariamente ou sob determinadas condições, o regime de substituição tributária;

V - caso o substituto tributário ou o contribuinte não estejam localizados neste Estado, a substituição dependerá de Convênio a ser firmado com o Estado da localização do sujeito passivo; (Redação conferida pela Lei nº 12.972, de 27.12.96 – Vigência: 01.01.97 a 31.12.15)

V - caso o substituto tributário ou o contribuinte não estejam localizados neste Estado, a substituição dependerá de Convênio a ser firmado com o Estado da localização do sujeito passivo, exceto na hipótese prevista no art. 51-A; (Redação conferida pela Lei nº 19.021/15 - Vigência a partir de 01.01.16)

VI - terá o mesmo tratamento tributário dispensado ao transportador autônomo à pessoa jurídica transportadora estabelecida em outro Estado, cuja prestação que executar tiver início no território goiano;

ACRESCIDO O INCISO VII AO ART. 49 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

VII - caso o cumprimento de obrigação decorrente de substituição tributária dependa de informação ou declaração a ser fornecida por contribuinte ou terceiro envolvido na operação ou prestação, esses responderão solidariamente com o substituto tributário, pela respectiva obrigação, quando deixarem de oferecê-la ou a fizerem irregularmente.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 49 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.497](#) - VIGÊNCIA 27.10.16.

Parágrafo único. O regulamento pode dispor que, sob determinadas condições, a complementação ou a restituição referidas no inciso I sejam efetivadas sob a forma de ressarcimento ou de débito complementar, sem o prévio exame da autoridade administrativa.

Nota: Por força do art. 2º da [Lei nº 20.497](#), até que entre em vigor o regulamento deste inciso, os pedidos de restituição devem ser acompanhados de demonstrativos em que constem o valor do imposto pago a maior e o valor do imposto pago a menor, de tal forma que o valor da restituição será equivalente à diferença positiva entre o valor do imposto pago a maior e o valor do imposto pago a menor, caso haja imposto a pagar, aplica-se o disposto na legislação tributária quanto à data de vencimento, multa e aos juros de mora, sem prejuízo da aplicação da correspondente penalidade, se for o caso.

Subseção II Da Substituição Tributária pelas Operações Anteriores

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 50 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 50. Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido nas operações internas anteriores, na condição de substituto tributário, observadas as disposições estabelecidas na legislação tributária, ao estabelecimento:

NOTA. Por força do art. 3º da [Lei nº 15.294](#), de 04.08.05, com vigência a partir de 05.08.05, ficam convalidados os procedimentos porventura adotados pela usina ou pelo fabricante de álcool carburante, beneficiários dos Programas FOMENTAR ou PRODUIR, no período de 1º de janeiro de 1998 até o dia 05.08.05, nos termos do § 7º deste artigo.

I - industrial, na aquisição produtos relacionados no [Anexo V](#), efetuadas diretamente ao estabelecimento produtor, ou extrator, inclusive de suas cooperativas, para utilização como matéria-prima em processo industrial;

II - comercial, nas aquisições efetuadas diretamente ao estabelecimento extrator, de substância mineral em estado natural;
NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 24.04.11.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 50 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.292, DE 19.04.11 - VIGÊNCIA: 25.04.11.

II - comercial, nas aquisições efetuadas diretamente do:

a) estabelecimento extrator, de substância mineral em estado natural;

b) estabelecimento produtor agropecuário, desde que seja detentor de termo de acordo de regime especial para esse fim celebrado com a Secretaria da Fazenda;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 11.12.19.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO II DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.643](#), DE 12.12.19 - VIGÊNCIA: 12.12.19.

b) estabelecimento produtor agropecuário, desde que o estabelecimento comercial seja credenciado como substituto tributário pela operação anterior, na forma definida em regulamento;

II-A - de empresa comercializadora de etanol, que esteja autorizada e registrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível -ANP-, na aquisição interna de álcool etílico anidro combustível -AEAC- feita à usina ou ao estabelecimento fabricante, conforme dispuser o regulamento; (Redação acrescida pela Lei nº 17.895 - vigência: 27.12.12)
Nota: Redação com vigência de 27.12.12 a 31.05.23.

REVOGADO O INCISO II-A DO ART. 50 PELO ART. 4º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.06.23.

II-A - revogado;

III - distribuidor de combustível, na aquisição de álcool carburante feita à usina ou ao estabelecimento fabricante;
NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.05.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.06.23.

III - distribuidor de combustível, na aquisição de EHC feita à usina ou ao estabelecimento fabricante;

ACRESCIDO O INCISO IV AO ART. 50 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.544, DE 30.09.03 - VIGÊNCIA: 30.09.03.

IV - industrial beneficiário do incentivo do FOMENTAR ou PRODUIR, atendidas as normas fixadas em regime especial celebrado com a Secretaria da Fazenda;

NOTA: Redação com vigência de 30.09.03 a 30.06.08.

a) no retorno da mercadoria que tenha sido remetida para industrialização, por sua encomenda e ordem, a outro estabelecimento seu ou de terceiro localizado neste Estado;

b) na aquisição de matéria-prima e de material secundário e de acondicionamento de outro estabelecimento industrial localizado neste Estado.

ACRESCIDA A ALÍNEA "C" AO INCISO IV DO ART. 50 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.240/05 - VIGÊNCIA: 15.07.05

c) na aquisição de produto resultante da industrialização da soja que a ele tenha sido remetida para industrialização por conta e ordem de terceiro.

REVOGADO O INCISO IV DO ART. 50 PELO ART. 4º DA LEI Nº 16.286, DE 30.06.08 - VIGÊNCIA 01.08.08.

IV - revogado;

§ 1º Na hipótese deste artigo, o imposto devido pelas referidas operações será pago pelo responsável, quando:
NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 11.12.19.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO § 1º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.643](#), DE 12.12.19 - VIGÊNCIA: 12.12.19.

§ 1º Na hipótese deste artigo, o imposto devido pelas referidas operações será pago pelo substituto tributário, quando:

I - da entrada ou recebimento da mercadoria ou do serviço;
NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.057, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

I - da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço;

II - da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada, atendidas as condições estabelecidas na legislação tributária e a celebração de regime especial.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 11.12.19.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 1º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.643](#), DE 12.12.19 - VIGÊNCIA: 12.12.19.

II - da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada, quando credenciado para tal fim, na forma definida em regulamento e atendidas as condições estabelecidas na legislação tributária;

Notas:

1. O art. 2º da Lei nº 20.643 convalida os procedimentos relativos ao pagamento do ICMS nos termos do disposto neste inciso efetuados até 12.12.19.

2. Redação com vigência de 12.12.19 a 05.12.22.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO II DO § 1º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.671](#), DE 06.12.22 - VIGÊNCIA 06.12.22

II - da saída subsequente por ele promovida, ainda que seja isenta ou não tributada, desde que:

ACRESCIDA A ALÍNEA "A" AO INCISO II DO § 1º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.671](#), DE 06.12.22 - VIGÊNCIA 06.12.22

a) seja credenciado para tal fim, na forma definida em regulamento e com o atendimento das condições estabelecidas na legislação tributária; e

ACRESCIDA A ALÍNEA "B" AO INCISO II DO § 1º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.671](#), DE 06.12.22 - VIGÊNCIA 06.12.22 A 31.12.25

b) nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput deste artigo, em relação às mercadorias discriminadas em regulamento, contribua para fundo destinado a investimento em infraestrutura.

ACRESCIDO O § 1º-A AO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.671](#), DE 06.12.22 - VIGÊNCIA 06.12.22 A 31.12.25

§ 1º-A A contribuição para fundo destinado a investimento em infraestrutura referida na alínea "b" do inciso II do § 1º deste artigo incide na operação anterior e apenas uma vez.

§ 2º Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, observar-se-á, ainda, o seguinte:

Nota: Redação com vigência de 01.01.97 a 05.12.22.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO § 2º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.671](#), DE 06.12.22 - VIGÊNCIA 06.12.22 A 31.12.26

§ 2º Na hipótese do inciso II do § 1º deste artigo, ainda será observado o seguinte:

I - o imposto devido será pago quando ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do seu pagamento;

II - o pagamento do imposto, relativo aos produtos adquiridos com substituição tributária, será efetuado com base nas quantidades saídas dos mesmos produtos ou na proporção que representarem nas saídas dos produtos deles resultantes;

III - para os efeitos do inciso anterior, observar-se-á uma alíquota interna não superior a 12% (doze por cento) e não inferior a 7% (sete por cento), na forma do regulamento;

IV - a base de cálculo corresponderá ao preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do local do estabelecimento do substituto tributário;

V - fica dispensado o pagamento do imposto devido pelas operações anteriores desde que não haja efetivo aproveitamento do crédito e, cumulativamente:

a) a operação ou prestação subsequente, realizada pelo substituto tributário, seja isenta ou não-tributada;

b) em decorrência dessa operação ou prestação, a legislação tributária admita o crédito do imposto relativo às operações e prestações anteriores ou conceda o benefício do seu não-estorno.

ACRESCIDA A ALÍNEA "C" AO INCISO V DO § 2º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.671](#), DE 06.12.22 - VIGÊNCIA 06.12.22 A 31.12.25

c) tenha sido feito o pagamento da contribuição para fundo destinado a investimento em infraestrutura referida na alínea "b" do inciso II do § 1º deste artigo.

§ 3º Na aquisição de álcool carburante, o imposto sujeito a substituição tributária será calculado sobre a base de cálculo correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor da operação de saída correspondente do estabelecimento industrial, ficando a parcela restante sujeita ao regime normal de tributação.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.05.23 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.06.23.

§ 3º Na aquisição de EHC, o imposto sujeito à substituição tributária será calculado sobre a base de cálculo correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor da operação de saída correspondente do estabelecimento industrial, e a parcela restante fica sujeita ao regime normal de tributação.

§ 4º Excetuada a aquisição de álcool carburante, a substituição tributária é opcional, podendo o contribuinte substituído adotar o regime normal de tributação.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.05.23 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.06.23.

§ 4º Excetuada a aquisição de EHC, a substituição tributária é opcional, e o contribuinte substituído pode adotar o regime normal de tributação.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, também, às prestações internas de serviços de transporte vinculadas às operações nele referidas.

ACRESCIDO O § 6º AO ART. 50 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.265, DE 31.03.98 - VIGÊNCIA: 03.04.98.

§ 6º A substituição tributária prevista neste artigo pode ser estendida às saídas de um para outro estabelecimento industrial, na forma e condições fixadas em regime especial celebrado com a Secretaria da Fazenda.

NOTA: Redação com vigência de 03.04.98 a 11.12.19.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 6º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.643](#), DE 12.12.19 - VIGÊNCIA: 12.12.19.

§ 6º A substituição tributária prevista neste artigo pode ser estendida às saídas de um para outro estabelecimento industrial, desde que o estabelecimento destinatário seja credenciado na forma definida em regulamento.

ACRESCIDO O § 6º-A AO ART. 50 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.292, DE 19.04.11 - VIGÊNCIA: 25.04.11.

§ 6º-A A substituição tributária prevista neste artigo pode ser estendida, também, às saídas de produto agropecuário efetuadas por estabelecimento comercial que seja substituto tributário pela operação anterior com destino a estabelecimento industrial, na forma e condições fixadas em regime especial celebrado com a Secretaria da Fazenda.

NOTA: Redação com vigência de 25.04.11 a 11.12.19.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 6º-A DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.643](#), DE 12.12.19 - VIGÊNCIA: 12.12.19.

§ 6º-A A substituição tributária prevista neste artigo pode ser estendida, também, às saídas de produto agropecuário efetuadas por estabelecimento comercial credenciado como substituto tributário pela operação anterior, com destino a estabelecimento industrial, desde que o estabelecimento destinatário seja credenciado na forma definida em regulamento.

ACRESCIDO O § 6º-B AO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 19.953](#), DE 29.12.17 - VIGÊNCIA: 01.09.17.

§ 6º-B A substituição tributária prevista neste artigo pode ser estendida, também, às aquisições de produto agropecuário efetuadas por estabelecimento comercial junto a outro estabelecimento comercial que seja substituto tributário pela operação anterior na forma e nas condições fixadas em regime especial celebrado com a Secretaria da Fazenda.

NOTA: Redação com vigência de 01.09.17 a 11.12.19.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 6º-B DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.643](#), DE 12.12.19 - VIGÊNCIA: 12.12.19.

§ 6º-B A substituição tributária prevista neste artigo pode ser estendida, também, às aquisições de produto agropecuário efetuadas por estabelecimento comercial junto a outro estabelecimento comercial substituto tributário pela operação anterior, desde que o estabelecimento destinatário seja credenciado na forma definida em regulamento.

ACRESCIDO O § 7º AO ART. 50 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 15.294, DE 04.08.05 - VIGÊNCIA: 05.08.05.

§ 7º A responsabilidade tributária prevista no inciso III do caput deste artigo não se aplica às operações realizadas por usina ou fabricante de álcool carburante, beneficiários dos programas FOMENTAR ou PRODUZIR, durante a - vigência do correspondente termo de acordo de regime especial celebrado com a Secretaria da Fazenda.

NOTA: Redação com vigência de 05.08.05 a 27.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 7º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.884](#), DE 28.04.23 - VIGÊNCIA: 28.04.23.

§ 7º A responsabilidade tributária prevista no inciso III do caput deste artigo não se aplica às operações realizadas por usina ou fabricante de álcool carburante, beneficiários dos programas FOMENTAR, PRODUZIR ou PROGÓIÁS, durante a vigência do correspondente termo de acordo de regime especial celebrado com a Secretaria de Estado da Economia ou do correspondente Termo de Enquadramento no PROGÓIÁS.

NOTA: Redação com vigência de 28.04.23 a 31.05.23 .

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 7º DO ART. 50 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.06.23.

§ 7º A responsabilidade tributária prevista no inciso III do caput deste artigo não se aplica às operações realizadas por usina ou fabricante de EHC, beneficiários dos programas FOMENTAR ou PRODUZIR, durante a vigência do correspondente termo de acordo de regime especial celebrado com a Secretaria de Estado da Economia.

Subseção III Da Substituição Tributária pelas Operações Posteriores

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 51 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 51. Fica atribuída ao estabelecimento industrial, na condição de substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido nas operações internas subseqüentes, observadas as disposições estabelecidas na legislação tributária, em relação às operações com as mercadorias constantes do [Anexo VI](#) desta lei.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, equipara-se a industrial:

I - o produtor rural e a distribuidora de combustíveis e de lubrificantes, assim definidos pela legislação específica, estabelecidos neste Estado;

II - o comerciante distribuidor ou atacadista estabelecido em outro Estado.

§ 2º Atendendo ao interesse da Administração Fazendária, o Chefe do Poder Executivo poderá excluir os contribuintes que especificar da equiparação de trata o parágrafo anterior, ou nela incluir outras categorias de contribuintes.

§ 3º É exigido o pagamento antecipado do imposto devido pelas futuras operações internas, inclusive quanto à operação a ser realizada pelo próprio adquirente, na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outro Estado ou do exterior e sujeita a substituição tributária.

Art. 51-A. Fica atribuída ao estabelecimento remetente, na condição de substituto tributário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota prevista para as operações e prestações internas e a prevista para as operações e prestações interestaduais destinadas a este Estado, nas operações ou prestações que destinem mercadoria, bem ou serviço a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado neste Estado. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021](#) - vigência 01.01.16)

Notas:

1. O art. 51-A encontrava-se sem aplicabilidade até a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Complementar 87/96, por força da decisão do STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5469.

2.Redação com vigência de 01.01.16 a 04.01.22

REVOGADO O ART. 51-A PELO ART. 3º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

Art. 51-A. Revogado.

ACRESCIDA A SUBSEÇÃO III-A À SEÇÃO III DO CAPÍTULO III PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

Subseção III-A Da Antecipação do ICMS sem Encerramento da Tributação

ACRESCIDO O ART. 51-B PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

Art. 51-B. O contribuinte localizado neste Estado fica obrigado ao pagamento antecipado do imposto, na entrada no território goiano de mercadoria relacionada no [Anexo VIII](#) desta Lei, oriunda de outro Estado, do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência.

§ 1º O regulamento pode estabelecer que o imposto de que trata o caput pode ser pago em momento posterior ao da entrada da mercadoria no território goiano, desde que o pagamento ocorra em data anterior ao prazo previsto para o pagamento do imposto devido pelo regime normal de apuração do ICMS, bem como pode excepcionar determinadas operações, atividade econômica ou categoria de contribuintes da cobrança antecipada do imposto.

§ 2º A operação com mercadoria relacionada no [Anexo VIII](#) desta Lei sujeita-se às normas comuns de tributação e escrituração com débito e crédito do ICMS.

§ 3º À entrada no território goiano de mercadoria relacionada no [Anexo VIII](#) desta Lei, oriunda de outro Estado, do Distrito Federal ou do exterior, a vender no território goiano ou sem destinatário certo, aplica-se o disposto neste artigo.

Subseção IV Da Substituição Tributária Relativa à Energia Elétrica

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 52 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 52. A empresa distribuidora de energia elétrica fica nomeada substituta tributária relativamente à obrigação de pagar o imposto devido nas operações anteriores e subseqüentes, desde a produção ou importação até o consumo.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 18.11.25.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO E ACRESCIDOS OS INCISOS I E II AO CAPUT DO ART. 52 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.853](#), DE 19.11.25 - VIGÊNCIA: 19.11.25.

Art. 52. Ficam nomeados substitutos tributários nas operações com energia elétrica, desde a produção ou a importação até o consumo:

I - no ambiente de contratação regulada, a empresa distribuidora de energia elétrica relativamente à obrigação de pagar o imposto devido nas operações anteriores e subseqüentes; e

II - no ambiente de contratação livre:

a) a empresa distribuidora de energia elétrica relativamente à obrigação de pagar o imposto devido nas operações anteriores e subseqüentes quanto aos valores e aos encargos cobrados pela operação da rede ou da linha de distribuição à qual estiver conectado o destinatário; e

b) o destinatário conectado:

1. à rede de distribuição operada por distribuidora, que, por força da execução de contrato de conexão e do uso da rede de distribuição dela, receber em condições de consumo energia elétrica adquirida de terceiros, relativamente ao imposto devido nas operações anteriores, ressalvado o disposto na alínea 'a' deste inciso; e

2. diretamente à rede básica de transmissão e que promover a entrada de energia elétrica no seu estabelecimento ou domicílio para seu próprio consumo, relativamente ao imposto devido nas operações anteriores.

§ 1º O imposto a que se refere o caput deste artigo será pago na ocasião da saída do produto do estabelecimento da distribuidora e calculado sobre o preço então praticado na operação final.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 18.11.25.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 52 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.853](#), DE 19.11.25 - VIGÊNCIA: 19.11.25.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do *caput* deste artigo, o imposto deve ser calculado sobre o preço praticado na operação final e pago por ocasião da saída do produto do estabelecimento da distribuidora.

ACRESCIDO O § 1º-A AO ART. 52 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.853](#), DE 19.11.25 - VIGÊNCIA: 19.11.25.

§ 1º-A Na hipótese prevista no inciso II do *caput* deste artigo, o imposto deve ser pago por ocasião do fornecimento de energia elétrica ou da operação de conexão e uso do sistema de

transmissão ou de distribuição de energia elétrica, conforme o disposto em regulamento.

§ 2º É assegurado o pagamento do imposto ao Estado de Goiás, quando nele ocorrer a operação de saída mencionada no parágrafo anterior.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 18.11.25.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 52 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.853](#), DE 19.11.25 - VIGÊNCIA: 19.11.25.

§ 2º É assegurado o pagamento do imposto ao Estado de Goiás quando nele ocorrer o consumo da energia elétrica.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 52 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.294, DE 04.08.05 - VIGÊNCIA: 05.08.05.

§ 3º A responsabilidade a que se refere este artigo pode ser estendida, observadas as disposições previstas em convênio celebrado entre as unidades federadas do qual o Estado de Goiás faça parte, a contribuinte que participe de qualquer das etapas de operação com energia elétrica.

Subseção V Da Substituição Tributária Relativa ao Ato Cooperativo

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 53 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 53. A responsabilidade pelo imposto devido nas operações entre o produtor e a Cooperativa de que faça parte, ambos situados neste Estado, fica transferida para a Cooperativa.

NOTA: Por força do art. 7º-A da [Lei nº 13.506/99](#) não se aplica o disposto neste art. à operação de saída interna de algodão em pluma, promovida por produtor cadastrado no Programa de Incentivo ao Produtor de Algodão - PROALGO, quando destinada à cooperativa de que faça parte.

§ 1º O disposto neste artigo é aplicável também às mercadorias remetidas pelo estabelecimento de Cooperativa de Produtores para estabelecimento, neste Estado, da própria Cooperativa, de Cooperativa Central ou de Federação de Cooperativas de que a Cooperativa remetente faça parte.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 02.04.98.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 53 PELO ART. 1º, II, DA LEI Nº 13.265, DE 31.03.98 - VIGÊNCIA: 03.04.98.

§ 1º O disposto neste artigo é aplicável, também, às mercadorias remetidas pelo estabelecimento de cooperativa de produtores para estabelecimento, neste Estado:

I - da própria cooperativa, de cooperativa central ou de federação de cooperativas, de que a cooperativa remetente faça parte;

II - de outra cooperativa.

§ 2º O imposto devido pelas saídas mencionadas neste artigo será pago pela destinatária quando da saída subsequente, esteja esta sujeita ou não ao pagamento do imposto, aplicando-se, porém, o disposto no art. 50 desta lei, se atendidas as mesmas condições nele estabelecidas.

Subseção VI Da Substituição Tributária pelas Operações de Serviços de Transporte e de Comunicação

NOTA: NO TÍTULO DA SUBSEÇÃO VI, ONDE SE LÊ OPERAÇÕES DE SERVIÇOS - TEXTO MODIFICADO PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - O CORRETO É PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 54 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 54. Ao contribuinte do imposto, exceto o prestador autônomo de serviços de transporte, e ao depositário de mercadorias a qualquer título estabelecidos neste Estado, fica atribuída a condição de substituto tributário, relativamente ao imposto devido pela prestação de serviço de transporte executada por qualquer transportador, atendidas as condições fixadas na legislação tributária e observado o seguinte:

I - salvo expressa disposição em contrário da legislação tributária, a substituição prevista neste artigo é opcional, podendo o contribuinte substituído adotar o regime normal de tributação;

II - o disposto neste artigo aplica-se, também, à substituição tributária relativa à prestação de serviços de comunicação realizada por prestador autônomo, assim entendido a pessoa natural que se dedique a esta atividade.

ACRESCIDA A SEÇÃO IV PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

Seção IV

Da incidência única do ICMS sobre combustível - Tributação Monofásica

ACRESCIDO O ART. 54-AA SEÇÃO IV PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

Art. 54-A. O ICMS incidirá uma única vez, qualquer que seja sua finalidade, nas operações com os seguintes combustíveis, ainda que iniciadas no exterior:

Notas:

1. Às operações com combustíveis sujeitos à incidência única do ICMS, nos termos do art. 54-A da Lei nº 11.651, de 26.01.91, aplicam-se as demais disposições previstas no [Convênio ICMS nº 199](#), de 22.12.22, ratificado, em sua íntegra, pelo Estado de Goiás.
2. Por força do [art. 3º da Lei nº 22.285](#), As operações com combustíveis sujeitos à incidência única do ICMS, nos termos da Lei nº 11.651, de 26.01.91, aplicam-se as demais disposições previstas no [Convênio ICMS 15/23](#), ratificando integralmente pelo estado de Goiás.

I - diesel e biodiesel (B100); e

II - gás liquefeito de petróleo (GLP), inclusive o derivado de gás natural (GLGN).

ACRESCIDO O INCISO III AO ART. 54-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.06.23.

III - gasolina; e

ACRESCIDO O INCISO IV AO ART. 54-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.06.23.

IV - Etanol Anidro Combustível - EAC.

Parágrafo único. A operacionalização do regime de tributação monofásica, sistema de incidência única do ICMS sobre combustível, atenderá ao disposto na Lei Complementar federal nº 192, de 2022, em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, nos termos do art. 155, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, e no Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás.

ACRESCIDO O ART. 54-B PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

Art. 54-B. No regime de tributação monofásica, o valor do imposto corresponde à multiplicação da alíquota específica do combustível pelo peso ou pelo volume do combustível, conforme o disposto em regulamento ([Convênio ICMS 199/22](#), cláusula nona, e [Convênio ICMS 15/23](#), cláusula nona).

ACRESCIDO O ART. 54-C PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

Art. 54-C. Fica atribuída à refinaria de petróleo ou às suas bases, à Central de Matéria-Prima Petroquímica - CPQ, à Unidade de Processamento de Gás Natural - UPGN, ao formulador de combustíveis e ao importador, nas operações com Óleo Diesel A, a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS incidente nas importações de B100 ou sobre as saídas do estabelecimento produtor de B100, do valor correspondente à proporção devida à UF de destino, definida em regulamento ([Convênio ICMS 199/22](#), cláusula décima primeira).

ACRESCIDO O ART. 54-D PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

Art. 54-D. O Transportador Revendedor Retalhista - TRR, a distribuidora de combustíveis, o distribuidor de GLP ou o importador respondem pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação, na hipótese da entrega das informações relativas às operações com os produtos referidos no art. 54-A desta Lei fora dos prazos estabelecidos em regulamento ([Convênio ICMS 199/22](#), cláusula vigésima oitava, e [Convênio ICMS 15/23](#), cláusula vigésima oitava).

ACRESCIDO O ART. 54-E PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.06.23.

Art. 54-E. Fica atribuída à refinaria de petróleo ou às suas bases, à CPQ, ao formulador de combustíveis e ao importador, nas operações com Gasolina A, a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS incidente nas importações de EAC ou sobre as saídas do estabelecimento produtor de EAC ([Convênio ICMS 15/23](#), cláusula décima primeira).

CAPÍTULO IV DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO

Seção I Disposições Gerais

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 55 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 55. O imposto é não-cumulativo, compensado-se o que for devido em cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por este ou por outro Estado, observando-se, ainda, o seguinte:

I - salvo disposição expressa da legislação tributária, o pagamento do imposto devido por substituição tributária deve ser efetuado independentemente do resultado da apuração relativa às operações ou prestações que o substituto realizar no período;

II - o sujeito passivo é obrigado a apresentar à Secretaria da Fazenda guias e outros demonstrativos relacionados com o imposto, na forma que dispuser a legislação tributária.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 28.12.03.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 55 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

II - o sujeito passivo é obrigado a apresentar à Secretaria da Fazenda guias, documentos de informação e outros demonstrativos relacionados com o imposto, na forma que dispuser a legislação tributária.

Seção II Da Forma e do Período de Apuração do Imposto

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 56 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 56. O montante do imposto a pagar resultará da diferença a maior, entre o débito:

I - tratando-se de regime normal de tributação - referente às operações com mercadorias ou prestações de serviços realizadas pelo contribuinte, em determinado período, e o crédito relativo ao ICMS cobrado nas operações ou prestações anteriores;

II - na hipótese de regime de substituição tributária - decorrente da aplicação da alíquota vigente para as operações ou prestações internas, com a respectiva mercadoria ou serviço, sobre o valor tomado como base de cálculo para este fim, e o valor do imposto normal devido e destacado no documento fiscal relativo à operação ou prestação própria do substituto.

§ 1º O débito do imposto considera-se vencido no primeiro dia seguinte ao do encerramento do respectivo período de apuração, sendo liquidado da seguinte forma:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO § 1º DO ART. 56 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

§ 1º O débito do imposto deve ser liquidado da seguinte forma:

I - por compensação, quando o seu montante for menor ou igual ao do crédito, transferindo-se eventual saldo credor para o período seguinte;

II - por pagamento em dinheiro, quando o seu montante superar o do crédito.

§ 2º Para os efeitos deste artigo, o montante do crédito corresponde aos valores creditados no período de apuração acrescidos de eventual saldo credor proveniente de período anterior.

§ 3º Os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento do sujeito passivo.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.07.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 56 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.08.00.

§ 3º Os débitos e os créditos devem ser apurados em cada estabelecimento do sujeito passivo, compensando-se os saldos credores e devedores entre os seus estabelecimentos localizados no Estado, na forma que dispuser a legislação tributária.

ACRESCIDO O § 4º DO ART. 56 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

§ 4º Nas hipóteses previstas nos incisos [IV](#), [XIV](#), [XVI](#) e [XVII](#) do caput do [art. 19](#), o imposto a pagar ao Estado de Goiás será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de Goiás e a interestadual aplicável na origem.

NOTA: Redação com vigência de 05.01.22 A 28.02.24.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 56 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.424](#), DE 01.12.23 - VIGÊNCIA: 29.02.24.

§ 4º Nas hipóteses previstas nos incisos [IV](#), [XIV](#), [XVI](#), [XVII](#) e [XIX](#) do *caput* do art. 19 desta Lei, o imposto a pagar ao Estado de Goiás será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de Goiás e a interestadual aplicável na origem.

ACRESCIDO O § 5º DO ART. 56 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.690](#), DE 15.12.22 - VIGÊNCIA: 05.01.22

§ 5º Nas hipóteses previstas nos incisos [XIV](#) e [XV](#) do *caput* do [art. 13](#), o crédito relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido apenas do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem.

Art. 57. A apuração do imposto será feita, atendidas as disposições da legislação tributária:

I - por período não superior ao mês civil;

II - por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, considerado-se, para efeito de compensação do imposto devido, o crédito relativo à mercadoria e ao serviço a ela vinculados, quando se tratar de operação ou prestação:

a) realizada por contribuinte eventual ou em situação cadastral irregular;

b) sujeita ao regime de substituição tributária;

Nota: Redação com vigência de 01.01.97 a 29.12.20

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO II DO ART. 57 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

b) sujeita ao regime de substituição tributária ou de antecipação de pagamento do imposto com ou sem encerramento da tributação;

c) sem destinatário certo ou em situação fiscal irregular;

III - por estimativa, para um período não superior a um ano civil, aplicável às:

a) microempresas;

b) empresas consideradas de pequeno porte;

c) empresas transportadoras de passageiros;

d) produtores agropecuários ou extratores.

§ 1º Ressalvado o disposto no § 3º, no regime de estimativa, garantir-se-á, no final do período determinado, a complementação ou a restituição em dinheiro ou sob a forma de aproveitamento de crédito em relação, respectivamente, às quantias de imposto pagas com insuficiência ou em excesso.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de estimativa:

I - não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias;

II - confere-lhe o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório próprio.

§ 3º A legislação tributária poderá dispor, na forma e condições que estabelecer e mediante a celebração de regime especial, que às empresas transportadoras de passageiros seja concedido, relativamente ao ICMS, tratamento tributário simplificado, observado o seguinte:

I - o contribuinte beneficiário deverá firmar termo de acordo, irrevogável por sua iniciativa, por prazo determinado mínimo de 1 (um) ano;

II - a alíquota incidente sobre as prestações de serviços de transporte não será inferior a 10% (dez por cento);

III - o pagamento do imposto devido, vedada qualquer apropriação de créditos, será feito por regime de estimativa, fundamentada em pesquisa de preços e taxas de ocupação dos veículos realizada pela Secretaria da Fazenda.

§ 4º Na forma da legislação tributária, o direito ao crédito conferido ao produtor rural e ao extrator poderá ser substituído por um valor estimado, hipótese em que, ao final do período considerado, será feito a devida compensação dos valores eventualmente excedentes a maior ou a menor.

ACRESCIDO O § 5º AO ART. 57 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 5º Para o estabelecimento exportador, em relação às entradas de mercadorias ou utilização de serviços que resultem operações de saída ou prestações para o exterior, poderá ser adotado período de apuração do ICMS superior ao mês civil, não podendo ultrapassar 12 (doze) meses, nos termos que dispuser a legislação tributária.

Seção III Dos Créditos do Imposto

Art. 58. É assegurado ao sujeito passivo, nos termos do disposto na legislação tributária, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações ou prestações resultantes:

NOTA: O art. 2º da [Lei nº 13.772](#), de 28.12.00, estabelece:

"Art. 2º O direito à apropriação do crédito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do Estado de Goiás - CTE, durante o período de 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2010, fica limitado às seguintes situações:

I - se relativo à entrada de energia elétrica no estabelecimento quando:

- a) for objeto de operação de saída de energia elétrica;
- b) for consumida no processo de industrialização;
- c) seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais;

II - se relativo ao recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento quando:

- a) tenham sido prestados ao estabelecimento na execução, por este, de serviços da mesma natureza;
- b) sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais."

I - de entrada de mercadoria, real ou simbólica, no seu estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo imobilizado;

NOTA: relativamente a data de - vigência para aproveitamento do crédito para uso e consumo ver [art. 522](#) do RCTE

II - de recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação;

III - das situações descritas nos incisos anteriores, em relação ao diferencial de alíquota devido nessas operações e prestações.

ACRESCIDO O INCISO IV AO ART. 58 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

IV - da entrada, no território goiano, de mercadoria sujeita ao regime de antecipação do imposto, relacionada no [Anexo VIII](#) desta Lei, oriunda de outro Estado, do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência, hipótese em que o crédito abrange o ICMS destacado no documento correspondente à entrada e o pago antecipadamente.

ACRESCIDO O INCISO V AO ART. 58 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23, EXCETO EM RELAÇÃO À ALÍNEA "B" QUE ENTRA EM VIGOR EM 01.06.23.

V - da aquisição dos produtos a seguir especificados, quando forem utilizados como insumo pelo sujeito passivo, ressalvado o disposto no art. 60-A ([Convênio ICMS 26/23](#), cláusula primeira):

- a) Óleo Diesel B, GLP e GLGN; e
- b) Gasolina C.

§ 1º O crédito do imposto poderá ser substituído por uma percentagem fixa, na forma e hipótese especificadas em regulamento.

§ 2º Atendidas outras condições do regulamento, caberá ao sujeito passivo o direito de se creditar do imposto estornado ou não creditado em operações ou prestações anteriores, desde que possua documentação comprobatória de sua origem, sempre que realizar operação tributada com produtos agropecuários, antecedida de operações ou prestações isentas ou não tributadas e estas, por sua vez, antecedidas de operação ou prestação tributada.

§ 3º O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à:

I - idoneidade da documentação fiscal;

II - à escrituração nos prazos e condições, quando assim exigido pela legislação tributária.

§ 4º O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento.

§ 5º Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o crédito do imposto é intransferível, só produzindo efeitos fiscais em favor do contribuinte consignado no documento fiscal como destinatário das mercadorias ou tomador do serviço.

ACRESCIDO O § 6º AO ART. 58 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 13.772](#), DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

§ 6º A apropriação do crédito decorrente da entrada de bem destinado ao ativo imobilizado é feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, proporcionalmente aumentada ou diminuída, *pro rata die*, se o período de apuração for superior ou inferior a um mês, devendo ser observado o seguinte:

NOTA: O art. 3º da [Lei nº 13.772](#), de 28.12.00, estabelece que o bem destinado ao ativo imobilizado cuja entrada ocorreu até 31.12.00 deve obedecer a sistemática prevista pela legislação aplicável em 31.12.00.

I - a apropriação do crédito é o resultado da multiplicação da razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) pelo resultado da divisão entre as operações ou prestações tributadas e o total das operações ou prestações ocorridas no período de apuração, equiparando-se às tributadas as saídas e as prestações com destino ao exterior;

II - a primeira apropriação deve ocorrer no mês de entrada do bem no estabelecimento;

III - o saldo remanescente do crédito passível de apropriação deve ser cancelado, quando:

a) ocorrer o final do quadragésimo oitavo mês, contado da data da entrada do bem no estabelecimento;

b) houver a alienação do bem antes de completado o quadragésimo oitavo mês;

IV - o crédito deve ser escriturado, conforme dispuser o regulamento:

a) juntamente com os demais créditos, na forma dos incisos I e II deste parágrafo;

b) integralmente, em livro próprio ou de outra forma.

ACRESCIDO O ART. 58-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.575](#), DE 22.03.24 - VIGÊNCIA: 01.01.24.

Art. 58-A. Na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, mantém-se o crédito relativo às operações e às prestações anteriores.

Nota: Redação com vigência de 01.01.24 a 31.10.24

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 58-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.174](#), DE 26.12.24 - VIGÊNCIA: 01.11.24.

Art. 58-A. Na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, o crédito correspondente às operações e às prestações anteriores relativas às mercadorias transferidas deve ser transferido ao estabelecimento do destino da mercadoria.

§ 1º Na hipótese de transferência interestadual, os créditos serão assegurados, observado o disposto em regulamento:

I - pela unidade federada de destino, por transferência de crédito, limitados aos percentuais estabelecidos nos termos do inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada; e

II - pela unidade federada de origem, no caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e às prestações anteriores e o transferido na forma indicada no inciso I deste parágrafo.

§ 2º O valor atribuído à operação de transferência de que trata o inciso I do § 1º deve ser:

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria;

Nota: Redação com vigência de 01.01.24 a 31.10.24

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 2º DO ART. 58-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.174](#), DE 26.12.24 - VIGÊNCIA: 01.11.24.

I - o valor médio da entrada da mercadoria em estoque na data da transferência;

II - o custo da mercadoria produzida, entendido como a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento; ou

Nota: Redação com vigência de 01.01.24 a 31.10.24

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 2º DO ART. 58-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.174](#), DE 26.12.24 - VIGÊNCIA: 01.11.24.

II - o custo da mercadoria produzida, entendido como a soma dos custos de matéria-prima, insumos, material secundário e de acondicionamento; e

III - no caso de mercadoria não industrializada, o custo de sua produção, entendido como a soma dos gastos com insumos, mão de obra e acondicionamento.

Nota: Redação com vigência de 01.01.24 a 31.10.24

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO § 2º DO ART. 58-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.174](#), DE 26.12.24 - VIGÊNCIA: 01.11.24.

III - no caso de mercadoria não industrializada, a soma dos gastos com insumos e material de acondicionamento.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 59 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 12.972](#), DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 59. Os contribuintes que realizarem operações e prestações destinando ao exterior mercadorias ou serviços, incluídas as remessas com o fim específico de exportação, poderão, na proporção que representem do montante de todas operações e prestações realizadas no mesmo período de apuração:

I - imputar eventual saldo credor acumulado a qualquer estabelecimento seu situado neste Estado;

II - havendo saldo remanescente e atendidas as condições estabelecidas na legislação tributária:

- a) transferi-lo para outros contribuintes, desde que autorizado pela autoridade competente;
- b) compensá-lo com o imposto de sua responsabilidade devido por substituição tributária.

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 59 PELO ART. 1º, III, DA LEI Nº 13.265, DE 31.03.98 - VIGÊNCIA: 03.04.98.

§ 1º Na forma e condições estabelecidas no regulamento, a sistemática de transferência prevista neste artigo pode ser estendida ao contribuinte que apresente saldo credor permanente em sua escrita fiscal, decorrente de operação ou prestação sujeita à substituição tributária ou abrigada por benefício fiscal, quando a legislação tributária permitir a manutenção de crédito pela entrada.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 59 PELO ART. 1º, III, DA LEI Nº 13.265, DE 31.03.98 - VIGÊNCIA: 03.04.98.

§ 2º Em qualquer hipótese, o disposto no parágrafo anterior não se aplica ao saldo acumulado em decorrência da alíquota de entrada ser superior à de saída da mercadoria.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 59 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.065, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 26.12.01.

§ 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a permitir a transferência prevista neste artigo, relativamente a saldo credor decorrente de situações especificadas em regulamento, independentemente de serem preenchidos os requisitos exigidos na legislação tributária para a caracterização de saldo credor permanente.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 60 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97

Art. 60. Não implicará crédito, para compensação com o montante do imposto devido nas operações ou prestações seguintes:

I - as entradas de mercadorias ou bens ou utilização de serviços:

- a) resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas;
- b) alheios à atividade do estabelecimento, admitida a prova em contrário;

ACRESCIDA A ALÍNEA "C" AO INCISO I DO ART. 60 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

c) para integração ou consumo em processo de produção ou industrialização de Óleo Diesel A, B100, GLP e GLGN, sujeitos à incidência única do ICMS;

Notas: Redação com vigência de 31.03.23 a 30.04.23.

REVOGADA A ALÍNEA "C" DO INCISO I DO ART. 60 PELO ART. 4º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

c) revogada;

II - salvo se a operação de saída subsequente destinar mercadoria ao exterior, a entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:

a) para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto;

b) para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequente não for tributada ou estiver isenta do imposto.

ACRESCIDO O ART. 60-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23, EXCETO EM RELAÇÃO À ALÍNEA "B" QUE ENTRA EM VIGOR EM 01.06.23.

Art. 60-A. Fica vedada a apropriação de crédito relativa à operação e à prestação antecedente às saídas, qualquer que seja a sua natureza, com os produtos discriminados a seguir, e caberá ao contribuinte promover o devido estorno na proporção das saídas destes produtos (Convênios [ICMS 199/22](#), cláusula décima sétima, e [15/23](#), cláusula décima sétima):

I - Óleo Diesel A, B100, GLP, GLGN; e

II - Gasolina A e EAC.

Seção IV Dos Estornos de Crédito

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 61 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 61. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem entrados no estabelecimento, quando:

I - imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço que:

a) for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou não-tributada;

b) integração ou consumo em processo de industrialização, quando a saída do produto resultante for isenta ou não-tributada;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 61 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

b) for integrada ou consumida em processo de produção ou industrialização, quando a saída da mercadoria resultante for isenta ou não-tributada;

c) integrada ao ativo imobilizado ou utilizada no consumo do próprio estabelecimento, relativa e proporcionalmente à parcela das operações ou prestações isentas ou não-tributadas, na forma do regulamento e atendido o seguinte:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.00.

1. as saídas e prestações com destino ao exterior consideram-se como sendo tributadas;

2. a alienação do bem, antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos contado da data da sua aquisição, implicará o estorno:

2.1. integral, se a alienação se der no curso de primeiro ano;

2.2. proporcional ao tempo que faltar para completar o quinquênio, na razão de um sessenta avos por mês ou fração, a partir do primeiro ano, exclusive;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I DO ART. 61 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

c) for utilizada no consumo do próprio estabelecimento, relativa e proporcionalmente à parcela das operações ou prestações isentas ou não-tributadas, considerando-se as saídas e as prestações com destino ao exterior como sendo tributadas;

ACRESCIDA A ALÍNEA "D" AO INCISO I DO ART. 60 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

d) for integrada ou consumida em processo de produção ou industrialização de Óleo Diesel A, B100, GLP e GLGN, sujeitos à incidência única do ICMS;

Notas: Redação sem vigência em função da alteração retroagir seus efeitos a 01.05.23.

REVOGADA A ALÍNEA "D" DO INCISO I DO ART. 60 PELO ART. 4º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

d) revogada;

II - vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento;

III - inexistir, por qualquer motivo, de operação ou prestação posterior;

IV - a conta mercadoria apresentar prejuízo, na proporção do que se verificar no final de cada exercício ou no encerramento das atividades do estabelecimento.

§ 1º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, a anulação do crédito de imposto deverá ser efetuada dentro do mesmo período em que ocorrer o registro da operação ou prestação que lhe der causa.

§ 2º Aplicam-se as regras estabelecidas neste artigo aos bens de uso ou consumo final, considerando-se como período de sua utilização o próprio de apuração em que se verificar a sua entrada no estabelecimento.

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica à operação ou prestação subsequente contemplada com redução de base de cálculo, hipótese em que o estorno será proporcional a essa redução.

§ 4º O estabelecimento que receber mercadorias em transferência deverá estornar o imposto correspondente à valor da diferença verificada, quando a base de cálculo utilizada na operação subsequente for inferior à da respectiva transferência.

Notas: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 61 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.575](#), DE 22.03.24 - VIGÊNCIA: 01.01.24.

§ 4º O estabelecimento que receber mercadorias em transferência deve estornar o imposto correspondente à diferença verificada, quando a base de cálculo utilizada na operação subsequente for inferior ao valor da operação da respectiva transferência.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 62 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 62. Não se exigirá a anulação do crédito do imposto relativamente:

I - a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior;

NOTA: Redação com vigência a partir de 16.09.96, de acordo como art. 5º da Lei nº 12.972/96.

II - às entradas de mercadorias, cuja saída posterior esteja beneficiada com a não incidência de que tratam os incisos I, "f", "j", "l", "o", "p", "q", "r", "s", II e III, todos do art. 37 desta lei. (Redação conferida pela Lei nº 12.972 vigência: 01.01.97 a 03.07.00)

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 62 PELO ART. 3º DA LEI Nº 13.642, DE 21.06.00 - VIGÊNCIA: 04.07.00.

II - às entradas de mercadorias, cuja saída posterior esteja beneficiada com a não incidência de que tratam os incisos I, "f", "j", "l", "o", "p", "q", "r", "s", "t", II e III, todos do art. 37 desta lei. (Redação conferida pela Lei nº 13.642 vigência: 04.07.00 a 30.12.13)

II - às entradas de mercadorias, cuja saída posterior esteja beneficiada com a não incidência de que tratam os incisos I, "f", "j", "l", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", II e III, todos do [art. 37](#) desta Lei.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 62 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.848, DE 28.12.09 - VIGÊNCIA: 30.12.09.

Parágrafo único. Na situação prevista na alínea "t" do inciso I do [art. 37](#), o estabelecimento remetente deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, na hipótese em que a saída subsequente da mercadoria resultante do processo de industrialização ou de outro tratamento, promovida pelo estabelecimento destinatário, tenha sido contemplada com:

I - isenção, não-incidência ou redução de base de cálculo, nos casos em que a legislação tributária exija a anulação do crédito correspondente à entrada e ao serviço utilizado;

II - crédito presumido ou crédito outorgado concedido em substituição ao sistema normal de tributação do ICMS ou para o qual haja vedação ao aproveitamento de quaisquer créditos relativos à entrada e ao serviço utilizado.

Seção V

Do Local, da Forma e dos Prazos para Pagamento do Imposto

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 63 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - vigência: 01.01.97.

Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária, observado o seguinte:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 26.12.01.

I - o prazo máximo não excederá a 40 (quarenta) dias, contados da data de encerramento do período de apuração do imposto;

II - a obrigação tributária principal relativa ao ICMS, devido e resultante de regime periódico de apuração, vence no 1º (primeiro) dia seguinte ao do encerramento do respectivo período;

III - a legislação tributária poderá estabelecer que o imposto, inclusive o devido por substituição tributária, possa ser pago em data posterior à fixada no inciso anterior, desde que atendidas as condições que estipular e observados os seguintes limites, contados do encerramento do período de apuração, para:

a) os contribuintes industriais, 40 (quarenta) dias;

b) os demais contribuintes, 20 (vinte) dias;

IV - o cumprimento da obrigação tributária efetuado no prazo estabelecido, conforme o disposto no inciso anterior, entende-se como pagamento sem imposição de penalidades, inclusive de caráter moratório;

V - a falta de pagamento, na forma e prazo estabelecidos nos termos do inciso anterior, acarretará a aplicação de penalidades e a exigência de juros de mora, atualização monetária e acréscimos legais, todos desde a data fixada no inciso I deste artigo;

VI - relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais, deverá:

a) calcular o montante do imposto correspondente à diferença de alíquota, devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração;

b) proceder o seu pagamento por meio de documento de arrecadação específico e distinto;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO VI DO ART. 63 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

b) lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 26.12.01.

VII - relativamente à importação de mercadoria, bem ou serviços do exterior, o imposto deverá ser pago:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.10.99.

a) tratando-se de importação realizada por contribuinte regularmente inscrito e que possua escrituração fiscal, no local estabelecido na legislação tributária e no dia seguinte ao da entrada da mercadoria ou bem ou da utilização do serviço pelo estabelecimento;

b) no local do desembarço aduaneiro, antecipadamente, nos demais casos.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VII DO ART. 63 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.544, DE 25.10.99 - VIGÊNCIA: 01.11.99

VII - relativamente à importação de mercadoria, bem ou serviço do exterior, o imposto deverá ser pago:

NOTA: Redação com vigência de 01.11.99 a 26.12.01.

a) no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria ou bem;

b) no dia seguinte ao da utilização do serviço pelo estabelecimento;

c) em caráter excepcional, para o contribuinte signatário de regime especial que disponha sobre a importação, na forma, prazo e condições nele fixados.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 63 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

Art. 63. Ressalvadas as hipóteses expressamente contempladas com locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS far-se-á nos locais, na forma e nos prazos fixados na legislação tributária.

NOTAS:

1. O art. 2º da [Lei nº 14.058](#), de 26.12.01, com vigência a partir de 21.01.02, estabelece:

“Art. 2º. O Secretário da Fazenda pode, por meio de regime especial, atendidos forma, limite e condições estabelecidos no respectivo termo, conceder prazo de até 70 (setenta) dias para o pagamento do ICMS devido por contribuinte fabricante de veículo automotor que instalar no Estado de Goiás centro de distribuição de veículos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, a estabelecimento distribuidor de veículo automotor pertencente ao fabricante.”;

2. Os art. 2º, 3º e 4º da Lei nº 15.897, de 12.12.06, com vigência a partir de 15.12.06, estabelecem:

“Art. 2º Ficam convalidados os pagamentos do ICMS, referentes aos meses de julho de 2005 a outubro de 2006, efetuados por empresa geradora, transmissora, distribuidora ou fornecedora de energia elétrica estabelecida no Estado de Goiás, após a data limite prevista na legislação tributária e sem a incidência de acréscimos legais, desde que os pagamentos tenham ocorrido até 14 de novembro de 2006.

Art. 3º Ficam, também, convalidados os pagamentos de ICMS efetuados por contribuinte do imposto, após a data limite prevista na legislação tributária e sem a incidência de acréscimos legais, desde que os pagamentos tenham sido realizados em conformidade com ato expedido pelo Secretário da Fazenda até 31 de agosto de 2006.

Art. 4º O disposto nesta Lei não confere ao contribuinte do ICMS qualquer direito à restituição ou compensação das importâncias já pagas referentes aos acréscimos legais.”;

§ 1º Na fixação do vencimento do imposto, inclusive o devido por substituição tributária, devem ser observados os seguintes prazos limites, contados do encerramento do período de apuração:

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 28.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO § 1º DO ART. 63 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 1º Na fixação do prazo para pagamento do imposto, inclusive o devido por substituição tributária, devem ser observados os seguintes limites, contados do encerramento do período de apuração:

I - para os contribuintes industriais, 40 (quarenta) dias;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 14.12.06.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1º DO ART. 63 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.897, DE 12.12.06 - VIGÊNCIA: 15.12.06.

I - para o contribuinte industrial, 40 (quarenta) dias, observado o disposto no inciso III;

II - para os demais contribuintes, 20 (vinte) dias;

ACRESCIDO O INCISO III AO § 1º DO ART. 63 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.897, DE 12.12.06 - VIGÊNCIA: 15.12.06.

III - para o contribuinte gerador, transmissor, distribuidor ou fornecedor de energia elétrica, 90 (noventa) dias.

NOTA: Redação com vigência de 15.12.06 a 29.12.08.

REVOGADO O INCISO III DO § 1º DO ART. 63 PELA ALÍNEA A DO INCISO I DO ART. 13 DA LEI Nº 16.440, DE 30.12.08 – - VIGÊNCIA: 30.12.08.

III - revogado.

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração, devendo lançar o seu valor a débito no livro Registro de Apuração do ICMS.

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 28.01.24.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT E ACRESCIDOS OS INCISOS I E II AO § 2º DO ART. 63 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.424](#), DE 01.12.23 - VIGÊNCIA: 29.02.24.

§ 2º Relativamente ao diferencial de alíquotas, o contribuinte deve calcular o montante do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas, devido em cada operação ou prestação, totalizando-o ao final de cada período de apuração e ainda:

I - lançar o seu valor a débito na apuração do ICMS próprio, se obrigado à Escrituração Fiscal Digital - EFD; ou

II - escriturar o seu valor na forma definida em regulamento, se optante pelo Simples Nacional ou MEI.

ACRESCIDO O § 2º-AO ART. 63 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.762](#), DE 29.12.22 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

§ 2º-A Nas operações com combustíveis sujeitos à incidência única do imposto, inclusive na importação, conforme previsto no [art. 54-A](#), o momento do pagamento e a repartição do imposto devido entre o Estado de Goiás e o Estado ou Distrito Federal de destino devem ser realizados na forma prevista em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, nos termos do art. 155, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.

§ 3º O imposto devido sobre a importação de mercadoria, bem ou serviço do exterior, vence:

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 28.12.05.

a) no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria ou bem;

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.12.02.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 3º DO ART. 63 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.382, DE 30.12.02 - VIGÊNCIA: 01.01.03.

I - no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria ou bem ou no momento da entrega da mercadoria ou bem caso a entrega ocorra antes do desembaraço aduaneiro;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.03 a 28.12.05.

b) no dia seguinte ao da utilização do serviço pelo estabelecimento;

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.12.02.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 3º DO ART. 63 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.382, DE 30.12.02 - VIGÊNCIA: 01.01.03.

II - no dia seguinte ao da utilização do serviço pelo estabelecimento;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.03 a 28.12.05.

c) em caráter excepcional, para o contribuinte signatário de regime especial que disponha sobre a importação, na forma, prazo e condições nele fixados.

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.12.02.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO § 3º DO ART. 63 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.382, DE 30.12.02 - VIGÊNCIA: 01.01.03.

III - em caráter excepcional, para o contribuinte signatário de regime especial que disponha sobre a importação, na forma, prazo e condições nele fixados.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.03 a 28.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 63 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 15.505](#), DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 3º A obrigação tributária principal relativa ao ICMS vence, tratando-se do imposto devido:

I - pela importação de mercadoria, bem ou serviço do exterior:

a) no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria ou bem ou no momento da entrega da mercadoria ou bem caso a entrega ocorra antes do desembaraço aduaneiro;

b) no dia seguinte ao da utilização do serviço pelo estabelecimento;

c) em caráter excepcional, para o contribuinte signatário de regime especial que disponha sobre a importação, na forma, prazo e condições nele fixados;

II - resultante de regime periódico de apuração, no 1º (primeiro) dia seguinte ao do encerramento do respectivo período.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 63 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 4º A falta de pagamento do imposto, nos termos do disposto no § 1º, acarretará a aplicação de penalidades e a exigência de juros de mora, atualização monetária e acréscimos legais, a partir da data de seu vencimento.

Nota: Redação com vigência de 29.12.05 a 30.06.21

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 63 PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA 01.07.21

§ 4º A falta de pagamento do imposto, nos termos do disposto no [§ 1º](#), acarretará a aplicação de penalidades e a exigência de juros de mora e acréscimos legais, a partir da data de seu vencimento.

CAPÍTULO V DOS DOCUMENTOS E DOS LIVROS FISCAIS

Art. 64. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, é obrigado ao cumprimento das prestações, positivas ou negativas, estabelecidas na legislação tributária.

NOTA: A [Lei nº 18.842/15](#) dispensa a SANEAGO das obrigações acessórias nela especificadas.

§ 1º O regulamento disciplinará, também, a criação, a espécie, o modelo, o prazo e a forma de escrituração, a impressão, a autenticação, a emissão, a utilização e demais formalidades extrínsecas ou intrínsecas relativas a livros e documentos fiscais.

§ 2º Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias, relacionadas com o ICMS, são obrigados a manter e escriturar os livros exigidos e a emitir documentos fiscais.

§ 3º Cada estabelecimento, de contribuinte do imposto, deverá ter escrituração própria, vedada a sua centralização.

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 04.08.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 64 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.294, DE 04.08.05 - VIGÊNCIA: 05.08.05.

§ 3º Sem prejuízo de disposições específicas previstas em Convênio ou Protocolo celebrado entre as unidades da Federação, cada estabelecimento de contribuinte do imposto deve ter escrituração própria, vedada a sua centralização, reservada à administração a faculdade de conceder inscrição única, com centralização da escrituração dos livros fiscais e do pagamento do imposto, à pessoa física que, na qualidade de produtor rural ou extrator, explore propriedades, contíguas ou não, sediadas no mesmo município.

NOTA: Redação com vigência de 05.08.05 a 15.08.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 64, PELO [ART. 1º DA LEI Nº 22.211](#), DE 16.08.23 - VIGÊNCIA:

§ 3º Sem prejuízo de disposições específicas previstas em convênio ou protocolo celebrado entre as unidades da Federação, cada estabelecimento de contribuinte do imposto deve ter escrituração própria, vedada a sua centralização, reservada à administração a faculdade de conceder inscrição única, com a centralização da escrituração dos livros fiscais e do pagamento do imposto, ao produtor rural ou ao extrator que explorar propriedades, contíguas ou não, sediadas no mesmo município.

ACRESCIDO O §3º -AO ART. 64 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.452, DE 01.11.11 - VIGÊNCIA: 03.11.11.

§ 3º-A Aplica-se o disposto no § 3º deste artigo ao industrial que explore atividade de produção rural ou de extração de substância mineral ou fóssil, inclusive em parceria com o produtor rural ou extrator.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 64 PELO ART. 3º DA LEI Nº 13.642, DE 21.06.00 - VIGÊNCIA: 04.07.00.

§ 4º O fabricante e o revendedor de combustível devem utilizar em seus estabelecimentos equipamento medidor eletrônico de vazão da mercadoria, observadas as condições estabelecidas em regulamento, que pode, inclusive, atendendo o interesse da Administração Fazendária, dispensar determinada categoria de contribuinte dessa obrigação.

ACRESCIDO O § 5º AO ART. 64 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

§ 5º O contribuinte, comerciante varejista, deve afixar, em local visível ao consumidor, na forma prevista na legislação tributária, cartaz com o seguinte dizer: "Consumidor, Exija Nota Fiscal ou Cupom Fiscal".

ACRESCIDO O § 6º AO ART. 64 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.848, DE 28.12.09 - VIGÊNCIA: 30.12.09.

§ 6º O estabelecimento comercial varejista de combustível para veículos automotores fica sujeito à utilização de equipamento destinado ao controle, registro, gravação e transmissão de informações relacionadas ao fornecimento de combustível, na forma, condições, prazos e especificações estabelecidos em ato do Secretário da Fazenda.

§ 7º O estabelecimento fabricante de água mineral, natural ou artificial fica sujeito à utilização de Selo Fiscal de Controle nas mercadorias de sua fabricação, relacionadas em regulamento, na forma, condições, prazos e especificações estabelecidos em ato do Secretário de Estado da Fazenda. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.768](#) - vigência: 13.01.15 a 30.08.16)

§ 7º O estabelecimento fabricante de água mineral, natural ou artificial fica sujeito à utilização de Selo Fiscal de Controle e Selo Fiscal Eletrônico nas mercadorias de sua fabricação, na forma, condições, prazos e especificações estabelecidos em regulamento. (Redação conferida pela [Lei nº 19.434](#) - vigência: 31.08.16)

*§ 8º É vedada autorização para aquisição de selos para o contribuinte que não estiver regular com o pagamento do ICMS na forma e no prazo estabelecidos na legislação tributária. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.434](#) - vigência: 31.08.16)
Nota: Redação com vigência de 31.08.16 a 20.07.23*

REVOGADO O § 8º DO ART. 64 PELO ART. 1º DA LEI Nº 22.123, DE 21.07.23 - VIGÊNCIA: 21.07.23.

§ 8º Revogado.

Art. 65. São vedadas a emissão e utilização de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação.

Art. 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 67. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

I - não seja o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, que enseje a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou tenha sido adulterado, viciado ou falsificado;

V - esteja desacompanhado de documento de controle exigido na forma do regulamento;

VI - discriminar mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

VIII - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

IX - não estiver acompanhado da comprovação do pagamento antecipado do ICMS destacado, exigido pela legislação tributária. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - Vigência: 12.06.17)

Parágrafo único. O Regulamento poderá, segundo as condições que fixar, estabelecer que, em determinadas situações, não se aplique a presunção de que trata este artigo. (Redação acrescida pela [Lei nº 11.750](#) - Vigência: 01.03.92)

Art. 68. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada, mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento, total ou parcial do imposto.

Art. 69. O regulamento poderá:

I - autorizar a utilização de equipamentos ou aparelhos mecânicos, elétricos ou eletrônicos de processamento de dados, para emissão de documentos e escrituração de livros fiscais;

II - fixar prazos de validade para efeito de emissão ou utilização de documentos fiscais.

Parágrafo único. É vedada a utilização dos equipamentos e documentos referidos neste artigo, em desacordo com o estabelecido em regulamento.

CAPÍTULO VI DAS PENALIDADES

Art. 70. Aos infratores da legislação tributária do ICMS serão cominadas as seguintes penas:

I - multa;

II - proibição de transacionar com os órgãos da administração pública estadual;

III - sujeição a sistemas ou regimes especiais de controle, fiscalização e pagamento do imposto.

Parágrafo único. Ato do Secretário da Fazenda, obrigatoriamente publicado no Diário Oficial do Estado, que sujeitar o contribuinte ao regime especial de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá estabelecer, dentre outras medidas de controle: (Redação acrescida pela [Lei nº 14.634](#) - Vigência: 29.12.03)

Parágrafo único. Ato do Superintendente da Receita, obrigatoriamente publicado no Diário Oficial do Estado, que sujeitar o contribuinte ao regime especial de que trata o inciso III do *caput* deste artigo poderá estabelecer, dentre outras medidas de controle: (Redação conferida pela [Lei nº 19.665](#) - Vigência: 12.06.17)

I - período de apuração e prazo para pagamento do imposto diferenciados;

II - o recolhimento à repartição fazendária dos documentos fiscais emitidos ou não;

III - a obrigatoriedade do visto de agente do fisco em documento fiscal para efeito de apropriação de crédito.

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 14.07.92.

omissão total ou parcial do pagamento do imposto devido

I - de 100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu pagamento:

a) quando este tenha sido regularmente registrado e apurado em livro próprio;

b) quando decorrente de valores fixados pela Administração Tributária para efeito de pagamento por estimativa;

II - de 130% (centro e trinta por cento) do valor do imposto regularmente registrado e apurado em livro próprio, em se tratando de omissão praticada por substituto tributário.

OUTRAS IRREGULARIDADES

III - de 200% (duzentos por cento) do valor consignado no documento de arrecadação, pela sua adulteração, vício ou falsificação.

IV - de 35% (trinta e cinco por cento):

a) do valor das mercadorias existentes em estoque no estabelecimento, à data do extravio, perda, destruição ou inutilização dos livros ou dos documentos fiscais, quando o fato inviabilize a fiscalização do imposto;

b) do valor da operação, pela aquisição de mercadorias por estabelecimento em situação cadastral irregular ou não cadastrado;

V - de 30% (trinta por cento) do valor consignado no documento, pela emissão ou utilização de documento fiscal não correspondente a uma efetiva operação ou prestação;

VI - de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou da prestação:

a) pela adulteração, vício ou falsificação de documentos fiscais;

b) pela utilização de documentos fiscais adulterados, viciados ou falsificados;

c) pela falta do registro de nota fiscal relativa à entrada ou aquisição de mercadorias;

d) pela reutilização de documento fiscal que já tenha surtido os respectivos efeitos;

e) pela emissão de documento fiscal para acobertar operação ou prestação, em que se consignem valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes em suas vias;

f) pelo transporte de mercadorias acompanhadas de documento fiscal com prazo de validade expirado;

g) pelo fornecimento de declaração falsa, negando a condição de contribuinte do imposto;

h) pela emissão de documento fiscal, no qual se consigne:

1) valor inferior ao que efetivamente corresponder ao da operação ou da prestação;

2) declaração falsa quanto à origem ou destino das mercadorias ou serviços;

i) pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadorias em situação fiscal irregular;

j) pela prestação ou utilização de serviços de transporte e de comunicação, na mesma situação da alínea anterior;

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no inciso VI, "b";

VII - de 20% (vinte por cento):

a) do valor da operação ou da prestação, pela falta de registro, em livro próprio, de documento fiscal regularmente emitido;

b) do valor das mercadorias ou dos serviços, na falta de emissão de documento fiscal correspondente a cada operação ou prestação, quando o imposto devido tenha sido registrado em livro próprio;

c) do valor da operação ou prestação, pela utilização de base de cálculo ou alíquota do imposto inferior à exigida;

d) do valor das mercadorias na remessa ou recebimento destas:

1) sob condição de retorno, sem que este se efetive no prazo estabelecido, salvo se regularizada a situação de acordo com o disposto em regulamento;

2) com o fim de exportação, sem que esta se verifique no prazo estabelecido, salvo se regularizada a situação, observadas as normas regulamentares;

VIII - de 15% (quinze por cento) do valor do estoque referente a mercadoria acobertada por documentação fiscal idônea, existente em estabelecimento em situação cadastral irregular;

IX - de 15% (quinze por cento) do valor das mercadorias existentes em estoque no estabelecimento no final do exercício:

a) pela falta de registro de inventário ou de apresentação do livro próprio, na forma e prazo legal;

b) pelo falso registro do inventário;

X - no valor de 200 (duzentas) a 1.000 (uma mil) UFR, por equipamento, pela utilização de forma irregular de equipamentos ou aparelhos, mecânicos, elétricos ou eletrônicos de processamento de dados, para emissão de documentos ou escrituração de livros fiscais;

XI - no valor de 100 (cem) a 500 (quinhentas) UFR, por lacre apostado pelo Fisco, pela sua violação ou rompimento;

XII - no valor de 20 (vinte) a 100 (cem) UFR:

a) pelo embarço, de qualquer forma, ao exercício da fiscalização, ou ainda, pela recusa quanto à apresentação de livros ou documentos quando solicitados pelo Fisco;

b) por documento, pela confecção, fornecimento, posse ou utilização de falso impresso;

c) por livro, pela falsificação ou utilização de Livros Fiscais falsificados;

d) por mês de exercício de atividade, ou fração de mês, pela falta de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado;

e) pela apresentação de guia de informação ou de apuração do ICMS com declaração do valor do imposto a menor que o efetivamente devido;

XIII - no valor de 10 (dez) a 50 (cinquenta) UFR;

a) pelo não atendimento à ordem de parada nas unidades fixas ou móveis de fiscalização;

b) pela falta de comunicação, no prazo legal, à repartição competente, da paralisação temporária ou do encerramento da atividade econômica do estabelecimento ou de sua mudança de endereço;

XIV - no valor de 8 (oito) a 40 (quarenta) UFR:

a) pela falta de comunicação, no prazo legal, de qualquer alteração de dados cadastrais do sujeito passivo;

b) por dia, pela falta de entrega, no prazo, legal, de guias de informação ou de apuração do ICMS, exigida em regulamento;

c) pela apresentação da guia de informação ou apuração do ICMS, contendo informações incorretas não relacionadas com o valor do imposto devido;

XV - no valor de 7 (sete) a 35 (trinta e cinco) UFR:

a) por livro ou documento, pelo seu extravio, perda ou inutilização;

b) relativamente a cada encomenda, pela confecção ou impressão, pelo estabelecimento gráfico, de documentos fiscais sem observância das exigências legais, exceto nos casos de fraude;

XVI - no valor de 6 (seis) a 30 (trinta) UFR, por livro, documento e por mês ou fração:

a) contados da data em que for obrigatória a manutenção, ou da data da utilização irregular, respectivamente, pela falta dos livros fiscais ou a sua utilização sem o prévio visto da repartição competente;

b) contados a partir de quando se tornou exigida, pela falta da anulação do crédito do imposto, no livro fiscal próprio, na hipótese de o respectivo valor não ter sido ainda utilizado para efeito de compensação;

c) pela escrituração de livros fiscais, com atraso superior ao permitido;

d) pela não remessa das vias dos documentos fiscais ao destino previsto em regulamento;

e) pelo registro incorreto de documentos fiscais em que não haja previsão específica quanto à penalidade de natureza formal;

XVII - no valor de 5 (cinco) a 25 (vinte e cinco) UFR, pela utilização incorreta de modelos de documentos de arrecadação ou pelo não cumprimento de obrigações acessórias não referidas nos incisos anteriores deste artigo.

§ 1º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos II e seguintes do caput deste artigo resultar omissão do pagamento do imposto, a multa neles prevista será acrescida do valor equivalente ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto não pago, observado o parágrafo seguinte.

§ 2º À irregularidade praticada por substituto tributário, em operação ou prestação em que agir nessa condição, acrescer-se-á à multa aplicável o valor equivalente ao percentual de 130% (cento e trinta por cento) do valor do imposto não pago, se da irregularidade praticada resultar falta de pagamento do ICMS.

§ 3º Para os efeitos dos incisos IV, VI e VII, do caput deste artigo, entende-se como valor da operação ou da prestação o maior valor entre o declarado no documento e o preço corrente da mercadoria ou do serviço, ou de seu similar, objeto da infração à legislação tributária.

§ 4º O pagamento da multa aplicada não eximirá o infrator do cumprimento da obrigação acessória correspondente, ou da obrigação de pagar o imposto devido, na forma da legislação infringida, conforme o caso.

§ 5º A multa prevista no inciso XV, "a", poderá ser aplicada por grupo de documentos, mediante proposta da autoridade fiscal, quando esta convencer-se de que as circunstâncias em que se tenha verificado o extravio, a perda ou a inutilização dos documentos não evidenciem indícios de prática de sonegação de tributos ou de fraudes com este objetivo.

§ 6º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, quando para uma determinada irregularidade houver previsão de mais de uma multa, aplicar-se-á sempre a mais específica delas.

§ 7º As multas previstas nos incisos IV e XV, "a", ambos do caput deste artigo, serão aplicadas cumulativamente.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

Art. 71. Serão aplicadas as seguintes multas:

PARA ACESSAR O INCISO OU O PARÁGRAFO BASTA CLICAR EM SEU NÚMERO

I	II	III	IV	IV-A	V	VI	VII
VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII
XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI
XXXII	§ 1º	§ 2º	§ 3º	§ 4º	§ 5º	§ 6º	§ 7º
§ 7º-A	§ 7º-B	§ 8º	§ 9º	§ 10	§ 11	§ 12	

OMISSÃO TOTAL OU PARCIAL DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 28.12.03.

REVOGADA A EXPRESSÃO "OMISSÃO TOTAL OU PARCIAL DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO" PELO ART. 3º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

I - de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu pagamento:

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.01.25.

a) quando este tenha sido regularmente registrado e apurado em livro próprio;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.96.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO I DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

a) quando este tenha sido regularmente registrado e apurado em livro próprio, inclusive o relativo à entrada de produto importado no estabelecimento e ao diferencial de alíquotas;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO I DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

a) quando este tenha sido regularmente registrado e apurado em livro próprio ou declarado em documento de informação e apuração do imposto, inclusive o relativo à entrada de produto importado e ao diferencial de alíquotas;

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.01.25.

b) quando decorrente de valores fixados pela Administração Tributária, para efeito de pagamento por estimativa ou outra hipótese equivalente;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.01.25.

REVOGADO O INCISO I DO ART. 71 PELO [ART. 4º DA LEI 23.063](#), DE 05.11.24 - VIGÊNCIA: 01.02.25.

I – Revogado;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

II - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto regularmente registrado e apurado em livro próprio, em se tratando de omissão praticada por substituto tributário;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.01.25.

REVOGADO O INCISO II DO ART. 71 PELO [ART. 4º DA LEI 23.063](#), DE 05.11.24 - VIGÊNCIA: 01.02.25.

II – Revogado;

III - de 120% (cento e vinte por cento): (Redação conferida pela [Lei nº 11.750](#) - vigência: 15.07.92 a 31.12.12)

III - de 100% (cem por cento): *(Redação conferida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)*

Nota: Vide o [Decreto 10.369](#).

a) do valor do imposto, pela prática de qualquer outra infração que resulte na falta de seu pagamento, para a qual não haja previsão específica da multa aplicável;

b) do valor consignado no documento de arrecadação, pela sua adulteração, vício ou falsificação;

ACRESCIDA A ALÍNEA "C" AO INCISO III DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806 DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

c) do valor do imposto registrado em livro próprio, porém não apurado na forma regulamentar;

ACRESCIDA A ALÍNEA "D" AO INCISO III DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 21.01.02 (NA PUBLICAÇÃO DO DOE DE 27.12.01, NÃO CONSTA A ALÍNEA "D");

d) do valor do imposto regularmente registrado em livro próprio e omitido, total ou parcialmente, em documento de informação e apuração do imposto;

ACRESCIDA A ALÍNEA "E" AO INCISO III DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

e) do valor do imposto não debitado ou debitado a menor no livro Registro de Saídas correspondente a documento fiscal registrado ou a erro na totalização dos débitos escriturados no período de apuração do imposto;

ACRESCIDA A ALÍNEA "F" AO INCISO III DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

f) do valor do imposto não debitado ou debitado a menor no livro Registro de Apuração do ICMS correspondente a diferencial de alíquotas, quando este se referir a documento fiscal registrado;

ACRESCIDA A ALÍNEA "G" AO INCISO III DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

g) do imposto relativo à substituição tributária, não pago em decorrência da falta de entrega, entrega fora do prazo legal ou entrega com informação incompleta ou incorreta de demonstrativo, relatório, relação ou outro documento de informação exigido pela legislação tributária;

OUTRAS IRREGULARIDADES

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 28.12.03.

REVOGADA A EXPRESSÃO "OUTRAS IRREGULARIDADES" PELO ART. 3º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

IV - de 80% (oitenta por cento) do valor: (Redação conferida pela [Lei nº 11.750](#) - vigência: 15.07.92 a 31.12.95)

a) indevidamente escriturado a título de crédito do imposto; (Redação conferida pela [Lei nº 11.750](#) - vigência: 15.07.92 a 31.12.95)

b) do crédito do ICMS não estornado, quando exigido; (Redação conferida pela [Lei nº 11.750](#) - vigência: 15.07.92 a 31.12.95)

IV - de 140% (cento e quarenta por cento) do valor do imposto, decorrente do não-estorno, quando exigido, ou da escrituração indevida de créditos; (Redação conferida pela [Lei nº 12.806](#) - vigência: 01.01.96 a 28.12.03)

IV - em razão do não-estorno de crédito, quando exigido, ou da escrituração indevida de valores a título de crédito do imposto, o equivalente aos percentuais de: *(Redação conferida pela [Lei nº 14.634](#) - vigência: 29.12.03 a 31.12.12)*

a) 140% (cento e quarenta por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu pagamento; (Redação conferida pela [Lei nº 14.634](#) - vigência: 29.12.03 a 31.12.12)

a) 100% (cem por cento) do valor do imposto, pela omissão do seu pagamento; (Redação conferida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

Nota: Vide o [Decreto 10.369](#).

b) 40% (quarenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração; (Redação conferida pela [Lei nº 14.634](#) - vigência: 29.12.03 a 31.12.12)

b) 20% (vinte por cento) do valor escriturado ou não estornado, ainda não aproveitado em razão da existência de saldo credor na escrituração; (Redação conferida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

c) 100% (cem por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem prejuízo do pagamento da respectiva importância, quando o sujeito passivo possuir saldo credor na escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos em notificação fiscal (Redação conferida pela [Lei nº 14.634](#) - vigência: 29.12.03 a 31.12.12);

c) 80% (oitenta por cento) do valor escriturado ou não estornado, sem prejuízo do pagamento da importância correspondente ao valor escriturado ou não estornado, quando o sujeito passivo possuir saldo credor na escrituração e não efetuar o estorno nos termos exigidos em notificação fiscal; (Redação conferida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

ACRESCIDO O INCISO IV-A AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.519, DE 29.12.11 - VIGÊNCIA: 29.12.11.

IV-A - de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto omitido em decorrência da utilização de carga tributário inferior à aplicável à operação ou prestação;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO V DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

V - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das mercadorias existentes em estoque no estabelecimento, à data do extravio, perda, destruição ou inutilização dos livros ou dos documentos fiscais, quando o fato inviabilize a fiscalização do imposto;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VI DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

VI - de 20% (vinte por cento) do valor consignado no documento, pela emissão ou utilização de documento fiscal não correspondente a uma efetiva operação ou prestação;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 25.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VI DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.065, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 26.12.01.

VI - de 20% (vinte por cento) do valor consignado no documento:

a) pela emissão ou utilização de documento fiscal não correspondente a uma efetiva operação ou prestação;

b) fiscal relativo a operação de saída interestadual, sem a comprovação da respectiva saída do território goiano;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

VII - de 20% (vinte por cento) do valor da operação ou da prestação:

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação, não podendo ser inferior a R\$ 347,92 (trezentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos):

NOTAS:

1. Redação com vigência de 01.01.96 a 25.01.99.

2. No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 300,00 (trezentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708%, a partir de 03.01.97;

b - 5,5226%, a partir de 01.01.98;

c - 1,654 % a partir de 01.01.99;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.446, DE 20.01.99 - VIGÊNCIA: 26.01.99.

VII - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação:

a) pela adulteração, vício ou falsificação de documentos fiscais;

b) pela utilização de documentos fiscais adulterados, viciados ou falsificados;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 26.12.01.

REVOGADA A ALÍNEA "B" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 3º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

b) revogada;

c) pela falta do registro, ou pelo registro com valor incorreto, de nota fiscal relativa à entrada ou à aquisição de mercadorias;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.96.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

c) pela falta de registro ou pelo registro com valor incorreto de documento relativo à entrada, aquisição ou utilização de mercadorias, bens e serviços;

d) pela reutilização de documento fiscal que já tenha surtido os respectivos efeitos;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 28.12.03.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO A ALÍNEA "D" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

d) pela reutilização ou cancelamento de documento fiscal que já tenha surtido os respectivos efeitos;

e) pela emissão de documento fiscal para acobertar operação ou prestação, em que se consignem valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes em suas vias;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 26.12.01.

REVOGADA A ALÍNEA "E" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 3º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

e) revogada;

f) pelo transporte de mercadorias acompanhadas de documento fiscal com prazo de validade expirado;

g) pelo fornecimento de declaração falsa, negando a condição de contribuinte do imposto;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "G" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

g) pelo fornecimento de declaração falsa, negando ou alegando a condição de contribuinte do imposto;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 30.04.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "G" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

g) pela aquisição, importação ou recebimento de mercadoria em quantidade incompatível com o uso ou consumo do destinatário;

h) pela emissão de documento fiscal, no qual se consigne:

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DA ALÍNEA "H" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

h) pela não apresentação à unidade de fiscalização da documentação fiscal para aposição de carimbo, constatada perante o transportador, na hipótese de existência de posto de fiscalização no trajeto percorrido por ele;

1. valor diverso ao que efetivamente corresponder ao da operação ou da prestação;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.05.

REVOGADO O ITEM 1 DA ALÍNEA "H" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

1. revogado;

2. declaração falsa quanto à origem ou destino das mercadorias ou serviços;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.05.

REVOGADO O ITEM 2 DA ALÍNEA "H" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

2. revogado;

i) pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadorias em situação fiscal irregular;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "I" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

i) pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadoria acompanhada de documentação fiscal inidônea;

j) pela prestação ou utilização de serviços de transporte ou de comunicação, na mesma situação da alínea anterior;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "J" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

j) pela prestação ou utilização de serviços de transporte ou de comunicação, acobertada por documentação fiscal inidônea;

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no inciso X, "b";

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 30.04.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "L" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

l) pela falta de emissão de documentos fiscais exigidos, ressalvado o disposto no inciso X, "b", ou pelo recebimento de mercadoria ou de serviço sem documentação fiscal, cujo valor tenha sido apurado por meio de levantamento fiscal realizado em estabelecimento cadastrado;

ACRESCIDA A ALÍNEA "M" AO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

m) pela emissão de documento fiscal em impresso cujo prazo de utilização tenha-se expirado;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "M" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

m) pela emissão de documento fiscal sem liberação de uso ou cujo prazo para utilização tenha se expirado, ressalvado o disposto no inciso XX, "a", 4;

ACRESCIDA A ALÍNEA "N" AO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

n) pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadoria desacompanhada de documento de controle exigido pela legislação tributária;

ACRESCIDA A ALÍNEA "O" AO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

o) pelo descumprimento das obrigações tributárias relativas à exportação de mercadorias ou serviços, inclusive nas hipóteses a ela equiparadas;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 25.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "O" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.065, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 26.12.01.

o) pelo descumprimento das obrigações tributárias relativas:

1. à exportação de mercadorias ou serviços, inclusive nas hipóteses a ela equiparadas;

2. à operação com mercadoria que tenha adentrado, em trânsito, no território goiano com destino a outra unidade da Federação;

ACRESCIDA A ALÍNEA "P" AO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

p) pela aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 26.12.01.

REVOGADA A ALÍNEA "P" DO INCISO VII DO ART. 71 PELO ART. 3º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

p) revogada;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

VIII - de 15% (quinze por cento):

a) do valor equivalente à redução da base de cálculo do imposto:

1. utilizada indevidamente na operação ou na prestação;

2. que corresponder à utilização de alíquota inferior à exigida para a respectiva operação ou prestação;

b) do valor da operação ou da prestação, pela utilização indevida da não incidência ou de benefícios fiscais;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 29.12.03.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VIII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

VIII - de 15% (quinze por cento) do valor da:

NOTA: Redação com vigência de 29.12.03 a 28.12.11.

a) diferença entre o valor da base de cálculo do imposto que deveria ter sido utilizada e o valor da base de cálculo efetivamente utilizada na operação ou prestação;

b) redução da base de cálculo do imposto que corresponder à utilização de alíquota inferior à exigida para a respectiva operação ou prestação;

c) operação ou da prestação pela utilização indevida da não-incidência ou da isenção;

NOTA: Redação com vigência de 29.12.03 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO VIII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

c) operação ou da prestação, pela emissão de documento fiscal sem destaque ou com destaque a menor do imposto devido, quando exigido, bem como com utilização indevida de não-incidência ou de isenção;

NOTA: Redação com vigência de 31.12.05 a 28.12.11.

REVOGADO O INCISO VIII DO ART. 71 PELO ART. 2º DA LEI Nº 17.519, DE 29.12.11 - VIGÊNCIA: 29.12.11.

VIII - revogado;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

IX - de 15% (quinze por cento) do valor das mercadorias na remessa ou recebimento destas:

a) sob condição de retorno, sem que este se efetive no prazo estabelecido, salvo se regularizada a situação de acordo com o disposto em regulamento;

b) com o fim de exportação, sem que esta se verifique no prazo estabelecido, salvo se regularizada a situação, observadas as normas regulamentares;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO X DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

X - de 13% (treze por cento):

a) calculado sobre o valor da operação ou da prestação, pela falta de registro, ou pelo registro com valor a menor, em livro próprio, de documento fiscal regularmente emitido;

b) do valor das mercadorias ou dos serviços, na falta de emissão de documento fiscal correspondente a cada operação ou prestação, desde que os valores neles consignados tenham sido registrados nos livros fiscais;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XI DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

XI - de 10% (dez por cento) do valor do estoque de mercadoria acobertada por documentação fiscal idônea, existente em estabelecimento em situação cadastral irregular;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XI DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

XI - de 10% (dez por cento) do valor:

a) da mercadoria ou bem existentes em estabelecimento em situação cadastral irregular, desde que acobertados por documentação fiscal idônea;

b) da mercadoria ou bem existentes no estabelecimento na data fixada para realização de seu inventário, pela não efetivação dessa providência ou pela ausência de registro ou seu registro falso;

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO XI DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

b) da mercadoria ou bem indevidamente inseridos ou omitidos no inventário;

c) da operação ou prestação relativa à mercadoria sujeita à substituição tributária, cujo ICMS devido por substituição tributária não tenha sido pago dentro do prazo legal, em decorrência da falta de entrega ou de entrega, fora do prazo legal, de demonstrativo, relação ou outro documento de informação exigido pela legislação tributária;

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 30.04.08.

REVOGADA A ALÍNEA "C" DO INCISO XI DO ART. 71 PELO ART. 2º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

c) revogada;

ACRESCIDA A ALÍNEA "D" DO INCISO XI DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

d) indevidamente adicionado ou suprimido ao valor exigido, pela legislação, para escrituração das mercadorias ou bens inventariados;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

XII - de 10% (dez por cento) do valor das mercadorias existentes em estoque no estabelecimento no final do exercício:

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

a) pela falta de registro de inventário, de apresentação do livro próprio ou de cópia da relação do estoque inventariado, na forma e prazo legais;

b) pelo falso registro do inventário;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

XII - de 10% (dez por cento) do valor das mercadorias ou bens, existentes no estabelecimento na data fixada para realização de seu inventário, pela não-efetivação dessa providência ou pela ausência de registro ou seu registro falso;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

XII - de 10% (dez por cento) do valor:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 26.12.01.

a) das mercadorias ou bens, existentes no estabelecimento na data fixada para realização de seu inventário, pela não-efetivação dessa providência ou pela ausência de registro ou seu registro falso;

b) das operações ou prestações acobertadas por documentos emitidos por sistema eletrônico de processamento de dados, cujos arquivos magnéticos de registros fiscais não tenham sido remetidos à repartição fiscal, no prazo estabelecido na legislação tributária;

c) das operações ou prestações relativas a mercadorias sujeitas à substituição tributária, pela falta de remessa de demonstrativo, relação ou outro documento de informação exigidos pela legislação tributária do contribuinte, do responsável ou do substituto tributário;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

XII - equivalentes aos percentuais de:

a) 50% (cinquenta por cento) do valor da operação:

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DA ALÍNEA "A" DO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

a) 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação:

1. pela utilização de documentos fiscais adulterados, viciados ou falsificados;
2. pela emissão de documento fiscal para acobertar operação ou prestação, em que se consignem valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes em suas vias;
3. pela aquisição, importação, recebimento, posse, transporte, estocagem, depósito, venda, exportação, remessa ou entrega de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal;

ACRESCIDO O ITEM 4 À ALÍNEA "A" DO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

4. pela emissão de documento fiscal no qual se consigne valor diverso ao que efetivamente corresponder ao da operação ou da prestação, ou declaração falsa quanto à origem ou destino da mercadoria ou serviço;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.06 a 30.04.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ITEM 4 DA ALÍNEA "A" DO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

4. pela emissão ou utilização de documento fiscal no qual se consigne valor diverso ao que efetivamente corresponder ao da operação ou da prestação ou declaração falsa quanto ao remetente ou destinatário da mercadoria ou serviço;

ACRESCIDO O ITEM 5 À ALÍNEA "A" DO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

5. não registrada em livro próprio, em decorrência da utilização de forma irregular de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF, não podendo ser inferior a R\$ 21.371,26 (vinte e um mil trezentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos) por equipamento;

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 7.265,30);
- b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 7.838,53);
- c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 8.551,84);
- d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 9.518,20);
- e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 9.994,11);
- f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 10.803,63);
- g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 11.399,99);
- h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 - R\$ 11.830,91);
- j - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$13.094,45);
- k - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 14.030,70);
- l - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19;
- m - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 15.026,88);
- n - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 16.183,95);
- o - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 16.915,46);
- p - 10,06% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 18.617,16);
- r - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 19.553,60);
- s - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24;
- t - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 20.498,04);
- u - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 21.371,26.

6. por negar ou deixar de fornecer documento fiscal relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-lo em desacordo com a legislação, não podendo a pena pecuniária lançada ser inferior a R\$ 304,64 (trezentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos) por operação em que o documento fiscal não for emitido ou for emitido em desacordo com a legislação. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - vigência: 12.06.17)

NOTA: No período de 12.06.17 a 31.01.19, o valor era de R\$ 200,00 (duzentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 214,20);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 230,69);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 241,12);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 265,38);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 278,73).

f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24;

g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 292,19);

h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 304,64.

b) 70% (setenta por cento) do valor da operação ou prestação pela aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação interestadual, acobertada por documento fiscal, no qual se consigne, indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

c) 140% (cento e quarenta por cento) do valor do crédito de ICMS transferido em desacordo com a legislação; (Redação conferida pela [Lei nº 14.058](#) - vigência: 27.12.01 a 31.12.12)

c) 100% (cem por cento) do valor do crédito de ICMS transferido em desacordo com a legislação; (Redação conferida pela [Lei nº 17.917](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: Redação com vigência de 01.01.13 a 31.12.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.575](#), DE 22.03.24 - VIGÊNCIA: 01.01.24.

c) 100% (cem por cento) do valor do crédito de ICMS:

Nota: Vide o [Decreto 10.369](#).

1. transferido em desacordo com a legislação; e

2. não transferido mesmo com a exigência da legislação;

d) 5% (cinco por cento) do valor das operações ou prestações omitidas, total ou parcialmente:

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT ALÍNEA "D" DO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

d) 2% (dois por cento) do valor das operações ou prestações indevidamente inseridas ou omitidas, total ou parcialmente, em documento de informação e apuração do imposto;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.06 a 27.12.06.

1. em arquivo magnético contendo informação relacionada à operação ou prestação;

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.12.05.

REVOGADO O ITEM 1 DA ALÍNEA "D" DO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.06 a 27.12.06.

1. revogado;

2. em documento de informação e apuração do imposto;

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.12.05.

REVOGADO O ITEM 2 DA ALÍNEA "D" DO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

2. revogado;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.06 a 27.12.06.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "D" DO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.921, DE 28.12.06 - VIGÊNCIA: 28.12.06.

d) 2% (dois por cento) do valor:

1. das operações ou prestações indevidamente inseridas ou omitidas, total ou parcialmente, em documento de informação e apuração do imposto;

2. da diferença verificada no cotejo do valor das operações ou prestações constante em documento de informação e apuração do imposto com o valor constante em arquivo magnético contendo informações relacionadas a operações ou prestações;

ACRESCIDA A ALÍNEA "E" AO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

e) 80% (oitenta por cento) do valor do imposto devido, relacionado a operação sem destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação fiscal irregular, quando não pago no prazo legal;

ACRESCIDA A ALÍNEA "F" AO INCISO XII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

f) 80% (oitenta por cento) do valor do imposto devido, decorrente da entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência, sujeita ao regime de antecipação do imposto com ou sem encerramento da tributação, quando não pago no prazo legal;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XIII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

XIII - no valor de 150 (cento e cinquenta) a 600 (seiscentas) UFR, por equipamento, pela utilização de forma irregular de equipamentos ou aparelhos, mecânicos, elétricos ou eletrônicos de processamento de dados, para emissão de documentos ou escrituração de livros fiscais;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XIII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

XIII - por equipamento, no valor de:

a) R\$ 6.594,42 (seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), pelo extravio de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF - lacrado;

NOTAS:

1. Anteriormente o valor era de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do Memorando nº 001/97-GSF, de 03.01.97, os valores expressos em reais, a partir de 03.01.97, foram reajustados em 9,90708%;

2. Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO XIII DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

a) R\$ 37.949,45 (trinta e sete mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), pelo extravio ou destruição de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF -, máquina registradora ou terminal ponto de venda - PDV - autorizado a emitir documento fiscal;

NOTA: No período de 01.01.98 a 31.12.98, o valor era de R\$ 6.594,42 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 6.703,49);
- b - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 7.301,11);
- c - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 8.045,82);
- d - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 10.170,72);
- e - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 10.950,82);
- f - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 12.280,25);
- g - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 12.430,06);
- h - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 12.901,16);
- i - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 13.919,07);
- j - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 15.185,70);
- k - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 16.901,69);
- l - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 17.746,77);
- n - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 19.184,26);
- o - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 - R\$ 20.243,23);
- p - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 - R\$ 21.008,42);
- q - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 23.252,12);
- r - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18- R\$ 24.914,65);
- s - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- t - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 26.683,59);
- u - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 28.738,23);
- v - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 30.037,20);
- w - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 33.058,94);
- x - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 34.721,80).
- y - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24;
- z - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 36.398,86);
- a.a - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 37.949,45.

b) R\$6.479,07 (seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos);

NOTAS:

1. No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 3.000,00 (três mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 3.297,21);
- b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 3.479,30);
- c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 3.533,85);
- d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 3.852,16);
- e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 4.245,05);
- f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 5.366,21);
- g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 5.777,80);
- h - 12,14% a partir de 01.01.05 R\$ 6.479,07);

2. Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO XIII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

b) R\$ 21.371,26 (vinte e um mil trezentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), pela utilização de forma irregular de equipamento emissor de cupom fiscal - ECF, ressalvado o disposto no item [5 da alínea "a" do inciso XII](#);

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 7.265,30);
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 7.838,53);
c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 8.551,84);
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 9.518,20);
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 9.994,11);
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 10.803,63);
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 11.399,99);
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 - R\$ 11.830,91);
i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 13.094,45);
j - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 14.030,70);
l - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
m - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 15.026,88);
n - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 16.183,95);
o - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 16.915,46);
p - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 18.617,16);
q - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 19.553,60);
r - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
s - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 20.498,04);
t - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 21.371,26;

1. pela utilização de forma irregular de ECF ou equipamento elétrico ou eletrônico de processamento de dados, para emissão de documento ou escrituração fiscal, observado o disposto na alínea "d" do inciso XIV;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.97

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ITEM 1 DA ALÍNEA "B" DO INCISO XIII DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

1. pela utilização de forma irregular de equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, máquina registradora ou terminal ponto de venda -PDV-;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.12.05.

REVOGADO O ITEM 1 DA ALÍNEA "B" DO INCISO XIII DO ART. 71 PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

1. revogado;

2. pela violação de memória fiscal;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.97

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ITEM 2 DA ALÍNEA "B" DO INCISO XIII DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

2. pela violação de memória fiscal ou memória de trabalho de equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, máquina registradora ou terminal ponto de venda -PDV-;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.12.05.

REVOGADO O ITEM 2 DA ALÍNEA "B" DO INCISO XIII DO ART. 71 PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

2. revogado;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XIV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

XIV - no valor de 80 (oitenta) a 320 (trezentas e vinte) UFR, por lacre aposto pelo Fisco, pela sua violação ou rompimento;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XIV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

XIV - no valor de R\$ 10.011,34 (dez mil e onze reais e trinta e quatro centavos):

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 1.678,60);
b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 1.739,65);
c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 1.768,43);
d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 1.926,08);
e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 2.122,54);
f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 2.683,10);
g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 2.888,90);
h - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 3.239,61);
i - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 3.279,13);
j - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 3.403,41);
l - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 3.671,94);
m - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 4.006,09);
n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 4.458,78);

o - 5,00 % (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 4.681,72);
p - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 5.060,94);
q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 5.340,30);
r - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 - R\$ 5.542,16);
s - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 6.134,06);
t - 7,15% (de 01.02.17 à 31.01.19 - R\$ 6.572,65);
u - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
v - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 7.039,31);
w - 7,70% (a partir de 01.02.20 - R\$ 7.581,34);
x - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 7.924,02);
y - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 8.721,18);
z - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 9.159,86);
a.a - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
a.b - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 9.602,28);
a.c - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 10.011,34.

a) por lacre, quando este for apostado pelo fisco ou sob sua autorização, pela sua violação ou rompimento;

b) pela fabricação, posse, ou utilização de lacre falso;

c) por equipamento, pela realização de qualquer procedimento relativo à intervenção em ECF, feito em desacordo com a legislação tributária;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO XIV DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

c) por equipamento, pela realização de qualquer procedimento relativo à intervenção em equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, máquina registradora ou terminal ponto de venda - PDV-, feito em desacordo com a legislação tributária;

d) por equipamento, pela manutenção de ECF ou similar, no local de atendimento ao público, para fim exclusivo de controles internos do estabelecimento, que não implique emissão de documento fiscal;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "D" DO INCISO XIV DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

d) por equipamento ou aparelho, pela utilização irregular de equipamento ou aparelho elétrico ou eletrônico de processamento de dados, no local de atendimento ao público, para fim de controle interno do estabelecimento, observado o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso XIII;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "D" DO INCISO XIV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

d) por equipamento, por manter ou utilizar irregularmente, no recinto de atendimento ao público, equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados, inclusive calculadora ou aparelho similar com capacidade de utilizar bobina de papel;

ACRESCIDA A ALÍNEA "E" AO INCISO XIV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

e) por equipamento, por manter ou utilizar equipamento de processamento de dados ou de impressão interligados a sistema eletrônico de processamento de dados utilizado pelo contribuinte para emissão de documento fiscal, sem a devida autorização;

ACRESCIDA A ALÍNEA "F" AO INCISO XIV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.848, DE 28.12.09 - VIGÊNCIA: 30.12.09.

f) por equipamento, pela realização de qualquer procedimento relativo à intervenção em equipamento destinado ao controle, registro, gravação ou transmissão de informações relacionadas ao fornecimento de mercadoria, em desacordo com a legislação tributária;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

XV - no valor de 15 (quinze) a 60 (sessenta) UFR:

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

XV - no valor de R\$ 4.004,52 (quatro mil e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 600,00 (seiscentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 659,44);

b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 695,86);

c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 707,37);
d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 770,43);
e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 849,02);
f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 1.073,24);
g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 1.155,56);
h - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 1.295,84);
i - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 1.311,65);
j - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 1.361,36);
l - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 1.468,78);
m - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 1.602,44);
n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 1.783,51);
o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 1.872,69);
p - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 2.024,37);
q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15: R\$ 2.136,12);
r - 3,78% de (01.02.15 a 31.01.16: R\$ 2.216,87);
s - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 2.453,63);
t - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 2.629,06);
u - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
v - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 2.815,72);
w - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 3.032,53);
x - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 3.169,60);
y - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 3.488,46);
z - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 3.663,93);
a.a - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
a.b - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 3.840,90);
a.c - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 4.004,52.

a) pelo embarço, de qualquer forma, ao exercício da fiscalização, ou ainda, pela recusa quanto à apresentação de livros ou documentos quando solicitados pelo Fisco;

b) por documento, pela confecção, fornecimento, posse ou utilização de falso impresso;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 28.12.03.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

b) por documento, pela confecção, fornecimento, posse ou utilização de impresso ou documento falsos;

c) por livro, pela falsificação ou utilização de livros fiscais falsificados;

d) por mês de exercício de atividade, ou fração de mês, pela falta de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "D" DO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

d) por mês de exercício de atividade, ou fração de mês, pela falta de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou pelo funcionamento estando com o cadastro suspenso ou baixado;

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.08.07.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "D" DO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.074, DE 11.07.07 - VIGÊNCIA: 01.09.07.

d) por mês de exercício de atividade, ou fração de mês, pela falta de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou pelo funcionamento estando com o cadastro suspenso, paralisado temporariamente, cassado ou baixado;

e) pela apresentação de guia de informação ou de apuração do ICMS com declaração do valor do imposto a menor que o efetivamente devido;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO A ALÍNEA "E" DO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

e) por documento, pela apresentação de qualquer guia de informação ou de apuração em que seja declarado valor do imposto a menor que o efetivamente devido;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 26.12.01.

REVOGADA A ALÍNEA "E" DO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 3º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

e) revogada;

ACRESCIDA A ALÍNEA "F" AO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

f) pelo não-fornecimento ao fisco, quando solicitado, de documentação técnica relativa ao programa ou sistema eletrônico de processamento de dados e suas alterações;

ACRESCIDA A ALÍNEA "G" AO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

g) por bobina, pelo seccionamento da bobina de papel que contém a fita detalhe;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "G" DO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

g) por seccionamento da bobina de papel que contém a fita detalhe;

ACRESCIDA A ALÍNEA "H" AO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

h) por mês ou fração de exercício de atividade, pela falta ou não-utilização de equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, ou programa ou sistema eletrônico de processamento de dados, para emissão de documentos ou escrituração de livros fiscais, quando exigido pela legislação tributária;

ACRESCIDA A ALÍNEA "I" AO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

i) por período de apuração, por deixar de manter arquivado, pelo prazo fixado na legislação tributária, arquivo magnético contendo informação relacionada à operação ou prestação realizadas;

ACRESCIDA A ALÍNEA "J" AO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.848, DE 28.12.09 - VIGÊNCIA: 30.12.09.

j) por mês de exercício de atividade, ou fração de mês, e por equipamento, pela falta ou pela não utilização de equipamento destinado ao controle, registro, gravação ou transmissão de informações relacionadas ao fornecimento de mercadoria;

ACRESCIDA A ALÍNEA "K" AO INCISO XV DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.848, DE 28.12.09 - VIGÊNCIA: 30.12.09.

k) por mês de exercício de atividade, ou fração de mês, e por equipamento, pela utilização de equipamento destinado ao controle, registro, gravação ou transmissão de informações relacionadas ao fornecimento de mercadoria, com vício ou adulteração que causem omissão na entrega ou entrega incorreta das informações;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XVI DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

XVI - no valor de 8 (oito) a 32 (trinta e dois) UFR;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XVI DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

XVI - no valor de R\$ 1.067,87 (um mil e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos):

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 175,85);
- b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 185,56);
- c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 188,63);
- d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 205,45);
- e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 226,40);
- f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 286,20);
- g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 308,15);
- h - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 345,56);
- i - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 349,77);
- j - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 363,03);
- l - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 391,67);
- m - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 427,32);
- n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 475,60);
- o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 499,38);
- p - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 539,83);
- q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 569,63);
- r - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 591,16);
- s - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 654,30);
- t - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 701,08);
- u - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- v - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 750,86);
- w - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 808,68);
- x - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 845,23);
- y - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 930,26);
- z - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 977,05);
- a.a - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.

a.b - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 1.024,24);

a.c - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 1.067,87.

a) pelo não atendimento à ordem de parada nas unidades fixas ou móveis de fiscalização;

b) pela falta de comunicação, no prazo legal, à repartição competente, da paralisação temporária ou do encerramento da atividade econômica do estabelecimento ou de sua mudança de endereço;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XVII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

XVII - no valor de 6 (seis) a 24 (vinte e quatro) UFR:

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XVII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

XVII - no valor de R\$ 800,88 (oitocentos reais e oitenta e oito centavos):

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 131,89);

b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 139,17);

c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 141,47);

d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 154,09);

e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 169,81);

f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 214,65);

g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 231,11);

h - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 259,17);

i - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 262,33);

j - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 272,27);

l - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 293,76);

m - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 320,49);

n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 356,70);

o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 374,54);

p - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 404,87);

q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 427,22);

r - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 443,37);

s - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 490,72);

t - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 525,81);

u - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);

v - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 563,14);

w - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 606,50);

x - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 633,91);

y - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 697,68);

z - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 732,77);

a.a - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.

a.b - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 768,16);

a.c - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 800,88.

a) pela falta de comunicação, no prazo legal, de qualquer alteração de dados cadastrais do sujeito passivo;

b) por mês ou fração, pela falta de entrega, no prazo, legal, de guias de informação ou de apuração do ICMS, exigida em regulamento, limitado o valor da multa relativa a cada documento ao equivalente a 100 (cem) UFR;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO ALÍNEA "B" DO INCISO XVII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

b) por documento e por mês ou fração, pela falta de entrega, no prazo legal, de qualquer guia de informação ou de apuração e relação de estoque ou inventário de mercadoria ou bem, limitado o valor da multa aplicável, relativa a cada documento, a R\$ 1.284,02 (mil duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos);

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 26.12.01.

NOTAS:

1. No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 1.000,00 (mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708%, a partir de 03.01.97;

b - 5,5226%, a partir de 01.01.98;

c - 1,654 %;

d - 8,915%, a partir de 01.01.00;

2. Redação com vigência de 01.01.96 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO XVII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

b) por documento e por mês ou fração, pela falta de entrega, ou entrega fora do prazo legal, de relação de estoque ou inventário de mercadoria ou bem, limitado o valor da multa aplicável, relativa a cada documento, a R\$ 1.959,78 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos);

NOTAS:

1. Redação com vigência de 27.12.01 a 31.12.05.

2. No período de 27.12.01 a 31.12.02, o valor era de R\$ 1.284,02 (mil duzentos e oitenta e quatro reais e um centavo), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 1.623,13);

b - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 1.747,62);

c - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 1.659,76);

REVOGADA A ALÍNEA "B" DO INCISO XVII DO ART. 71 PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

b) revogada;

c) pela apresentação da guia de informação ou apuração do ICMS, contendo informações incorretas não relacionadas com o valor do imposto devido;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO XVII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

c) por documento, pela apresentação de qualquer guia ou relação indicadas na alínea anterior, contendo informações incorretas não relacionadas com o valor do imposto devido;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO XVII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

c) por documento ou por arquivo, pela apresentação de qualquer documento de informação do imposto, arquivo magnético contendo informações relativas a operações e prestações ou relação indicada na alínea anterior, contendo informações incorretas, não relacionadas com o valor do imposto devido ou com o valor das operações ou prestações realizadas;

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 30.04.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO XVII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

c) por documento, pela apresentação de qualquer documento de informação do imposto contendo informações incorretas não relacionadas com o valor do imposto devido ou com o valor das operações ou prestações realizadas;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

XVIII - no valor de 5 (cinco) a 20 (vinte) UFR:

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XVIII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

XVIII - no valor de R\$ 667,44 (seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos):

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 100,00 (cem reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 109,91);

b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 115,98);

c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 117,90);

d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 128,41);

e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 141,50);

f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 178,87);

g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 192,59);

h - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 215,97);

i - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 218,61);

j - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 226,89);

l - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 244,80);

m - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 267,07);

n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 297,25);

o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 312,11);

p - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 337,40);

q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 356,02);

r - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 369,48);

s - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 408,94);

t - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 438,18);

u - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);

v - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 469,29);
w - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 505,43);
x - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 528,28);
y - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 581,42);
z - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 610,67);
a.a - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
a.b - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 640,17);
a.c - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 667,44.

a) por livro ou documento, pelo seu extravio, perda ou inutilização, observado o [inciso XX](#),
[“a”](#);

b) relativamente a cada encomenda, pela confecção ou impressão, pelo estabelecimento gráfico, de documentos fiscais sem observância das exigências legais, exceto nos casos de fraude;

ACRESCIDA A ALÍNEA “C” AO INCISO XVIII DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

c) por período de apuração, por deixar de manter, pelo prazo fixado na legislação tributária, arquivo magnético de registro fiscal relativo às operações ou prestações realizadas no período;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 26.12.01.

REVOGADA TACITAMENTE, A ALÍNEA “C” DO INCISO XVIII DO ART. 71, EM FUNÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA À ALÍNEA “I” DO INCISO XV PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.02. - VIGÊNCIA: 27.12.01.

c) revogada;

ACRESCIDA A ALÍNEA “D” AO INCISO XVIII DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

d) por mês ou fração, pela não-comunicação de alteração ou cessação de uso de equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, máquina registradora ou terminal ponto de venda -PDV -, e programa ou sistema eletrônico de processamento de dados;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XIX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

XIX - no valor de 4 (quatro) a 16 (dezesesseis) UFR, por livro, documento e por mês ou fração:

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XIX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

XIX - no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais):

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.96.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XIX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XIX - no valor de R\$ 533,96 (quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), por livro ou documento e por mês ou fração:

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 80,00 (oitenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 87,93);
b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 92,78);
c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 94,32);
d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 102,72);
e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 113,20);
f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 143,10);
g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 154,07);
h - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 172,78);
i - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 174,89);
j - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 181,52);
l - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 195,84);
m - 9,10% (01.02.09 a 31.01.11 R\$ 213,66);
n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 237,80);
o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 249,69);
p - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 269,92);
q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 284,82);
r - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 295,58);
s - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 327,15);
t - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 350,54);
u - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
v - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 375,43);
w - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 404,34);

x - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 422,62);
y - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 465,14);
z - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 488,54)
a.a - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
a.b - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 512,14);
a.c - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 533,96.

a) contados da data em que for obrigatória a manutenção, ou da data da utilização irregular, respectivamente, pela falta dos livros fiscais ou a sua utilização sem o prévio visto da repartição competente;

b) pela escrituração de livros fiscais, com atraso superior ao permitido;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO XIX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

b) pela falta de escrituração de livro fiscal no prazo estabelecido;

c) pela não remessa das vias dos documentos fiscais ao destino previsto em regulamento;

d) pelo registro incorreto de documentos fiscais, para cuja infração não haja previsão específica quanto à penalidade de natureza formal;

ACRESCIDA A ALÍNEA "E" AO INCISO XIX DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

e) pela emissão de documento fiscal ou pela escrituração de livro fiscal, por meio de equipamento ou aparelho eletrônico de processamento de dados, sem a prévia autorização do fisco, ou em modelo que não atenda a legislação tributária;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 30.04.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "E" DO INCISO XIX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

e) pela escrituração de livro fiscal por sistema eletrônico de processamento de dados, sem prévia comunicação ao fisco ou em modelo que não atenda a legislação tributária;

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 15.07.92.

XX - no valor de 3 (três) a 12 (doze) UFR;

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

a) pelo extravio, perda ou inutilização de documentos fiscais confeccionados exclusivamente para acobertar operações ou prestações com consumidor ou usuário final;

b) pela utilização incorreta de modelos de documentos de arrecadação ou pelo não cumprimento de obrigações acessórias não referidas nos incisos anteriores deste artigo.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

XX - no valor de R\$ 400,47 (quatrocentos reais e quarenta e sete centavos):

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 60,00 (sessenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 65,94);
b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 69,59);
c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 70,74);
d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 77,04);
e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 84,90);
f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 107,32);
g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 115,56);
h - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 129,58);
i - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 131,17);
j - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 136,14);
l - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 146,88);
m - 9,10% (01.02.09 a 31.01.11 R\$ 160,24);
n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 178,35);
o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 187,27);
p - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 202,44);
q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 213,61);
r - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 221,69);
s - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 245,37);
t - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 262,91);
u - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
v - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 281,58);

w - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 303,26);
x - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 316,97);
y - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 348,86);
z - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 366,41)
a.a - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
a.b - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 384,11);
a.c - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 400,47.

a) por documento, pelo extravio perda ou inutilização de documentos fiscais confeccionados exclusivamente para acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO XX DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

a) por documento:

1. pelo extravio, perda ou inutilização de documentos fiscais confeccionados exclusivamente para acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final ou emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, máquina registradora ou terminal ponto de venda -PDV-;

2. pela falta de registro ou pelo registro incorreto no equipamento emissor de cupom fiscal -ECF-, máquina registradora ou terminal ponto de venda -PDV-, de documento fiscal não emitido por estes, quando exigido;

ACRESCIDO O ITEM 3 À ALÍNEA "A" DO INCISO XX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

3. pela utilização incorreta de documento de arrecadação ou pela emissão, não-fraudulenta, de documento fiscal ilegível ou que omita informações previstas na legislação tributária;

ACRESCIDO O ITEM 4 À ALÍNEA "A" DO INCISO XX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

4. pela emissão de documento fiscal sem liberação de uso ou cujo prazo para utilização tenha se expirado, desde que o documento esteja regularmente registrado em livro próprio;

ACRESCIDO O ITEM 5 À ALÍNEA "A" DO INCISO XX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

5. pela emissão de documento fiscal por sistema eletrônico de processamento de dados, sem prévia autorização do fisco ou em modelo que não atenda a legislação tributária;

b) por documento, pela utilização incorreta de documentos de arrecadação ou pela emissão, não fraudulenta, de documentos fiscais ilegíveis;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO XX DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

b) por documento, pela utilização incorreta de documento de arrecadação ou pela emissão, não-fraudulenta, de documento fiscal ilegível ou que omita informações previstas na legislação tributária;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.12.05.

REVOGADA A ALÍNEA "B" DO INCISO XX DO ART. 71 PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

b) revogada;

c) pelo descumprimento de obrigações acessórias não referidas neste artigo;

ACRESCIDO O INCISO XXI AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

XXI - por documento ou arquivo não entregue, sucessiva e cumulativamente, no valor:

NOTA: Redação com vigência de 27.12.01 a 31.12.05.

a) de R\$ 1.526,29 (mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos) pela falta de entrega de documento de informação ou apuração do imposto ou de arquivo magnético contendo informação relacionada à operação ou prestação realizadas;

NOTA: No período de 01.01.02 a 31.12.02, o valor era de R\$ 1.000,00 (mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 1.264,10);

b - 7,67%(de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 1.361,06);

c - 12,14%(R\$ 1.526,29);

b) de R\$ 3.052,57 (três mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a";

NOTA: No período de 01.01.02 a 31.12.02, o valor era de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 2.528,20);

b - 7,67%(de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 2.722,11);

c - 12,14%(R\$ 3.052,57);

c) equivalente à aplicação do percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor das operações ou prestações sujeitas ao ICMS realizadas no período correspondente ao documento ou arquivo não entregue, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "b".

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXI DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

XXI - por documento de informação e apuração do imposto, pela falta de entrega ou remessa, sucessiva e cumulativamente, no valor de:

a) R\$ 1.263,94 (um mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos);

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 429,69);
- b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 463,59);
- c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 505,78);
- d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 562,93);
- e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 591,08);
- f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 638,96);
- g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 674,23);
- h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 699,71);
- i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 774,44);
- h - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 829,81);
- i - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- j - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 888,73);
- l - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 957,16);
- m - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 1.000,42);
- n - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.101,06)
- o - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 1.156,44);
- p - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- q - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 1.212,30);
- r - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 1.263,94.

b) R\$ 2.527,93 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a";

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 859,38);
- b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 927,19);
- c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 1.011,56);
- d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 1.125,87);
- e - 5,00% de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 1.182,16);
- f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 1.277,91);
- g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 1.348,46);
- h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 1.399,43);
- i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 1.548,89);
- j - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 1.659,64);
- l - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- m - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 1.777,47);
- n - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 1.914,34);
- o - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 2.000,87);
- p - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 2.202,16);
- q - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 2.312,93);
- r - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- s - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.424,64);
- t - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 2.527,93.

c) R\$ 3.791,87 (três mil setecentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre o valor das operações ou prestações sujeitas ao ICMS realizadas no período correspondente, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "b";

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 1.242,00 (mil duzentos e quarenta e dois reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 1.289,07);
- b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 1.390,78);
- c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 1.517,34);
- d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 1.688,80);
- e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 1.773,24);
- f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 1.916,87);
- g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 2.022,68);
- h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 2.099,14);
- i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 2.323,33);
- j - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 2.489,45);
- l - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- m - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 2.666,20);
- n - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 2.871,50);
- o - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 3.001,29);
- p - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 3.303,22)
- q - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 3.469,37);
- r - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- s - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 3.636,94);
- t - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 3.791,87.

ACRESCIDO O INCISO XXII AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

XXII - pela entrega de arquivo magnético em desacordo com as determinações legais, no valor equivalente à aplicação do percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do documento fiscal que tenha sido informado em tipo de registro diferente do exigido ou que deveria constar de registro omitido.

NOTA: Redação com vigência de 29.12.03 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

XXII - por arquivo magnético contendo informação relacionada à operação ou prestação realizadas, pela falta de entrega ou remessa, sucessiva e cumulativamente, no valor de:

a) R\$ 2.289,77 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos);

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), mas por força do art. 5º da [Lei nº 12.806](#), de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 778,43);
- b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 839,84);
- c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 916,27);
- d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 1.019,81);
- e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R\$ 1.070,80);
- f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 1.157,53.);
- g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 1.221,43);
- h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 1.267,60);
- i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 1.402,98);
- j - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ R\$ 1.503,29);
- l - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- m - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 1.610,02);
- n - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 1.733,99);
- o - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 1.812,37);
- p - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.994,69);
- q - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 2.095,02);
- r - - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- s - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.196,21);
- t - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 2.289,77.

b) R\$ 4.392,44 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a";

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas por força do art. 5º da [Lei nº 12.806](#), de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 1.556,85);
- b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 1.679,69);
- c - 9,10% (01.02.09 a 31.01.11 R\$ 1.832,54);
- d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 2.039,61);
- e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13(R\$ 2.141,59);
- f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 2.315,06);
- g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 2.442,85);
- h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 2.535,19);
- i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 2.805,95);
- j - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 3.006,58);
- l - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- m - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 3.220,05);

- n - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 3.467,99);
- o - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 3.624,74);
- p - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 3.989,39);
- q - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 4.190,06);
- r - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- s - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 4.392,44);
- t - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 4.579,56.

c) R\$ 2.519,53 (dois mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre o valor das operações ou prestações sujeitas ao ICMS realizadas no período correspondente, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "b";

NOTAS:

1. Redação com vigência de 01.01.06 a 30.04.08.

2. No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 2.335,28);

b - 7,89% (R\$ 2.519,53);

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO XXII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

c) R\$ 6.366,98 (seis mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre o valor das operações ou prestações realizadas no período correspondente, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "b";

NOTA: No período de 01.05.08 a 31.01.09, o valor era de R\$ 2.335,28 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 2.547,79);

b - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 2.835,69);

c - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 2.977,48);

d - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 3.218,65);

g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 3.396,32);

f - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 3.524,70);

g - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 3.901,14);

j - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 4.180,07);

m - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);

n - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 4.476,85);

o - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 4.821,57);

p - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 5.039,50);

q - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 5.546,47);

r - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 5.825,46);

s - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.

t - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 6.106,83);

u - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 6.366,98.

ACRESCIDO O INCISO XXIII AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

XXIII - por arquivo magnético contendo informação relacionada à operação ou prestação realizadas, no qual tenha sido omitido algum tipo de registro relacionado a documento fiscal, sucessiva e cumulativamente, no valor de:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.06 a 30.04.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO XXIII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

XXIII - por arquivo magnético apresentado com omissão de registro ou com informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, inclusive aquele que apresente valor de operação ou prestação divergente com o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte, sucessiva e cumulativamente, no valor de:

a) R\$ 1.526,50 (um mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos);

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 500,00 (quinhentos reais), mas por força do art. 5º da [Lei nº 12.806](#), de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 518,95);

b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 559,90);

c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 610,85);

d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 679,87);

e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 713,86);

f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 771,69);

g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 814,28);

h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 845,06);

i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 935,31);

j - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 1.002,18);

l - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
m - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 1.073,33);
n - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.20 - R\$ 1.155,98);
o - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 1.208,23);
p - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.329,78);
q - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 1.396,67);
r - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
s - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 1.464,13);
t - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 1.526,50.

b) R\$ 3.053,05 (três mil e cinquenta e três reais e cinco centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a";

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 1.000,00 (mil reais), mas por força do art. 5º da [Lei nº 12.806](#), de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 1.037,90);
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 1.119,79);
c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 1.221,69);
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 1.359,74);
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 1.427,73);
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 1.543,38.);
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 1.628,57);
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 1.690,13);
i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 1.870,64);
j - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 2.004,39)
m - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
n - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 2.146,70);
-0987"5o - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.20 - R\$ 2.312,00);
p - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 2.416,50);
q - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 2.659,60);
r - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 2.793,38);
s - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
t - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.928,30);
u - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 3.053,05.

c) R\$ 1.679,69 (mil seiscentos e setenta e nove e sessenta e nove centavos).

NOTAS:

1. **Redação com vigência de 01.01.06 a 30.04.08.**

2. No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 3,79%(de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 1.556,85);
b - 7,89%(R\$ 1.679,69);

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO XXIII DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

c) R\$ 4.244,65 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre um dos seguintes valores, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "b":

NOTA: No período de 01.05.08 a 31.01.09, o valor era de R\$ 1.556,85 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 1.698,52);
b - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 1.890,46);
c - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 1.984,98);
d - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 2.145,76);
e - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 2.264,21);
f - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 2.349,80);
g - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 2.600,76);
h - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 2.786,71);
i - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
j - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 2.984,57);
l - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 3.214,38);
m - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 3.359,67);
n - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 3.697,65);
o - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 3.883,64);
p - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
q - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 4.071,22);
r - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 4.244,65.

1. valor das operações ou prestações realizadas no período correspondente e que deveriam constar de registro omitido;

2. valor do documento fiscal informado em registro que contenha campo que apresente algum tipo de irregularidade;

3. valor das operações ou prestações realizadas no período correspondente, nos casos em que o registro omitido ou que contenha informação incorreta ou incompleta não se refira a documento fiscal;

4. valor da diferença, no caso de registro que apresente valor da operação ou da prestação divergente do valor da operação ou da prestação realizada pelo contribuinte;

ACRESCIDO O INCISO XXIV AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

XXIV - por inventário anual devidamente escriturado, pela falta de encaminhamento à repartição fiscal para aposição de visto, sucessiva e cumulativamente, no valor de:

a) R\$ 1.526,50 (um mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos);

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 500,00 (quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 518,95);
- b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 559,90);
- c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 610,85);
- d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 679,81);
- e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 713,86);
- f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 771,69);
- g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 814,28);
- h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 845,06);
- i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 935,31);
- j - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 1.002,18);
- l - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- m - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 1.073,33);
- n - 7,70% (de 01.02. a 31.01.21 - R\$ 1.155,98);
- o - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 1.208,23);
- p - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.329,78);
- q - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 1.396,67);
- r - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- s - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 1.464,13);
- t - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 1.526,50.

b) R\$ 3.053,05 (três mil e cinquenta e três reais e cinco centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a";

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 1.000,00 (mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 1.037,90);
- b - 7,89% (R\$ de 01.02.08 a 31.01.09 1.119,79);
- c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 1.221,69);
- d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 1.359,74);
- e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 1.427,73);
- f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 1.543,38);
- g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 1.628,57);
- h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 1.690,13);
- j - 10,68% (16 a 31.01.17 - R\$ 1.870,64);
- j - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 2.004,39);
- l - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- m - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 2.146,70);
- n - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 2.312,00);
- o - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 2.416,50);
- p - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 2.659,60);
- q - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 2.793,38);
- r - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24;
- s - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.928,30)
- t - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 3.053,05.

c) R\$ 4.579,56 (quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) do valor das mercadorias e bens constantes do inventário, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "b";

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 1.556,85);
- b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 1.679,69);
- c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 1.832,54);
- d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 2.039,61);
- e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 2.141,59);
- f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 2.315,06.);
- g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 2.442,85);
- h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 2.535,19);
- i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 2.805,95);
- k - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 3.006,58);
- l - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- m - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 3.220,05);
- n - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 3.467,99);
- o - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 3.624,74);
- p - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 3.989,39);
- q - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 4.190,06);
- r - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- s - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 4.392,44);
- t - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 4.579,56.

ACRESCIDO O INCISO XXV AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

XXV - por inventário ou relação de mercadoria, pela falta de entrega ou remessa, sucessiva e cumulativamente, no valor de:

a) R\$ 1.526,50 (um mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos);

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 500,00 (quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 518,95);
- b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 559,90);
- c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 610,85);
- d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 679,87);
- e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 713,86);
- f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 771,69);
- g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 814,28);
- h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 845,06);
- i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 935,31);
- l - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 1.002,18);
- m - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- n - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 1.073,33);
- o - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 1.155,98);
- p - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 1.208,23);
- q - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.329,78);
- r - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 1.396,67);
- s - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- t - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 1.464,13);
- u - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 1.526,50.

b) R\$ 3.053,05 (três mil e cinquenta e três reais e cinco centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a";

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 1.000,00 (mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 1.037,90);
- b - 7,89% (R\$ de 01.02.08 a 31.01.09 1.119,79);
- c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 1.221,69);

d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 1.359,74);
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13R\$ 1.427,73);
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 1.543,38);
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 1.628,57);
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 1.690,13);
i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 1.870,64);
l - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 2.004,39);
m - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
n - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 2.146,70);
o - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 2.312,00);
p - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 2.416,50);
q - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 2.659,60);
r - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 2.793,38);
s - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
t - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.928,30);
u - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 3.053,05.

c) R\$ 4.579,56 (quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) do valor das mercadorias e bens constantes do inventário ou relação, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "b";

NOTA: No período de 01.01.06 a 31.01.07, o valor era de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 1.556,85);
b - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 1.679,69);
c - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 1.832,54);
d - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 2.039,61);
e - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 2.141,59);
f - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 2.315,06);
g - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 2.442,85);
h - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 2.535,19);
i - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 2.805,95);
l - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 3.006,58);
m - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
n - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 3.220,05);
o - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 3.467,99);
p - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 3.624,74);
q - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 3.989,39);
r - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 4.190,06);
s - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
t - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 4.392,44);
u - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 4.579,56.

ACRESCIDO O INCISO XXVI AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

XXVI - de 2% (dois por cento) do valor do inventário anual, arbitrado pela autoridade fiscal na forma da legislação tributária, pela:

- a) não efetivação do inventário anual ou ausência de sua escrituração no livro próprio;
- b) falsificação do visto da repartição fiscal no inventário anual.

ACRESCIDO O INCISO XXVII AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

XXVII - no valor de R\$ 282,98 (duzentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) por cartaz, observado o limite de 5 (cinco) cartazes por estabelecimento, pela não afixação do cartaz relativo ao esclarecimento do consumidor sobre o seu direito ao documento fiscal correspondente à aquisição de mercadoria.

NOTA: No período de 14.12.07 a 31.01.09, o valor era de R\$ 103,79 (cento e três reais e setenta e nove centavos), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

a - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 113,23);
b - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 126,03);
c - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13R\$ 132,33);
d - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 143,05);

e - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 150,95);
f - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 156,65);
g - 10,68% (01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 173,38);
h - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 185,78);
i - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
j - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 198,97);
l - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 214,29);
m - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 223,98);
n - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 246,51);
o - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 258,91);
p - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
q - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 271,42);
r - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 282,98;

ACRESCIDO O INCISO XXVIII AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.170, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

XXVIII - pela falta de entrega, pela administradora de "shopping center", de centro comercial ou de empreendimento semelhante, das informações que disponha a respeito de contribuinte estabelecido em seu empreendimento, sucessiva e cumulativamente, no valor de:

a) R\$ 6.816,10 (seis mil oitocentos e dezesseis reais e dez centavos);

NOTA: No período de 14.12.07 a 31.01.09, o valor era de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

a - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 2.727,50);
b - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 3.035,71);
c - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 3.187,49);
d - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 3.445,68);
e - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 3.635,88);
f - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 3.773,32);
g - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 4.176,31);
h - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 4.474,92);
i - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
j - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 4.792,64);
l - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 5.161,67);
m - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 5.394,98);
n - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 5.937,71);
o - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 6.236,38);
p - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
q - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 6.537,60);
r - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 6.816,10.

b) R\$ 13.632,18 (treze mil seiscentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a";

NOTA: No período de 14.12.07 a 31.01.09, o valor era de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

a - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 5.455,00);
b - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 6.071,42);
c - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 6.374,99);
d - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 6.891,36);
e - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 7.271,76);
f - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 7.546,64);
g - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 8.352,62);
h - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 8.949,83);
i - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
j - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 9.585,27);
l - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 10.323,34);
m - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 10.789,95);
n - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 11.875,42);
o - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 12.472,75).
p - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
q - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 13.075,18);
r - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 13.632,18.

c) R\$ 54.528,72 (cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "b";

NOTA: No período de 14.12.07 a 31.01.09, o valor era de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 21.820,00);
- b - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 24.285,66);
- c - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 25.499,94);
- d - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 27.565,44.);
- e - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 29.087,05);
- f - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 30.186,54);
- g - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 33.410,46);
- h - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 35.799,31);
- i - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- j - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 38.341,06);
- l - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 41.293,32);
- m - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 43.159,78);
- n - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 47.501,65);
- o - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 49.890,98);
- p - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- q - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 52.300,71);
- r - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 54.528,72

ACRESCIDO O INCISO XXIX AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.170, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

XXIX - pela falta de entrega, pela administradora de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente ou por estabelecimento similar, das informações sobre as operações ou prestações realizadas por estabelecimento de contribuinte cujos recebimentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares, sucessiva e cumulativamente, no valor de:

NOTA: Redação com vigência de 14.12.07 a 27.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO DO INCISO XXIX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.883](#), DE 28.04.23 - VIGÊNCIA: 28.04.23.

XXIX - pela falta de entrega ou entrega em desacordo com a legislação tributária, pelas instituições ou pelos intermediadores financeiros ou de pagamento, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, das informações sobre as operações ou as prestações realizadas por estabelecimento de contribuinte cujos recebimentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares, além dos intermediadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS, sucessiva e cumulativamente, no valor de:

a) R\$ 6.816,10 (seis mil oitocentos e dezesseis reais e dez centavos);

NOTA: No período de 14.12.07 a 31.01.09, o valor era de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 2.727,50);
- b - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 3.035,71);
- c - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 3.187,49);
- d - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 3.445,68);
- e - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 3.635,88);
- f - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 3.773,32);
- g - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 4.176,31);
- h - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 4.474,92);
- i - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- j - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 4.792,64);
- l - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 5.161,67);
- m - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 5.394,98);
- n - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 5.937,71);
- o - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 6.236,38);
- p - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- q - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 6.537,60);
- r - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 6.816,10.

b) R\$ 13.632,18 (treze mil seiscentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) exigência prevista na alínea "a", quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a";

NOTA: No período de 14.12.07 a 31.01.09, o valor era de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 5.455,00);
- b - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 6.071,42);
- c - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 6.374,99);
- d - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 6.891,36);
- e - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 7.271,76);
- f - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 7.546,64);
- g - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 8.352,62);
- h - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 8.949,83);
- i - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- j - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 9.585,27);
- l - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 10.323,34);
- m - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 10.789,95);
- n - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 11.875,42);
- o - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 12.472,75);
- p - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- q - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 13.075,18);
- r - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 13.632,18.

c) R\$ 54.528,72 (cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "b";

NOTA: No período de 14.12.07 a 31.01.09, o valor era de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 21.820,00);
- b - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 24.285,66);
- c - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 25.499,94);
- d - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 27.565,44);
- e - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 29.087,05);
- f - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 30.186,54);
- g - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 33.410,46);
- h - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 35.799,31)
- i - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- j - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 38.341,06);
- l - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 41.293,32);
- m - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 43.159,78);
- n - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 47.501,65);
- o - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 49.890,98);
- p - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- q - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 52.300,71);
- r - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 54.528,72.

ACRESCIDO O INCISO XXX AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.170, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

XXX - R\$ 12.472,75 (doze mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) ou o valor equivalente ao percentual de 1% (um por cento) sobre o valor das operações ou prestações, realizadas por estabelecimento de contribuinte do ICMS cujos recebimentos sejam feitos por meio de sistemas de crédito, débito ou similares e que tenham sido omitidas nas informações prestadas à autoridade fiscal, pela administradora de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente ou por estabelecimento similar, o que for maior.

NOTA: Redação com vigência de 14.12.07 a 27.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXX DO ART. 71 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.883](#), DE 28.04.23 - VIGÊNCIA: 28.04.23.

XXX - R\$ 13.632,18 (treze mil seiscentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) ou o valor equivalente ao percentual de 1% (um por cento) sobre o valor das operações ou das prestações realizadas por estabelecimento de contribuinte do ICMS, pela omissão nas informações prestadas à autoridade fiscal pelas instituições ou intermediadores financeiros ou de pagamento, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, das informações sobre as operações ou as prestações realizadas por estabelecimento de contribuinte cujos recebimentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares, além dos intermediadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de

prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS, o que for maior;

NOTA: No período de 14.12.07 a 31.01.09, o valor era de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 5.455,00);
- b - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 6.071,42);
- c - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 6.374,99);
- d - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 6.891,36.);
- e - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 7.271,76);
- f - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 7.546,64);
- g - 10,68% (01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 8.352,62);
- h - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 8.949,83);
- i - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- j - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 9.585,27);
- l - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 10.323,34);
- m - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 10.789,95);
- n - 10,06% (a partir de 01.02.22 - R\$ 11.875,42)
- o - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 12.472,75);
- p - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- q - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 13.075,18);
- r - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 13.632,18.

XXXI - de 1% (um por cento) do valor da mercadoria ou do serviço, por deixar de informar ou informar de forma incorreta, em arquivo magnético ou em documento fiscal, o correspondente Número Global de Item Comercial -GTIN- do Sistema EAN.UCC, quando a mercadoria ou o serviço possuírem o referido código. (Redação acrescida pela Lei nº 17.292 - vigência: 25.04.11 a 15.01.18)

XXXI - por período de apuração em que deixar de informar ou informar de forma incorreta, em documento fiscal, o correspondente Número Global de Item Comercial -GTIN quando a mercadoria possuir o referido código, no valor de R\$ 7.615,89 (sete mil seiscentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre o valor total da operação com a mercadoria que possuir o GTIN - e este for omitido ou informado incorretamente em documento fiscal, o que for menor; (Redação conferida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18)

NOTA: No período de 14.12.07 a 31.01.09, o valor era de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 5.355,00);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 5.767,34);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 6.028,02);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 6.634,44);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 6.968,15);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 7.304,71);
- h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 7.615,89.

XXXII - no valor de R\$ 99,61 (noventa e nove reais e sessenta e um centavos) por cada produto sem o Selo Fiscal de Controle correspondente ou irregular. (Redação acrescida pela Lei nº 18.768 - vigência: 13.01.15 a 30.08.16);

NOTA: No período de 13.01.15 a 31.01.16, o valor era de R\$ 90,00 (noventa reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 10,68% (a partir de 01.02.16 R\$ 99,61);

XXXII - no valor de R\$ 45,69 (quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) para cada unidade de: (Redação conferida pela Lei nº 19.434 - vigência: 31.08.16)

NOTA: No período de 31.08.16 a 31.01.19, o valor era de R\$ 30,00 (trinta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 32,13);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 34,60);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 36,16);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 39,80);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 41,80);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 43,82);
- h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 45,69.

a) produto sem o Selo Fiscal de Controle ou Eletrônico correspondente ou irregular; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.434](#) - vigência: 31.08.16)

b) Selo Fiscal de Controle, pela não comunicação de seu extravio, perda ou inutilização dentro do prazo fixado em regulamento. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.434](#) - vigência: 31.08.16)

FORMA QUALIFICADA

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

§ 1º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos IV e seguintes do caput deste artigo resultar omissão de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto não pago, observado o parágrafo seguinte.

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95. - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 1º Para os efeitos dos incisos [VII](#) e [VIII](#), do caput deste artigo, entende-se como valor da operação ou da prestação o maior encontrado entre o expresso no documento e o preço corrente da mercadoria ou do serviço, ou de seu similar, no mercado varejista goiano, relacionados com a infração à legislação tributária.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, se a irregularidade for praticada por substituto tributário, em operação ou prestação na qual aja nessa condição, a multa aplicável será aumentada do valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto não pago.

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95. - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 2º O pagamento da multa aplicada não exime o infrator do cumprimento da obrigação acessória correspondente ou de pagar o imposto devido, na forma da legislação tributária estadual.

FORMA PRIVILEGIADA

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

§ 3º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável corresponderá a 80% do valor fixado para a respectiva infração

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95. - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 3º As multas previstas nas alíneas "a" dos incisos XVIII ou XX poderão ser aplicadas por grupos de até 25 e 50 documentos, respectivamente, mediante proposta da autoridade fiscal, quando esta se convencer de que as circunstâncias em que se tenha verificado o extravio, a perda ou a inutilização dos documentos não evidenciem indícios de prática de sonegação de tributos ou de fraudes com esse objetivo.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º AO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

§ 3º As multas previstas nas alíneas "a" do inciso XVIII e "a" e "b" do inciso XX, poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para a nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, e de até 50 documentos para os demais documentos fiscais, mediante proposta da autoridade fiscal, quando esta se convencer de que a irregularidade não evidencie indício de prática de sonegação de tributos ou de fraudes com esse objetivo.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 30.04.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

§ 3º As multas previstas nas alíneas "a" do inciso XVIII e "a" do inciso XX poderão ser aplicadas por grupos de até 25 documentos para nota fiscal, modelos 1 ou 1-A, conhecimento de transporte, modelos 8, 9 ou 11, conhecimento aéreo, modelo 10, e de até 50 documentos para os demais documentos fiscais, quando da prática da irregularidade não ensejar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

§ 4º Para os efeitos dos incisos VII e VIII, do caput deste artigo, entende-se como valor da operação ou da prestação o maior valor entre o declarado no documento e o preço corrente da mercadoria ou do serviço, ou de seu similar, objeto da infração à legislação tributária.

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 4º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95. - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 4º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, quando para uma determinada irregularidade houver previsão de mais de uma multa, aplicar-se-á a mais específica delas.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.96.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

§ 4º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, quando para uma determinada irregularidade houver previsão de mais de uma multa, aplicar-se-á a mais específica delas. A aplicação do disposto nos incisos [I](#) a [IV](#) do caput deste artigo exclui qualquer outra penalidade.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 5º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

§ 5º O pagamento da multa aplicada não eximirá o infrator do cumprimento da obrigação acessória correspondente, ou da obrigação de pagar o imposto devido, na forma da legislação infringida, conforme o caso.

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 5º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95. - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 5º A multa estabelecida no inciso V será aplicada cumulativamente com a prevista nas alíneas “a” dos incisos XVIII ou XX.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 6º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

§ 6º As multas previstas nos incisos XVIII, “a”, e XX, “a”, poderão ser aplicadas por grupo de documentos, mediante proposta da autoridade fiscal, quando esta convencer-se de que as circunstâncias em que se tenha verificado o extravio, a perda ou a inutilização dos documentos não evidenciem indícios de prática de sonegação de tributos ou de fraudes com este objetivo.

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 6º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95. - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 6º Excetuado o disposto no § 10 deste artigo, quando for considerado período de tempo para efeito de aplicação de multa, o valor desta não poderá ultrapassar ao dobro do fixado para a respectiva infração.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 6º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

§ 6º Excetuado o disposto no § 9º deste artigo, quando for considerado período de tempo para efeito de aplicação de multa, o valor desta não poderá ultrapassar ao sêxtuplo do fixado para a respectiva infração.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 7º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

§ 7º Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, quando para uma determinada irregularidade houver previsão de mais de uma multa, aplicar-se-á sempre a mais específica delas.

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 7º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95. - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 7º Quando o valor da operação, da prestação, da mercadoria ou do serviço declarados ou registrados pelo sujeito passivo for maior ou menor que aquele realmente atribuído à operação, prestação, mercadoria ou serviço, a multa incidirá sobre a diferença entre ambos.

ACRESCIDO O § 7º-AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

§ 7º-AA multa prevista no inciso XXVII deve ser aplicada em dobro no caso de reincidência.

ACRESCIDO O § 7-B AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.292, DE 19.04.11 - VIGÊNCIA: 25.04.11.

§ 7º-B Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição de documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fins de aplicação das multas previstas neste artigo:

I - aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação, da base de cálculo, do crédito ou do débito do imposto;

II - nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de entrega de arquivo magnético, à omissão de registro ou a informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo de registro, conforme o caso.

ACRESCIDO O § 8º AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

§ 8º As multas previstas nos incisos V e XVIII, “a”, e XX, “a”, todos do caput deste artigo, serão aplicadas cumulativamente.

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 8º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95. - VIGÊNCIA: 01.01.96.

FORMA PRIVILEGIADA

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável corresponderá a 80% (oitenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 8º DO ART. 71 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento do imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 30.04.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 8º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.241, DE 18.04.08 - VIGÊNCIA: 01.05.08.

§ 8º Quando da prática das irregularidades descritas nos incisos V ao XII deste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração.

ACRESCIDO O § 9º AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

§ 9º Excetuado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, quando for considerado período de tempo para efeito de aplicação de multa, o valor desta ficará limitado ao máximo fixado para a respectiva infração.

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 9º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95. - VIGÊNCIA: 01.01.96.

FORMA QUALIFICADA

§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos [incisos V](#) e seguintes do *caput* deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago:

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte;

II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada por substituto tributário, em operação ou prestação na qual aja nessa condição.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 9º DO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária.

ACRESCIDO O § 10 AO ART. 71 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

§ 10. Quando o valor da operação, da prestação, das mercadorias ou dos serviços, declarados ou registrados pelo sujeito passivo for maior ou menor do que aquele realmente atribuído à operação, prestação, mercadoria ou serviço, a multa incidirá sobre a diferença entre ambos.

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 27.11.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 10 DO ART. 71 PELO ART. 2º DA LEI Nº 13.760, DE 22.11.00 - VIGÊNCIA: 28.11.00.

§ 10. Em substituição à multa prevista no inciso I deste artigo, aplicar-se-á a multa apenas de caráter moratório, prevista no inciso II do art. 169, quando o pagamento do imposto for efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da ciência do lançamento.

NOTA: Redação com vigência de 28.11.00 a 31.12.05.

REVOGADO O § 10 DO ART. 71 PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.01.06.

§ 10. Revogado.

§ 11. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja obtido por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 8º e 9º: (*Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18*)

I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da multa fica limitado ao valor do imposto;

II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado ao valor obtido pela aplicação:

a) da alíquota prevista para a operação, prestação, mercadoria ou serviço, sem considerar benefício fiscal porventura aplicável;

b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes ao lançamento.

ACRESCIDO O § 12 AO ART. 71 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.842](#), DE 11.04.23 - VIGÊNCIA: 11.04.23

§ 12. Nas infrações previstas neste artigo cujo valor da multa seja calculado por documento, sem prejuízo do disposto no [§ 3º](#) deste artigo, o valor da multa fica limitado a 1% (um por cento) do valor total das operações de saídas e prestações de serviços realizadas nos 12 (doze) meses anteriores ao da lavratura do auto de infração, consecutivos ou não, em que o estabelecimento esteve em atividade.

Art. 71-A. Por descumprimento de obrigações acessórias correspondentes à Escrituração Fiscal Digital -EFD- serão aplicadas as seguintes multas: (*Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18*)

I - por arquivo, pela falta de entrega ou entrega do arquivo correspondente à EFD sem informar nenhum dos documentos fiscais regularmente emitidos e sem informar nenhum dos documentos fiscais correspondentes a aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de serviços, sucessiva e cumulativamente, no valor de: (*Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18*)

a) R\$ 4.203,97 (quatro mil duzentos e três reais e noventa e sete centavos);

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 2.955,96);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 3.183,57);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 3.327,47);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 3.662,21);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 3.846,42);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 4.032,20);
- h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 4.203,97.

b) R\$ 8.407,94 (oito mil quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos) ou o equivalente à soma das parcelas a seguir discriminadas, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 20 (vinte) dias, contados da ciência da exigência prevista na alínea “a”:

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 5.911,92);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 6.367,14);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 6.654,93);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 7.324,42);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 7.692,84);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 8.064,40);
- h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 8.407,94.

1. 12% (doze por cento) do valor da operação ou da prestação constante de documento fiscal relativo à entrada, aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de serviços, ocorridas no respectivo período de apuração;

2. 12% (doze por cento) do valor da operação ou da prestação constante de documento fiscal regularmente emitido, ocorridas no respectivo período de apuração;

II - R\$ 700,65 (setecentos reais e sessenta e cinco centavos), por mês ou fração, pela entrega do arquivo correspondente à EFD após o prazo estipulado na legislação; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 492,66);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 530,59);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 554,57);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 610,36);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 641,06);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 672,02);
- h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 700,65.

III - por arquivo não retificado, quando requisitado por notificação fiscal, sucessiva e cumulativamente, no valor de: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

a) R\$ 2.101,98 (dois mil cento e um reais e noventa e oito centavos);

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 1.380,00 (mil, trezentos e oitenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 1.477,98);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 1.591,78);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 1.663,73);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.831,10);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 1.923,20);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.016,09);
- h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 2.101,98.

b) R\$ 4.203,97 (quatro mil duzentos e três reais e noventa e sete centavos) ou o equivalente à maior das parcelas a seguir discriminadas, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 20 (vinte) dias, contados da ciência da exigência prevista na alínea "a":

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 2.955,96);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 3.183,57);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 3.327,47);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 3.662,21);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 3.846,42);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 4.032,20);
- h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 4.203,97

1. 1% (um por cento) do valor da operação ou da prestação constante de documento fiscal relativo à entrada, aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de serviços ocorridas no respectivo período de apuração;

2. 1% (um por cento) do valor da operação ou da prestação constante de documento fiscal regularmente emitido, ocorridas no respectivo período de apuração;

IV - nas infrações correspondentes a omissões ou incorreções em registros destinados à escrituração de documentos fiscais ou a informações deles constantes: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

a) 12% (doze por cento) do valor:

1. da operação ou da prestação omitidas na EFD;
2. correspondente à diferença entre o valor da operação ou da prestação constante de documento fiscal e o constante da EFD;

b) por arquivo, pela omissão de registros obrigatórios ou que contenha registro que apresente campos sem o conteúdo de informação obrigatória ou com informações incorretas, nas demais omissões ou incorreções em registros destinados à escrituração de documentos fiscais ou a informações deles constantes, sucessiva e cumulativamente, no valor de:

1. R\$ 1.050,99 (um mil e cinquenta reais e noventa e nove centavos);

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 738,99);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 795,89);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 831,86);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 915,55);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 961,60);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 1.008,05);
- h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 1.050,99.

2. R\$ 2.101,98 (dois mil cento e um reais e noventa e oito centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou bem a que se referir o registro omitido ou que apresente campo sem o conteúdo de informação obrigatória ou com informações incorretas, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 20 (vinte) dias, contados da data de ciência da exigência prevista no item 1 desta alínea;

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 1.477,98);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 1.591,78);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 1.663,73);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.831,10);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 1.923,20);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.016,09);

h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 2.101,98.

V - 10% (dez por cento) do valor total da mercadoria ou bem indevidamente inseridos ou omitidos nos registros destinados a discriminar os itens existentes em estoque; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

VI - por arquivo, pela falta de apuração do crédito correspondente a aquisição de ativo imobilizado no registro destinado ao controle do crédito de ICMS do ativo permanente -CIAP-, sucessiva e cumulativamente, no valor de: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

a) R\$ 1.050,99 (um mil e cinquenta reais e noventa e nove centavos);

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 738,99);

b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 795,89);

c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 831,86);

d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 915,55)

e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 961,60);

f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.

g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 1.008,05);

h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 1.050,99.

b) R\$ 2.101,98 (dois mil cento e um reais e noventa e oito centavos) ou o equivalente ao valor do crédito correspondente a aquisição de ativo imobilizado, apropriado no registro destinado à apuração do ICMS operações ou prestações próprias, sem a escrituração no registro destinado ao controle do crédito de ICMS do ativo permanente - CIAP, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 20 (vinte) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea “a”;

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$1.477,98);

b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 1.591,78);

c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 1.663,73);

d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.831,10);

e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 1.923,20);

f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.

g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.016,09);

h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 2.101,98.

VII - R\$ 1.050,99 (um mil e cinquenta reais e noventa e nove centavos), por arquivo, nas seguintes infrações: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 738,99);

b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 795,89);

c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 831,86);

d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 915,55);

e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 961,60);

f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.

g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 1.008,05);

h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 1.050,99.

a) utilização de código de identificação de produto ou de serviço diferente daquele utilizado para o mesmo produto ou serviço nos documentos fiscais de emissão própria;

b) falta de informação da alteração do código ou da descrição de item;

c) omissão ou incorreção na informação do fator de conversão utilizado para converter a unidade utilizada na comercialização na unidade utilizada no inventário;

d) atribuição de código de unidade de medida diferente do código de unidade comercial utilizada para a mesma unidade de medida nos documentos fiscais;

e) falta de informação ou informação incorreta do Número Global de Item Comercial -GTIN-, quando a mercadoria possuir o referido número;

VIII - R\$ 2.101,98 (dois mil cento e um reais e noventa e oito centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre o valor das operações com a mercadoria ou das prestações de serviço, realizadas ou prestadas no período de apuração, nas quais a mercadoria ou o serviço estejam nas situações referidas no inciso VII, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 20 (vinte) dias, contados da data de ciência da exigência prevista no citado inciso VII; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 1.477,98);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 1.591,78);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 1.663,73);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.831,10);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 1.923,20);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.016,09);
- h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 2.101,98.

IX - por arquivo, R\$ 7.615,89 (sete mil seiscentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 1% (um por cento) sobre o valor das operações com a mercadoria ou das prestações de serviço, realizadas ou prestadas no período de apuração, nas quais tenham sido cometidas as seguintes infrações, o que for menor: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 5.355,00);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 5.767,34);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 6.028,02);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 6.634,44);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 6.968,15);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 7.304,71);
- h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 7.615,89.

a) atribuição de códigos iguais para produtos ou serviços diferentes ou atribuição de códigos diferentes para o mesmo produto ou serviço;

b) atribuição de códigos diferentes para a mesma unidade de medida;

c) reutilização de código, em determinado produto, que tenha sido atribuído a outro produto anteriormente;

d) utilização de discriminações genéricas na descrição do produto, nas situações não permitidas;

X - por arquivo, por deixar de demonstrar ou demonstrar em desacordo com a legislação as informações adicionais na EFD - relativas à apuração do ICMS devido pelos estabelecimentos beneficiários dos programas FOMENTAR ou PRODUIR e seus subprogramas, sucessiva e cumulativamente, no valor de: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

Nota: Redação com vigência de 16.01.18 a 12.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO X DO ART. 71-A, PELO [ART. 1º DA LEI Nº 21.243](#), DE 13.01.22 - VIGÊNCIA: 13.01.22

X - por arquivo, por deixar de demonstrar ou demonstrar em desacordo com a legislação as informações adicionais na EFD - relativas à apuração do ICMS devido pelos estabelecimentos beneficiários dos programas FOMENTAR, PRODUIR e seus subprogramas ou PROGÓIAS, sucessiva e cumulativamente, no valor de:

a) R\$ 1.050,99 (um mil e cinqüenta reais e noventa e nove centavos);

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 738,99);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 795,89);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 831,86);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 915,55);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 961,60);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.

g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 1.008,05);

h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 1.050,99.

b) R\$ 2.101,98 (dois mil cento e um reais e noventa e oito centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 100% (cem por cento) sobre os valores a seguir discriminados, por deixar de demonstrar ou demonstrar em desacordo com a legislação as informações adicionais, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 20 (vinte) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea “a”:

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 1.477,98);

b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 1.591,78);

c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 1.663,73);

d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.831,10);

e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 1.923,20);

f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.

g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.016,09);

h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 2.101,98.

1. valor da parcela financiada do imposto;

2. valor de benefício fiscal apropriado pelo industrial do setor alcooleiro;

XI - por arquivo, pela utilização de código que não seja o específico constante nas tabelas externas de códigos da EFD, para identificar informação relativa a outros débitos, estorno de créditos, outros créditos, estorno de débitos, deduções do imposto apurado, débitos especiais e controles do ICMS extra-apuração, sucessivas e cumulativamente, no valor de: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

a) R\$ 1.050,99 (um mil e cinqüenta reais e noventa e nove centavos);

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 738,99);

b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 795,89);

c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 831,86);

d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 915,55);

e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 961,60);

f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.

g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 1.008,05);

h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 1.050,99.

b) R\$ 2.101,98 (dois mil cento e um reais e noventa e oito centavos) ou o equivalente à aplicação do percentual de 100% (cem por cento) do maior valor monetário constante ou que deveria constar do registro no qual tenha sido utilizado código que não seja o específico constante nas tabelas externas de códigos da EFD, para identificar informação relativa a outros débitos; estorno de créditos; outros créditos; estorno de débitos; deduções do imposto apurado; débitos especiais e controles do ICMS extra-apuração, o que for maior, quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 20 (vinte) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea “a”;

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, o valor era de R\$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 1.477,98);

b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 1.591,78);

c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 1.663,73);

d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.831,10);

e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 1.923,20);

f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.

g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.016,09);

h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 2.101,98.

XII - R\$ 525,50 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos) por registro não apresentado ou que apresente campos sem o conteúdo de informação obrigatória ou com informações incorretas, nas demais omissões ou incorreções, limitado a R\$ 15.231,78 (quinze

mil duzentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos); (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

NOTA: No período de 16.01.18 a 31.01.19, os valores eram de R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) e limitado a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado em:

- a - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 369,50 e R\$ 10.710,00 respectivamente);
- b - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 397,95 e R\$ 11.534,67, respectivamente);
- c - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 415,94 e R\$ 12.056,04, respectivamente);
- d - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 457,78 e R\$ 13.268,88, respectivamente);
- e - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 480,81 e R\$ 13.936,30, respectivamente);
- f - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- g - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 504,03 e R\$ 14.609,42);
- h - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 525,50 e R\$ 15.231,78

§ 1º O pagamento da multa aplicada não exime o infrator do cumprimento da obrigação acessória correspondente ou de pagar o imposto devido, na forma da legislação tributária estadual. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

§ 2º Na situação em que a omissão de registro principal implicar a omissão de outros registros de detalhamento dele dependentes, aplica-se apenas a penalidade correspondente à omissão do registro principal. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

§ 3º Nas infrações cujo valor da multa seja obtido por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, prestação, mercadoria ou serviço, deve ser observado o seguinte, sem prejuízo do disposto nos §§ 6º e 7º: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

I - se a penalidade for aplicada de forma conjunta com o imposto, o valor da multa fica limitado ao valor do imposto;

II - se a penalidade for aplicada isoladamente, o valor da multa fica limitado ao valor obtido pela aplicação:

a) da alíquota prevista para a operação, prestação, mercadoria ou serviço, sem considerar benefício fiscal porventura aplicável;

b) do percentual de 12% (doze por cento), na impossibilidade de se determinar a operação, prestação, mercadoria ou serviço correspondentes ao lançamento.

§ 4º Quando para uma determinada irregularidade houver previsão de mais de uma multa, aplicar-se-á a mais específica delas. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

§ 5º Na infração prevista no inciso II do caput, o valor da multa não poderá ultrapassar ao sêxtuplo do fixado para a respectiva infração. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

§ 6º Quando da prática das irregularidades descritas neste artigo não resultar, ainda que indiretamente, falta de pagamento de imposto, a multa aplicável corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado para a respectiva infração. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

§ 7º Se da prática das irregularidades descritas neste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte;

II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada em operação ou prestação sujeitas ao regime de substituição tributária.

[CLIQUE AQUI PARA VER A REDAÇÃO ATUAL DO TÍTULO III](#)

TÍTULO III

DO IMPOSTO SOBRE HERANÇAS E DOAÇÕES - IHD

CAPÍTULO I

Da Incidência

Seção I

Do Fato Gerador

Art. 72. O Imposto sobre Heranças e Doações - IHD tem como fato gerador a transmissão causa mortis e a doação, a qualquer título, de:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - propriedade ou domínio útil de bens imóveis e direitos a eles relativos;

II - bens móveis, direitos, títulos e créditos bem como dos direitos a eles relativos.

§ 1º *Para os efeitos deste artigo, considera-se doação qualquer ato ou fato, não oneroso, que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos.*

§ 2º *Nas transmissões causa mortis e nas doações ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários ou donatários.*

§ 3º *O disposto neste artigo não se aplica aos direitos reais de garantia.*

Seção II

Do Momento da Ocorrência do Fato Gerador

Art. 73. *Ocorre o fato gerador:*

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - na transmissão causa mortis, na data da:

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo nos casos de sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto;

b) da morte do fiduciário, na substituição do fideicomisso;

II - na transmissão por doação, na data:

a) da instituição do usufruto convencional;

b) em que ocorrer o fato ou ato jurídico que resulte na consolidação da propriedade na pessoa do nu-proprietário, na extinção do usufruto;

c) da partilha de bem por antecipação legítima;

d) da renúncia à herança, ao legado ou à doação em favor de pessoa determinada;

e) da divisão do patrimônio comum, no excesso de quinhão que beneficiar um dos cônjuges;

III - na data da formalização do ato ou negócio jurídico, nos casos não previstos nos incisos anteriores.

§ 1º *O pagamento do imposto devido na renúncia de herança, de legado ou de doação, não exclui a incidência verificada na sucessão causa mortis ou doação anterior, a que está sujeito a renunciante, respondendo pelo seu pagamento aquele a quem passarem os bens a pertencer.*

§ 2º *Haverá nova incidência do imposto quando as partes resolverem a retratação do contrato que já houver sido lavrado e transcrito, relativamente a transmissão não onerosa.*

Art. 74. *A incidência do imposto alcança:*

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - as transmissões ou doações que se referirem a imóveis situados neste Estado, inclusive os direitos a eles relativos;

II - as doações, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se processar o arrolamento relativo a bens móveis, direitos, títulos e créditos;

III - as doações em que o donatário tenha domicílio neste Estado e o doador domicílio e residência no exterior, exceto quanto a bens imóveis e direitos a eles relativos, hipótese em que se obedecerá ao disposto no inciso I deste artigo;

IV - as doações em que o doador tenha residência no exterior e domicílio no Brasil, nas hipóteses dos incisos I e II deste artigo;

V - as transmissões causa mortis quando o herdeiro ou legatário tiver domicílio neste Estado, se o de cujus possua bens no exterior, ainda que o inventário ou o arrolamento tenha sido processado no Brasil;

VI - as hipóteses dos incisos I e II deste artigo se o de cujus era residente ou domiciliado no exterior e o inventário seja processado no Brasil;

VII - as transmissões em que o herdeiro ou legatário tenha domicílio neste Estado e o inventário seja processado no exterior, relativamente a bens móveis, direitos, títulos e créditos.

Seção III

Da Base de Cálculo

Art. 75. *A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens, dos títulos ou dos créditos transmitidos ou doados.*

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

§ 1º *O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública, expressa em moeda nacional e convertida em Unidade Fiscal de Referência - UFIR, à data da ocorrência do fato gerador, segundo os critérios fixados em regulamento.*

NOTA: Anteriormente a conversão era feita em Unidade Fiscal de Referência - UFR, mas, por força do art. 6º da Lei nº 12.806, de 27.12.95 (DOE de 28.12.95), com vigência a partir de 01.01.96, as referências à UFR e à UFIR-diária, contidas na legislação estadual vigente, deverão ser entendidas, a partir de 1º de janeiro de 1996, como feitas à UFIR.

§ 2º *Na transmissão de direitos, a base de cálculo é o valor venal do respectivo bem, título ou crédito, apurado nos termos do parágrafo anterior.*

§ 3º *Não serão deduzidos da base de cálculo do imposto os valores de quaisquer dívidas que onerem o bem, título ou crédito transmitido.*

NOTA: Redação sem vigência em função da revogação retroagir a 01.03.92.

REVOGADO O § 3º DO ART. 75 PELO ART. 8º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 01.03.92.

§ 3º **Revogado.**

§ 4º *Nas transmissões de direitos reais de usufruto, uso, habitação ou renda expressamente constituída sobre imóveis, a base de cálculo corresponderá ao rendimento presumido do bem durante o período de duração do direito real, limitado, porém, a um período de 5 (cinco) anos, ainda que tenha o caráter vitalício.*

§ 5º *Nas transmissões não onerosas de bens imóveis, com reserva ao transmitente de direitos reais, a base de cálculo será o valor de avaliação, excluída a parcela referente ao direito real, calculado conforme o disposto no parágrafo anterior.*

Seção IV

Da Alíquota

Art. 76. A alíquota do imposto é de 4% (quatro por cento);

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

§ 1º A alíquota do imposto nos feitos judiciais, relativamente às transmissões causa mortis, é a da lei ou resolução em vigor ao tempo da abertura da sucessão.

§ 2º Aplica-se a alíquota de 2% (dois por cento) às transmissões causa mortis cuja abertura da sucessão tenha ocorrido em data anterior a 1º de janeiro de 1967.

CAPÍTULO II

DA NÃO INCIDÊNCIA E DA ISENÇÃO

Seção I

Da Não Incidência

Art. 77. O imposto não incide na transmissão causa mortis ou na doação:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - em que figurem como adquirentes:

- a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
- b) os templos de qualquer culto;
- c) os partidos políticos, inclusive suas fundações;
- d) as entidades sindicais dos trabalhadores;
- e) as instituições de educação;
- f) as instituições de assistência social;

II - em que o herdeiro, legatário ou donatário renuncie à herança, ao legado ou à doação, desde que feita sem ressalvas ou condições, em benefício do monte, e não tenha o renunciante praticado qualquer ato que demonstre ter havido aceitação da herança, do legado ou da doação;

III - no caso de extinção do usufruto, desde que este tenha sido instituído pelo nu-proprietário;

IV - quando corresponder a uma operação incluída no campo de incidência do ICMS;

V - de seguro de vida, pecúlio por morte e de vencimento, salário, remuneração ou honorário profissional não recebidos em vida pelo de cujus.

§ 1º A não incidência prevista na alínea "a" do inciso I é extensiva às autarquias, fundações e às companhias habitacionais instituídas e mantidas pelo Poder Público, vinculadas às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 2º A não incidência de que trata as alíneas "b", "d", "e" e "f" do inciso I compreende somente os bens relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas relacionadas.

§ 3º A não incidência de que trata as alíneas "d", "e" e "f" do inciso I condiciona-se à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nelas referidas:

- I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;
- II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantiverem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 4º O disposto neste artigo não dispensa a prática de atos assecuratórios do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária.

Seção II

Da Isenção

Art. 78. São isentos do pagamento do imposto de transmissão:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - o herdeiro, legatário ou donatário que houver sido aquinhado com um bem imóvel destinado à moradia própria ou de sua família, desde que o beneficiário não possua outro imóvel residencial e a doação, legação ou participação na herança se limite a este bem;

II - o donatário de terras rurais, com área de até 100 (cem) hectares, doadas pelo Poder Público para lavradores sem terra, comprovadamente pobres;

III - o donatário de lotes urbanizados, doados pelo Poder Público, para a edificação de unidade habitacional destinada a sua própria moradia;

IV - o testamenteiro, com relação ao prêmio instituído pelo testador, desde que o valor deste não exceda à vintena testamentária;

V - o herdeiro, legatário ou donatário, quando o valor dos bens ou direitos transmitidos ou doados for igual ou inferior a R\$ 1.435,78 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos);

NOTAS:

1. Até 31.12.95, o valor era de 100 (cem) Unidades Fiscais de Referência - UFR, mas, por força do art. 5º da Lei nº 12.806 de 27.12.95 (DOE de 28.12.95), com vigência a partir de 01.01.96, os valores expressos na legislação estadual em Unidade Fiscal de Referência - UFR - ficam, automaticamente, convertidos em reais, em 1º de janeiro de 1996, considerando-se o valor da UFR equivalente a R\$ 11,00 (onze reais), sendo que os valores resultantes desta conversão, serão atualizados com base nos mesmos percentuais e periodicidade em que for reajustada a Unidade Fiscal de Referência - UFIR - observado, ainda, o disposto no § 2º do art. 168 do Código Tributário do Estado;

2. No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708%, a partir de 03.01.97;

b - 5,5226%, a partir de 01.01.98;

c - 1,654 %;

d - 8,915%, a partir de 01.01.00.

VI - o herdeiro, legatário ou donatário, na transmissão do domínio direto ou da nua propriedade de bens imóveis;

VII - na extinção do usufruto relativo a bens móveis, títulos e créditos, bem como direitos a eles relativos, quando houver sido tributada a transmissão da nua-propriedade.

Parágrafo único. A isenção prevista no inciso I somente beneficiará uma transmissão realizada entre os mesmos transmitente e beneficiário ou recebedor dos bens ou direitos.

CAPÍTULO III

DA SUJEIÇÃO PASSIVA

Seção I

Do Contribuinte

Art. 79. Contribuinte do imposto é:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - nas transmissões causa mortis, o herdeiro ou o legatário;

II - nas doações, o donatário.

Seção II

Da Solidariedade e da Sucessão

Subseção I

Da Solidariedade

Art. 80. São solidariamente obrigados pelo pagamento do imposto correspondente:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - o doador, com o donatário, quanto ao imposto devido na doação;

II - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

III - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de justiça, com o contribuinte, relativamente ao imposto devido pelos atos praticados por eles ou perante eles, em razão de seu ofício;

IV - com o contribuinte:

a) a empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a que caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que implique na transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos direitos e ações;

b) qualquer pessoa física ou jurídica que detenha a posse do bem transmitido ou doado na forma deste título.

ACRESCIDA A ALÍNEA "C" AO INCISO IV DO ART. 80 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

c) o inventariante, relativamente aos atos que este praticar, dos quais resulte a falta de pagamento do imposto devido.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

Parágrafo único. A solidariedade prevista no inciso III do caput deste artigo alcança, também, o juiz que contribuir para a inobservância da exigência nele consignada.

Subseção II

Da Sucessão

Art. 81. São pessoalmente responsáveis pelo pagamento do imposto:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, quanto ao devido pelo de cujus, até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, legado ou meação;

II - o espólio, quanto ao devido pelo de cujus, até a data da abertura da sucessão.

CAPÍTULO IV

DO PAGAMENTO DO IMPOSTO

Art. 82. O imposto será pago no local, no prazo e na forma estabelecidos segundo o disposto em regulamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

CAPÍTULO V

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Art. 83. Além das obrigações específicas previstas neste Título, poderá o regulamento, no interesse da fiscalização e da arrecadação do imposto, estabelecer outras obrigações de natureza geral ou particular.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

Art. 84. Nenhuma carta rogatória ou precatória oriunda de outro Estado, para avaliação de bens, títulos e créditos alcançados pela incidência do imposto, será devolvida ao juízo rogante ou deprecante sem o pronunciamento da Fazenda Pública Estadual e sem o pagamento do imposto respectivo.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

Art. 85. Serão consignados nos instrumentos públicos, quando ocorrer obrigação de pagar o imposto antes de sua lavratura, os documentos que comprovem a sua quitação ou exoneração.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

CAPÍTULO V

Das Penalidades

NOTA: O Capítulo V retro fora numerado em duplicidade no texto original da Lei nº 11.651/91, irregularidade agora sanada com a introdução do Capítulo VI seguinte.

RENUMERADO O CAPÍTULO V PARA CAPÍTULO VI PELO INCISO II DO ART. 2º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 01.03.92.

CAPÍTULO VI

DAS PENALIDADES

Art. 86. As infrações relacionadas com o imposto de que trata este Título serão punidas com as seguintes multas:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido, quando não pago no prazo legal;

II - de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto, na falta de seu pagamento em virtude de fraude, dolo, simulação ou falsificação;

III - no valor de 5 (cinco) a 25 (vinte e cinco) UFR, pelo descumprimento de obrigação acessória, prevista nesta Lei ou no regulamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 86 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

III - no valor de R\$ 156,62 (cento e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), pelo descumprimento de obrigação acessória, prevista na Lei nº 11.651/91 e neste regulamento.

NOTAS:

1. No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708%, a partir de 03.01.97;

b - 5,5226%, a partir de 01.01.98;

c - 1,654 %;

d - 8,915%, a partir de 01.01.00;

2. Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.00.

TÍTULO IV

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

CAPÍTULO I

DA INCIDÊNCIA

Seção I

Do Fato Gerador

Art. 87. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA tem como fato gerador a propriedade, plena ou não, de veículos automotores de qualquer espécie.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não alcança a hipótese em que a posse do veículo tenha sido injustamente subtraída de seu proprietário.

NOTA: Redação sem vigência em função da renumeração retroagir a 01.03.92.

RENUMERADO O PARÁGRAFO ÚNICO PARA § 1º DO ART. 87 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 01.03.92.

§ 1º O disposto neste artigo não alcança a hipótese em que a posse do veículo tenha sido injustamente subtraída de seu proprietário.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 87 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - vigência: 01.03.92.

§ 2º Na situação do parágrafo anterior, o imposto será devido proporcionalmente ao período do ano em que o veículo esteve na posse de seu proprietário.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

Seção II

Do Momento da Ocorrência do Fato Gerador

Art. 88. Ocorre o fato gerador do imposto:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - na data da aquisição, em relação a veículos nacionais novos;

II - na data do desembarço aduaneiro, em relação a veículos importados;

III - no dia 1º de janeiro de cada ano, em relação a veículos adquiridos ou desembarçados em anos anteriores.

Seção III

Da Base de Cálculo

Art. 89. A base de cálculo do imposto é o valor venal de mercado do veículo, no momento da ocorrência do fato gerador, aferido conforme dispuser o regulamento, que poderá estabelecer a atualização monetária daquela até a data do efetivo pagamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

Parágrafo único. Relativamente a veículo novo, a base de cálculo será proporcional ao número de meses restantes do ano civil em que ocorrer a aquisição.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 89 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - vigência: 01.01.97.

Art. 89. A base de cálculo do imposto é o valor venal do veículo, no momento da ocorrência do fato gerador, apurado na forma da legislação tributária:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.00.

§ 1º Relativamente a veículo novo, a base de cálculo será proporcional ao valor que corresponder ao período de tempo restante do ano civil em que ocorreu a aquisição.

§ 2º Na ausência do valor venal, reputa-se como tal:

I - o valor constante do documento fiscal relativo à aquisição do veículo, observado o disposto no inciso seguinte;

II - tratando-se de veículo importado diretamente por consumidor final, o montante que resultar do somatório dos seguintes valores:

- a) do veículo constante do documento de importação;
- b) do Imposto de Importação;
- c) do Imposto sobre Produtos Industrializados;
- d) do Imposto sobre Operações de Câmbio;
- e) de quaisquer despesas cambiais;
- f) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS;

III - na impossibilidade de aplicação dos incisos anteriores, o valor que mais se aproximar ao atribuído a veículos com características semelhantes.

Seção IV

Das alíquotas

Art. 90. As alíquotas do imposto são:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - de 1% (um por cento):

- a) para os veículos (automóveis) utilizados no transporte coletivo de passageiros, classificados na posição 8702 da NBM/SH;
- b) para os veículos automóveis utilizados no transporte de mercadorias, classificados na posição 8704 da NBM/SH, excetuadas as camionetas, "pick-ups" e furgões;
- c) para os veículos aéreos, classificados na posição 8802 da NBM/SH e utilizados exclusivamente no transporte de passageiros;
- d) para os veículos aquaviários (embarcações), classificados nas posições 8901 e 8902 da NBM/SH e utilizados exclusivamente no transporte de passageiros ou mercadorias e na pesca;

II - de 2% (dois por cento):

- a) para os veículos automóveis camionetas, "pick-ups" e furgões, ressalvado o disposto no inciso III deste artigo;
- b) para os veículos automóveis de passageiros, classificados na posição 8703 da NBM/SH, equipados com motor de até 100 (cem) HP de potência bruta (SEAE);
- c) para as motocicletas, incluídos os ciclomotores, classificados na posição 8711 da NBM/SH, com motor de cilindrada até 180 cm³;
- d) para os demais veículos automotores não relacionados neste artigo;
- e) para os veículos aéreos, classificados na posição 8802 da NBM/SH, ressalvados os utilizados exclusivamente para o transporte de passageiros;

III - de 3% (três por cento):

- a) para os veículos automóveis camionetas e "pick-ups", equipados com cabine dupla;
- b) para os veículos automóveis de passageiros, classificados na posição 8703 da NBM/SH, equipados com motor acima de 100 (cem) HP de potência bruta (SEAE);
- c) para as motocicletas, incluídos os ciclomotores, classificados na posição 8711 da NBM/SH, equipadas com motor de cilindrada superior a 180 cm³.

IV - de 4% (quatro por cento) para os veículos aquaviários (embarcações) classificados na posição 8903 da NBM/SH.

CAPÍTULO II

DA NÃO INCIDÊNCIA E DA ISENÇÃO

Seção I

Da Não Incidência

Art. 91. O IPVA não incide sobre a propriedade de veículos pertencentes:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

- I - às pessoas jurídicas de direito público interno;
- II - a consulados estrangeiros credenciados junto ao Governo brasileiro;
- III - às instituições de educação ou de assistência social;
- IV - aos partidos políticos, inclusive suas fundações;
- V - aos templos de qualquer culto;
- VI - às entidades sindicais dos trabalhadores.

§ 1º A não incidência prevista no inciso I do caput deste artigo é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere aos veículos de sua propriedade vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 2º A não incidência de que tratam os incisos III a VI do caput deste artigo compreende somente os veículos vinculados com as finalidades essenciais das entidades neles relacionados.

§ 3º A não incidência de que trata os incisos III, IV e VI do caput deste artigo condiciona-se à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nelas referidas:

- I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;*
- II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;*
- III - mantiverem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.*

Seção II

Da Isenção

Art. 92. É isenta do IPVA a propriedade de veículos:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - destinados à utilização exclusiva em serviços agrícolas;

II - fabricados para servirem como ambulância;

III - utilizados como automóveis de aluguel (Táxi), dotados ou não de taxímetro, destinados ao transporte de passageiros;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 92 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - vigência: 01.01.97.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.00.

III - utilizados como automóveis de aluguel (táxi), dotado ou não de taxímetro, destinados ao transporte de pessoas, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário;

IV - utilizados no transporte público urbano de passageiros, inclusive dentro da mesma região metropolitana, pertencentes a empresas detentoras de permissão para esse serviço;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O INCISO IV DO ART. 92 PELO INCISO III DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

IV - revogado;

V - com 10 (dez) anos ou mais de uso, contados a partir do primeiro dia do ano civil seguinte do de sua fabricação;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO V DO ART. 92 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

V - com 15 (quinze) anos ou mais de uso, contados a partir do primeiro dia do ano civil seguinte ao de sua fabricação;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.00.

VI - fabricados especialmente para uso de deficientes físicos, ou para tal finalidade adaptados;

VII - pertencentes a empresas públicas ou sociedades de economia mista em que a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios sejam detentores de mais de 50% (cinquenta por cento) do seu capital, bem como a fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§ 1º As isenções de que trata este artigo serão previamente reconhecidas pela Administração Tributária, conforme dispuser o regulamento.

§ 2º A isenção prevista no inciso VI somente perdurará enquanto o veículo pertencer ao deficiente físico e se aplica a um único veículo por beneficiário.

CAPÍTULO III

DA SUJEIÇÃO PASSIVA

Seção I

Do Contribuinte

Art. 93. Contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

Parágrafo Único. Considera-se, também, contribuinte do imposto:

I - no caso de alienação fiduciária de veículo automotor, o devedor fiduciário;

II - no arrendamento mercantil, o arrendatário do veículo;

Seção II

Da Solidariedade

Art. 94. São responsáveis pelo pagamento do IPVA devido pelo contribuinte:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

I - o adquirente ou remitente de veículo automotor, com os proprietários anteriores, quanto ao imposto não pago relativo a fatos geradores anteriores ao tempo da aquisição;

II - o fiduciário ou possuidor direto, com o devedor fiduciário, em relação ao veículo automotor objeto de alienação fiduciária em garantia;

III - a empresa detentora da propriedade, com o arrendatário, no caso de veículo cedido pelo regime de arrendamento mercantil.

ACRESCIDO O INCISO IV AO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806 DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

IV - com o contribuinte, qualquer pessoa que adulterar, viciar ou falsificar documento de arrecadação do imposto.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.96.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - vigência: 01.01.97.

IV - com contribuinte, qualquer pessoa que adulterar, viciar ou falsificar:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.00.

a) documentos de arrecadação do imposto, de registro ou de licenciamento do veículo;

b) dados cadastrais do veículo com o fim de reduzir a base de cálculo do imposto.

CAPÍTULO IV

DO PAGAMENTO

Art. 95. O local, o prazo e a forma de pagamento do IPVA serão estabelecidos conforme dispuser o regulamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 95 PELO ART. 3º DA LEI Nº 13.446, DE 20.01.99 - vigência: 26.01.99.

§ 1º O pagamento do IPVA, poderá ser feito em até três parcelas iguais, mensais e sucessivas.

NOTA: Redação com vigência de 26.01.99 a 31.12.00.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 95 PELO ART. 3º DA LEI Nº 13.446, DE 20.01.99 - vigência: 26.01.99.

NOTA: Redação com vigência de 26.01.99 a 31.12.00.

§ 2º As multas por infrações de trânsito previstas no Código Tributário Brasileiro, de competência do Estado, poderão ser pagas em até cinco parcelas.

NOTA: O disposto no § 2º está regulamento pelo Decreto nº 5.023, de 25.03.99, com vigência a partir de 22.04.99.

Art. 96. O comprovante de pagamento do IPVA fica vinculado ao veículo e, no caso de sua alienação, será transferido ao novo proprietário, para efeito de registro e averbação no órgão de trânsito competente.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, nas hipóteses de transferência de veículo de outros Estados, quando do registro ou averbação de documento no órgão de trânsito local.

NOTA: Por força do art. 1º, inciso I, da Lei nº 13.194, de 26.12.97, com vigência a partir de 01.01.97, fica renumerado para § 1º o parágrafo único do art. 96.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 96 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - vigência: 01.01.98.

§ 2º É vedada a alienação ou oneração de veículo automotor por sujeito passivo devedor da Fazenda Pública Estadual, relativamente a crédito tributário oriundo do IPVA.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.12.00.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 96 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - vigência: 01.01.98.

§ 3º O órgão de trânsito competente não poderá proceder ao registro ou averbação de negócio que resulte a alienação ou a oneração do veículo automotor, sem que o sujeito passivo faça prova de quitação de crédito tributário relativo ao IPVA.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 31.12.00.

Art. 97. Do produto da arrecadação do IPVA, 50% (cinquenta por cento) constituirão receita do Município em cujo território esteja registrado, matriculado ou licenciado o veículo.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

Parágrafo único. Ocorrendo restituição, parcial ou total do IPVA pago indevidamente, poderá o Estado deduzir do valor a ser creditado ao município a quantia restituída e que já lhe tenha sido creditada anteriormente.

CAPÍTULO V

DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS

Art. 98. Além do pagamento, o sujeito passivo é obrigado ao cumprimento de outras obrigações tributárias previstas neste Código ou conforme dispuser o regulamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

CAPÍTULO VI

DAS PENALIDADES

Art. 99. O sujeito passivo que não efetuar o pagamento do IPVA, no prazo legal, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

Parágrafo único. Se a falta de pagamento resultar de fraude, dolo, simulação ou falsificação, a multa aplicável será de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto sonegado.

NOTA: Por força do art. 1º da Lei nº, de 22.11.00, com vigência a partir de 28.11.00, fica renumerado para § 1º o parágrafo único do art. 99.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 99 PELO ART. 2º DA LEI Nº 13.760, DE 22.11.00 - vigência: 28.11.00.

§ 2º Quando o pagamento do IPVA for efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da ciência do lançamento, deve ser aplicada a multa apenas de caráter moratório, prevista no inciso II do art. 169.

NOTA: Redação com vigência de 28.11.00 a 31.12.00.

Art. 100. O não cumprimento de obrigações acessórias ensejará a aplicação da multa no valor de 5 (cinco) a 25 (vinte e cinco) UFR.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 100 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 100. O não cumprimento de obrigação acessória ensejará a aplicação de multa no valor de R\$ 156,62 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos);

NOTAS:

1. No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708%, a partir de 03.01.97;

b - 5,5226%, a partir de 01.01.98;

c - 1,654 %;

d - 8,915%, a partir de 01.01.00;

2. Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AOS TÍTULOS III E IV PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

TÍTULO III
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER
BENS OU DIREITOS - ITCD

CAPÍTULO I
DA INCIDÊNCIA

SEÇÃO I
DO FATO GERADOR

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de qualquer bem ou direito. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por: (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Vide o [art. 2º da Lei nº 23.160](#), de 18.12.24.

I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive na sucessão provisória; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - doação, inclusive com encargos ou ônus. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

§ 1º Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível. (redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01)

§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou presumidamente. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13)

§ 2º - Doação é: (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

I - o ato contratual ou a situação em que o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou presumidamente; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - a cessão não onerosa, a renúncia em favor de determinada pessoa, a instituição convencional de direito real e o excedente de quinhão ou de meação. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a ele relativo, e o bem móvel, compreendendo o semovente, a mercadoria e qualquer parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, registro ou qualquer outro bem ou documento. (redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13)

§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o: (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

I - bem imóvel e os direitos a ele relativos; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - bem móvel e os direitos a ele relativos, mesmo que representado por título, crédito, certificado ou registro, inclusive: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

a) semovente, jóia, obra de arte; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

b) produto em elaboração, produto acabado, matéria-prima e mercadoria; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

c) qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou capital de sociedade, tais como, ação, quota, participação civil ou comercial, nacional ou estrangeira, direito societário, debênture e dividendo; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

d) dinheiro, em moeda nacional ou estrangeira, depósito bancário, em conta corrente, em caderneta de poupança e a prazo fixo, quota ou participação em fundo mútuo de ações, de renda fixa, de curto prazo, e qualquer outra aplicação financeira e de risco, seja qual for o prazo e a forma de garantia; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

e) bem incorpóreo em geral e qualquer direito ou ação que deva ser exercido; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

f) qualquer outra parcela do patrimônio que for passível de mercancia ou de transmissão; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

g) aviamento ou fundo de comércio. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos direitos reais de garantia. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01)

§ 5º A antecipação da legítima, a herança, o legado, ainda que gravados, e a doação com encargo sujeitam-se ao imposto como se não o fossem. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

§ 6º Considera-se excedente de quinhão, o valor atribuído ao herdeiro, superior à fração ideal a qual faz jus e, excedente de meação, o valor atribuído ao meeiro, cônjuge ou companheiro, superior à fração ideal a qual fazem jus. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

§ 7º A hipótese prevista no inciso I do *caput* compreende a transmissão do montante acumulado na provisão constituída com os aportes financeiros realizados em planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) ou outra semelhante, decorrente de resgate promovido pelos beneficiários em razão do falecimento do participante ou segurado na fase de diferimento do plano. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

§ 8º Para os efeitos de cálculo do excedente de meação de que trata o § 6º do presente artigo, observado o regime de bens do casamento, será considerado também o montante acumulado na provisão constituída com os aportes financeiros realizados em planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) ou outra semelhante, quando a partilha de bens dos cônjuges ou conviventes ocorrer na fase de diferimento do plano e estiver garantido o direito de resgate. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

Art. 72-A. Caracteriza-se doação: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

I - a transmissão onerosa da propriedade ou a instituição onerosa de direito real, em favor de pessoa que não comprove o pagamento por meio de recursos próprios; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

II - a transmissão onerosa de bem ou direito, na situação em que uma pessoa os adquire de outrem e o pagamento é efetuado por um terceiro que age como interveniente pagador, expressa ou implicitamente; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

III - o valor recebido em contrato de empréstimo firmado entre ascendente e descendente ou entre a empresa e sócio com ausência de: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

a) prazo de devolução do empréstimo; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

b) remuneração do capital; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

c) correção monetária; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

d) registro do contrato de empréstimo; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

IV - a integralização ou aumento de capital social por pessoa que não comprove que o fez por meio de recursos próprios; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

V - a cessão onerosa em que o cessionário não comprove o pagamento por meio de recursos próprios; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

VI - a utilização de reservas de lucros, lucros acumulados e lucros dos exercícios seguintes em pagamento de ações ou quotas em contrato firmado entre ascendente e descendente; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

VII - a transferência para sócio ou acionista que detenha a nua propriedade das quotas ou ações, de lucros acumulados e reservas, mediante incorporação ao capital social; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

VIII - a diferença positiva entre o valor de mercado: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

a) da quota ou ação e o valor nominal expresso no contrato social ou em livro de transferência de ações; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

b) do bem ou direito e o valor nominal expresso no contrato social ou contrato de compra e venda; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

c) do bem ou direito e o valor utilizado quando da integralização ou aumento de capital, proporcional à participação dos sócios que se beneficiarem. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 -

vigência: 03.08.13)

Art. 73. A incidência do imposto alcança: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

I - a transmissão ou a doação que se referir a imóvel situado neste Estado, inclusive o direito a ele relativo; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

I - a transmissão *causa mortis* ou por doação de imóvel situado neste Estado e o direito a ele relativo, ainda que: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

a) o processo de inventário, arrolamento, dissolução judicial de sociedade conjugal ou de união estável esteja tramitando ou venha a tramitar em outra unidade da Federação ou no exterior; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

a) dispositivo declarado inconstitucional por decisão do STF;

NOTA:Alínea "a" declarada inconstitucional, a partir de 20 de abril de 2021, pela decisão do Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 6831 - GO).

b) a escritura pública de inventário, partilha, dissolução consensual de sociedade conjugal ou de união estável seja lavrada em outra unidade da Federação; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

c) o doador, donatário, herdeiro, legatário, cedente ou cessionário não tenha domicílio ou residência neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

*I-A - a transmissão *causa mortis* de bem móvel ou direito, quando:* (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

a) o processo de inventário ou arrolamento esteja tramitando ou venha a tramitar neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

b) o herdeiro ou legatário tiver domicílio neste Estado e o processo de inventário esteja tramitando ou venha a tramitar no exterior; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

b) dispositivo declarado inconstitucional por decisão do STF;

NOTA:ALÍNEA "B" DECLARADA INCONSTITUCIONAL, A PARTIR DE 20 DE ABRIL DE 2021, PELA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI Nº 6831 - GO).

c) o herdeiro ou legatário tiver domicílio neste Estado, e o de cujus possuía bens, era domiciliado ou residente no exterior, ainda que o processo de inventário esteja tramitando ou venha a tramitar no Brasil; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

c) dispositivo declarado inconstitucional por decisão do STF;

NOTA:ALÍNEA "C" DECLARADA INCONSTITUCIONAL, A PARTIR DE 20 DE ABRIL DE 2021, PELA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI Nº 6831 - GO).

d) o inventário e a partilha se der por escritura pública, ainda que lavrada em outra unidade da Federação, e o último domicílio do de cujus tenha sido neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 18.03.25

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I-A DO ART. 73 PELO ART. 1º DA LEI 23.160, DE 18.12.24 – VIGÊNCIA 19.03.25

I-A - a transmissão *causa mortis* de bem móvel, título e crédito, quando o último domicílio do de cujus tiver sido neste Estado;

II - a doação, cujo doador tenha domicílio neste Estado, ou quando nele se processar o arrolamento relativo a bem móvel, direito, título e crédito. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

II - a doação de bem móvel ou direito, quando: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

a) o doador tiver domicílio neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

b) o doador não tiver residência ou domicílio no Brasil e o donatário for domiciliado neste Estado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

b) dispositivo declarado inconstitucional por decisão do STF;

NOTA:Alínea "b" declarada inconstitucional, a partir de 20 de abril de 2021, pela decisão do Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 6831 - GO).

III - o excedente de quinhão ou de meação em relação aos bens e direitos sujeitos à tributação neste Estado, ainda que o patrimônio atribuído ao donatário seja composto de bens e direitos sujeitos à tributação por mais de uma unidade da Federação. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo para fins de comprovação do domicílio, considera-se o constante na declaração do imposto de renda relativa ao ano anterior ao da ocorrência do fato gerador e, na falta deste, aplica-se o disposto no art. 127, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

§ 2º Considera-se domiciliado neste Estado, o doador que não for identificado. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

SEÇÃO II DO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR

Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

I - na transmissão *causa mortis*, na data da: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória; (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

b) morte do fiduciário, na substituição de fideicomisso; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

c) abertura da sucessão na instituição testamentária de fideicomisso e de direito real; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

II - na transmissão por doação, na data: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - - vigência: 01.01.01.)

a) da instituição de usufruto convencional; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

a) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

b) em que ocorrer fato ou ato jurídico que resulte na consolidação da propriedade na pessoa do nu proprietário, na extinção de usufruto; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

b) revogada; (Revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

c) do ato da doação, ainda que a título de adiantamento da legítima; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

c) do ato da doação, ainda que com reserva de direito real, a título de adiantamento da legítima, ou cessão não onerosa; (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

d) da renúncia à herança, ao legado ou à doação em favor de pessoa determinada; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

d) da renúncia à herança ou ao legado em favor de pessoa determinada; (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

e) da partilha, como a decorrente de inventário, arrolamento, separação ou divórcio, em relação ao excesso de quinhão que beneficiar uma das partes; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

e) da partilha, que beneficiar uma das partes, em relação ao excedente de: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

1. quinhão ou de meação, decorrente de processo de inventário, ou por escritura pública; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

2. meação, decorrente de dissolução de sociedade conjugal ou união estável, por sentença ou escritura pública; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

f) da instituição convencional de direito real. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

III - na data da formalização do ato ou negócio jurídico, nos casos não previstos nos incisos anteriores. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

Art. 75. O pagamento do imposto devido na renúncia de herança, de legado ou de doação, não exclui a incidência verificada na sucessão *causa mortis* ou doação anterior, a que está sujeito o renunciante, respondendo pelo seu pagamento aquele a quem passar o bem a pertencer. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

Art. 76. Haverá nova incidência do imposto quando as partes resolverem a retratação do contrato que já houver sido lavrado e transcrito, relativamente a transmissão não onerosa. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

SEÇÃO III DA BASE DE CÁLCULO

Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem e do direito a ele relativo, do título ou do crédito transmitido ou doado. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou direito transmitido por causa mortis ou por doação. (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 12.02.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 77 PELO ART. 1º DA LEI Nº 21.201, DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou do direito transmitido por causa mortis ou por doação, expresso em moeda nacional na data da declaração ou da avaliação administrativa ou judicial.

Nota: Redação com vigência de 13.02.22 a 07.05.23

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 77 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou do direito transmitido por *causa mortis* ou por doação, expresso em moeda nacional na data da declaração.

Notas:

1. Por força da [Lei nº 19.871](#), no período de 25.10.17 à 24.10.18, fica reduzida para 70% (setenta por cento) a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -ITCD-, na hipótese de transmissão de quaisquer bens ou direitos por doação;
2. Por força das Leis nºs [22.221](#) e [23.594](#), no ano de 2023 e no período de 26.08.25 a 31.12.25, respectivamente, fica reduzida para 30% (trinta por cento) a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, na hipótese de transmissão por doação de imóveis situados no Polo Empresarial Goiás, criado pela Lei nº 1.624, de 13 de junho de 1997, do Município de Aparecida de Goiânia/GO, desde que o pagamento integral do imposto seja efetuado durante o prazo de produção de efeitos desta Lei.

§ 1º O valor venal será apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

§ 1º O valor de mercado é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional na data da declaração ou da avaliação. (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 12.02.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO E ACRESCIDO OS INCISOS II E II AO § 1º DO ART. 77 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

§ 1º O valor de mercado para a base de cálculo do imposto deve ser apurado mediante avaliação administrativa nas seguintes hipóteses:

Nota: Redação com vigência de 13.02.22 a 07.05.23

I - quando o sujeito passivo for omissor quanto à entrega da declaração ou quando nela não constar o valor de mercado ou, ainda, quando o valor declarado não corresponder ao valor de mercado ou não atender o disposto no [art. 77-B](#); ou

II - quando não merecerem fé as informações prestadas pelo sujeito passivo.

Nota: Redação com vigência de 13.02.22 a 07.05.23

REVOGADO O § 1º DO ART. 77 DO PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 1º revogado;

§ 2º A base de cálculo do imposto, nas seguintes situações, corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem imóvel: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

I - transmissão não onerosa, com reserva ao transmitente de direito real; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

II - extinção do usufruto, com a consolidação da propriedade na pessoa do nu proprietário; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

III - transmissão de direito real de usufruto, uso, habitação ou renda expressamente constituída, quando o período de duração do direito real for igual ou superior a 5 (cinco) anos, calculando-se proporcionalmente esse valor quando essa duração foi inferior. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

§ 2º A base de cálculo do ITCD deve ser submetida à homologação, considerando-se homologada com a aprovação, pela Fazenda Pública Estadual, do valor de mercado do bem ou direito transmitido. (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 12.02.22

REVOGADO O § 2º DO ART. 77 PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

§ 2º Revogado;

§ 3º Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para fim de base de cálculo o sujeito passivo pode apresentar reclamação ao órgão competente. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

Nota: Redação com vigência de 01.01.01 a 07.05.23

REVOGADO O § 3º DO ART. 77 DO PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 3º revogado;

§ 4º Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a abertura da sucessão e as dívidas do espólio previstas no art. 1.569 do Código Civil. (Redação acrescida pela Lei nº 14.065 - vigência: 26.12.01 a 13.12.07.)

§ 4º Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD o passivo patrimonial formado, em relação a bem, título, crédito ou direito, até a abertura da sucessão e as dívidas do espólio previstas no art. 965 do Código Civil. (Redação conferida pela Lei nº 16.169 - vigência: 14.12.07.)

§ 4º Na falta da entrega da Declaração do ITCD Doação no prazo legal e não havendo elementos para avaliar bens e direitos na data do fato gerador, a Fazenda Pública Estadual pode realizar avaliação e mediante método de ajuste de valor, encontrar a base de cálculo naquela data. (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

REVOGADO O § 4º DO ART. 77 DO PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 4º revogado;

§ 5º Havendo discordância por parte da Administração Tributária quanto ao valor atribuído aos bens e direitos pelo sujeito passivo, cabe à Fazenda Pública Estadual realizar avaliação e sendo constatada diferença positiva entre o valor da avaliação e o valor atribuído, deve efetuar o lançamento do valor relativo à diferença verificada. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 12.02.22

REVOGADO O § 5º DO ART. 77 PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

§ 5º Revogado;

ACRESCIDO O § 6º AO ART. 77 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 6º No caso de imóvel e suas respectivas benfeitorias, o valor da base de cálculo não pode ser inferior:

I - à base de cálculo utilizada pela Prefeitura Municipal para o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI ou do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e do Imposto Territorial Urbano - ITU, o que for maior, em caso de imóvel urbano ou de direito relativo a ele; e

II - ao valor total declarado pelo próprio contribuinte para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, em caso de imóvel rural ou de direito relativo a ele.

ACRESCIDO O § 7º AO ART. 77 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 7º Devem ser deduzidas da base de cálculo do ITCD, até a abertura da sucessão as dívidas do espólio.

ACRESCIDO O § 8º AO ART. 77 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 8º A base de cálculo do imposto não pode ser inferior aos valores constantes do formal de partilha e da escritura pública.

ACRESCIDO O § 9º AO ART. 77 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 9º O valor de mercado, para a determinação da base de cálculo do ITCD, pode ser estabelecido por meio dos valores referenciais:

I - constantes do cadastro de imóveis urbanos e rurais adotado pela Administração Tributária; e

II - utilizados para a fixação da base de cálculo do ICMS ou do IPVA.

ACRESCIDO O § 10 AO ART. 77 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 10. A Fazenda Pública Estadual pode definir como base de cálculo o valor médio de mercado divulgado em tabela elaborada por órgão de reconhecida idoneidade indicado em regulamento.

ACRESCIDO O ART. 77-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

Art. 77-A. Na hipótese de sucessivas doações entre o mesmo doador e o mesmo donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título, nos últimos 12 (doze) meses, devendo o imposto ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos. (Redação conferida pela Lei nº 15.505 - vigência: 29.12.05 a 02.08.13)

Art. 77-A. Na hipótese de sucessivas: (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

I - doações entre o mesmo doador e o mesmo donatário, serão consideradas todas as transmissões a esse título, nos últimos 12 meses; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - transmissões *causa mortis* referentes ao mesmo espólio, serão consideradas todas as transmissões realizadas por meio de alvarás judiciais, cessões de direito ou sobrepartilhas. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Parágrafo único. O imposto deve ser recalculado a cada nova transmissão, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens ou direitos anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já pagos. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Art. 77-B. Nos seguintes casos específicos, considera-se base de cálculo: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

I - na transmissão de acervo patrimonial de sociedade simples ou de empresário individual, o valor do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado, verificado em balanço especialmente levantado, na data da declaração ou da avaliação, acrescido de aviamento; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 77-B PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

I - na transmissão de acervo patrimonial de sociedade simples ou de empresário individual, o valor do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado verificado em balanço especialmente levantado na data da declaração acrescido de aviamento;

II - na transmissão de ações de sociedades de capital fechado ou de quotas de sociedade empresária, o valor da ação ou quota obtido por meio do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado, verificado em balanço especialmente levantado,

na data da declaração ou da avaliação, acrescido de aviamento; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 77-B PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

II - na transmissão de ações de sociedades de capital fechado ou de quotas de sociedade empresária, o valor da ação ou da quota obtido por meio do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado verificado em balanço especialmente levantado na data da declaração acrescido de aviamento;

III - na transmissão de ações de sociedade anônima de capital aberto, o valor de sua cotação média na Bolsa de Valores na data da transmissão, ou na imediatamente anterior quando não houver pregão ou quando essas não tiverem sido negociadas naquele dia, regredindo-se, se for o caso, até o máximo de cento e oitenta dias, ou o valor obtido por meio do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado, verificado em balanço especialmente levantado, na data da declaração ou da avaliação, acrescido de aviamento; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 77-B PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

III - na transmissão de ações de sociedade anônima de capital aberto, o valor de sua cotação média na Bolsa de Valores na data da transmissão, ou na imediatamente anterior quando não houver pregão ou quando essas não tiverem sido negociadas naquele dia, com a regressão, se for o caso, até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias, ou o valor obtido por meio do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado verificado em balanço especialmente levantado na data da declaração acrescido de aviamento;

IV - o valor de mercado integral do bem na transmissão não onerosa, com reserva ao transmitente de direito real; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

V - na instituição de direito real: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

a) 20% (vinte por cento) do valor de mercado integral do bem por ano ou fração de ano de duração do gravame, limitado a 100% (cem por cento), quando por prazo determinado; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

b) o valor de mercado integral do bem, quando por prazo indeterminado; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

VI - na transmissão *causa mortis* o valor do saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

VII - na hipótese de excedente de quinhão ou de meação em que haja mais de uma unidade da Federação competente para exigir o imposto, o valor obtido da seguinte forma: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

a) calcula-se o índice da proporção dos bens sujeitos à tributação neste Estado, mediante a divisão do valor de mercado dos bens situados neste Estado que couberem ao donatário pelo valor total de mercado dos bens que lhe couberem neste Estado e em outras unidades da Federação; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

b) apura-se o excedente de quinhão ou de meação; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

c) multiplica-se o índice apurado na alínea "a" pelo valor do excedente de quinhão ou meação apurado. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

§ 1º Devem ser deduzidos da base de cálculo do ITCD, até a abertura da sucessão, as dívidas do espólio. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

REVOGADO O § 1º DO ART. 77-B DO PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 1º Revogado.

§ 2º A avaliação da Fazenda Pública Estadual de bens ou direitos para determinação da base de cálculo do ITCD compete aos servidores efetivos do Estado de Goiás. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

REVOGADO O § 2º DO ART. 77-B DO PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 2º Revogado.

§ 3º O valor de mercado, para efeito de avaliação, pode ser estabelecido por meio de valores referenciais: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

I - constantes do cadastro de imóveis urbanos e rurais elaborado pela Administração Tributária; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - utilizados para fixação da base de cálculo do ICMS ou do IPVA. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

REVOGADO O § 3º DO ART. 77-B DO PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 3º Revogado.

§ 4º O aviamento não será acrescido ao Patrimônio Líquido Ajustado quando se tratar de empresa: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

I - individual; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - que comprove prejuízos ascendentes em razão da atividade operacional; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

III - que comprove que o ramo de atividade seja volátil e de grande risco no mercado; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

IV - em início de atividade, que não seja possível fazer projeção futura dos lucros ascendentes. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

ACRESCIDO O § 5º AO ART. 77-B PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

§ 5º No caso de imóvel e respectivas benfeitorias, o valor da base de cálculo não pode ser inferior:

Nota: Redação com vigência de 13.02.22 a 07.05.23

I - à base de cálculo utilizada pela Prefeitura Municipal para o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI ou do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e do Imposto Territorial Urbano - ITU, o que for maior, em caso de imóvel urbano ou de direito relativo a ele; e

II - ao valor total declarado pelo próprio contribuinte para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, em caso de imóvel rural ou de direito relativo a ele.

Nota: Redação com vigência de 13.02.22 a 07.05.23

REVOGADO O § 5º DO ART. 77-B DO PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 5º Revogado.

ACRESCIDO O § 6º AO ART. 77-B PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

§ 6º A Fazenda Pública Estadual pode definir como base de cálculo o valor médio praticado pelo mercado, na praça onde estiver localizado o bem, se for constatado que o valor utilizado como base de cálculo para lançamento do ITBI, IPTU, ITU ou ITR é notoriamente inferior ao valor de mercado.

Nota: Redação com vigência de 13.02.22 a 07.05.23

REVOGADO O § 6º DO ART. 77-B DO PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 6º Revogado.

Art. 77-C. A base de cálculo do ITCD deve ser: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

I - atualizada monetariamente, a partir da data da avaliação administrativa ou judicial até a data do vencimento; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - reavaliada pela Fazenda Pública Estadual, antes do pagamento do imposto, caso tenha decorrido o prazo de 3 (três) anos da data da avaliação administrativa ou judicial. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Parágrafo único. Na hipótese de reavaliação não se aplica a atualização monetária prevista no inciso I. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

REVOGADO O ART. 77-C DO PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

Art. 77-C. Revogado.

Art. 77-D. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

SEÇÃO IV DAS ALÍQUOTAS

Nota: Fica dispensado o pagamento do crédito tributário relativo à diferença entre o Imposto sobre a Transmissão *Causa Mortis* e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -ITCD- calculado com alíquota vigente até 31 de dezembro de 2015 e o calculado com a alíquota vigente a partir do primeiro dia do exercício de 2016, nos termos da [Lei nº 19.248](#).

Art. 78. As alíquotas do ITCD são: (Redação conferida pela [Lei nº 13.772/00](#) - Vigência: 01.01.01 a 31.12.15)

I - de 2% (dois por cento), quando a base de cálculo for igual ou inferior a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); (Redação conferida pela [Lei nº 13.772/00](#) - Vigência: 01.01.01 a 31.12.15)

II - de 3% (três por cento), quando a base de cálculo for superior a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e inferior a R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); (Redação conferida pela [Lei nº 13.772/00](#) - Vigência: 01.01.01 a 31.12.15)

III - de 4% (quatro por cento), quando a base de cálculo for igual ou superior a R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); (Redação conferida pela [Lei nº 13.772/00](#) - Vigência: 01.01.01 a 31.12.15)

Art.78. As alíquotas progressivas do ITCD são: (Redação conferida pela [Lei nº 19.021](#) - vigência 01.01.16)

I - de 2% (dois por cento), quando o valor da base de cálculo for até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); (Redação conferida pela [Lei nº 19.021](#) - vigência 01.01.16)

II - de 4% (quatro por cento), sobre o valor da base de cálculo que exceder a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (Redação conferida pela [Lei nº 19.021](#) - vigência 01.01.16)

III - de 6% (seis por cento), sobre o valor da base de cálculo que exceder a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) até R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); (Redação conferida pela [Lei nº 19.021](#) - vigência 01.01.16)

IV - de 8% (oito por cento), sobre o valor da base de cálculo que exceder a R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); (Redação acrescida pela [Lei nº 19.021](#) - vigência 01.01.16)

SEÇÃO V DA ISENÇÃO

Art. 79. São isentos do pagamento do ITCD: (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

I - o herdeiro, o legatário ou o donatário que houver sido aquinhado com um bem imóvel: (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

a) urbano, edificado, destinado à moradia própria ou de sua família, desde que, cumulativamente: (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

1. o beneficiário não possua outro imóvel residencial; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

2. a doação, a legação ou a participação na herança limite-se a esse bem; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

3. o valor do bem seja igual ou inferior a R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

b) rural, cuja área não ultrapasse o módulo da região; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

I - o herdeiro, legatário, donatário ou beneficiário que receber quinhão, legado, parte, ou direito, cujo valor seja igual ou inferior a R\$20.000,00 (vinte mil reais); (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - o donatário de imóvel rural, doado pelo Poder Público com o objetivo de implantar programa de reforma agrária; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

III - o donatário de lote urbanizado, doado pelo Poder Público, para edificação de unidade habitacional destinada a sua própria moradia; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

Nota: Redação com vigência de 01.01.01 a 05.07.23

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 79 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.088](#), DE 06.07.23 - VIGÊNCIA: 06.07.23

III - o donatário de lote urbanizado para edificação de unidade habitacional destinada a sua própria moradia e de unidade habitacional de interesse social, doado pelo Poder Público;

IV - o herdeiro, o legatário ou o donatário, quando o valor do bem ou direito transmitido ou doado for igual ou inferior a R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

IV - Revogado; (Redação revogada pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

V - a extinção de usufruto relativo a bem móvel, título e crédito, bem como direito a ele relativo, quando houver sido tributada a transmissão da sua propriedade. (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

V - Revogado; (Redação revogada pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

VI - o herdeiro, legatário, donatário ou beneficiário que receber imóvel cujo valor seja igual ou inferior a R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), desde que não possua outro imóvel. (Redação conferida pela [Lei nº 19.252](#) - vigência: 18.04.16)

Parágrafo único. A isenção prevista no inciso I é limitada a uma única transmissão realizada entre os mesmos transmitente e beneficiário ou recebedor de bem ou direito. (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

Parágrafo único. A isenção de que trata o inciso I do *caput* deste artigo alcança a realização de mais de uma transmissão em favor do mesmo beneficiário ou recebedor de bens ou direitos, desde que o montante das transmissões realizadas nos últimos 2 (dois) anos, consideradas em conjunto, não ultrapasse o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

CAPÍTULO II DA NÃO-INCIDÊNCIA

Art. 80. O ITCD não incide sobre a transmissão ou doação: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

I - em que figurem como adquirentes: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

b) templo de qualquer culto; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

Nota: Redação com vigência de 01.01.01 a 18.03.25

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO I DO ART. 80 PELO ART. 1º DA [LEI 23.160](#), DE 18.12.24 – VIGÊNCIA 19.03.25

b) as entidades religiosas e os templos de quaisquer cultos, inclusive as suas organizações assistenciais e beneficentes;

c) partido político, inclusive suas fundações; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

d) entidade sindical de trabalhadores, instituição de educação e de assistência social (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 28.12.05.);

d) entidade sindical de trabalhadores, instituição de educação e de assistência social, sem fins lucrativos; (Redação conferida pela Lei nº 15.505 - vigência: 29.12.05.)

II - de livro, jornal, periódico e de papel destinado a sua impressão. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

§ 1º O ITCD não incide, também: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

I - sobre a transmissão ou doação: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

a) em que o herdeiro, legatário ou donatário renuncie à herança, ao legado ou à doação, desde que feita sem ressalva ou condição, em benefício do monte, e não tenha o renunciante praticado qualquer ato que demonstre ter havido aceitação da herança, do legado ou da doação; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

b) que corresponda a uma operação incluída no campo de incidência do ICMS; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

II - na transmissão de seguro de vida, pecúlio por morte e de vencimento, salário, remuneração ou honorário profissional não recebidos em vida pelo de cujus; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

II - na transmissão de seguro de vida, pecúlio por morte e quantia devida pelo empregador ao empregado, por institutos de seguro social e previdência, oficiais ou privados; e de vencimento, salário, honorário profissional, remuneração, verbas e prestações de caráter alimentar, não recebidos em vida pelo de cujus da fonte pagadora, decorrentes de: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

a) relação de trabalho ou de prestação de serviços; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

b) decisão judicial; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

c) rendimento de aposentadoria ou pensão; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

III - no caso de extinção de usufruto, desde que este tenha sido instituído pelo nu proprietário. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

III - na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real que resulte na consolidação da propriedade plena. (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

ACRESCIDO O INCISO IV AO § 1º DO ART. 80 PELO ART. 1º DA [LEI 23.160](#), DE 18.12.24 – VIGÊNCIA 19.03.25

IV - sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino.

§ 2º A não-incidência prevista na alínea "a" do inciso I do caput é extensiva à autarquia e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, vinculadas às suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

Nota: Redação com vigência de 01.01.01 a 18.03.25

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 80 PELO ART. 1º DA [LEI 23.160](#), DE 18.12.24 – VIGÊNCIA 19.03.25

§ 2º A não incidência prevista na alínea "a" do inciso I do caput deste artigo é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e à empresa pública prestadora de serviço postal, em referência ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às decorrentes delas.

§ 3º A não-incidência de que trata as alíneas “c” e “d” do inciso I do *caput*: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

I - compreende somente o bem relacionado com a finalidade essencial das entidades nelas discriminadas ou as delas decorrentes; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

II - condiciona-se à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nelas referidas: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a título de lucro ou participação no seu resultado; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 28.12.05.)

a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação conferida pela Lei nº 15.505 - vigência: 29.12.05.)

b) aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

c) manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

§ 4º O disposto neste artigo não dispensa a prática de atos assecutorios do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

§ 5º A não-incidência a que se refere a alínea “d” do inciso I do *caput* aplica-se à instituição de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, que preste os serviços para os quais foi instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

§ 6º Para os efeitos de aplicação da não-incidência a que se refere a alínea “d” do inciso I do *caput*, as entidades e as organizações de assistência social deverão estar registradas no órgão competente e ser detentoras do respectivo certificado. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

CAPÍTULO III DA SUJEIÇÃO PASSIVA

SEÇÃO I DO CONTRIBUINTE

Art. 81. Contribuinte do ITCD é: (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

I - o herdeiro ou o legatário, na transmissão *causa mortis*; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

I - na transmissão *causa mortis*: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13.)

a) o herdeiro; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13.)

b) o legatário; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13.)

c) o beneficiário, na instituição testamentária de direito real; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13.)

d) o fiduciário, na instituição testamentária de fideicomisso; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13.)

e) o fideicomissário, na substituição do fideicomisso; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

II - o donatário, na doação; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

II - na transmissão por doação: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

a) o donatário; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13.)

b) o beneficiário, na renúncia de quinhão ou legado; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13.)

c) o beneficiário, em relação ao excedente de: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13.)

1. quinhão ou de meação, decorrente de inventário ou escritura pública; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13.)

2. meação, decorrente de dissolução de sociedade conjugal ou união estável, por sentença ou escritura pública; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13.)

- d) o cessionário, na cessão não onerosa; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13.)
- e) o beneficiário, na instituição convencional de direito real. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13.)

III - o beneficiário, na desistência de quinhão ou de direito, por herdeiro ou legatário; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

IV - o cessionário, na cessão não onerosa. (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

Parágrafo único. Em caso de doação de bem móvel, título, ação, quota ou crédito, bem como dos direitos a eles relativos, se o donatário não residir nem for domiciliado no Estado, o contribuinte é o doador. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13.)

SEÇÃO II DA SOLIDARIEDADE E DA SUCESSÃO

SUBSEÇÃO I DA SOLIDARIEDADE

Art. 82. São solidariamente obrigados pelo pagamento do ITCD devido pelo contribuinte ou responsável: (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

I - o doador ou o cedente; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

II - o tabelião, o escrivão e os demais serventuários de justiça, em relação aos atos praticados por eles ou perante eles, em razão de seu ofício, bem como a autoridade judicial que não exigir o cumprimento do disposto neste inciso; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

III - a empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que implique na transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos direitos e ações; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

III - a sociedade empresária, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que implique na transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos direitos e ações; (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

IV - o inventariante ou o testamenteiro em relação aos atos que praticarem; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

V - o titular, o administrador e o servidor das demais entidades de direito público ou privado onde se processe o registro, a anotação ou a averbação de doação; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

V - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

VI - qualquer pessoa natural ou jurídica que detenha a posse do bem transmitido ou doado; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

VII - a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

VIII - o cessionário, na cessão onerosa, em relação ao imposto devido pela transmissão *causa mortis* dos direitos hereditários a ele cedidos; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

IX - os tutores e curadores, pelos tributos devidos pelos seus tutelados ou curatelados; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

X - os pais, pelo imposto devido pelos seus filhos menores. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

SUBSEÇÃO II DA SUCESSÃO

Art. 83. São pessoalmente responsáveis pelo pagamento do ITCD: (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.)

Art. 83. São responsáveis pelo pagamento do ITCD: (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, quanto ao devido pelo *de cujus*, até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01.)

II - o espólio, quanto ao devido pelo *de cuius*, até a data da abertura da sucessão. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01.)

III - pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto: (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

- a) as pessoas referidas no [art. 82](#); (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)
- b) os mandatários, prepostos e empregados; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)
- c) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas, limitada esta responsabilidade ao período de exercício do cargo. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

IV - o doador, na hipótese de doação de bem móvel, título, ação, quota ou crédito, bem como dos direitos a eles relativos, se o donatário não residir nem for domiciliado no Estado. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

CAPÍTULO IV

DO VENCIMENTO E DO PAGAMENTO

Nota: Redação com vigência de 01.01.01 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO AO TÍTULO DO CAPÍTULO IV PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23
DA APURAÇÃO, DO VENCIMENTO E DO PAGAMENTO

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 84 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 84. O prazo para o pagamento do ITCD vence:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 25.12.01.

I - na transmissão causa mortis, no último dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador;

II - na doação ou cessão não onerosa, no momento em que o ato se efetivar.

Art. 84. O local, o prazo e a forma de pagamento do ITCD devem ser estabelecidos em regulamento, atendido o disposto neste artigo. (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - vigência: 26.12.01)

Nota: Redação com vigência de 26.12.01 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 84 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

Art. 84. O imposto deve ser calculado pelo sujeito passivo e pago antecipadamente, na forma e no prazo estabelecidos em regulamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, observado o disposto no [art. 164](#) desta Lei.

§ 1º O pagamento do ITCD deve ser feito no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data: (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - vigência: 26.12.01 a 02.08.13)

I - do julgamento do cálculo do imposto, na transmissão causa mortis; (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - vigência: 26.12.01 a 02.08.13)

II - da avaliação, na doação ou cessão não onerosa de qualquer bem, direito, título ou crédito. (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - vigência: 26.12.01 a 02.08.13)

§ 1º Revogado; (Redação revogada pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

§ 2º O pagamento do ITCD deve ser feito em parcela única, atendidas, nos casos a seguir relacionados, as condições indicadas: (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - vigência: 26.12.01 a 02.08.13)

§ 2º O ITCD deve ser pago em parcela única antes: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO AO CAPUT DO § 2º DO ART. 84 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 2º O ITCD deve ser pago antes:

I - tratando-se de doação ou cessão não onerosa de bem imóvel, antes da lavratura do respectivo instrumento público; (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - vigência: 26.12.01 a 02.08.13)

I - de proferida a sentença: (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

a) no processo de inventário; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

b) na dissolução de sociedade conjugal ou união estável; (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

II - tratando-se de partilha judicial, antes de proferida a sentença. (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - vigência: 26.12.01 a 02.08.13)

II - de protocolizar a petição inicial de inventário, na partilha amigável, nos termos previstos nos arts. 1.031 a 1.034 do Código de Processo Civil; (Redação conferida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 12.02.22

REVOGADO O INCISO II DO § 2º DO ART. 84 PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

II - revogado;

III - da lavratura da escritura pública ou do cancelamento da averbação no cartório, nas hipóteses de instituição e de substituição de fideicomisso; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

IV - da lavratura da escritura pública de inventário, partilha, dissolução consensual de sociedade conjugal ou união estável; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

V - da lavratura da escritura pública ou escrito particular, na transmissão por doação; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

VI - da alienação, por meio de alvará judicial, de bem, direito ou levantamento de valores. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

§ 3º O pagamento do crédito tributário de ITCD oriundo de ação fiscal pode ser dividido em até 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, conforme dispuser o regulamento. (Redação acrescida pela Lei nº 14.634 - vigência: 29.12.03 a 17.01.10)

§ 3º O pagamento do crédito tributário de ITCD oriundo de ação fiscal pode ser dividido em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, conforme dispuser o regulamento. (Redação conferida pela Lei nº 16.888 - vigência: 18.01.10)

Nota: Redação com vigência de 18.01.10 a 12.02.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 84 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

§ 3º O pagamento do crédito tributário do ITCD pode ser dividido em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, obedecido o valor mínimo de cada parcela, conforme dispuser o regulamento, nas seguintes hipóteses:

Nota: Redação com vigência de 13.02.22 a 14.07.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT § 3º DO ART. 84 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.504](#), DE 14.07.22 - VIGÊNCIA: 15.07.22

§ 3º O pagamento do crédito tributário do ITCD pode ser dividido em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, ou em até 8 (oito) parcelas semestrais e sucessivas, obedecido o valor mínimo de cada parcela, conforme dispuser o regulamento, nas seguintes hipóteses:

I - se for decorrente de ação fiscal; ou

II - na transmissão causa mortis, quando não houver, no montante a ser partilhado, importância suficiente em dinheiro, título ou ação negociável para pagamento do imposto.

ACRESCIDO O INCISO III AO § 3º DO ART. 84 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.803](#), DE 07.03.23 - VIGÊNCIA: 07.03.23

III - na doação de qualquer bem ou direito, quando não houver importância suficiente em dinheiro, título ou ação negociável para pagamento do imposto.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 84 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 4º O pagamento parcelado do ITCD não impede a realização dos atos referidos nos incisos III a VI do § 2º, desde que seja oferecida garantia real, obedecido o disposto na [Lei federal nº 10.406](#), de 10 de janeiro de 2002, em valor total equivalente ou superior ao do tributo.

ACRESCIDO O § 5º AO ART. 84 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.088](#), DE 06.07.23 - VIGÊNCIA: 06.07.23

§ 5º Fica autorizado ao Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Economia, dividir o pagamento do crédito tributário do ITCD em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, para as demais hipóteses não previstas no § 3º deste artigo, desde que não ultrapassado o correspondente exercício financeiro do início do pagamento do parcelamento, conforme dispuser o regulamento.

Art. 84-A. O valor do ITCD deve ser apurado por meio do Processo Administrativo Digital do ITCD - PADI -, formalizado sob a forma física ou virtual, nos termos estabelecidos no regulamento. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

Parágrafo único. O PADI tem início com a entrega da declaração do ITCD causa mortis ou doação, acompanhada dos documentos exigidos na legislação tributária, e encerra-se com o pagamento do imposto, sem a imposição de penalidade, ou com o lançamento do crédito tributário correspondente, por meio de Auto de Infração. (Redação acrescida pela Lei nº 18.002 - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO AO ART. 84-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

Art. 84-A. O valor do ITCD deve ser calculado a partir das informações prestadas pelo sujeito passivo na declaração do ITCD, por meio de sistema informatizado disponibilizado pela Fazenda Pública Estadual, nos termos estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único. A declaração do ITCD deve relacionar a totalidade dos bens e dos direitos transmitidos nos valores atuais de mercado, acompanhados dos documentos exigidos na legislação tributária, comprobatórios das informações prestadas pelo contribuinte.

ACRESCIDO O ART. 84-B PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

Art. 84-B. Se a base de cálculo utilizada pelo sujeito passivo for inferior à prevista na legislação tributária, o ITCD correspondente à diferença deve ser objeto de lançamento, passível de contraditório pelo sujeito passivo no correspondente processo administrativo tributário.

Parágrafo único. A base de cálculo do ITCD deve ser arbitrada considerando o valor de mercado dos bens e direitos na data:

I - da declaração, quando os valores declarados forem inferiores ao previsto na legislação tributária; ou

II - do arbitramento, na falta da entrega da Declaração do ITCD ou nos casos em que a declaração contiver omissão em relação a bens e direitos.

Art. 85. O local, o prazo e a forma de pagamento do ITCD devem ser estabelecidos em regulamento. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 25.12.01)

§ 1º Na doação ou cessão não onerosa de bem imóvel, o pagamento do imposto deve ser feito antes da lavratura do respectivo instrumento público. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 25.12.01)

§ 2º Na partilha judicial, o pagamento do imposto deve ser feito antes de proferida a sentença. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 25.12.01)

Art. 85. No caso de partilha amigável, nos termos previstos nos arts. 1.031 a 1.034 do Código de Processo Civil, a petição de inventário deve estar acompanhada da prova de pagamento do imposto. (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - - vigência: 26.12.01 a 02.08.13.)

Parágrafo único. Havendo discordância por parte da Administração Tributária quanto ao valor atribuído aos bens pelos herdeiros, devem ser adotados os seguintes procedimentos: (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - vigência: 26.12.01 a 02.08.13.)

I - procedida a avaliação dos bens arrolados, administrativa ou, conforme o caso, judicialmente, cabendo à Fazenda Pública Estadual proceder a avaliação administrativa; (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - vigência: 26.12.01 a 02.08.13.)

II - efetuado o lançamento do valor relativo à diferença positiva verificada entre o valor da avaliação e o atribuído pelos herdeiros para o pagamento do imposto. (Redação conferida pela Lei nº 14.065 - - vigência: 26.12.01 a 02.08.13.)

Art. 85. Revogado; (Redação revogada pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

CAPÍTULO V DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 86 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 86. A carta precatória oriunda de outro Estado ou a carta rogatória, para avaliação de bem, título e crédito alcançados pela incidência do ITCD, não pode ser devolvida ao juízo deprecante ou rogante, antes da comprovação verificada pela Fazenda Pública Estadual do pagamento do imposto devido.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 87 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 87. Deve ser consignado no instrumento público, quando ocorrer a obrigação de pagar ou a dispensa de pagamento do ITCD, antes de sua lavratura, o documento que comprove o seu pagamento ou a sua exoneração, conforme o caso.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 88 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 88. Além das obrigações previstas nesta lei, o contribuinte sujeita-se, ainda, ao cumprimento de outras obrigações tributárias acessórias, estabelecidas em regulamento. (Redação conferida pela Lei Nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 13.12.07)

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 13.12.07.

Art. 88. Além das obrigações previstas nesta Lei, o contribuinte sujeita-se, ainda: (Redação conferida pela Lei nº 16.169 - vigência: 14.12.07)

I - à entrega da Declaração do ITCD Causa Mortis ou Inter Vivos, nos termos e prazos estabelecidos na legislação tributária; (Redação acrescida pela Lei nº 16.169 - vigência: 14.12.07 a 02.08.13)

I - à entrega da Declaração do ITCD causa mortis ou doação, nos termos e prazos estabelecidos na legislação tributária; (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - ao cumprimento de outras obrigações tributárias acessórias, estabelecidas na legislação tributária. (Redação acrescida pela Lei nº 16.169 - vigência: 14.12.07.)

Art. 88-A. Deve o contribuinte comprovar a quitação do imposto, o reconhecimento do direito à não incidência ou a concessão de isenção, juntando: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 88-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

Art. 88-A. O contribuinte deve comprovar a quitação do imposto ou a concessão do parcelamento ou sua desoneração:

I - na petição inicial ou no curso de processo judicial, antes do proferimento da sentença relativa a: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

a) julgamento de partilha ou adjudicação, em processo de inventário; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

b) dissolução judicial de sociedade conjugal ou união estável; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - no pedido, antes do ato de lavratura da escritura pública relativa a: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

a) inventário, partilha e doação; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

b) dissolução consensual de sociedade conjugal ou união estável. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

§ 1º O formal de partilha e a escritura pública não poderão divergir das informações constantes da Declaração do ITCD, referentes às quantidades e aos valores dos bens ou direitos, que serviram de base para a cobrança do imposto. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

REVOGADO O § 1º DO ART. 88-A DO PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 1º Revogado.

§ 2º A comprovação de pagamento do imposto e o ato declaratório de reconhecimento de sua desoneração devem ser feitos de acordo com o disposto em regulamento. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 88-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

§ 2º A comprovação do pagamento do imposto ou da concessão do parcelamento ou da sua desoneração deve ser feita de acordo com o disposto em regulamento.

Art. 88-B. Devem enviar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

I - a Junta Comercial do Estado de Goiás -JUCEG- e os cartórios de registros de pessoas jurídicas, informações sobre os atos levados a registro relativos às doações de participações societárias de cotas e de ações de pessoas jurídicas; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - os titulares dos tabelionatos de notas, as informações referentes à lavratura de escritura de inventário, partilha, dissolução consensual de sociedade conjugal ou união estável, doação e instituição de direito real; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

III - as varas de famílias e sucessões, as informações referentes às sentenças de inventário, partilha, dissolução consensual de sociedade conjugal ou união estável. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Art. 88-C. Somente mediante apresentação da avaliação dos bens e direitos pela Fazenda Pública Estadual, os titulares: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

I - dos Tabelionatos de Notas, formalização as escrituras de dissolução consensual de sociedade conjugal ou união estável; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - de Cartórios, procederão ao registro de imóveis constantes de sentença de dissolução de sociedade conjugal ou união estável. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Parágrafo único. Em processo de dissolução de sociedade conjugal ou união estável a sentença deve estar acompanhada de avaliação administrativa ou judicial dos bens e direitos. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 12.02.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 88-C PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

Art. 88-C. Somente com a comprovação do pagamento integral do ITCD ou do reconhecimento do direito à não incidência ou isenção:

Nota: Redação com vigência de 13.02.22 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 88-C PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

Art. 88-C. Somente com a comprovação do pagamento integral do imposto ou da concessão do parcelamento ou de sua desoneração:

I - os tabeliães podem formalizar as escrituras públicas de inventário, doação e dissolução consensual de sociedade conjugal ou união estável;

II - os oficiais de registro podem efetuar o registro de imóveis constantes de sentença de inventário, de dissolução de sociedade conjugal ou união estável, do legado ou de instrumento público ou particular de doação;

III - a Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG pode promover o registro ou o arquivamento de qualquer ato relativo à constituição, alteração, dissolução e extinção de pessoa jurídica e de empresário, assim definido na [Lei federal nº 10.406](#), de 10 de janeiro de 2002, que implique transmissão não onerosa de bens ou direitos; e

IV - o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN pode efetivar a transferência de propriedade de veículos automotores nas transmissões causa mortis.

Parágrafo único. Sem prejuízo da exigência contida no caput, o documento judicial ou extrajudicial que fundamentar o valor atribuído à base de cálculo do ITCD ou a sua dispensa deve acompanhar a respectiva:

I - sentença, nos processos judiciais de inventário ou arrolamento, dissolução de sociedade conjugal ou união estável;

II - escritura pública, nos inventários e nas dissoluções de sociedade conjugal ou união estável extrajudiciais; ou

III - escritura pública ou escrito particular, na transmissão por doação.

Art. 88-D. As entidades de previdência complementar, seguradoras e instituições financeiras prestarão informações sobre os planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) ou outra semelhante, sob sua administração, nas formas e condições previstas em regulamento. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

CAPÍTULO VI DAS PENALIDADES

Art. 89. As infrações relacionadas com o ITCD são punidas com as seguintes multas: (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01)

I - de 10% (dez por cento) do imposto devido, pelo atraso no requerimento do inventário por mais de 30 dias, conforme prevê o Código de Processo Civil, contados a partir da abertura da sucessão, aumentada para 20% (vinte por cento) quando o atraso ultrapassar mais de 60 dias; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01 a 13.12.07)

I - de 10% (dez por cento) do imposto devido, pelo atraso na entrega da Declaração do ITCD Causa Mortis ou Inter Vivos, aumentada para 20% (vinte por cento) quando o atraso ultrapassar 60 (sessenta) dias; (Redação conferida pela [Lei nº 16.169](#) - vigência: 14.12.07 a 02.08.13.)

I - 10% (dez por cento) do imposto devido pelo atraso na entrega da Declaração do ITCD causa mortis ou doação por mais de 60 (sessenta) dias; (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

I-A - 20% (vinte por cento) do imposto devido pelo atraso na entrega da Declaração do ITCD causa mortis ou doação por mais de 120 (cento e vinte) dias; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

II - de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido, quando não pago no prazo legal; (Redação conferida pela [Lei nº 13.772](#) - vigência: 01.01.01)

Nota: Redação com vigência de 01.01.01 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 89 DO PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

II - de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido e declarado, quando não for pago no prazo legal;

NOTA: Redação com vigência de 08.05.23 a 31.01.25.

REVOGADO O INCISO II DO ART. 89 PELO [ART. 4º DA LEI 23.063](#), DE 05.11.24 - VIGÊNCIA: 01.02.25.

II – Revogado;

II-A - de 100% (cem por cento) do valor do imposto, na falta de seu pagamento em virtude de omissão de bens ou direitos na Declaração do ITCD causa mortis ou doação; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 12.02.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO E ACRESCIDA AS ALÍNEAS "A" E "B" AO INCISO II-A DO ART. 89 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

II-A - de 75% (setenta e cinco por cento):

a) do valor do imposto na falta de seu pagamento em virtude de omissão de bens ou direitos na Declaração do ITCD causa mortis ou doação;

Nota: Redação com vigência de 13.02.22 a 07.05.23

CONFERIDA REDAÇÃO À ALÍNEA "A" DO INCISO II-A DO ART. 89 DO PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

a) do valor do imposto na falta de seu pagamento em virtude da falta de apresentação da Declaração do ITCD causa mortis ou doação ou de omissão de bens ou direitos na declaração apresentada;

b) da diferença do imposto apurado em ação fiscal, decorrente de pagamento do ITCD a menor que o devido, em virtude de declaração de bens ou direitos com valor inferior ao de mercado;

ACRESCIDA A ALÍNEA "C" AO INCISO II-A DO ART. 89 DO PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.915](#), DE 08.05.23 - VIGÊNCIA: 08.05.23

c) do valor do imposto na falta de seu pagamento em virtude de utilização indevida de não incidência ou de benefícios fiscais;

*III - de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto, na falta de seu pagamento em virtude de fraude, dolo, simulação ou falsificação; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01)
Nota: Redação com vigência de 01.01.01 a 12.02.22*

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 89 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

III - de 100% (cem por cento) do valor do imposto, na falta de seu pagamento em virtude de fraude, dolo, simulação ou falsificação;

IV - no valor de R\$ 420,41 (quatrocentos e vinte reais e quarenta e um centavos), pelo descumprimento de obrigação acessória, prevista nesta lei e no regulamento. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13)

NOTA: No período de 01.01.01 a 31.12.01, o valor era de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), mas por força do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 176,32);
- b - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 222,89);
- c - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 239,98);
- d - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 269,12);
- e - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 272,40);
- f - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 282,72);
- g - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 305,03);
- h - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 332,79);
- i - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 370,39);
- j - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 388,91);
- k - 8,10% a partir de 01.02.13 R\$ 420,41

IV - por qualquer outro documento de informação do imposto e das informações previstas nos [arts. 88-B](#), pela falta de entrega ou remessa, sucessiva e cumulativamente, no valor de: (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

a) R\$ 948,19 (novecentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos). (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

NOTA: No período de 03.08.13 a 31.01.15, o valor era de R\$ 505,78 (quinhentos e cinco reais e setenta e oito centavos), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,78% (01.02.15 a 31.01.16 R\$ 524,90);
- b - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 580,96);
- c - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 622,50);
- d - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- e - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 666,70);
- f - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 718,04);
- g - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 750,50);
- h - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 826,00);
- i - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 867,55);
- j - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- k - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 909,45);
- l - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 948,19.

b) R\$ 1.896,35 (um mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "a"; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

NOTA: No período de 03.08.13 a 31.01.15, o valor era de R\$ 1.011,56 (mil e onze reais e cinquenta e seis centavos), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 1.049,80);
- b - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.19 R\$ 1.161,92);
- c - 7,15% (de 01.02.17 a 31.12.18 - R\$ 1.245,00);
- d - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- e - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 1.333,40);

- f - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 1.436,07);
- g - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 1.500,98);
- h - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 1.651,98);
- i - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 1.735,07);
- j - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- k - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 1.818,87);
- l - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 1.896,35.

c) R\$ 2.844,55 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), quando o descumprimento da obrigação persistir por mais de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da exigência prevista na alínea "b"; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

NOTA: No período de 03.08.13 a 31.01.15, o valor era de R\$ 1.517,34 (mil quinhentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,78% de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 1.574,70;
- b - 10,68% a partir de 01.02.16 R\$ 1.742,88;
- c - 7,15% (de 01.02.17 a 31.12.18 - R\$ 1.867,50);
- d - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- e - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 2.000,09);
- f - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 2.154,10);
- g - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 2.251,47);
- h - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 2.477,97);
- i - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 2.602,61);
- j - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- k - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 2.728,32);
- l - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 2.844,55.

V - no valor de R\$ 3.510,67 (três mil quinhentos e dez reais e sessenta e sete centavos), pelo embarço, de qualquer forma, ao exercício da fiscalização, ou ainda, pela recusa quanto à apresentação de livros ou documentos quando solicitados pelo Fisco. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

NOTA: No período de 03.08.13 a 31.01.15, o valor era de R\$ 1.872,69 (mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 1.943,48);
- b - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 2.151,04);
- c - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 2.304,84);
- d - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- e - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 2.468,48);
- f - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 2.658,55);
- g - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 2.778,72);
- h - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 3.058,26);
- i - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 3.212,09);
- j - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- k - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 3.367,23);
- l - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 3.510,67.

§ 1º O contribuinte que sonegar bens ou direitos, omitir ou falsear informações na declaração ou deixar de entregá-la fica sujeito à penalidade prevista no inciso I do caput. (Redação acrescida pela [Lei nº 16.169](#) - vigência: 14.12.07 a 02.08.13.)

§ 1º Revogado; (Redação revogada pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

§ 2º O disposto no inciso I do caput não se aplica no caso de bem sujeito a sobrepartilha, o qual deve ter o tratamento tributário dispensado aos demais bens declarados quando da abertura da sucessão ou no decorrer do inventário. (Redação acrescida pela [Lei nº 16.169](#) - vigência: 14.12.07 a 02.08.13.)

§ 2º O disposto no inciso II-A deste artigo não se aplica no caso de bem sujeito a sobrepartilha, o qual deve ter o tratamento dispensado aos demais bens declarados quando da abertura da sucessão ou no decorrer do inventário. (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 12.02.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 89 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

§ 2º O disposto na alínea "a" do [inciso II-A](#) deste artigo não se aplica ao caso de bem sujeito à sobrepartilha, o qual deve ter o tratamento dispensado aos demais bens declarados na abertura da sucessão ou no decorrer do inventário.

§ 3º As multas previstas nos incisos I e I-A deste artigo não estão sujeitas às reduções previstas no [art. 171](#) desta lei. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 12.02.22

REVOGADO O § 3º DO ART. 89 PELO ART. 2º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

§ 3º Revogado.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO TÍTULO IV PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

TÍTULO IV
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA
CAPÍTULO I
DA INCIDÊNCIA
SEÇÃO I
DO FATO GERADOR

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 90 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 90. O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquático ou terrestre, quaisquer que sejam as suas espécies, ainda que o proprietário seja domiciliado no exterior.

Nota: Com relação a dispensa do pagamento aos ciclomotores vide a [Lei 19.172](#)

Parágrafo único. O imposto é vinculado ao veículo.

SEÇÃO II
DO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 91 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 91. Ocorre o fato gerador do IPVA:

- I - na data da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final;
- II - na data do desembaraço aduaneiro, em relação a veículo importado do exterior, diretamente ou por meio de “trading”, por consumidor final;
- III - na data da incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador;
- IV - na data em que ocorrer a perda da isenção ou da não-incidência;
- V - no dia 1º de janeiro de cada ano, em relação a veículo adquirido em exercício anterior.

SEÇÃO III
DA BASE DE CÁLCULO

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 92 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 92. A base de cálculo do IPVA é:

- I - o valor constante do documento fiscal relativo à aquisição, acrescido do valor de opcional e acessório e das demais despesas relativas à operação, quando se tratar da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final;
- II - o valor constante do documento de importação, acrescido do valor de tributo incidente e de qualquer despesa decorrente da importação, ainda que não pagos pelo importador, quando se tratar de veículo importado do exterior, diretamente ou por meio de “trading”, por consumidor final;
- III - o valor do custo de aquisição ou de fabricação constante do documento relativo à operação, quando se tratar de incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador;
- IV - o somatório dos valores constantes de documento fiscal relativo à aquisição de parte e peça e a serviço prestado, quando se tratar de veículo montado pelo próprio consumidor ou por conta e ordem deste, não podendo o somatório ser inferior ao valor médio de mercado;
- V - o valor médio de mercado divulgado em tabela elaborada por órgão próprio indicado em regulamento, quando se tratar de veículo adquirido em exercício anterior, observando-se, no mínimo, o seguinte:
 - a) em relação ao veículo aéreo, o fabricante e o modelo;

b) em relação ao veículo aquático, a potência do motor, o comprimento, o tipo de casco e o ano de fabricação;

c) em relação ao veículo terrestre, a marca, o modelo, a espécie e o ano de fabricação.

§ 1º A tabela discriminativa do valor médio de mercado deve ser publicada até o dia 31 de dezembro do exercício anterior ao da cobrança do imposto.

§ 2º Na impossibilidade da aplicação da base de cálculo prevista neste artigo, deve-se adotar o valor:

a) de veículo similar constante da tabela ou existente no mercado;

b) arbitrado pela autoridade administrativa na inviabilidade da aplicação da regra precedente.

§ 3º É irrelevante para determinação da base de cálculo o estado de conservação do veículo individualmente considerado.

SEÇÃO IV DAS ALÍQUOTAS

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 93 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 93. As alíquotas do IPVA são:

I - 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) para ônibus, microônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga, isolada ou conjuntamente;

II - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100 cv; (Redação conferida pela Lei nº 13.772/00 - Vigência: 01.01.01 a 31.12.15)

II - 3% (três por cento) para motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100cv; (Redação conferida pela Lei nº 19.021 - vigência 01.01.16)

Nota: Com relação a dispensa do pagamento aos ciclomotores vide a [Lei 19.172](#)

III - 3,12% (três inteiros e doze centésimos por cento) para os utilitários não especificados no inciso IV;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 28.12.03.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 93 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

III - 3,45% (três inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) para os veículos utilitários;

IV - 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) para veículo terrestre de passeio, jipe, picape e camioneta com cabine fechada ou dupla, veículo aéreo, veículo aquático e demais veículos não especificados.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 29.12.03.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 93 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 14.634](#), DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

IV - 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) para veículo terrestre de passeio, veículo aéreo, veículo aquático e demais veículos não especificados.

SEÇÃO V DA ISENÇÃO

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº [13.772](#), DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 94. É isenta do IPVA a propriedade dos seguintes veículos:

I - máquina e trator agrícolas e de terraplenagem;

II - aéreo de exclusivo uso agrícola;

II – revogado;

III - destinado exclusivamente ao socorro e transporte de ferido ou doente;

IV - fabricado especialmente para uso de deficiente físico ou para tal finalidade adaptado, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário; (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.01 a 21.11.16)

IV - fabricado especialmente para uso de deficiente físico ou para tal finalidade adaptado, cujo preço de venda ao consumidor não seja superior ao valor estabelecido para a isenção do ICMS, limitado o benefício a 1 (um) veículo por proprietário; (Redação conferida pela Lei 19.497 - redação sem vigência em função da alteração retroagir seus efeitos à vigência 22.11.16)

IV - destinado ao uso de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, cujo valor não seja superior ao estabelecido para a isenção do ICMS, limitada a isenção a 1 (um) veículo por beneficiário; (Redação conferida pela [Lei 19.701](#) - vigência: 22.11.16)
NOTA: Redação com vigência de 22.11.16 a 17.11.22.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO CAPUT DO ART. 94 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.634](#), DE 17.11.22 – - VIGÊNCIA: 18.11.22.

IV - destinado ao uso de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou autista, cujo valor não seja superior ao estabelecido para a isenção integral do ICMS, limitada a isenção a 1 (um) veículo por beneficiário;

V - o ônibus ou microônibus de transporte coletivo urbano, que tenha rampa ou outro equipamento especial de ascenso e descenso para deficiente físico;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 29.12.08.

REVOGADO O INCISO V DO ART. 94 PELO ART. 13 DA LEI Nº 16.440, DE 30.12.08 – - VIGÊNCIA: 30.12.08.

V - revogado;

VI - de aluguel (táxi), dotado ou não de taxímetro, destinado ao transporte de pessoa, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 25.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VI DO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.065, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 26.12.01.

VI - de aluguel (táxi ou mototáxi), dotado ou não de taxímetro, destinado ao transporte de pessoa, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário;

VII - de combate a incêndio;

VIII - locomotiva e vagão ou vagonete automovidos, de uso ferroviário;

IX - embarcação de pescador profissional, pessoa natural, por ele utilizada na atividade pesqueira com capacidade de carga até 3 (três) toneladas, limitada a isenção a 1 (uma) embarcação por proprietário;

X - os veículos com 15 (quinze) anos ou mais de uso. (Redação conferida pela [Lei nº 13.772/00](#) - Vigência: 01.01.01 a 15.10.02)

X - os veículos com 10 (dez) anos ou mais de uso; (Redação conferida pela [Lei nº 14.281/02](#) - Vigência: 16.10.02 a 31.12.15)

X - com 15 (quinze) anos ou mais de uso; (Redação conferida pela [Lei nº 19.021](#) - vigência 01.01.16 a 04.02.18)

Nota: A aplicação do prazo previsto na [Lei nº 19.999/18](#) fica suspensa por força de medida cautelar concedida em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5565098.31.2018.8.09.0000 voltando, por consequência, a prevalecer a redação anterior do inciso X, do artigo 94 do Código Tributário do Estado de Goiás".

X - com 10 (dez) anos ou mais de uso; (Redação conferida pela [Lei nº 19.999](#) - vigência: 05.02.18)

Nota: Redação sem vigência em função da alteração retroagir seus efeitos à 05.02.18.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO X DO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 20.568 - VIGÊNCIA: 05.02.18

X - com 15 (quinze) anos ou mais de uso;

ACRESCIDO O INCISO XI AO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.281, DE 11.10.02 - VIGÊNCIA: 16.10.02.

XI - ônibus ou microônibus destinados ao serviço de transporte de passageiro de turismo e escolar, desde que credenciado junto ao órgão estadual competente para regulação, controle e fiscalização desse serviço.

NOTA: Redação com vigência de 16.10.02 a 21.08.03.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XI DO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.495, DE 19.08.03 - VIGÊNCIA: 22.08.03.

XI - ônibus ou microônibus destinado ao serviço de transporte de passageiro de turismo e escolar, desde que credenciado junto a órgão competente para regulação, controle e fiscalização desse serviço.

NOTA: A [Lei nº 14.495/03](#), em seu art. 2º, estabelece que ficam convalidados os atos declaratórios de isenção de IPVA, concedidos, a partir de 01/01/03, para ônibus ou microônibus destinado ao serviço de transporte de passageiro escolar nos termos e limites estabelecidos neste inciso.

XII - de propriedade de entidades filantrópicas. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.571](#) - Vigência: 29.12.16)

Nota: Vide a [Lei nº 19.571](#).

XIII - de Centro de Formação de Condutores –CFC–, devidamente credenciado pelo DETRAN/GO, na categoria de aprendizagem e utilizados exclusivamente nas aulas de prática de direção veicular para candidato e condutor à obtenção da ACC, Permissão para Dirigir/CNH, adição e/ou mudança de categoria da habilitação, com até 5 (cinco) anos de fabricação, para os veículos de 2 (duas) ou 4 (quatro) rodas, exceto o quadriciclo e, até 8 (oito) anos de fabricação, para caminhão, ônibus e caminhão-trator, limitada a 3.100 (três mil e cem) veículos e até o exercício de 2020, devendo, a partir do exercício de 2018, atender às seguintes exigências, mediante declaração expedida pelo DETRAN/GO: (Redação conferida pela [Lei nº 19.616](#) – Vigência: 01.01.17 à 17.10.17)

NOTA: O Inciso XIII foi acrescido pela [Lei nº 19.616](#), como inciso XII, e foi renumerado pela [Lei nº 19.701](#), a partir de 01.01.17)

XIII - de Centro de Formação de Condutores -CFC-, devidamente credenciado pelo DETRAN/GO, na categoria de aprendizagem e utilizados exclusivamente nas aulas de prática de direção veicular para candidato e condutor à obtenção da ACC, Permissão para Dirigir/CNH, adição e/ou mudança de categoria da habilitação, com até 5 (cinco) anos de fabricação para os veículos de 2 (duas) rodas, até 8 (oito) anos para veículos de 4 (quatro) rodas, exceto o quadriciclo, e até 15 (quinze) anos para caminhão, ônibus e caminhão-trator, limitada a 3.100 (três mil e cem) veículos e até o exercício de 2020, devendo, a partir do exercício de 2018, atender às seguintes exigências, mediante declaração expedida pelo DETRAN/GO: (Redação conferida pela [Lei nº 19.867](#) – Vigência: 18.10.17)

NOTA: Redação com vigência de 18.10.17 a 31.12.18.

Nota: “Estão suspensos os efeitos do inciso XIII do art. 94 em virtude de decretação da suspensão imediata dos efeitos da [Lei nº 19.616/17](#), que o instituiu, conforme decisão liminar de 15.07.19 no processo judicial nº 5085283.57.2019.8.09.0051, em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás.”

a) adequação da fachada da sede do CFC ao layout normatizado pelo DETRAN/GO; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.616](#) – Vigência: 01.01.17)

b) comprovação de participação, no exercício anterior, em Curso de Aperfeiçoamento ou Atualização determinado pelo DETRAN/GO para todos os instrutores de trânsito vinculados ao CFC; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.616](#) – Vigência: 01.01.17)

Notas:

1. Redação com vigência de 01.01.17 a 31.12.18;

2. Por força do art. 2º da [Lei 20.441](#), de 16.04.19, ficam convalidadas as isenções relativas ao exercício de 2018, correspondentes aos veículos de propriedade de Centros de Formação de Condutores - CFC, sem que os instrutores de trânsito a eles vinculados tenham participado de curso de aperfeiçoamento ou atualização determinado pelo DETRAN/GO, nos termos previstos nesta alínea.

REVOGADA A ALÍNEA “B” DO INCISO XIII DO ART. 94, PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.441](#), DE 16.04.19 - VIGÊNCIA: 01.01.19

b) revogado;

c) obtenção de acréscimo progressivo no índice de aprovação de seus candidatos, no exame de prática de direção veicular no exercício anterior; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.616](#) – Vigência: 01.01.17 a 31.12.17)

REVOGADA A ALÍNEA “C” DO INCISO XIII DO ART. 94, PELO ART. 4º DA [LEI Nº 20.011](#), DE 26.03.18 - VIGÊNCIA: 01.01.18

c) revogada;

d) não-penalização com a suspensão do CFC por período superior a 30 (trinta) dias, nos últimos 6 (seis) meses anteriores à concessão da isenção do imposto, considerando a penalidade aplicada a partir de 1º de julho de 2017. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.616](#) – Vigência: 01.01.17)

NOTA: Redação com vigência de 01.01.17 a 31.12.18.

REVOGADO O INCISO XIII DO ART. 94 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.815](#), DE 23.07.20 - VIGÊNCIA: 01.01.19.

XIII - Revogado;

XIV - adquiridos por pessoas em tratamento de câncer na rede pública de saúde municipal, estadual ou federal. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.802](#) – Vigência: 03.10.17)

Nota: Relativamente à renúncia de receita pela aplicação deste inciso vide a [Lei 19.802](#).

ACRESCIDO O INCISO XV AO ART. 94 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.287](#), DE 24.03.25 - VIGÊNCIA: 01.01.26.

XV - motocicleta, ciclomotor, triciclo e motoneta até 150 cc com 6 (seis) anos ou mais de uso.

§ 1º Cessado o motivo ou a condição que lhe der causa, cessa a isenção.

§ 2º A isenção deve ser previamente reconhecida pela administração tributária, conforme dispuser o regulamento.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 94 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 14.221](#), DE 08.07.02 - VIGÊNCIA: 19.07.02.

§ 3º A concessão de isenção de que trata o inciso VI do “caput” deste artigo, para a modalidade moto táxi, limita-se a 6.000 (seis mil) veículos no Estado, nos termos que dispuser o regulamento, observada, especialmente, a proporcionalidade entre os municípios, de acordo com o número de habitantes.

NOTA: Redação com vigência de 19.07.02 a 26.10.11.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 94 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 17.448](#), DE 27.10.11 - VIGÊNCIA: 27.10.11.

§ 3º A concessão de isenção de que trata o [inciso VI](#) do *caput* deste artigo, para a modalidade moto táxi, limita-se a 6.500 (seis mil e quinhentos) veículos no Estado, nos termos que dispuser o regulamento, observada, especialmente, a proporcionalidade entre os municípios, de acordo com o número de habitantes.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 94 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 14.221](#), DE 08.07.02 - VIGÊNCIA: 19.07.02.

§ 4º Para fazer jus à concessão da isenção, o moto taxista deverá atender às seguintes condições, além de outras previstas no regulamento;

I - estar devidamente cadastrado no Município em que atua como prestador de serviço;

II - comprovar o pagamento da contribuição sindical federal anual dos trabalhadores autônomos da categoria.

ACRESCIDO O § 5º AO ART. 94 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 14.281](#), DE 11.10.02 - VIGÊNCIA: 16.10.02.

§ 5º É também isenta do IPVA a propriedade de veículo automotor novo, desde que adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Estado de Goiás;

NOTA: Redação com vigência 16.10.02 a 30.03.06.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO § 5º DO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.625, DE 30.03.06. - VIGÊNCIA: 31.03.06.

§ 5º É também isenta do IPVA a propriedade de veículo automotor novo, por um período de 12 (doze) meses, desde que adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Estado de Goiás, observado o disposto no art. 101 quanto ao cálculo do imposto.

NOTA: Redação com vigência de 31.03.06 a 31.12.08.

I - no primeiro ano de aquisição e no exercício imediatamente seguinte, quando se tratar de veículo automotor novo movido a álcool;

NOTA: Redação com vigência 16.10.02 a 30.03.06.

REVOGADO O INCISO I DO § 5º DO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.625, DE 30.03.06. - VIGÊNCIA: 31.03.06

I - revogado;

NOTA: Redação com vigência de 31.03.06 a 31.12.08.

II - exclusivamente no primeiro ano de aquisição para os demais.

NOTA: Redação com vigência 16.10.02 a 30.03.06.

REVOGADO O INCISO II DO § 5º DO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.625, DE 30.03.06. - VIGÊNCIA: 31.03.06

II - revogado;

NOTA: Redação com vigência de 31.03.06 a 31.12.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 5º DO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.286, DE 30.06.08 – - VIGÊNCIA: 01.01.09.

§ 5º É também isento o IPVA incidente na data da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final de que trata o inciso I do art. 91, desde que adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Estado de Goiás.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.09 a 29.12.09.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 5º DO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.849, DE 28.12.09 - VIGÊNCIA: 30.12.09.

§ 5º É também isento o IPVA incidente:

I - na data da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final de que trata o inciso I do [art. 91](#), desde que adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Estado de Goiás;

NOTA: Redação com vigência de 30.12.09 a 11.03.24

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 5º DO CAPUT DO ART. 94 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.559](#), DE 12.03.24 - VIGÊNCIA: 12.03.24.

I - na data da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final de que trata o inciso I do [art. 91](#) desta Lei, desde que seja adquirido de estabelecimento localizado no Estado de Goiás;

II - no período compreendido entre a data da apreensão e a da arrematação, na hipótese de aquisição, realizada em leilão promovido pelo poder público, de veículo apreendido nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

ACRESCIDO O § 6º AO ART. 94 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.281, DE 11.10.02 - VIGÊNCIA: 16.10.02.

§ 6º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a prova da aquisição do veículo novo deve ser feita por meio da respectiva nota fiscal, emitida por estabelecimento revendedor localizado no Estado de Goiás.

NOTA: Redação com vigência de 16.10.02 a 11.03.24

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 6º DO ART. 94 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.559](#), DE 12.03.24 – - VIGÊNCIA: 12.03.24.

§ 6º Para efeito do disposto no § 5º deste artigo, a prova da aquisição do veículo novo deve ser feita por meio da respectiva nota fiscal, emitida por estabelecimento localizado no Estado de Goiás.

§ 7º O benefício previsto no inciso IV deste artigo é extensivo ao veículo destinado exclusivamente ao uso de deficientes físicos, com autorização para ser dirigido por outro condutor, em razão da impossibilidade de seu proprietário, aplicando-se, no que couber, os critérios previstos em regulamento para concessão de isenção do ICMS ao adquirente deficiente físico.

(Redação acrescida pela [Lei 19.497](#) - vigência: 22.11.16 28.12.16)

§ 7º Para os efeitos do [inciso XII](#) deste artigo, o veículo deve: (Redação conferida pela [Lei nº 19.571](#) – Vigência: 29.12.16)

a) estar licenciado em nome da entidade, registrado o nome da entidade beneficiada na lataria do veículo, em espaço não inferior a cinquenta por vinte centímetros; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.571](#) – Vigência: 29.12.16)

b) ser exclusivamente utilizado para o desenvolvimento de atividades relacionadas aos fins estatutários da entidade. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.571](#) – Vigência: 29.12.16)

NOTA: O uso irregular desta isenção determinará o cancelamento do benefício, nos termos do [art. 101, I, "d"](#), dessa lei.

§ 8º O número de veículos indicado no inciso XIII poderá ser alterado quando ocorrer novo credenciamento de CFC, limitando-se a 1 (um) veículo de 2 (duas) rodas e 2 (dois) de 4 (quatro) rodas por empresa, assim como para o CFC que apresentar crescimento de candidatos/condutores de veículos automotores, com processos concluídos, com a realização do exame de prática de direção veicular, desde que atendidos os critérios estabelecidos em regulamento pelo DETRAN/GO para a concessão do benefício, devidamente comprovado pela entidade executiva de trânsito de Goiás. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.616](#) – Vigência: 01.01.17)

NOTAS:

1.A remissão ao inciso XII da redação original dada pela [Lei 19.616](#), foi alterada para inciso XIII pela [Lei nº 17.701](#).

2.Estão suspensos os efeitos do § 8º do art. 94 em virtude de decretação da suspensão imediata dos efeitos da [Lei nº 19.616/17](#), que o instituiu, conforme decisão liminar de 15.07.19 no processo judicial nº 5085283.57.2019.8.09.0051, em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.17 a 31.12.18.

REVOGADO O § 8º DO ART. 94 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.815](#), DE 23.07.20 - VIGÊNCIA: 01.01.19.

§ 8º Revogado.

§ 9º O benefício previsto no [inciso IV](#) é extensivo ao veículo destinado exclusivamente para uso de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, com autorização para que o veículo possa ser dirigido por outro condutor, quando o beneficiário da isenção não possa conduzir o veículo. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.701](#) – Vigência: 22.11.16)

NOTA: Redação com vigência de 22.11.16 a 17.11.22.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT E ACRESCIDOS OS INCISOS I E II AO § 9º DO ART. 94 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.634](#), DE 17.11.22 – - VIGÊNCIA: 18.11.22.

§ 9º O benefício previsto no [inciso IV](#) deste artigo:

I - é extensivo ao veículo destinado exclusivamente ao uso de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou autista, com autorização para que o veículo possa ser dirigido por outro condutor, quando o beneficiário da isenção não puder conduzir o veículo; e

II - aplica-se ao veículo cujo valor seja superior ao valor de que trata o [inciso IV](#) deste artigo, desde que não ultrapasse o valor estabelecido para a isenção parcial do ICMS, hipótese em que o benefício deve ser aplicado sobre o valor estabelecido para a isenção integral do ICMS.

§ 10. Para aplicação do benefício constante no [inciso XIV](#), exige-se que o automóvel seja de passageiros, de fabricação nacional, equipado com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos e de valor não superior a R\$ 70.000,00 (setenta mil reais); (Redação acrescida pela [Lei nº 19.802](#) – Vigência: 03.10.17)

§ 11. Na hipótese do [inciso XIV](#), os automóveis de passageiros a que se refere o [§ 10 serão](#) adquiridos diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, pelos curadores. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.802](#) – Vigência: 03.10.17)

§ 12. Os curadores respondem solidariamente quanto ao imposto que deixar de ser pago, em razão da isenção de que trata este artigo. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.802](#) – Vigência: 03.10.17)

§ 13. A isenção de que trata o [inciso XIV](#) somente se aplica a 1 (um) automóvel por proprietário. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.802](#) – Vigência: 03.10.17)

§ 14. Na hipótese do [inciso XIV](#), o imposto incidirá normalmente sobre quaisquer acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do veículo adquirido. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.802](#) – Vigência: 03.10.17)

§ 15. A alienação do veículo adquirido nos termos do [inciso XIV](#), antes de 2 (dois) anos contados da data da sua aquisição, para pessoa que não satisfaça às condições e aos requisitos estabelecidos no referido inciso, acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na forma da legislação tributária. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.802](#) – Vigência: 03.10.17)

ACRESCIDA A SEÇÃO V-A AO CAPÍTULO I DO TÍTULO IV PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.445, DE 27.10.11 - VIGÊNCIA: 1º.01.12.

SEÇÃO V-A DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO

ACRESCIDO O ART.94-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.445, DE 27.10.11 - VIGÊNCIA: 1º.01.12.

Art. 94-A. O Chefe do Poder Executivo pode reduzir a base de cálculo em até 50% (cinquenta por cento), na forma, limites e condições que estabelecer, para os seguintes veículos:

I - automóvel de passeio com potência até 1000cc;

II - motocicleta, ciclomotor, triciclo e motoneta, até 125cc.

Parágrafo único. O benefício somente é concedido ao proprietário de veículo automotor que atenda aos requisitos:

I - licenciamento anual esteja regular até o vencimento, nos termos do art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro;

II - nos últimos 12 (doze) meses, não tenha causado por negligência, imperícia, imprudência ou dolo acidente nem possua infração de trânsito.

Art. 94-B. Fica reduzida a base de cálculo, de tal forma que resulte a aplicação sobre o seu valor o equivalente ao percentual de 1% (um por cento), para os veículos automotores destinados à locação, de propriedade de empresas locadoras ou cuja posse estas detenham em decorrência de contrato de arrendamento mercantil, desde que registrados no Estado de Goiás. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.780](#) - vigência: 21.07.17)

§ 1º Considera-se empresa locadora de veículo, para os efeitos deste artigo, a pessoa jurídica cuja atividade de locação de veículos represente no mínimo 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta, devendo tal condição ser reconhecida na forma prevista em regulamento. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.780](#) - vigência: 21.07.17)

§ 2º VETADO. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.780](#) - vigência: 21.07.17)

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 94-B PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.752](#) - VIGÊNCIA: 22.01.20

§ 3º O benefício somente é concedido ao proprietário de veículo automotor cujo licenciamento anual esteja regular até o vencimento, nos termos do art. 131, § 2º, do [Código de Trânsito Brasileiro](#).

CAPÍTULO II DA NÃO-INCIDÊNCIA

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 95 PELO ART. 1º DA LEI Nº [13.772](#), DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 95. O IPVA não incide sobre a propriedade de veículo pertencente:

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

II - à embaixada e consulado estrangeiros credenciados junto ao Governo brasileiro;

III - às entidades a seguir relacionadas, desde que o veículo esteja vinculado com as suas finalidades essenciais ou com as delas decorrentes:

a) autarquia ou fundação instituída e mantida pelo poder público;

b) templo de qualquer culto;

Nota: Redação com vigência de 01.01.01 a 25.03.25

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO III DO ART. 95 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.287](#), DE 24.03.25 - VIGÊNCIA: 26.03.25.

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;

c) instituição de educação ou de assistência social;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 28.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 95 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

c) instituição de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos;

d) partido político, inclusive suas fundações;

e) entidade sindical de trabalhador.

ACRESCIDA A ALÍNEA "F" AO INCISO III DO ART. 95 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.287](#), DE 24.03.25 - VIGÊNCIA: 26.03.25.

f) empresa pública prestadora de serviço postal.

§ 1º A não-incidência de que trata as alíneas "c", "d" e "e" do inciso III condiciona-se à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nelas referidas:

I - não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a título de lucro ou participação no seu resultado;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 28.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1º DO ART. 95 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

I - não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título

II - aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 2º O regulamento deve dispor sobre a forma de reconhecimento da não-incidência.

CAPÍTULO III DA SUJEIÇÃO PASSIVA

SEÇÃO I DO CONTRIBUINTE

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 96 PELO ART. 1º DA LEI Nº [13.772](#), DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 96. Contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor aéreo, aquático ou terrestre.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 96 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 24.240](#), DE 28.04.26 -- - VIGÊNCIA: 08.10.25.

Parágrafo único. São considerados proprietários:

- I - o devedor fiduciante, na alienação fiduciária em garantia; e
- II - o arrendatário, no arrendamento mercantil.

SEÇÃO II DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 97 PELO ART. 1º DA LEI Nº [13.772](#), DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 97. É sujeito passivo por substituição tributária:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 07.10.25.

I - o devedor fiduciário, no caso de alienação fiduciária em garantia;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 29.12.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 97 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.440, DE 30.12.08 -- - VIGÊNCIA: 30.12.08.

I - o fiduciante, no caso de alienação fiduciária em garantia;

NOTA: Redação com vigência de 30.12.08 a 07.10.25 .

II - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 07.10.25.

REVOGADO O ART. 97 PELO ART. 3º DA [LEI Nº 24.240](#), DE 28.04.26-- - VIGÊNCIA: 08.10.25.

Art. 97. Revogado.

SEÇÃO III DO RESPONSÁVEL

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 98 PELO ART. 1º DA LEI Nº [13.772](#), DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 98. É pessoalmente responsável pelo pagamento do IPVA o adquirente ou o remetente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

SEÇÃO IV DO SÓLIDÁRIO

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 99 PELO ART. 1º DA LEI Nº [13.772](#), DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 99. É solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA:

I - o fiduciante com o devedor fiduciário, em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária em garantia;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 29.12.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 99 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.440, DE 30.12.08 -- - VIGÊNCIA: 30.12.08.

I - o credor fiduciário com o fiduciante, em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária em garantia;

NOTA: Redação com vigência de 30.12.08 a 07.10.25.

REVOGADO O INCISO I DO ART. 99 PELO ART. 3º DA [LEI Nº 24.240](#), DE 28.04.26-- - VIGÊNCIA: 08.10.25.

I – revogado;

II - a empresa detentora da propriedade com o arrendatário, no caso de veículo cedido pelo regime de arrendamento mercantil;

III - com o sujeito passivo, a autoridade administrativa que proceder o registro ou averbação de negócio do qual resulte a alienação ou a oneração do veículo, sem que o sujeito passivo faça prova de quitação de crédito tributário relativo ao imposto;

IV - com o sujeito passivo, qualquer pessoa que adulterar, viciar ou falsificar:

- a) documento de arrecadação do imposto, de registro ou de licenciamento de veículo;
- b) dados cadastrais de veículos, com o fim de excluir ou reduzir imposto.

CAPÍTULO IV DO PAGAMENTO

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 100 PELO ART. 1º DA LEI Nº [13.772](#), DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 100. O local, o prazo e a forma de pagamento do IPVA serão estabelecidos em regulamento.

§ 1º O pagamento do imposto pode ser feito em até 3 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 30.03.22.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 100 PELO ART. 1º DA LEI Nº [21.267](#), DE 31.03.22 - VIGÊNCIA: 31.03.22.

§ 1º O pagamento do imposto pode ser feito em até 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas.

§ 2º Para o pagamento feito antecipadamente, em parcela única, pode ser concedido desconto, conforme dispuser o regulamento.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 100 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

§ 3º O pagamento do IPVA vencido pode ser feito em até 6 (seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, conforme dispuser o regulamento.

NOTA: Redação com vigência de 29.12.03 a 17.01.10.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 100 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.888, DE 13.01.10 - VIGÊNCIA: 18.01.10.

§ 3º O pagamento do IPVA vencido pode ser feito em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme dispuser o regulamento.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 100 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.888, DE 13.01.10 - VIGÊNCIA: 18.01.10.

§ 4º O pagamento do crédito tributário de IPVA oriundo de ação fiscal pode ser dividido em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme dispuser o regulamento.

Nota: Redação com vigência de 18.01.10 a 21.01.20

REVOGADO O § 4º DO ART. 100 PELO ART. 6º DA [LEI Nº 20.752](#) - VIGÊNCIA: 22.01.20

§ 4º Revogado.

*TÍTULO V
DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA - AIR*

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

*CAPÍTULO I
DA INCIDÊNCIA*

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O CAPÍTULO I DO TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

*Seção I
Do Fato Gerador*

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADA A SEÇÃO I DO CAPÍTULO I DO TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 101. O Adicional do Imposto de Renda tem como fato gerador o pagamento do imposto, de competência da União, previsto no art. 153, III, da Constituição da República, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O ART. 101 PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 101. Revogado.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.00.

REVIGORADO COM NOVA REDAÇÃO O ART. 101 PELO ART. 5º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 101. O valor do IPVA compreende tantos doze avos do seu valor anual quantos forem os meses:

I - faltantes para o término do ano civil, incluindo-se o mês da ocorrência do evento, nas seguintes situações:

- a) primeira aquisição do veículo por consumidor final;
- b) desembaraço aduaneiro, em relação a veículo importado, diretamente ou por meio de “trading”, do exterior por consumidor final;
- c) incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador;
- d) perda de isenção ou de não-incidência;
- e) restabelecimento do direito de propriedade ou de posse quando injustamente subtraída;

II - decorridos do ano civil, incluindo-se o mês da ocorrência do evento, nas seguintes situações:

- a) ocorrência da não-incidência ou da isenção;
- b) caso de inutilização, perecimento ou subtração injusta.

Seção II

Do Momento da Ocorrência do Fato Gerador

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADA A SEÇÃO II DO CAPÍTULO I DO TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 102. Ocorre o fato gerador do AIR na data do pagamento do imposto da União, referido no artigo anterior, ainda que sob a forma de antecipação ou retenção na fonte.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O ART. 102 PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 102. Revogado.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.00.

REVIGORADO COM NOVA REDAÇÃO O ART. 102 PELO ART. 5º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 102. Na alienação ou transferência da propriedade ou da posse de veículo para pessoa domiciliada em outra unidade da Federação, o IPVA deve ser pago na data da realização do ato, ainda que não se tenha esgotado o prazo regulamentar para o seu pagamento.

Seção III

Da Base de Cálculo e da Alíquota

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADA A SEÇÃO III DO CAPÍTULO I DO TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 103. A base de cálculo do AIR é o montante pago à União a título de imposto sobre a renda, incidente nas hipóteses de que trata o artigo anterior.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

Parágrafo único. Quando o imposto da União for pago após o vencimento, a base de cálculo do AIR incluirá o valor correspondente à atualização monetária.

REVOGADO O ART. 103 PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 103. Revogado.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.00.

ACRESCIDO O CAPÍTULO V AO TÍTULO IV PELO ART. 5º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

CAPÍTULO V DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS

REVIGORADO COM NOVA REDAÇÃO O ART. 103 PELO ART. 5º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 103. É obrigatória a inscrição do contribuinte do IPVA nos órgãos responsáveis pela matrícula, inscrição ou registro de veículo aéreo, aquático e terrestre.

Parágrafo único. Os órgãos mencionados no *caput* devem fornecer à Secretaria da Fazenda os dados cadastrais relativos aos veículos e seus respectivos proprietários e possuidores a qualquer título.

Art. 104. A alíquota do AIR é de 5% (cinco por cento);

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O ART. 104 PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 104. Revogado.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.00.

REVIGORADO COM NOVA REDAÇÃO O ART. 104 PELO ART. 5º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 104. Além das previstas nesta lei, o contribuinte obriga-se ainda ao cumprimento de outras obrigações tributárias acessórias, estabelecidas em regulamento.

CAPÍTULO II

DA SUJEIÇÃO PASSIVA

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O CAPÍTULO II DO TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Seção I

Do Contribuinte

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADA A SEÇÃO I DO CAPÍTULO II DO TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 105. O Contribuinte do AIR é a pessoa física ou jurídica, domiciliada no Estado, que pagar à União imposto sobre a renda devido sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

§ 1º Quando se verificarem, com relação à pessoa física, mais de um residência ou vários centros de ocupação habituais ou, relativamente à pessoa jurídica, pluralidade de estabelecimentos, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte o lugar onde forem auferidas as vantagens ou de ocorrência dos atos, fatos ou negócios que deram origem aos lucros, ganhos e rendimentos de capital.

§ 2º Considera-se cada estabelecimento da pessoa jurídica como contribuinte autônomo.

REVOGADO O ART. 105 PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 105. Revogado.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.00.

ACRESCIDO O CAPÍTULO VI AO TÍTULO IV PELO ART. 5º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

CAPÍTULO VI DA REPARTIÇÃO DA RECEITA

REVIGORADO COM NOVA REDAÇÃO O ART. 105 PELO ART. 5º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 105. Pertence ao município 50% (cinquenta por cento) do valor do IPVA arrecadado sobre a propriedade de veículo registrado, matriculado ou licenciado em seu território.

Parágrafo único. Ocorrendo restituição parcial ou total do imposto, o Estado deve deduzir 50% (cinquenta por cento) da quantia restituída do valor a ser creditado ao município.

Seção II

Da Substituição Tributária

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADA A SEÇÃO II DO CAPÍTULO II DO TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 106. São responsáveis pelo pagamento do AIR, na condição de substitutos tributários, as pessoas que, nos termos da legislação federal aplicável, tiverem o encargo de proceder a retenção e ao pagamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ainda que o contribuinte substituído não seja identificado.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O ART. 106 PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 106. Revogado.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.00.

ACRESCIDO O CAPÍTULO VII AO TÍTULO IV PELO ART. 5º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES

REVIGORADO COM NOVA REDAÇÃO O ART. 106 PELO ART. 5º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 106. As infrações relacionadas com o IPVA são punidas com as seguintes multas:

I - de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, quando não pago no prazo legal, após o início do procedimento fiscal;

Nota: Redação com vigência de 01.01.01 a 21.01.20

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 106 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.752](#) - VIGÊNCIA: 22.01.20

I - de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido, quando não pago no prazo previsto no calendário de pagamento do IPVA;

Nota: Redação com vigência de 22.01.20 a 29.12.20

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 106 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.945](#), DE 30.12.20 - VIGÊNCIA: 30.12.20.

I - de 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido, quando não for pago dentro do prazo previsto no calendário de pagamento do IPVA;

Nota: O [art. 4º da Lei nº 20.945](#), estabelece que a alteração promovida pelo seu art. 1º, reduzindo o percentual da multa de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido, não implica a restituição de valores correspondentes a penalidades pagas até 30.12.20.

II - de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imposto devido, quando o sujeito passivo deixar de encaminhar, no prazo regulamentar, veículo para matrícula, inscrição ou registro, ou para o cadastramento fazendário;

III - de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto devido:

Nota: Redação com vigência de 01.01.01 a 21.01.20

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO III DO ART. 106 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.752](#) - VIGÊNCIA: 22.01.20

III - de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido:

a) quando o sujeito passivo utilizar-se de documento adulterado, falso ou indevido, com o propósito de comprovar regularidade tributária, para:

1. preencher requisito legal ou regulamentar;
2. beneficiar-se de não-incidência ou de isenção;
3. reduzir ou excluir da cobrança o valor do imposto devido;

b) aplicável a qualquer pessoa que adulterar, emitir, falsificar ou fornecer o documento para os fins previstos na alínea anterior, ainda que não seja o proprietário ou o possuidor do veículo.

§ 1º No caso da prática de mais de uma infração relacionadas com o mesmo fato que lhes deu origem, deve ser aplicada ao agente a multa mais grave.

§ 2º Nas situações previstas nos incisos I e II do caput deste artigo, deve ser aplicado o disposto no inciso II do art. 169, quando o pagamento do IPVA for efetivado no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da ciência pelo contribuinte do lançamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 28.12.05.

REVOGADO O § 2º DO ART. 106 PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 2º Revogado.

Seção III

Da Responsabilidade

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADA A SEÇÃO III DO CAPÍTULO II DO TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 107. É responsável pelo pagamento do AIR, devido nas hipóteses de que trata esta lei, qualquer pessoa, física ou jurídica, a quem, nos termos da legislação federal, for atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda devido por terceiros.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O ART. 107 PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

Art. 107. Revogado.

CAPÍTULO III

DO PAGAMENTO DO AIR

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O CAPÍTULO III DO TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 108. O local, o prazo e a forma de pagamento do AIR serão estabelecidos conforme dispuser o regulamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O ART. 108 PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

Art. 108. Revogado.

CAPÍTULO IV

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O CAPÍTULO IV DO TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 109. Além de outras obrigações que instituir, o regulamento poderá exigir do contribuinte, do substituto ou do responsável a apresentação de documentos de informações necessários ao controle e fiscalização do AIR.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O ART. 109 PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

Art. 109. Revogado.

CAPÍTULO V

DAS PENALIDADES

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O CAPÍTULO V DO TÍTULO V PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - vigência: 01.01.96.

Art. 110. O pagamento do imposto, fora do prazo legal, sujeita-se à multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do adicional devido.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

Parágrafo Único. Se a falta do pagamento resultar de fraude, dolo, simulação ou falsificação, a multa aplicável será de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto sonegado.

REVOGADO O ART. 110 PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

Art. 110. Revogado.

Art. 111. A falta ou atraso no cumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação tributária ensejará a aplicação de multa no valor de 05 (cinco) a 25 (vinte e cinco) UFR.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

REVOGADO O ART. 111 PELO INCISO IV DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

Art. 111. Revogado.

TÍTULO VI DAS TAXAS ESTADUAIS

Art. 112. As Taxas Estaduais são as seguintes:

I - Taxa de Serviços Estaduais - TSE;

II - Taxa Judiciária - TXJ.

Parágrafo único. As taxas estaduais têm como fato gerador:

I - a Taxa Judiciária, o ajuízo de feitos cíveis perante a Justiça Estadual, a realização dos atos e a prestação dos serviços constantes da Tabela [Anexo II](#);

II - a Taxa de Serviços Estaduais, a prestação dos serviços constantes da Tabela [Anexo III](#). (Redação original - vigência: 01.03.92 a 31.12.11.)

II - a Taxa de Serviços Estaduais -TSE-, a prestação dos serviços constantes da Tabela [Anexo III](#), inclusive a utilização efetiva ou potencial dos serviços específicos a cargo do Corpo de Bombeiros Militar -CBM- previstos nos subitens A.5 e A.6 (parcialmente) do item "A" da referida Tabela Anexo III. (Redação conferida pela [Lei nº 17.488](#) - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

II - a Taxa de Serviços Estaduais -TSE-, o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, discriminados na [Tabela Anexo III](#). (Redação conferida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

Art. 113. Contribuinte das taxas:

I - tratando-se de Taxa Judiciária, é o autor da ação ou a pessoa a favor de quem se praticarem os atos ou se prestarem os serviços previstos na Tabela [Anexo II](#);

II - no caso da Taxa de Serviços Estaduais, é o usuário, efetivo ou potencial, dos serviços sujeitos à sua incidência ou o destinatário de atividade inerente ao exercício do poder de polícia. (Redação conferida pela [Lei nº 17.488](#) - vigência: 01.03.92 a 31.12.11)

II - no caso da Taxa de Serviços Estaduais -TSE-, é: (Redação conferida pela [Lei nº 17.488](#) - vigência: 01.01.12)

a) o usuário, efetivo ou potencial, dos serviços sujeitos à sua incidência ou o destinatário de atividade inerente ao exercício do poder de polícia; (Redação conferida pela [Lei nº 17.488](#) - vigência: 01.01.12)

b) o proprietário, titular do domínio ou possuidor, a qualquer título, cadastrado conforme dispuser o regulamento, de bem imóvel edificado na zona urbana ou rural do Estado de Goiás, tratando-se da taxa devida pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar -CBM-, nos termos do inciso II do parágrafo único do [art. 112](#). (Redação conferida pela [Lei nº 17.488](#) - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

b) o proprietário, titular do domínio ou possuidor, a qualquer título, cadastrado conforme dispuser o regulamento, de bem imóvel edificado na zona urbana ou rural do Estado de Goiás, tratando-se da taxa devida pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar - CBM; (Redação conferida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

c) a pessoa, natural ou jurídica, que exerça atividade sujeita ao controle e à fiscalização sanitária, destinadas à promoção da saúde, proteção contra doença e agravo, prevenção e limitação de dano ao indivíduo, bem como a destinada a produzir, beneficiar, manipular, fracionar, embalar, reembalar, acondicionar, conservar, transportar, distribuir, importar, exportar, vender ou dispensar produto de interesse da saúde; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

d) a pessoa, natural ou jurídica, que a qualquer título: (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

1. detenha em seu poder, classifique, certifique, transporte, abata ou comercialize animais; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

2. transforme e comercialize produtos e subprodutos de origem animal, seus derivados e resíduos de valor econômico, materiais biológicos e outros produtos de uso na pecuária; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

3. detenha em seu poder, classifique, transporte, comercialize ou transforme produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico e outros produtos de uso na agricultura; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

4. detenha em seu poder, registre, comercialize, preste serviço ou faça uso de agrotóxicos e de suas embalagens vazias; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

e) a pessoa, natural ou jurídica, cadastrada conforme dispuser o regulamento, que esteja a qualquer título autorizada a realizar pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerais no Estado. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13 a 28.12.17)

REVOGADA A ALÍNEA "E" DO INCISO II DO ART. 113, PELO ART. 8º DA [LEI Nº 19.930](#), DE 29.12.17 – VIGÊNCIA: 29.12.17

e) revogada;

Parágrafo único. Na hipótese de registro de contratos de financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, a instituição financeira é a responsável pelo pagamento da Taxa de Serviço Estadual, prevista no subitem 58 do item A.3 da Tabela [Anexo III](#), deste Código. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.194](#) - vigência: 01.03.16)

Art. 114. O pagamento das taxas deverá ser efetuado segundo a forma, os critérios, as modalidades e os prazos estabelecidos em regulamento, que poderá, ainda, atribuir a determinadas repartições, órgãos ou funcionários, conforme convier aos interesses da Administração Tributária, a responsabilidade pela retenção do tributo devido.

§ 1º A base de cálculo da Taxa Judiciária - TXJ, nas causas que se processarem em juízo, será o valor destas, fixado de acordo com as normas do Código de Processo Civil, ou do montemor nos inventários, partilhas e sobre partilhas. (Redação original - vigência: 01.03.92 a 31.12.12)

§ 1º Revogado. (Revogado pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

§ 2º O valor da Taxa Judiciária - TXJ, nas hipóteses deste artigo, será o resultante da aplicação das alíquotas progressivas fixadas na Tabela Anexo II. (Redação original - redação sem vigência em função da alteração retroagir seus efeitos a 01.03.92)

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 114 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

§ 2º O valor da Taxa Judiciária, na hipótese do parágrafo anterior, será o resultante da aplicação das alíquotas progressivas, fixadas na Tabela Anexo II, sobre o valor da base de cálculo mencionada no referido parágrafo. (Redação conferida Lei nº 11.750 - vigência: 01.03.92 a 31.12.95)

§ 2º O valor da taxa judiciária - TXJ - será o resultante da aplicação das seguintes alíquotas, aplicadas sobre a base de cálculo mencionada no parágrafo anterior, limitado ao máximo de R\$ 58.946,08 (cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e oito centavos): (Redação conferida Lei nº 12.806 - vigência: 01.01.96 a 31.12.99)

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708% R\$ 54.953,54;

b - 5,5226% R\$ 57.988,40;

c - 1,654 % R\$ 58.947,53.

I - 1% (um por cento) em causas de até R\$ 23.578,42 (vinte e três mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos);

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708% R\$ 21.981,42;

b - 5,5226% R\$ 23.195,36;

c - 1,654 % R\$ 23.579,01.

II - 1,5% (um e meio por cento) do que exceder de R\$ 23.578,42 (vinte e três mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) até R\$ 117.892,20 (cento e dezessete mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos);

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708% R\$ 21.981,42 e R\$ 109.907,08;

b - 5,5226% R\$ 23.195,36 e R\$ 115.976,81;

c - 1,654 % R\$ 23.579,01 e R\$ 117.895,06.

III - 2,5% (dois e meio por cento) sobre o que exceder de R\$ 117.892,16 (cento e dezessete mil oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos);

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

a - 9,90708% R\$ 109.907,08;

b - 5,5226% R\$ 115.976,81;

c - 1,654 % R\$ 117.895,06.

§ 2º O valor da Taxa Judiciária - TXJ - corresponderá ao resultado da aplicação das seguintes alíquotas sobre a base de cálculo definida no parágrafo anterior, limitado ao máximo de R\$ 76.182,77 (setenta e seis mil cento e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos); (*Redação conferida Lei nº 13.551 - vigência: 01.01.00 a 31.12.12*)

NOTA: No período de 01.01.00 a 31.12.01, o valor era de R\$ 28.993,49 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), mas por força do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado cumulativamente em:

a - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 31.950,83);

b - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 40.389,04);

c - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 43.486,88);

d - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 48.766,19);

e - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 49.361,13);

f - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 51.231,92);

g - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 55.274,12);

h - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 60.304,06);

i - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 67.118,42);

j - 5,00% de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 70.474,34;

k - 8,10% a partir de 01.02.13 R\$ 76.182,77.

l - 0,50% (cinquenta centésimos por cento) em causas de valor até R\$ 61.954,23 (sessenta e um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos);

NOTA: No período de 01.01.00 a 31.12.01, o valor era de R\$ 23.578,42 (vinte e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), mas por força do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado cumulativamente em:

a - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 25.983,42);

b - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 32.845,64);

c - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 35.364,90);

d - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 39.658,20);

e - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 40.142,03);

f - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 41.663,41);

g - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 44.950,66);

h - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 49.041,17);

i - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 54.582,82);

j - 5,00% de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 57.311,96;

k - 8,10% a partir de 01.02.13 R\$ 61.954,23.

II - 1,00% (um por cento) sobre o que exceder de R\$ 61.954,23 (sessenta e um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) até R\$ 309.771,29 (trezentos e nove mil setecentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos);

NOTA: No período de 01.01.00 a 31.12.01, os valores eram de R\$ 23.578,42 (vinte e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) e R\$ 117.892,16 (cento e dezessete mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), mas por força do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado cumulativamente em:

a - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 25.983,42 e R\$ 129.917,16);

b - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 32.845,64 e R\$ 164.228,28);

c - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 35.364,90 e R\$ 176.824,59);

d - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 39.658,20 e R\$ 198.291,10);

e - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 40.142,03 e R\$ 200.710,25);

f - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 41.663,41 e R\$ 208.317,17);

g - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 44.950,66 e R\$ 224.753,39);

h - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 49.041,17 e R\$ 245.205,95);

i - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 54.582,82 e R\$ 272.914,22);

j - 5,00% de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 57.311,96 e R\$ 286.559,93;

k - 8,10% a partir de 01.02.13 R\$ 61.954,23 e R\$ 309.771,29.

III - 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) sobre o que exceder de R\$ 309.771,29 (trezentos e nove mil setecentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos);

NOTA: No período de 01.01.00 a 31.12.01, o valor era de R\$ 117.892,16 (cento e dezessete mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), mas por força do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado cumulativamente em:

- a - 10,20%(de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 129.917,16);
- b - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 164.228,28);
- c - 7,67%(de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 176.824,59);
- d - 12,14%(de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 198.291,10);
- e - 1,22%(de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 200.710,25);
- f - 3,79%(de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 208.317,17);
- g - 7,89%(de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 224.753,39);
- h - 9,10%(de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 245.205,95);
- i - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 272.914,22);
- j - 5,00% de 01.02.12 a 31.01.13R\$ 286.559,93;
- k - 8,10% a partir de 01.02.13 R\$ 309.771,29;

§ 2º Revogado. (Revogado pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

§ 3º Havendo alteração, para menor, do valor da causa, após a apresentação da petição inicial é assegurado ao contribuinte o direito à restituição do excedente da taxa efetivamente paga. (Redação original - vigência: 01.03.92 a 31.12.12)

§ 3º Revogado. (Revogado pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

§ 4º A importância mínima da Taxa Judiciária - TXJ devida será de 1 (uma) UFR, nas causas de valor inestimável, de separação judicial ou de divórcio, quando inexistirem bens, bem como nas causas de inventários negativos e nos demais feitos processados em juízo de valores iguais ou inferiores a 100 (cem) UFR. (Redação original - vigência: 01.03.92 a 31.12.95)

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 114 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 4º A importância mínima da TXJ devida será de R\$ 35,36 (trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), nas causas de valor inestimável, de separação judicial ou de divórcio, quando inexistirem bens, assim como nas causas de inventários negativos e nos demais feitos processados em juízo de valores iguais ou inferiores a R\$ 3.536,77 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos);

NOTAS:

1. Redação com vigência de 01.01.96 a 31.12.99.

2. No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 30,00 (trinta reais) e 3.000,00 (três mil reais, respectivamente, mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 9,90708%, a partir de 03.01.97;
- b - 5,5226%, a partir de 01.01.98;
- c - 1,654 %.

§ 4º A quantia mínima da TXJ devida é de R\$ 52,55 (cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) que será cobrada nas causas de valor inestimável, de separação judicial e de divórcio, quando inexistirem bens a partilhar, nos inventários negativos e nas demais causas processadas em juízo de valor igual ou inferior a R\$ 10.510,33 (dez mil quinhentos e dez reais e trinta e três centavos); (Redação conferida pela [Lei nº 13.551](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: No período de 01.01.00 a 31.12.01, os valores eram de R\$ 20,00 (vinte reais) e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas por força do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado cumulativamente em:

- a - 10,20%(de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 22,04 e R\$ 4.408,00 respectivamente);
- b - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 27,86 e R\$ 5.572,15 respectivamente);
- c - 7,67%(de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 30,00 e R\$ 5.999,54 respectivamente);
- d - 12,14%(de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 33,64 e R\$ 6.727,88 respectivamente);
- e - 1,22%(de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 34,05 e R\$ 6.809,96 respectivamente);
- f - 3,79%(de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 35,34 e R\$ 7.068,06 respectivamente);
- g - 7,89%(de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 38,13 e R\$ 7.625,73 respectivamente);
- h - 9,10%(de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 41,60 a R\$ 8.319,67 respectivamente);
- i - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 46,30 R\$ 9.259,79 respectivamente);
- j - 5,00% de 01.02.12 a 31.01.13R\$ 48,61 e R\$ 9.722,78 respectivamente);
- k - 8,10% a partir de 01.02.13 R\$ 52,55 e R\$ 10.510,33 respectivamente.

§ 4º Revogado. (Revogado pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

§ 5º O valor da Taxa Judiciária - TXJ, excetuadas as hipóteses do artigo anterior, será o resultante da aplicação do percentual fixado na Tabela Anexo II, calculado sobre a UFR vigente à data da ocorrência do fato gerador. (Redação conferida pela original - redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92)

§ 5º Excetuadas as hipóteses previstas nos §§ 1º, 2º e 4º deste artigo, o valor da Taxa Judiciária será o resultante da aplicação das alíquotas, previstas na Tabela Anexo II, sobre o valor da UFR vigente na data da ocorrência do fato gerador. (Redação conferida pela [Lei nº 11.750](#) - vigência: 01.03.92 a 31.12.95)

§ 5º Excetuadas as hipóteses previstas nos §§ 1º, 2º e 4º deste artigo, o valor da TXJ será o fixado na Tabela Anexo II. (Redação conferida pela [Lei nº 12.806](#) - vigência: 01.01.96 a 31.12.12)

§ 5º Revogado. (Revogado pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

§ 6º O valor da Taxa de Serviços Estaduais será o resultante da aplicação das alíquotas, previstas na Tabela Anexo III, sobre a UFR vigente na data da ocorrência do fato gerador. (Redação acrescida pela [Lei nº 11.750](#) - vigência: 01.03.92 a 31.12.00)

NOTA: Com a edição da Lei nº 12.806, de 27.12.95 (DOE de 28.12.95), com vigência a partir de 01.01.96, o valor da Taxa de Serviços Estaduais é o previsto na Tabela Anexo III;

§ 6º O valor da Taxa de Serviços Estaduais é o previsto na Tabela Anexo III. (Redação conferida pela Lei nº 13.772 - vigência: 01.01.96 a 31.12.12)

§ 6º Revogado. (Revogado pela Lei nº 17.914 - vigência: 01.01.13)

§ 7º O valor da TSE devido pela utilização efetiva ou potencial do serviço de extinção de incêndios será determinado de acordo com o Coeficiente de Risco de Incêndio, expresso em megajoule (MJ), que corresponde à quantificação de risco de incêndio na edificação, obtido pelo produto dos seguintes fatores: (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

I - Carga de Incêndio Específica, expressa em megajoule por metro quadrado (MJ/m²), em razão da natureza da ocupação ou do uso do imóvel, respeitada a classificação constante da Tabela C-1 do Anexo C da NBR 14432 da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT-; (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

II - área edificada do imóvel, expressa em metros quadrados; (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

III - Fator de Graduação em Risco, em razão do grau de Risco de Incêndio na edificação, conforme a seguinte escala: (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

a) carga de incêndio específica até 300MJ/m²: Fator de Graduação de Risco igual a 0,50 (cinquenta centésimos); (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

b) carga de incêndio específica de 300MJ/m² a 2.000MJ/m²: Fator de Graduação de Risco igual a 1,00 (um inteiro); (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

c) carga de incêndio específica acima de 2.000MJ/m²: Fator de Graduação de Risco igual a 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos); (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

§ 7º Revogado; (Revogado pela Lei nº 17.914 - vigência: 01.01.13)

§ 8º Para fins de cobrança da TSE pela utilização efetiva ou potencial do serviço de extinção de incêndios, observado o disposto na Tabela B-1 do Anexo B da NBR 14432 da ABNT, o imóvel classifica-se como: (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

I - residencial: aquele cuja ocupação ou uso esteja enquadrado no Grupo A; (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

II - comercial: aquele cuja ocupação ou uso esteja enquadrado nos Grupos B a H, inclusive apart-hotel; (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

III - industrial: aquele cuja ocupação ou uso esteja enquadrado nos Grupos I ou J. (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

§ 8º Revogado; (Revogado pela Lei nº 17.914 - vigência: 01.01.13)

§ 9º Na falta do cadastramento referido na alínea "b" do inciso II do art. 113, para efeito de determinação da carga de incêndio específica, considerar-se-á a quantidade de 400MJ/m² para a edificação comercial e de 500MJ/m² para a edificação industrial, sem prejuízo da apuração da carga efetiva pelo órgão competente. (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

§ 9º Revogado; (Revogado pela Lei nº 17.914 - vigência: 01.01.13)

§ 10. A menção à NBR 14432 da ABNT estende-se à norma técnica que porventura vier a substituí-la, naquilo que não for incompatível, devendo o regulamento dispor sobre a forma de atualização da classificação prevista no § 8º. (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

§ 10 Revogado; (Revogado pela Lei nº 17.914 - vigência: 01.01.13)

§ 11. O pagamento da TSE devida pela utilização do serviço potencial de extinção de incêndio nos termos da previsão do inciso II do parágrafo único do art. 112, relativamente aos serviços a cargo do Corpo de Bombeiros Militar -CBM- deve ser feito anualmente, na forma e prazo previstos em regulamento. (Redação acrescida pela Lei nº 17.488 - vigência: 01.01.12 a 31.12.12)

§ 11 Revogado; (Revogado pela Lei nº 17.914 - vigência: 01.01.13)

ACRESCIDO O § 12 AO ART 114 PELO ART. 1º DA LEI Nº 22.615, DE 11.04.24 - VIGÊNCIA 11.04.24.

§ 12. Nas ações ajuizadas ou nos recursos em que figura como requerente ou recorrente advogado(a) ou sociedade de advogados com inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás, perante o Poder Judiciário estadual, visando ao recebimento ou ao arbitramento de honorários advocatícios, a taxa judiciária, as custas processuais e o preparo recursal serão recolhidos apenas ao final, pela parte vencida.

ACRESCIDO O § 13 AO ART 114 PELO ART. 1º DA LEI Nº 22.615, DE 11.04.24 - VIGÊNCIA 11.04.24.

§ 13. O disposto no § 12 deste artigo não se aplica às despesas com atos de comunicação processual, de constrição de bens, de avaliação e com realização de perícia.

ACRESCIDO O § 14 AO ART 114 PELO ART. 1º DA LEI Nº 23.430, DE 25.05.24 - VIGÊNCIA: 01.01.26.

§ 14. O pagamento da taxa de licenciamento anual de veículo poderá ser realizado em até 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas.

Art. 114-A. A base de cálculo da Taxa Judiciária -TXJ-, nas causas que se processarem em juízo, será o valor destas, fixado de acordo com as normas do Código de Processo Civil, ou do

montemor nos inventários, partilhas e sobre partilhas. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: Para o período de 01.03.92 a 31.12.12 vide o [§ 1º](#) do [art. 114](#).

Parágrafo único. Havendo alteração, para menor, do valor da causa, após a apresentação da petição inicial é assegurado ao contribuinte o direito à restituição do excedente da taxa efetivamente paga. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: Para o período de 01.03.92 a 31.12.12 vide o [§ 3º](#) do [art. 114](#).

Art. 114-B. O valor da Taxa Judiciária -TXJ- corresponderá ao resultado da aplicação das seguintes alíquotas sobre a base de cálculo, limitado ao máximo de R\$ 146.383,54 (cento e quarenta e seis mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos): (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTAS:

1. Para o período de 01.03.92 a 31.12.12 vide o [§ 2º](#) do [art. 114](#).

2. No período de 01.01.13 a 31.01.14, o valor era de R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), mas por força do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado cumulativamente em:

- a - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 78.084,80);
- b - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 81.036,41);
- c - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 89.691,10);
- d - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 96.104,01);
- e - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- f - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 102.927,39);
- g - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 110.852,80);
- h - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 115.863,35);
- i - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 127.519,20);
- j - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 133.933,42);
- k - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- l - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 140.402,40);
- m - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 146.383,54.

I - 0,50% (cinquenta centésimos por cento) em causas de valor até R\$ 119.085,00 (cento e dezenove mil e oitenta e cinco reais); (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: No período de 01.01.13 a 31.01.14, o valor era de R\$ 60.200,00 (setenta mil e duzentos reais), mas por força do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado cumulativamente em:

- a - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 63.523,04);
- b - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 65.924,21);
- c - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 72.964,92);
- d - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 78.181,91);
- e - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- f - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 83.732,83);
- g - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 90.180,26);
- h - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 94.256,41);
- i - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 103.738,60);
- j - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 108.956,65);
- k - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- l - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 114.219,26);
- m - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 119.085,00.

II - 1,00% (um por cento) sobre o que exceder de R\$ R\$ 119.085,00 (cento e dezenove mil e oitenta e cinco reais); (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: No período de 01.01.13 a 31.01.14, o valor era de R\$ 60.200,00 (setenta mil e duzentos reais), mas por força do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado cumulativamente em:

- a - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 63.523,04);
- b - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 65.924,21);
- c - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 72.964,92);
- d - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 78.181,91);
- e - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- f - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 83.732,83);
- g - 7,70% (a partir de 01.02.20 - R\$ 90.180,26);
- h - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 94.256,41);
- i - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 103.738,60);
- j - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 108.956,65);
- k - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- l - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 114.219,26);
- m - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 119.085,00.

III - 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) sobre o que exceder de R\$ 595.227,15 (quinhentos e noventa e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos). (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: No período de 01.01.13 a 31.01.14, o valor era de R\$300.900,00 (trezentos mil e novecentos reais), mas por força do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado cumulativamente

em:

- a - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 317.509,68);
- b - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 329.511,55);
- c - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 364.703,38);
- d - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 390.779,67);
- e - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- f - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 418.525,03);
- g - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 450.751,46);
- h - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 471.125,43);
- i - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 518.520,65);
- j - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 544.602,24);
- k - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24;
- l - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 570.906,53);
- m - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 595.227,15.

Parágrafo único. A quantia mínima da TXJ devida é de R\$ 100,87 (cem reais e oitenta e sete centavos) que será cobrada nas causas de valor inestimável, de separação judicial e de divórcio, quando inexisterem bens a partilhar, nos inventários negativos e nas demais causas processadas em juízo de valor igual ou inferior a R\$ 20.177,18 (vinte mil cento e setenta e sete reais e dezoito centavos); (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTAS:

1. Para o período de 01.03.92 a 31.12.12 vide o [§ 4º](#) do [art. 114](#).
2. No período de 01.01.13 a 31.01.14, os valores eram de R\$ 51,00 (cinquenta e um reais) e R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), mas por força do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esses valores foram reajustados cumulativamente em:
 - a - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 53,82 e R\$ 10.763,04);
 - b - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 55,85 e R\$ 11.169,88)
 - c - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 61,81 e R\$ 12.362,82);
 - d - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 66,23 e R\$ 13.246,76);
 - e - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
 - f - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 70,93 e R\$ 14.187,28);
 - g - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 76,39 e R\$ 15.279,70);
 - h - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 79,84 e R\$ 15.970,34);
 - i - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 87,87 e R\$ 17.576,96);
 - j - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 92,29 e R\$ 18.461,08);
 - k - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
 - l - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 96,75 e R\$ 19.352,75);
 - m - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 100,87 e R\$ 20.177,18.

Art. 114-C. Excetuadas as hipóteses previstas nos arts. [114-A](#) e [114-B](#), o valor da TXJ é o fixado na Tabela [Anexo II](#). (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: Para o período de 01.03.92 a 31.12.12 vide o [§ 5º](#) do [art. 114](#).

Art. 114-D. O valor da Taxa de Serviços Estaduais -TSE- é o previsto na Tabela [Anexo III](#). (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: Para o período de 01.03.92 a 31.12.12 vide o [§ 6º](#) do [art. 114](#).

Art. 114-E. O valor da TSE devido pela utilização efetiva ou potencial do serviço de extinção de incêndios é determinado de acordo com o Coeficiente de Risco de Incêndio, expresso em megajoule (MJ), que corresponde à quantificação de risco de incêndio na edificação, obtido pelo produto dos seguintes fatores: (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: Para o período de 01.01.12 a 31.12.12 vide o [§ 7º](#) do [art. 114](#).

I - Carga de Incêndio Específica, expressa em megajoule por metro quadrado (MJ/m²), em razão da natureza da ocupação ou do uso do imóvel, respeitada a classificação constante da Tabela C-1 do Anexo C da NBR 14432 da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

II - área edificada do imóvel, expressa em metros quadrados; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

III - Fator de Graduação em Risco, em razão do grau de Risco de Incêndio na edificação, conforme a seguinte escala: (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

a) carga de incêndio específica até 300MJ/m²: Fator de Graduação de Risco igual a 0,50 (cinquenta centésimos); (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

b) carga de incêndio específica de 300MJ/m² a 2.000MJ/m²: Fator de Graduação de Risco igual a 1,00 (um inteiro); (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

c) carga de incêndio específica acima de 2.000MJ/m²: Fator de Graduação de Risco igual a 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos); (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

§ 1º Para fins de cobrança da TSE pela utilização efetiva ou potencial do serviço de extinção de incêndios, observado o disposto na Tabela B-1 do Anexo B da NBR 14432 da ABNT, o imóvel classifica-se como: (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: Para o período de 01.03.92 a 31.12.12 vide o § 8º do art. 114.

I - residencial: aquele cuja ocupação ou uso esteja enquadrado no Grupo A; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

II - comercial: aquele cuja ocupação ou uso esteja enquadrado nos Grupos B a H, inclusive apart-hotel; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

III - industrial: aquele cuja ocupação ou uso esteja enquadrado nos Grupos I ou J. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

§ 2º Na falta do cadastramento referido na alínea “b” do inciso II do art. 113, para efeito de determinação da carga de incêndio específica, considerar-se-á a quantidade de 400MJ/m² para a edificação comercial e de 500MJ/m² para a edificação industrial, sem prejuízo da apuração da carga efetiva pelo órgão competente. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: Para o período de 01.03.92 a 31.12.12 vide o § 9º do art. 114.

§ 3º A menção à NBR 14432 da ABNT estende-se à norma técnica que porventura vier a substituí-la, naquilo que não for incompatível, devendo o regulamento dispor sobre a forma de atualização da classificação prevista no § 2º. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: Para o período de 01.03.92 a 31.12.12 vide o § 10 do art. 114.

§ 4º O pagamento da TSE devida pela utilização do serviço potencial de extinção de incêndio nos termos da previsão do inciso II do parágrafo único do art. 112, relativamente aos serviços a cargo do Corpo de Bombeiros Militar -CBM- deve ser feito anualmente, na forma e prazo previstos em regulamento. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13)

NOTA: Para o período de 01.03.92 a 31.12.12 vide o § 11 do art. 114.

Art. 114-F. O valor da TSE devido pelo exercício regular do poder de polícia sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerais é determinado por tonelada de mineral ou minério extraído. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13 a 28.12.17)

§ 1º A pessoa, natural ou jurídica, autorizada a realizar pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerais deve, na forma estabelecida em regulamento: (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13 a 28.12.17)

I - efetuar o seu cadastramento junto ao Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerais; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13 a 28.12.17)

II - pagar mensalmente a taxa devida; (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13 a 28.12.17)

III - remeter à Secretaria da Fazenda as informações relativas à apuração e ao pagamento da taxa. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13 a 28.12.17)

§ 2º O fato gerador da taxa ocorre no momento da remessa do mineral ou minério extraído. (Redação acrescida pela [Lei nº 17.914](#) - vigência: 01.01.13 a 28.12.17)

Art. 114-F. Revogado. (Redação revogada pela [Lei nº 19.930](#) - vigência: 29.12.17)

Art. 115. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

I - o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

II - a obtenção de certidões nas repartições públicas estaduais, para defesa de direito e esclarecimento de situação de interesse pessoal.

Art. 116. São isentos:

I - da Taxa Judiciária:

a) os conflitos de jurisdição;

b) os processos de nomeação e remoção de tutores, curadores e testamenteiros;

c) as habilitações de herdeiros para haver herança ou legado;

d) os pedidos de licença para alienação ou permuta de bens de menores ou incapazes;

e) os processos que versem sobre alimentos, inclusive provisionais e os instaurados para cobrança de prestações alimentícias já fixadas por sentença;

f) as justificações para a habilitação de casamento civil;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.02.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "F" DO INCISO I DO ART. 116 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.382, DE 30.12.02 - VIGÊNCIA: 01.01.03.

f) os assentos do registro civil de nascimento e de óbito, as primeiras certidões respectivas, bem como as justificações para a habilitação de casamento civil;

g) os processos de desapropriação;

h) as ações de execuções fiscais promovidas pelas Fazendas Públicas Estadual e Municipal;

i) as liquidações de sentenças;

j) as ações de *Habeas Corpus*, de *Habeas-Data*, de mandado de injunção e ação popular;

l) os processos promovidos por beneficiários da Assistência Judiciária gratuita;

m) os processos incidentes nos próprios autos da causa principal;

n) os atos ou documentos que se praticarem ou expedirem em cartórios e tabelionatos, para fins exclusivamente militares, eleitorais e educacionais;

o) as entidades filantrópicas e sindicais;

p) os atos e documentos praticados e expedidos para pessoas reconhecidamente pobres.

II - da Taxa de Serviços Estaduais;

a) os atos pertinentes à vida funcional dos servidores públicos estaduais;

b) os atos e papéis que se relacionarem com instalação e manutenção de caixas escolares;

c) os alvarás para porte de arma solicitados por autoridades e servidores estaduais, em razão do exercício de suas funções;

d) os atos judiciais de qualquer natureza;

e) os atos praticados para fins eleitorais e militares;

f) os atos praticados em favor de entidades filantrópicas;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "F" DO INCISO II DO ART. 116 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

f) os atos praticados em favor de entidades filantrópicas, de instituições públicas pertencentes a administração direta, suas autarquias e fundações;

g) todo e qualquer ato ou documento solicitado às repartições estaduais, para instauração de processo de defesa ou de interesse ou direito imediato do Estado;

h) os atos e documentos relacionados com pessoas reconhecidamente pobres;

ACRESCIDA A ALÍNEA "I" AO INCISO II DO ART. 116 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.849, DE 28.12.09 - VIGÊNCIA: 30.12.09.

i) o licenciamento anual de veículo apreendido, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, e arrematado em hasta pública, quando a data prevista para a realização do licenciamento ocorrer no período compreendido entre a data de sua apreensão e a de sua arrematação.

ACRESCIDA A ALÍNEA "J" AO INCISO II DO ART. 116 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.488, DE 12.12.11 - VIGÊNCIA: 01.01.12.

j) as edificações de uso exclusivamente residencial, no que se refere à incidência da TSE pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.12 à 30.11.18

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA J DO INCISO II DO ART. 116 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.355](#), DE 29.11.18 - VIGÊNCIA: 30.11.18

j) pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios:

1. edificações de uso exclusivamente residencial;

2. edificações localizadas em município onde não exista Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, desde que não integrante da Região Metropolitana de Goiânia, ou que não seja conurbado com município que possua Unidade Operacional;

3. edificações localizadas em zona rural, desde que o Código e a Descrição da Atividade Econômica (CNAE), principal e secundário, não denotem carga de incêndio superior a 300 MJ (trezentos megajoules);

k) os recursos minerais destinados à industrialização no Estado, exceto os destinados a acondicionamento, beneficiamento (fragmentação, cominuição, redução de tamanho, britagem, briquetagem, moagem, pulverização, classificação, peneiramento, aglomeração, concentração, seleção, separação por quaisquer métodos, catação, flotação, levigação, homogeneização, desaguamento, desidratação, sedimentação, centrifugação, filtração, secagem e outros processos similares), pelletização, sinterização e processos similares; (Redação conferida pela Lei nº 17.914 - vigência: 01.01.13 a 28.12.17)

k) revogada; (Redação revogada pela Lei nº 19.930 - vigência: 29.12.17)

l) a autenticação dos livros Registro de Tradução, dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais. (Redação conferida pela Lei nº 17.914 - vigência: 01.01.13)

ACRESCIDA A ALÍNEA M AO INCISO II DO ART. 116 PELO ART. 1º DA LEI Nº 20.355, DE 29.11.18 – VIGÊNCIA: 30.11.18

m) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, relativamente à incidência de taxas cobradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 116 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo poderá instituir outras isenções ou reduções do valor da TSE, especialmente quanto à taxa incidente sobre a utilização de vias edificadas e conservadas pelo Poder Público Estadual.

Art. 117. Aos infratores das disposições deste Título serão aplicadas as seguintes multas:

I - no valor de 1 (uma) a 3 (três) vezes o valor da taxa devida, não podendo ser inferior a 1 (uma) UFR:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO I DO ART. 117 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

I - no valor de 1 (uma) a 3 (três) vezes o valor da taxa devida, não podendo ser inferior a R\$ R\$ 66,73 (sessenta e seis reais e setenta e três centavos):

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 10,00 (dez reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 10,99);
- b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 11,60);
- c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 11,79);
- d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 12,84);
- e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 14,15);
- f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 17,89);
- g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 19,26);
- h - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 21,60);
- i - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 21,86);
- j - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 22,69);
- l - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 24,48);
- m - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 26,71);
- n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 29,73);
- o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 31,21);
- k - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 26,28);
- q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 35,60);
- r - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 36,95);
- s - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 40,90);
- r - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 43,82);
- s - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- t - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 46,93);
- u - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 50,54);
- v - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 52,82);
- w - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 58,13);
- x - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 61,05);
- y - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- z - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 64,00);
- a.a - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 66,73.

a) aos que deixarem de pagar a taxa nos prazos estabelecidos;

b) aos que, sem o pagamento da taxa, praticarem os atos ou prestarem os serviços constantes das Tabelas Anexos [II](#) e [III](#);

c) aos que, responsáveis pela retenção e pagamento das taxas, deixarem de fazê-lo nos prazos estabelecidos;

II - no valor de 3 (três) a 15 (quinze) UFR:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO *CAPUT* DO INCISO II DO ART. 117 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

II - no valor de R\$ 467,19 (quatrocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos):

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 70,00 (setenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 76,93);
- b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 81,18);
- c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 82,53);
- d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 89,88);
- e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 99,05);
- f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 125,21);
- g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 134,82);
- h - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 151,18);
- i - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 153,03);
- j - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 158,83);
- l - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 171,36);
- m - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 186,95);
- n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 208,08);
- o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 218,48);
- p - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 236,18);
- q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 249,21);
- r - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 258,63);
- s - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 286,25);
- t - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 306,72);
- u - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- v - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 328,50);
- w - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 353,79);
- x - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 369,78);
- y - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 406,98);
- z - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 427,45);
- a.a - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- a.b - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 448,10).
- a.c - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 467,19.

a) aos que, notificados, deixarem de prestar informações, ou se recusarem a apresentar livros, processos e demais papéis que forem solicitados pela fiscalização;

b) aos que simularem ou viciarem documentos e papéis, ou alterarem as datas neles lançadas com o fito de atrasar ou se eximir do pagamento da taxa;

c) aos que, de qualquer forma, auxiliarem direta ou indiretamente ao devedor a eximir-se do pagamento da taxa ou multa a ele aplicada;

d) aos que descumprirem qualquer outra obrigação acessória, prevista nesta lei ou no regulamento.

Parágrafo único. As multas previstas nos incisos I e II do *caput* deste artigo, serão aplicadas cumulativamente.

TÍTULO VII DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Art. 118. A Contribuição de Melhoria - CM tem como fato gerador a execução de obras públicas de que decorram benefícios a proprietários de imóveis.

Parágrafo único. A Contribuição de Melhoria será cobrada pelo Estado, para fazer face ao custo de obras públicas mencionadas neste artigo.

Art. 119. Para fixação da Contribuição de Melhoria devida adotar-se-á como critério o benefício resultante da obra, calculado através de rateio, proporcional, do seu custo total ou parcial, em relação às respectivas áreas de influência.

§ 1º Quando a obra representar melhoramentos a mais de um setor ou município, a Administração Tributária estabelecerá quais são eles e os discriminará no Edital.

§ 2º O rateio de que trata este artigo será feito com base no valor de avaliação de cada um dos imóveis integrantes das áreas beneficiadas e discriminadas no Edital.

§ 3º O valor total a ser arrecadado, a título de Contribuição de Melhoria, em hipótese alguma poderá ser superior ao custo da obra.

Art. 120. Iniciada a construção da obra ou executada esta na sua totalidade, a Secretaria da Fazenda procederá ao lançamento da Contribuição de Melhoria, notificando os contribuintes do local, da forma e do prazo de pagamento do tributo e, ainda, da possibilidade de parcelamento, se for o caso.

§ 1º O custo da obra terá sua expressão monetária atualizada, à época do lançamento, conforme dispuser o regulamento.

§ 2º O valor do tributo no lançamento referente a cada um dos contribuintes será determinado pela aplicação de multiplicador único sobre o valor de avaliação de cada um dos imóveis.

§ 3º O multiplicador único mencionado no parágrafo anterior corresponderá à porcentagem que representa o custo total ou parcial da obra, a ser coberto pela Contribuição de Melhoria em relação ao somatório das avaliações verificadas de todos os imóveis.

Art. 121. Contribuinte da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular de domínio útil, o possuidor, a qualquer título, dos imóveis situados nas áreas discriminadas no respectivo Edital.

Art. 122. Respondem solidariamente pelo tributo devido pelo contribuinte;

I - o adquirente ou o sucessor a qualquer título;

II - o detentor do domínio útil do imóvel.

Art. 123. Para a cobrança da Contribuição de Melhoria é indispensável, antes do início da execução da obra, a adoção das seguintes providências:

I - publicação de edital com os seguintes elementos:

a) delimitação da área a ser beneficiada e a relação dos imóveis nela compreendido;

b) memorial descritivo do projeto;

c) orçamento do custo da obra;

d) determinação da parcela do custo da obra a ser coberta pela Contribuição de Melhoria;

II - aguardar-se a fluência do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do Edital, para impugnação, pelos interessados, de quaisquer dos elementos de que trata o inciso anterior e a solução definitiva das impugnações interpostas.

Art. 124. A impugnação de elementos contidos no edital, a instrução do processo respectivo e o seu julgamento observarão o disposto em regulamento.

Art. 125. O atraso no pagamento de qualquer parcela da Contribuição de Melhoria sujeitará o infrator ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre o valor do tributo devido.

Art. 126. O regulamento poderá instituir as obrigações acessórias necessárias à administração do tributo.

Parágrafo único. O não cumprimento de obrigações acessórias sujeitará o infrator à multa no valor de 3 (três) a 15 (quinze) UFR.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 126 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

Parágrafo único. O não-cumprimento de obrigações acessórias sujeitará o infrator à multa no valor de R\$ 467,19 (quatrocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos);

NOTA: No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 70,00 (setenta reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 76,93);
- b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 81,18);
- c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 82,53);
- d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 89,88);
- e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 99,05);
- f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 125,21);
- g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 134,82);
- h - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 151,18);
- i - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 153,03);
- j - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 158,83);
- l - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 171,36);
- m - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 186,95);
- n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 208,08);
- o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 218,48);
- p - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 236,18.);
- q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 249,21);
- r - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 258,63);
- s - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 286,25);
- t - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 306,72);
- u - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- v - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 328,50);
- w - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 353,79);
- x - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 R\$ 369,78);
- y - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 406,98);
- z - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 427,45);
- a.a - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24;
- a.b - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 448,10);
- a.c - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 467,19.

LIVRO SEGUNDO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

TÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 127. Os órgãos de fiscalização e arrecadação dos tributos estaduais são os assim definidos em leis, decretos e atos que estruturam a Secretaria da Fazenda.

Art. 128. Autoridades fiscais são os funcionários do Quadro do Pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, cujas atribuições e competências são conferidas em lei específica, independentemente de sua jurisdição funcional.

Art. 129. Todos os funcionários do Fisco devem, sem prejuízo do cumprimento de suas obrigações funcionais, atender à solicitação do sujeito passivo, no sentido de orientar-lhe sobre as normas tributárias em vigor.

Art. 130. Nenhum procedimento intentar-se-á contra o sujeito passivo que agir de conformidade com instruções escritas de órgãos competentes da Secretaria da Fazenda, exceto quando se tratar de falta de pagamento de tributo.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o pagamento far-se-á sem qualquer acréscimo, ainda que de caráter moratório.

Art. 131. As autoridades fiscais, quando vítimas de embaraços ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção, poderão requisitar o auxílio das autoridades policiais.

Parágrafo único. Será responsabilizada administrativamente a autoridade policial que se negar a cumprir o disposto neste artigo, independentemente da sanção penal cabível, sujeitando-se, ainda, ao ressarcimento à Fazenda Pública do prejuízo causado.

Art. 132. Pelo recebimento a menor do crédito tributário, respondem imediatamente perante a Fazenda Pública os funcionários que o efetuarem, aos quais cabe direito regressivo contra o sujeito passivo, a quem o erro não aproveita.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

§ 1º Os funcionários a que se refere este artigo poderão providenciar procedimento fiscal contra o sujeito passivo que se recusar a atender à notificação para ressarcir-los pelo complemento do pagamento respectivo.

§ 2º Não será da responsabilidade imediata dos funcionários a cobrança a menor que se fizer em virtude de declarações falsas do sujeito passivo, quando ficar provado que a fraude foi praticada em circunstâncias e sob formas tais que àqueles se tornou impossível ou impraticável tomar as providências necessárias à defesa da Fazenda Estadual.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 132 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 132. Aos servidores públicos serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre o montante atualizado monetariamente do respectivo valor, sem prejuízo das demais sanções cabíveis:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.97.

I - do valor que deixar de recolher ao Tesouro Estadual no prazo estabelecido ainda que o faça posteriormente:

- a) de 15% (quinze por cento), até 30 (trinta) dias de atraso;
- b) de 30% (trinta por cento), de 31 (trinta e um) até 60 (sessenta) dias de atraso;
- c) de 45% (quarenta e cinco por cento), após 60 (sessenta) dias de atraso;

II - de 50% (cinquenta por cento), quando se tratar de crédito tributário, esteja este constituído ou não, em relação ao valor efetivamente devido que deixar de receber;

III - de 1% (um por cento), por dia de atraso injustificado no cumprimento dos prazos processuais, sobre a remuneração mensal total do servidor.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 132 E SEUS INCISOS PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

Art. 132. Aos servidores públicos serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, as seguintes multas:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 21.01.04.

I - calculadas sobre o montante atualizado monetariamente do valor:

a) que deixar de recolher ao Tesouro Estadual no prazo estabelecido, ainda que o faça posteriormente:

- 1. de 15% (quinze por cento), até 30 (trinta) dias de atraso;
- 2. de 30% (trinta por cento), de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias de atraso;
- 3. de 45% (quarenta e cinco por cento), após 60 (sessenta) dias de atraso;

b) que deixar de receber, quando se tratar de crédito tributário, constituído ou não, de 50% (cinquenta por cento) deste valor;

II - de 1% (um por cento), por dia de atraso injustificado no cumprimento dos prazos processuais, sobre a remuneração mensal total do servidor;

III - no valor de R\$ 182,67 (cento e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), por documento ou via de documento, pelo seu desaparecimento, extravio ou perda.

NOTA: No período de 01.01.98 a 31.12.98, o valor era de R\$ 110,00 (cento e dez reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 1,654 %;
- b - 8,915%, a partir de 01.01.00;
- c - 10,20%, a partir de 01.01.02;
- d - 26,41%, a partir de 01.01.03;
- e - 7,67%, a partir de 01.01.04.

§ 1º As multas previstas neste artigo estão limitadas a 30% (trinta por cento) da remuneração anual total do servidor, podendo ser pagas em até 12 (doze) parcelas de, no máximo, o percentual acima referido, incidente sobre a remuneração mensal.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 21.01.04.

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o servidor faltoso fica obrigado, solidariamente, em relação ao crédito tributário, cuja exigência far-se-á conforme o previsto na legislação, inclusive com a lavratura do respectivo documento de lançamento, quando couber.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.12.97.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO A 2º DO ART. 132 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

§ 2º Na hipótese da alínea "b" do inciso I do caput deste artigo, o servidor faltoso fica obrigado, solidariamente com o sujeito passivo, em relação ao crédito tributário, cuja exigência far-se-á conforme o previsto na legislação, inclusive com a lavratura do respectivo documento de lançamento, quando couber.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 21.01.04.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 132 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

§ 3º Além das situações previstas no caput deste artigo, será responsabilizado o funcionário fiscal, quando:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 21.01.04.

I - tiver conhecimento de fato que configure crime de sonegação fiscal e deixe de adotar as providências necessárias para que se inicie a ação penal própria;

II - verificada ocorrência de infração à legislação tributária, deixar de proceder à lavratura do documento de lançamento ou não providenciar para que outro a proceda;

III - praticar ato culposo ou doloso que resulte prejuízo à Fazenda Pública Estadual.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 132 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

§ 4º A responsabilidade é pessoal e independe do cargo ou função exercidos, devendo ser comunicada ao seu chefe imediato, pelo primeiro servidor que verificar sua ocorrência a quem, por sua vez, cabe representar sobre o fato ao Secretário da Fazenda, sob pena de responsabilidade funcional.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 21.01.04.

ACRESCIDO O § 5º AO ART. 132 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

§ 5º Não será responsabilizado o funcionário fiscal:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 21.01.04.

I - pela omissão que praticar em razão de ordem superior devidamente provada, salvo se manifestamente ilegal, hipótese em que serão responsabilizadas pelos prejuízos causados à Fazenda Pública Estadual, integral e solidariamente, a autoridade que expediu a ordem e a quem a cumpriu;

II - quando deixar de apurar infração em face das limitações próprias da tarefa a si atribuída ou dos recursos que tenham sido colocados à sua disposição;

III - quando se verificar que a infração dependa do exame de livros ou documentos, fiscais ou contábeis, a ele não exibidos, desde que o sujeito passivo tenha sido regularmente notificado para tal fim, sem que haja procedido à exibição e, por isto, já tenha sido lavrado documento de lançamento por embarço à fiscalização;

IV - quando a cobrança a menor tiver sido feita em virtude de declarações falsas do sujeito passivo e ficar provado que a fraude foi praticada em circunstâncias e sob formas tais que aquele se tornou impossível ou impraticável tomar as providências necessárias à defesa da Fazenda Estadual.

ACRESCIDO O § 6º AO ART. 132 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

§ 6º Considera-se servidor público, para efeito do disposto neste artigo, a pessoa que exerça, na Administração Pública Estadual Direta, nas suas autarquias e fundações, cargo, emprego ou função, sob qualquer forma de investidura ou vínculo, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, inclusive a colocada à sua disposição.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 21.01.04.

REVOGADO O ART. 132 PELO ART. 5º, II, DA LEI Nº 14.678, DE 12.01.04 - VIGÊNCIA: 22.01.04.

Art. 132. Revogado.

Art. 133. É vedada a divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública Estadual ou de seus funcionários, sem prejuízo do disposto na legislação criminal, de qualquer informação obtida, em razão de ofício, sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 28.12.05.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os casos previstos no artigo seguinte e os de requisição regular da autoridade judiciária, no interesse da justiça.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 133 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

Art. 133. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no [art. 134](#), os seguintes:

I - requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;

II - solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.

§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.

§ 3º Observado o disposto na legislação tributária, não é vedada a divulgação de informações relativas a:

I - representações fiscais para fins penais;

II - inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;

III - parcelamento ou moratória.

ACRESCIDO O INCISO IV AO § 3º DO ART. 133 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.612](#), DE 03.11.22 - VIGÊNCIA: 01.12.22.

IV - incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 133 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

§ 4º O acesso às informações sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades, obtidas em razão de ofício, é restrito ao próprio sujeito passivo ou ao terceiro diretamente interessado, ou, ainda à pessoa expressamente por estes autorizada, na forma estabelecida em regulamento.

Art. 134. Na forma estabelecida em convênio, a Fazenda Pública Estadual permutará informações com a da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como prestará ou solicitará assistência para a fiscalização dos tributos respectivos.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 134 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

Parágrafo único. Na aplicação deste dispositivo, deve-se observar o disposto no § 2º do [art. 133](#). (Redação acrescida pela [Lei nº 15.505](#) - vigência: 29.12.05 a 30.12.13)

Parágrafo único. Revogado. (Redação revogada pela [Lei nº 18.294](#) - vigência: 31.12.13)

Art. 135. A Secretaria da Fazenda poderá celebrar protocolo com a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado, com vistas à fiscalização conjunta das serventias do foro judicial e dos serviços notariais e de registro, oficializados ou não pelo Poder Público, relativamente ao pagamento do Imposto sobre Heranças e Doações.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 135 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 135. A Secretaria da Fazenda poderá celebrar protocolo com a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado, com vistas à fiscalização conjunta das serventias do foro judicial e dos serviços notariais e de registro, oficializados ou não pelo Poder Público, relativamente ao pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa *mortis* e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos.

Art. 136. As atividades da Secretaria da Fazenda e de seus funcionários fiscais, dentro de suas atribuições e competências, terão precedência sobre os demais setores da Administração Pública Estadual.

Art. 137. Para os efeitos deste Código, será observado o Sistema Métrico Decimal.

Parágrafo único. Na impossibilidade de sua aplicação, outras unidades de medida poderão ser utilizadas, até que se encontre o equivalente no sistema oficial.

Art. 138. A Secretaria da Fazenda instituirá cursos de aperfeiçoamento e de especialização destinados a melhor habilitar os servidores da Administração Tributária ao desempenho de suas funções.

Art. 139. Utilizar-se-á a Unidade Fiscal de Referência - UFR, para efeito de base de cálculo das multas fiscais, das taxas estaduais e outros valores que a legislação a indicar como valor de referência.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

Parágrafo único. O valor da UFR será fixado segundo o disposto em regulamento, que levará em consideração a variação dos preços ao consumidor, aferidos pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.

REVOGADO O ART. 139 PELO INCISO V DO ART. 9º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

Art. 139. Revogado.

Art. 140. O regulamento estabelecerá tratamento tributário diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando as exigências quanto ao cumprimento das obrigações tributárias acessórias, de forma a reduzi-las ao mínimo possível, utilizando-se, inclusive, de sistemas de pagamento de tributos por estimativa.

TÍTULO II DA FISCALIZAÇÃO

Art. 141. A fiscalização direta dos tributos estaduais compete aos agentes do Fisco da Secretaria da Fazenda, que, no exercício de suas funções, deverão, obrigatoriamente, exibir ao sujeito passivo documento de identidade funcional.

Art. 142. A coordenação da atividade de fiscalização compete ao órgão de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, a que caberá orientar em todo o Estado a aplicação das normas tributárias, dar-lhes interpretação, integração e expedir os atos necessários ao esclarecimento dessa atividade.

Art. 142-A. A Administração Tributária poderá utilizar-se de cruzamento de dados de sua base informatizada ou fornecida por terceiros para identificar divergência ou inconsistência a serem sanadas pelo sujeito passivo. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.417](#) vigência: 27.07.16)

§ 1º A autorregularização consiste no saneamento, pelo sujeito passivo, das irregularidades decorrentes das divergências ou inconsistência identificadas, desde que o sujeito passivo as sane nos termos e condições estabelecidas em regulamento. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.417](#) vigência: 27.07.16)

§ 2º Não se considera como início de procedimento fiscal a comunicação da Secretaria de Estado da Fazenda sobre divergências ou inconsistências a serem sanadas pelo sujeito passivo mediante autorregularização. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.417](#) vigência: 27.07.16)

§ 3º A autoregularização abrange somente as divergências ou inconsistências descritas na comunicação prevista no §2º. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.417](#) vigência: 27.07.16)

Art. 143. O sujeito passivo que repetidamente infringir as normas deste Código poderá ser submetido a sistema especial de controle, fiscalização e arrecadação.

Art. 144. O sistema especial de que trata o artigo anterior será disciplinado conforme dispuser o regulamento.

Art. 144-A. O sujeito passivo que, mediante Ato Declaratório do Superintendente da Receita, for considerado devedor contumaz poderá ser submetido a sistema especial de controle, fiscalização e arrecadação. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - vigência: 12.06.17)

§ 1º Considera-se como devedor contumaz o sujeito passivo que, após notificado dos efeitos desta situação, alternativamente:

I - deixe de recolher o ICMS declarado em documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário, por quatro meses seguidos ou oito meses intercalados nos doze meses anteriores ao último inadimplemento;

II - tenha crédito tributário inscrito em dívida ativa relativos ao ICMS declarado e não recolhido no prazo legal que abranjam mais de quatro períodos de apuração e que ultrapasse os valores ou percentuais a serem estabelecidos em regulamento.

§ 2º O valor mínimo total, para efeitos do inciso I do § 1º do *caput*, a partir do qual o sujeito passivo será submetido ao sistema especial de controle, fiscalização, apuração e arrecadação é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

§ 3º O Ato Declaratório que submeter o sujeito passivo ao sistema especial de controle, fiscalização, apuração e arrecadação em razão do seu enquadramento como devedor contumaz, estabelecerá, além de outros, isolado ou conjuntamente, os seguintes efeitos:

I - exigência do pagamento antecipado do ICMS na entrada de mercadoria em seu estabelecimento;

II - exigência do pagamento antecipado do ICMS devido pela saída de mercadoria do seu estabelecimento.

§ 4º Para efeitos de aferição da inadimplência contumaz prevista no §1º, não será computado o crédito que esteja com sua exigibilidade suspensa ou que tenha sido efetivada a penhora de bens suficientes para o pagamento total da dívida ou que o sujeito passivo esteja submetido à recuperação judicial.

Art. 145. O sujeito passivo da obrigação tributária bem como as demais pessoas, físicas ou jurídicas, quando depositárias, transportadoras, detentoras, possuidoras de mercadorias, livros, documentos, programas, arquivos magnéticos ou outros objetos de interesse fiscal, são obrigadas a sujeitar-se à fiscalização.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, aos usuários de serviços de transporte e de comunicação.

§ 2º O condutor de veículo que transportar mercadorias é obrigado a submetê-las à fiscalização exercida pelo Fisco estadual, atendendo à ordem de parada determinada pela autoridade fiscal e, independentemente de ordem, sujeitá-las à vistoria realizada nos postos de fiscalização.

§ 3º O sujeito passivo da obrigação tributária e as demais pessoas indicadas no caput deste artigo são obrigados a permitir o acesso do fisco a escritório ou outro local onde o contribuinte exerce atividades de gestão empresarial ou de processamento eletrônico de suas operações ou prestações. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

Art. 146. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos sujeitos passivos e demais pessoas indicadas no artigo anterior, ou da obrigação destes de exibí-los.

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos registros neles efetuados, bem como os demais documentos de interesse fiscal, serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos atos, fatos ou negócios a que se refiram.

Art. 147. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais, o Fisco Estadual poderá:

I - fazer parar veículos em trânsito pelo território do Estado, inclusive apor lacres na carga que estes transportarem;

II - exigir a apresentação de mercadorias, livros, documentos, programas, arquivos magnéticos e outros objetos de interesse da fiscalização, mediante notificação;

III - apreender mercadorias, livros, documentos, programas, arquivos magnéticos e outros objetos, com a finalidade de comprovar infrações à legislação tributária ou para efeito de instruir o processo administrativo tributário;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 27.12.06.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 147 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.921, DE 28.12.06 - VIGÊNCIA: 28.12.06.

III - apreender, mediante lavratura de termo próprio, mercadorias, livros, documentos, programas, arquivos magnéticos e outros objetos, com a finalidade de comprovar infrações à legislação tributária ou para efeito de instruir o processo administrativo tributário.

IV - lacrar os móveis, gavetas ou compartimentos onde, presumivelmente, estejam guardados livros, documentos, programas, arquivos ou outros objetos de interesse da fiscalização.

V - realizar vistoria em escritório ou outro local onde o contribuinte exerce atividades de gestão empresarial ou de processamento eletrônico de suas operações ou prestações. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

§ 1º Caracteriza recusa ou embaraço à fiscalização, o não atendimento, por parte do contribuinte ou qualquer pessoa sujeita à fiscalização, de notificação expedida pelo agente do Fisco, para cumprimento da exigência de que trata o inciso II do caput deste artigo.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.08.07.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 147 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.074, DE 11.07.07 - VIGÊNCIA: 01.09.07.

§ 1º Caracteriza recusa ou embaraço à fiscalização qualquer ação ou omissão que retarde ou dificulte a fiscalização, bem como o não atendimento de notificação expedida pelo agente do Fisco para exigência de apresentação de mercadorias, livros, documentos, programas, arquivos magnéticos e outros objetos de interesse da fiscalização.

§ 2º Repetir-se-á quantas vezes se fizerem necessárias, no caso de descumprimento, a notificação referida no parágrafo anterior, sujeitando-se o infrator, para cada uma delas, a nova exigência da multa.

§ 3º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o agente do Fisco solicitará, de imediato, à autoridade administrativa a quem estiver subordinado, providências junto à Procuradoria Geral do Estado ou ao Ministério Público, para que se faça a busca e apreensão judicial.

§ 3º-A. A notificação para retificação da Escrituração Fiscal Digital -EFD- fica restrita às situações para as quais não haja previsão de penalidade específica nos arts. [71](#) e [71-A](#). (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 147 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.921, DE 28.12.06 - VIGÊNCIA: 28.12.06.

§ 4º No termo de apreensão deve ser consignado o prazo máximo para o interessado requerer a liberação das mercadorias ou de outros objetos apreendidos, observado o seguinte:

I - a mercadoria não reclamada no prazo fixado no respectivo termo de apreensão, é considerada abandonada e, quando não utilizável por órgão da administração direta estadual, deve ser vendida em leilão, recolhendo-se o produto deste aos cofres públicos estaduais;

II - tratando-se de mercadoria de fácil deterioração, o prazo deve ser fixado de acordo com o estado e a natureza do produto apreendido, findo o qual pode ser distribuída a instituição de caridade;

III - o risco de perecimento natural ou perda de valor das mercadorias apreendidas é de seu proprietário ou detentor daquelas no momento da apreensão;

IV - não é objeto de restituição, a mercadoria contrabandeada, falsificada, adulterada ou deteriorada, devendo ser observado o seguinte: (Redação acrescida pela [Lei nº 15.921](#) - vigência: 28.12.06 a 01.07.14)

IV - não é objeto de restituição, a mercadoria deteriorada, adulterada ou que tenha sido objeto de furto, roubo, contrabando ou descaminho, devendo ser observado o seguinte: (Redação conferida pela [Lei nº 18.587](#) - vigência: 01.07.14)

a) em se tratando de mercadoria contrabandeada, essa deve ser encaminhada, mediante termo próprio, à Secretaria da Receita Federal; (Redação acrescida pela [Lei nº 15.921](#) - vigência: 28.12.06 a 01.07.14)

a) em se tratando de mercadoria que tenha sido objeto de contrabando ou descaminho, essa deve ser encaminhada, mediante termo próprio, à Secretaria da Receita Federal; (Redação conferida pela [Lei nº 18.587](#) - vigência: 01.07.14)

b) nos demais casos, a mercadoria deve ser inutilizada, ou encaminhada ao órgão competente conforme dispuser o regulamento.

ACRESCIDO O ART. 147-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

Art. 147-A. Sem prejuízo de outras atribuições e competências funcionais e da aplicação da penalidade cabível, o Fisco Estadual deverá exigir, mediante notificação, o estorno de crédito nos casos em que o contribuinte não tenha procedido ao estorno exigido pela legislação tributária ou tenha efetuado a escrituração indevida de valores a título de crédito, desde que não tenha havido omissão do pagamento do imposto.

Parágrafo único. O prazo para que o contribuinte proceda ao estorno de crédito não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.

ACRESCIDO O ART. 147-B PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

Art. 147-B. As autoridades administrativas que, no exercício regular de suas atribuições, tiverem conhecimento de crimes contra a ordem tributária, devem, sob pena de responsabilidade, remeter ao Ministério Público, na forma e no prazo previstos na legislação, os elementos comprobatórios da infração, para instrução do procedimento criminal cabível.

Parágrafo único. A representação fiscal, para fins penais, relativa aos crimes contra a ordem tributária definidos nos arts. 1º e 2º da [Lei federal nº 8.137](#), de 27 de dezembro de 1990, somente será encaminhada ao Ministério Público depois da constituição definitiva do crédito tributário correspondente.

ACRESCIDO O ART. 147-C PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

Art. 147-C. São passíveis de desconsideração pela autoridade fiscal, para fins tributários, os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, bem como aqueles que visem ocultar os reais elementos do fato gerador, de forma a reduzir o valor de tributo, evitar ou postergar o seu pagamento, observados os procedimentos estabelecidos na legislação tributária.

Parágrafo único. Quando comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, o lançamento deve ser efetuado de ofício pela autoridade fiscal, independentemente da desconsideração dos atos ou negócios jurídicos de que trata o caput.

ACRESCIDO O ART. 147-D PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

Art. 147-D. Na hipótese de constatação, pela autoridade fiscal, de atos ou negócios jurídicos passíveis de desconsideração, nos termos do [art. 147-C](#), o responsável pelo procedimento fiscal deve expedir notificação ao sujeito passivo, na qual deve indicar os fatos e elementos que podem caracterizar a possibilidade de desconsideração de ato ou negócio jurídico.

§ 1º O sujeito passivo poderá apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da notificação, os esclarecimentos e as provas que julgar necessários.

§ 2º Considerados insuficientes os esclarecimentos e as provas apresentados, a autoridade fiscal fará o lançamento do crédito tributário correspondente, mediante lavratura de auto de infração e de auto de desconsideração de atos ou negócios jurídicos que instruirão o processo administrativo tributário.

§ 3º O auto de desconsideração de atos ou negócios jurídicos deve indicar os fatos e os fundamentos que justifiquem a desconsideração e conterá ao menos os seguintes elementos:

I - relatório circunstanciado dos atos ou negócios praticados e a descrição dos atos ou negócios equivalentes aos praticados, bem assim os fundamentos que justifiquem a

desconsideração;

II - discriminação dos elementos ou fatos caracterizadores de que os atos ou negócios jurídicos foram praticados com a finalidade de ocultar os reais elementos constitutivos do fato gerador;

III - indicação dos elementos de prova colhidos no curso do procedimento de fiscalização e os esclarecimentos e provas apresentados pelo sujeito passivo.

ACRESCIDO O ART. 147-E PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

Art. 147-E. A desconsideração dos atos ou negócios jurídicos será apreciada quando da impugnação do lançamento do crédito tributário.

Art. 148. O movimento real tributável, realizado pelo sujeito passivo em determinado período, pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, conforme dispuser o regulamento.

§ 1º O levantamento fiscal poderá considerar:

I - os valores e quantidades das entradas e das saídas de mercadorias e dos respectivos estoques, inicial e final;

II - os valores dos serviços utilizados ou prestados;

III - as receitas e as despesas reconhecíveis;

IV - os coeficientes médios de lucro bruto ou de valor acrescido, por atividade econômica, localização e categoria do sujeito passivo;

V - outras informações, obtidas em instituições financeiras ou bancárias, cartórios, juntas comerciais ou outros órgãos, que evidenciem a existência de receita omitida pelo sujeito passivo.

VI - a média das alíquotas praticadas pelo sujeito passivo nas operações ou prestações internas realizadas no período fiscalizado, na impossibilidade de se determinar a mercadoria ou prestação a que se referem. (Redação acrescida pela Lei nº 15.505 - vigência: 29.12.05 a 24.04.11)

VI - a alíquota efetiva média praticada pelo sujeito passivo no período fiscalizado, tomando-se por base todas as operações ou prestações internas tributadas, na impossibilidade de se determinar a mercadoria ou a prestação correspondente ao lançamento, sendo que a referida alíquota deve ser obtida: (Redação conferida pela Lei nº 17.292 - vigência: 25.04.11 a 15.01.18)

VI - a alíquota efetiva média praticada pelo sujeito passivo no período fiscalizado, tomando-se por base todas as operações internas tributadas, na impossibilidade de se determinar a mercadoria correspondente ao lançamento, sendo que a referida alíquota deve ser obtida: (Redação conferida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18)

a) somando-se, separadamente, o valor contábil e o imposto devido, correspondentes a cada uma das operações ou das prestações tributadas; (Redação acrescida pela Lei nº 17.292 - vigência: 25.04.11 a 15.01.18)

a) somando-se, separadamente, o valor contábil e o imposto devido, correspondentes a cada uma das operações tributadas; (Redação conferida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18)

b) dividindo-se o somatório do imposto devido pelo somatório do valor contábil; (Redação acrescida pela Lei nº 17.292 - vigência: 25.04.11)

c) multiplicando o resultado da alínea "b" por 100 (cem); (Redação acrescida pela Lei nº 17.292 - vigência: 25.04.11)

VII - a alíquota interna prevista para a prestação interna, na impossibilidade de se determinar a prestação correspondente ao lançamento, na hipótese de prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. (Redação acrescida pela Lei nº 19.965 - vigência: 16.01.18)

ACRESCIDO O § 1º-AO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 1º-A. O disposto no § 1º pode ser aplicado para apuração do inventário anual, quando o sujeito passivo não efetuar o seu levantamento e a respectiva escrituração no livro próprio.

§ 2º O valor da receita omitida, apurada em levantamento fiscal, é considerado decorrente de operação ou prestação tributada e o imposto correspondente será cobrado mediante a aplicação da maior alíquota interna vigente no período, para as operações ou prestações realizadas pelo sujeito passivo.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 28.12.03.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.634, DE 29.12.03 - VIGÊNCIA: 29.12.03.

§ 2º O valor da base de cálculo do imposto correspondente à receita omitida, calculada nos termos do § 2º do art. 25 e apurada em levantamento fiscal, é considerado decorrente de operação ou prestação tributada e o imposto correspondente será cobrado mediante a aplicação da alíquota que corresponder à média das alíquotas praticadas pelo sujeito passivo nas operações ou prestações internas realizadas no período.

NOTA: Redação com vigência de 29.12.03 a 28.12.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 2º O valor da base de cálculo do imposto correspondente à receita omitida, calculada nos termos do § 2º do [art. 25](#) e apurada em levantamento fiscal é considerado decorrente de operação ou prestação tributada.

§ 3º O valor tributável de determinada operação ou prestação, ou das operações ou prestações realizadas em determinado período, poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal nas seguintes circunstâncias:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

§ 3º Para efeito de arbitramento, o Fisco poderá se utilizar de métodos ou processos que o leve à maior proximidade possível da avaliação real dos fatos, cujo valor ou preço obtido presume-se correspondente a operação ou prestação tributada, especialmente na ocorrência das seguintes circunstâncias:

I - não exibição, ao agente do fisco, dos elementos necessários à comprovação do respectivo valor;

II - quando os registros efetuados pelo sujeito passivo não se basearem em documentos idôneos;

III - quando a operação ou prestação tiver sido realizada sem documentação fiscal.

ACRESCIDO O INCISO IV AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

IV - quando o contribuinte mantiver apenas a escrituração fiscal, ainda que dispensada ou inexigível a escrituração contábil, desde que efetivamente comprovadas irregularidades na sua escrituração;

ACRESCIDO O INCISO V AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

V - na falta de livros obrigatórios ou a omissão de escrituração de tais livros dentro dos prazos legais;

ACRESCIDO O INCISO VI AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

VI - na falta de autenticação dos livros obrigatórios ou das fichas soltas ou avulsas que os substituam;

ACRESCIDO O INCISO VII AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

VII - quando constatada a escrituração em moeda ou idioma estrangeiros, ou quando os lançamentos não guardem clareza suficiente à identificação dos registros fiscais ou contábeis ou, ainda, quando estes contenham rasuras, borrões, entrelinhas e intervalos, de forma a prejudicar sua autenticidade;

ACRESCIDO O INCISO VIII AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

VIII - na ocorrência de extravio ou destruição de livros obrigatórios ou dos documentos correspondentes aos registros efetuados;

ACRESCIDO O INCISO IX AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

IX - quando a escrituração for sintética ou englobada, sem individualização ou sem a consignação expressa, nos lançamentos, das características principais dos documentos ou papéis que derem origem à própria escrituração, feita em desacordo com as normas e princípios fundamentais previstos na legislação específica;

ACRESCIDO O INCISO X AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

X - na inobservância de técnica contábil, tornando a escrituração obscura ou ininteligível, de forma a não permitir a perfeita apuração do lucro bruto;

ACRESCIDO O INCISO XI AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XI - na falta de incorporação de resultado de filiais na escrituração centralizada;

ACRESCIDO O INCISO XII AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XII - na falta de escrituração de quaisquer pagamentos ou recebimentos, tais como vendas, prestações de serviços, compras, títulos e movimento bancário da empresa, de modo a tirar ou comprometer a credibilidade de toda a escrituração;

ACRESCIDO O INCISO XIII AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XIII - na recusa por parte do contribuinte da exibição de livros ou de documentos que comprovem a determinação do lucro bruto;

ACRESCIDO O INCISO XIV AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XIV - na constatação de reiterados saldos credores de caixa;

ACRESCIDO O INCISO XV AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XV - na ocorrência de suprimento de caixa, com recursos de origem não comprovada;

ACRESCIDO O INCISO XVI AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XVI - na verificação de fraudes ou artifícios contábeis, dualidade de escrituração e outras irregularidades graves que revelem o objetivo de sonegação do imposto;

ACRESCIDO O INCISO XVII AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XVII - na falta de levantamento do balanço ou não transcrição do mesmo no livro diário ou, então, balanço que não corresponda com a escrituração;

ACRESCIDO O INCISO XVIII AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XVIII - na comprovação de saídas de mercadorias ou prestações de serviços sem a correspondente emissão de documentos fiscais, mesmo que as operações ou prestações estejam registradas no livro diário do estabelecimento;

ACRESCIDO O INCISO XIX AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XIX - no uso de equipamentos emissores de cupom fiscal ou similar em desacordo com a legislação tributária pertinente;

ACRESCIDO O INCISO XX AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XX - na ocorrência de fraude e sonegação fiscal, ou quando sejam omissos ou não mereçam fé os registros contábeis ou fiscais do contribuinte;

ACRESCIDO O INCISO XXI AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XXI - na comprovação de emissão de documentos fiscais com valor inferior ao realmente atribuído à operação ou prestação;

ACRESCIDO O INCISO XXII AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

XXII - no registro de saídas ou prestações baseado em documentos fiscais inidôneos.

ACRESCIDO O INCISO XXIII AO § 3º DO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

XXIII - no caso de desconsideração de atos ou negócios jurídicos realizada pela autoridade fiscal.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 148 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.848, DE 28.12.09 - VIGÊNCIA: 30.12.09.

§ 4º Observado o disposto no [art. 174](#), na apuração do imposto devido, devem ser consideradas diferenças favoráveis ao sujeito passivo, conforme definido em ato do Secretário da Fazenda.

Art. 148-A. A apuração do imposto a pagar será arbitrada pela autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo tributário, sempre que o contribuinte: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

I - deixe de entregar o arquivo correspondente à Escrituração Fiscal Digital - EFD; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

II - entregue a EFD sem informar nenhum dos documentos fiscais regularmente emitidos e sem informar nenhum dos documentos fiscais correspondentes a aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de serviços. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

Parágrafo único. O regulamento definirá os procedimentos para o arbitramento da apuração, observado o seguinte: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

I - antes de proceder ao arbitramento referido no caput, a autoridade fiscal deve notificar o contribuinte a apresentar o arquivo correspondente à EFD, concedendo-lhe prazo improrrogável de 20 (vinte) dias para cumprimento da obrigação, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

II - para fins de apuração do imposto a pagar pelo contribuinte, devem ser considerados os documentos fiscais regularmente emitidos, bem como os relativos à entrada, aquisição de mercadorias ou bens ou utilização de serviços, ocorridas no respectivo período de apuração;

III - na situação em que o contribuinte tenha sido autuado por infrações correspondentes às situações referidas nos incisos I e II do *caput* deste artigo, a ciência do correspondente auto de infração supre a notificação referida no inciso I deste parágrafo. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

Art. 149. São obrigados ao exercício da fiscalização indireta as autoridades judiciais, a Junta Comercial e os demais órgãos da administração direta e indireta.

Art. 150. Iniciado o procedimento fiscal, as instituições financeiras ou bancárias são obrigadas a prestar informações sobre a movimentação financeira do sujeito passivo, a requerimento da autoridade fiscal.

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 150 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

§ 1º A Secretaria da Fazenda, por intermédio da autoridade fiscal, somente pode requerer informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e entidades a elas equiparadas, inclusive as referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver procedimento fiscal em curso e tais informações sejam consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 150 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

§ 2º O resultado do exame das informações e os documentos a que se refere este artigo devem ser conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

Art. 151. São, também, obrigados a prestar à autoridade fiscal, mediante notificação escrita, todas as informações de que disponham com relação a bens, negócios ou atividades de terceiros:

NOTA: A [Instrução Normativa nº 890/07-GSF](#), de 20.12.07 (DOE de 28.12.07), com vigência a partir de 28.12.07, dispõe sobre a prestação de informações à Administração Tributária Estadual pelas administradoras de "shopping center" e de centro comercial e pelas administradoras de cartão de crédito ou de débito em conta corrente.

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de justiça;

II - as empresas de administração de bens;

III - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

IV - os inventariantes, síndicos, comissários e liquidantes;

V - as empresas de transportes e depositários em geral;

VI - quaisquer outras entidades ou pessoas que, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão disponham das informações referidas no caput deste artigo.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VI DO ART. 151 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

VI - os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, inclusive suas autarquias, em relação aos dados de que disponham, especialmente no tocante a informações acerca de veículos automotores aquáticos, terrestres e aéreos;

ACRESCIDO O INCISO VI-A AO ART. 151 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.170, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

VI-A - as administradoras de "shopping center", de centro comercial ou de empreendimento semelhante;

ACRESCIDO O INCISO VI-B AO ART. 151 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.170, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

VI-B - as administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta-corrente e os demais estabelecimentos similares;

NOTA: Redação com vigência de 14.12.07 a 27.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VI-B DO ART. 151 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.883](#), DE 28.04.23 - VIGÊNCIA: 28.04.23.

ACRESCIDO O INCISO VII AO ART. 151 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806 DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

VI-B - as instituições, os intermediadores financeiros ou de pagamento e os estabelecimentos similares, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, relativamente às transações com cartões de débito, crédito, de loja (private label), transferência de recursos, transações eletrônicas do Sistema de Pagamento Instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônicos;

ACRESCIDO O INCISO VI-C AO ART. 151 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.883](#), DE 28.04.23 - VIGÊNCIA: 28.04.23.

VI-C - os intermediadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS; e

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério ou profissão disponham das informações referidas no *caput* deste artigo.

§ 1º As pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, referidas neste artigo, responderão, supletivamente, pelos prejuízos causados à Fazenda Pública Estadual, em decorrência do não atendimento ao disposto neste artigo.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo, em razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 151 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.170, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

§ 3º Fica dispensada a notificação escrita pela autoridade fiscal, quando a legislação tributária exigir a entrega periódica das informações de que trata o *caput*.

TÍTULO III DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

Art. 152. Os contribuintes dos tributos estaduais sujeitam-se à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado e à prestação de informações exigidas pela Administração Tributária.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.08.07.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 152 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.074, DE 11.07.07 - VIGÊNCIA: 01.09.07.

Art. 152. Os contribuintes do ICMS sujeitam-se à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado - CCE - e à prestação de informações exigidas pela Administração Tributária.

§ 1º Sujeitam-se, também, à inscrição no CCE e à prestação de informações exigidas pela Administração Tributária os armazéns gerais, os armazéns frigoríficos, as bases armazenadoras de combustíveis e quaisquer outros depositários de mercadorias.

NOTA: Redação com vigência de 01.09.07 a 30.04.23.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 152 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 22.285](#), DE 26.09.23 - VIGÊNCIA: 01.05.23.

§ 1º Também estão sujeitos à inscrição no CCE e à prestação de informações exigidas pela Administração Tributária:

I - os armazéns gerais, os armazéns frigoríficos, as bases armazenadoras de combustíveis e quaisquer outros depositários de mercadorias; e

II - o estabelecimento localizado em Goiás ou em outra unidade da Federação que efetue operações com os combustíveis de que trata o art. 54-A desta Lei, nas hipóteses previstas em regulamento.

§ 2º Mediante procedimento administrativo próprio, a Secretaria da Fazenda pode dispensar a inscrição cadastral de estabelecimento ou de pessoas, bem como autorizar a inscrição quando esta não for obrigatória.

§ 3º A microempresa e a empresa de pequeno porte devem ter tratamento cadastral diferenciado e facilitado, conforme disposto na legislação tributária.

§ 4º Fica associado à inscrição no CCE o Domicílio Tributário Eletrônico -DTE- do contribuinte. (Redação acrescida pela [Lei 17.639](#) - vigência: 21.05.12)

Art. 152-A. DTE é o local residente no sistema eletrônico de processamento de dados da Secretaria da Fazenda, por meio do qual é remetido ao contribuinte ou a seu representante legal comunicação de caráter oficial, inclusive notificação e intimação, expedida pela Secretaria da Fazenda. (Redação acrescida pela [Lei 17.639](#) - vigência: 21.05.12)

§ 1º O DTE deve revestir-se de todo mecanismo de segurança de modo a preservar o sigilo, a autenticidade e a integridade da comunicação. (Redação acrescida pela [Lei 17.639](#) - vigência: 21.05.12)

§ 2º A Secretaria da Fazenda pode dispensar o DTE a quem a ele se obriga, bem como autorizá-lo a quem a ele não se obriga. (Redação acrescida pela [Lei 17.639](#) - vigência: 21.05.12)

Art. 153. A inscrição deverá ser feita perante o órgão competente da Secretaria da Fazenda, de acordo com as normas estabelecidas em regulamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.08.07.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 153 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.074, DE 11.07.07 - VIGÊNCIA: 01.09.07.

Art. 153. A inscrição deve ser feita, antes do início das atividades, perante o órgão competente da Secretaria da Fazenda, de acordo com as normas estabelecidas na legislação tributária.

Nota: Redação com vigência de 01.09.07 a 12.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 153, PELO [ART. 1º DA LEI Nº 21.243](#), DE 13.01.22 - VIGÊNCIA: 13.01.22

Art. 153. A inscrição deve ser feita antes do início das atividades, de acordo com as normas estabelecidas na legislação tributária.

Art. 153-A. No interesse da Administração Tributária e mediante procedimento administrativo próprio, a inscrição cadastral pode ser: (Redação acrescida pela [Lei nº 16.074](#) - vigência: 01.09.07)

I - concedida por prazo certo;

Nota: Redação com vigência de 01.09.07 a 12.01.22

REVOGADO O INCISO I DO CAPUT DO ART. 153-A, PELO [ART. 5º DA LEI Nº 21.243](#), DE 13.01.22 - VIGÊNCIA: 13.01.22

I - revogado;

II - alterada de ofício, a qualquer tempo, relativamente aos dados cadastrais omitidos ou alterados pelas pessoas sujeitas ao cadastro ou pelos seus sócios;

III - concedida em caráter precário, situação em que o estabelecimento não está apto à comercialização de mercadorias, tampouco autorizado a confeccionar documentos fiscais ou efetuar alterações cadastrais, salvo em situações especiais previstas na legislação tributária;

Nota: Redação com vigência de 01.09.07 a 12.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 153-A, PELO [ART. 1º DA LEI Nº 21.243](#), DE 13.01.22 - VIGÊNCIA: 13.01.22

III - concedida em caráter precário, situação em que o estabelecimento não está apto à comercialização de mercadorias, salvo em situações especiais previstas na legislação tributária;

IV - denegada, se constatada a falsidade de dados declarados ao fisco ou comprovada a incapacidade econômico-financeira do interessado para fazer face ao empreendimento, além de outras hipóteses previstas em regulamento;

V - baixada de ofício, nas situações previstas em regulamento, especialmente se:

a) transcorrer o prazo de 5 (cinco) anos da suspensão da inscrição do contribuinte, sem que este a tenha regularizado;

b) expirar o prazo concedido para paralisação temporária, sem que o contribuinte solicite a reativação ou a baixa da inscrição;

c) expirar o prazo da inscrição concedida por prazo certo;

Nota: Redação com vigência de 01.09.07 a 12.01.22

REVOGADA A ALÍNEA "C" DO INCISO V DO CAPUT DO ART. 153-A, PELO [ART. 5º DA LEI Nº 21.243](#), DE 13.01.22 - VIGÊNCIA: 13.01.22

c) revogada;

d) ocorrer a alienação de toda a área de estabelecimento do produtor agropecuário inscrito como pessoa natural e o adquirente interessado no cadastramento apresentar escritura registrada do imóvel, comprovando a transferência da propriedade;

e) deixar de ser necessária a manutenção da inscrição do contribuinte substituto tributário estabelecido em outra unidade federada, em função da legislação tributária específica aplicável;

VI - bloqueada de ofício nas seguintes hipóteses: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - vigência: 12.06.17)

a) não atualização do Cadastro de Contribuintes do Estado - CCE, dentro do prazo legal, de modificação em ato constitutivo da atividade empresarial, notadamente a alteração no respectivo quadro societário ou de administração ou de gerência, inclusive as exercidas por meio de instrumento de procuração; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - vigência: 12.06.17)

b) constatação de divergência ou inconsistências entre a real movimentação de mercadorias e serviços constante em documentos fiscais efetivamente emitidos pelo contribuinte ou a ele destinados em determinado período, em relação aos documentos de informações ou declarações que o contribuinte se encontra obrigado a prestar ou entregar ao fisco; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - vigência: 12.06.17)

c) como medida acautelatória, mediante despacho fundamentado do Delegado Regional de Fiscalização ou Gerente Especial, diante das circunstâncias e elementos que demonstrem a verossimilhança de fraude fiscal, com risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação ao erário estadual; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - vigência: 12.06.17)

d) após 30 (trinta) dias da exclusão do contabilista, caso não seja providenciado o cadastramento de novo responsável técnico contábil vinculado à respectiva inscrição estadual. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - vigência: 12.06.17)

Parágrafo único. O desbloqueio da inscrição ocorrerá: (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - vigência: 12.06.17)

I - de ofício, sobrevindo a constatação da insubsistência do motivo que lhe deu causa; (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - vigência: 12.06.17)

II - por solicitação do contribuinte, mediante comprovação do saneamento da omissão ou irregularidade que lhe deu causa. (Redação acrescida pela [Lei nº 19.665](#) - vigência: 12.06.17)

*Art. 153-B. Para efeito de instrução do pedido de inscrição cadastral, a Secretaria da Fazenda pode exigir do interessado o preenchimento de requisitos específicos e a apresentação de documentos, conforme previsto na legislação tributária. (Redação acrescida pela [Lei nº 16.074](#) - vigência: 01.09.07)
Nota: Redação com vigência de 01.09.07 a 12.01.22*

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 153-B, PELO [ART. 1º DA LEI Nº 21.243](#), DE 13.01.22 - VIGÊNCIA: 13.01.22

Art. 153-B. Para a instrução do pedido de inscrição cadastral ou de reativação da inscrição, a Secretaria de Estado da Economia pode exigir do interessado o preenchimento de requisitos específicos e a apresentação de documentos, conforme previsto na legislação tributária.

*Art. 153-C. O contribuinte pode solicitar a paralisação temporária de sua atividade, mediante a apresentação de todos os livros e documentos fiscais necessários à conclusão do evento. (Redação acrescida pela [Lei nº 16.074](#) - vigência: 01.09.07)
Nota: Redação com vigência de 01.09.07 a 12.01.22*

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 153-C, PELO [ART. 1º DA LEI Nº 21.243](#), DE 13.01.22 - VIGÊNCIA: 13.01.22

Art. 153-C. O contribuinte pode solicitar a paralisação temporária de sua atividade, observado o disposto na legislação tributária.

Parágrafo único. A paralisação temporária da atividade do estabelecimento importa inatividade temporária da respectiva inscrição cadastral, para todos os efeitos legais.

Art. 153-D. No encerramento da atividade do estabelecimento, o contribuinte deve requerer a baixa de sua inscrição cadastral hipótese em que deve apresentar todos os livros e documentos fiscais necessários à conclusão do evento. (Redação acrescida pela [Lei nº 16.074](#) - vigência: 01.09.07)

*Parágrafo único. Atendido o disposto no caput o contribuinte pode ter sua inscrição baixada, sem prejuízo da realização de procedimento de fiscalização pelo prazo decadencial do lançamento.
Nota: Redação com vigência de 01.09.07 a 12.01.22*

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 153-D, PELO [ART. 1º DA LEI Nº 21.243](#), DE 13.01.22 - VIGÊNCIA: 13.01.22

Art. 153-D. No encerramento da atividade do estabelecimento, a baixa da inscrição cadastral será efetuada de acordo com o disposto em regulamento.

Parágrafo único. A baixa da inscrição cadastral não prejudica a realização de procedimento de fiscalização pelo prazo decadencial do lançamento.

*Art. 154. O contribuinte deve comunicar à Secretaria da Fazenda, observados os prazos e condições regulamentares, qualquer alteração de dados cadastrais, bem como a paralisação temporária e o encerramento da atividade econômica exercida.
NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.08.07.*

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, ao sócio que se retira da sociedade.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 154 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.074, DE 11.07.07 - VIGÊNCIA: 01.09.07.

Art. 154. O contribuinte e as demais pessoas sujeitas ao cadastro devem comunicar à Secretaria da Fazenda, observados os prazos e condições regulamentares, qualquer alteração de dados declarados para a obtenção da inscrição, bem como a transferência, venda, paralisação temporária, reativação ou o encerramento da atividade do estabelecimento.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, também, ao sócio que se retirar da sociedade ou quando da outorga de poderes de gerência ou administração a terceiros que não façam parte do quadro social.

*Art. 155. Será suspensão de ofício, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, a inscrição da pessoa que:
NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.08.07.*

I - não comunicar, no prazo estabelecido, a paralisação temporária, ou sua reativação, ou o encerramento das atividades;

II - não for localizada no endereço constante de sua ficha cadastral.

ACRESCIDO O INCISO III AO ART. 155 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

III - tenha declarado informações comprovadamente falsas para a sua obtenção;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.08.07.

ACRESCIDO O INCISO IV AO ART. 155 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

IV - a tenha utilizado para finalidade expressamente vedada na legislação tributária.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.08.07.

Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo poderá ser regularizada desde que o contribuinte proceda ao pagamento da multa exigida e apresente todos os livros e documentos necessários à fiscalização.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 155 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.074, DE 11.07.07 - VIGÊNCIA: 01.09.07.

Art. 155. A inscrição estadual, a qualquer tempo e mediante procedimento administrativo próprio, pode:

NOTA: A Lei nº [15.660](#), de 17.05.06 (DOE de 22.05.06), com vigência a partir de 22.05.06, dispõe sobre a suspensão da inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, nas hipóteses que especifica

I - ser suspensa de ofício, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, nas seguintes situações:

a) não comunicação, nos prazos e condições estabelecidos em regulamento, da paralisação temporária, da reativação ou do encerramento das atividades;

b) não substituição pela inscrição definitiva da inscrição concedida em caráter precário, quando não mais persistir a precariedade;

c) inatividade do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição ou não for localizada no endereço constante de sua ficha cadastral, inclusive quando for solicitada, pelo proprietário, a liberação do imóvel;

d) identificação incorreta, falta ou recusa de identificação dos controladores ou beneficiários de empresas de investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro societário ou acionário de empresa envolvida em ilícitos fiscais;

e) aquisição, distribuição, transporte, estocagem ou revenda de produtos derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, de medicamentos e demais produtos relacionados no regulamento, em desconformidade com as especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente; (Redação conferida pela Lei nº 16.074 - vigência: 01.09.07 a 30.06.14)

e) revogada; (Redação revogada pela Lei nº 18.587 - vigência: 01.07.14)

f) utilização de documentos adulterados ou falsificados, compreendendo aqueles confeccionados irregularmente ou com valores distintos em suas respectivas vias ou contendo valores que não correspondam aos da efetiva operação ou prestação;

g) reiterados atos de embaraço à fiscalização;

h) resistência à fiscalização que restrinja ou impeça o acesso ao estabelecimento ou a qualquer de suas dependências, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde o contribuinte exerça sua atividade ou em que se encontrem mercadorias, bens, documentos ou arquivos digitais de sua posse ou propriedade, relacionados com a situação que dê origem à obrigação tributária;

i) promoção reiterada de operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transportes intermunicipal e interestadual e de comunicação sem a obrigatória emissão de documento fiscal próprio;

ACRESCIDA A ALÍNEA "J" AO INCISO I DO ART. 155 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.849, DE 28.12.09 - VIGÊNCIA: 30.12.09.

j) existência de comunicação física entre o estabelecimento e residência ou entre estabelecimentos diferentes, exceto nos casos autorizados;

k) suspensão do registro ou autorização de funcionamento do estabelecimento pelo órgão regulador da atividade ou do meio ambiente; (Redação acrescida pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14)

II - ter a sua eficácia cassada, de ofício, nas seguintes situações:

a) fornecimento de declarações ou de informações comprovadamente falsas para sua obtenção; (Redação conferida pela Lei nº 16.074 vigência: 01.09.07 a 08.02.14)

a) revogada; (Redação revogada pela Lei nº 18.195 vigência: 09.02.14)

b) prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário;

c) utilização da inscrição para fins expressamente vedados na legislação tributária;

d) *simulação de existência de estabelecimento ou de empresa;* (Redação conferida pela [Lei nº 16.074](#) vigência: 01.09.07 a 08.02.14)

d) revogada; (Redação revogada pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

e) *simulação do quadro societário da empresa, caracterizada pela existência de interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios, acionistas ou titulares, tenham estes ou não concorrido para a prática do ato;*(Redação conferida pela [Lei nº 16.074](#) vigência: 01.09.07 a 08.02.14)

e) revogada; (Redação revogada pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

f) *inexistência de estabelecimento para o qual foi efetuada a inscrição.* (Redação conferida pela [Lei nº 16.074](#) vigência: 01.09.07 a 08.02.14)

f) revogada; (Redação revogada pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

g) *revogação ou cancelamento do registro ou autorização de funcionamento do estabelecimento pelo órgão regulador da atividade ou do meio ambiente;* (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

Nota:O inciso II do art. 16-A da [Lei nº 19.262](#) prevê à cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, nos termos da "g" do inciso II do artigo 155.

h) *inadimplência fraudulenta;* (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

III - ser declarada nula, desde a data da sua concessão ou alteração, nas seguintes situações: (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

a) fornecimento de declaração ou de informação, que seja comprovadamente falsa e que seja essencial para a sua obtenção; (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

b) *simulação de existência de estabelecimento ou de empresa;* (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

c) *simulação do quadro societário da empresa, caracterizada pela existência de interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios, acionistas ou titulares, tenham estes concorrido ou não para a prática do ato;* (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

d) *inexistência de estabelecimento para o qual foi efetuada a inscrição.* (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

§ 1º A suspensão da inscrição estadual nas situações previstas no inciso I do *caput* deste artigo:

I - nas hipóteses das alíneas "a" a "d", comporta solicitação de reativação, desde que sejam sanadas as irregularidades que as motivaram;

NOTA: Redação com vigência de 01.09.07 a 29.12.09.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1º DO ART. 155 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.849, DE 28.12.09 - VIGÊNCIA: 30.12.09.

I - nas hipóteses das alíneas "a" a "d" e "j", comporta solicitação de reativação, desde que sejam sanadas as irregularidades que as motivaram;

Nota: Redação com vigência de 30.12.09 a 12.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1º DO ART. 155, PELO [ART. 1º DA LEI Nº 21.243](#), DE 13.01.22 - VIGÊNCIA: 13.01.22

I - nas hipóteses das alíneas "a" a "d", "j" e "k", comporta solicitação de reativação, desde que sejam sanadas as irregularidades que as motivaram; e

II - nas hipóteses das alíneas "e" a "i": (Redação conferida pela [Lei nº 16.074](#) vigência: 01.09.07 a 08.02.14)

II - nas hipóteses das alíneas "e" a "i" e "k": (Redação conferida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14 a 30.06.14)

II - nas hipóteses das alíneas "f" a "i" e "k": (Redação conferida pela [Lei nº 18.587](#) - vigência: 01.07.14)

Nota: Redação com vigência de 01.07.14 a 12.01.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO INCISO II DO § 1º DO ART. 155, PELO [ART. 1º DA LEI Nº 21.243](#), DE 13.01.22 - VIGÊNCIA: 13.01.22

II - nas hipóteses das alíneas "f" a "i":

a) não pode ter prazo de duração superior a 5 (cinco) anos e depende de decisão proferida em processo administrativo instaurado pelo órgão estadual competente para apurar a irregularidade, nos termos da legislação pertinente;

b) implica, para os sócios do estabelecimento apenado, pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto ou separadamente, enquanto perdurar a suspensão, a proibição de se conceder inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de atividade.

§ 2º Para efeito da alínea "d" do inciso I do *caput* deste artigo, considera-se:

I - empresa de investimento sediada no exterior (offshore), aquela que tem por objeto a inversão de investimentos financeiros fora de seu país de origem, onde é beneficiada por

supressão ou minimização de carga tributária e por reduzida interferência regulatória do governo local;

II - controlador ou beneficiário, a pessoa física que efetivamente detém o controle da empresa de investimento (beneficial owner), independentemente do nome de terceiros que eventualmente figurem como titulares em documentos públicos.

§ 3º A cassação da eficácia prevista no inciso II do caput deste artigo é definitiva, não comportando reativação cadastral e não sendo permitido aos sócios abrir nova inscrição no mesmo ramo de atividade pelo período determinado em decisão de processo administrativo instaurado para tal fim. (Redação conferida pela [Lei nº 16.074](#) vigência: 01.09.07 a 08.02.14)

§ 3º A cassação da eficácia e a declaração de nulidade da inscrição estadual previstas nos incisos II e III do *caput* deste artigo são definitivas, não comportando reativação cadastral e não sendo permitido aos sócios especificados na decisão do processo administrativo instaurado para fins de cassação ou nulidade, abrir nova inscrição no mesmo ramo de atividade pelo período nela determinado, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos. (Redação conferida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

§ 4º Incluem-se entre os atos referidos na alínea “b” do inciso II do *caput* deste artigo:

I - participação em organização ou associação constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, assim entendida aquela formada com a finalidade de implementar esquema de evasão fiscal mediante artifícios envolvendo a dissimulação de atos, negócios ou pessoas e com potencial de lesividade ao erário;

II - comercialização, aquisição, transporte, estocagem ou exposição de mercadorias falsificadas ou contrabandeadas, ou produto de carga roubada ou furtada; (Redação conferida pela [Lei nº 16.074](#) vigência: 01.09.07 a 30.06.14)

II - comercialização, distribuição, aquisição, transporte, estocagem, revenda ou exposição à venda de mercadoria falsificada, adulterada, contrabandada, roubada, furtada ou que tenha sido objeto de descaminho, independentemente de comprovação da prática de infração penal; (Redação conferida pela [Lei nº 18.587](#) - vigência: 01.07.14)

III - produção, comercialização ou estocagem de mercadoria falsificada ou adulterada; (Redação conferida pela [Lei nº 16.074](#) vigência: 01.09.07 a 30.06.14)

III - produção de mercadoria falsificada ou adulterada; (Redação conferida pela [Lei nº 18.587](#) - vigência: 01.07.14)

IV - utilização como insumo, comercialização ou estocagem de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. (Redação conferida pela [Lei nº 16.074](#) vigência: 01.09.07 a 30.06.14)

IV - utilização com insumo de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho; (Redação conferida pela [Lei nº 18.587](#) - vigência: 01.07.14)

V - comercialização, distribuição, aquisição, transporte, estocagem, revenda ou exposição à venda de produtos derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, de medicamentos e demais produtos relacionados no regulamento, em desconformidade com as especificações estabelecidas pelos órgãos reguladores competentes. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.587](#) - vigência: 01.07.14)

§ 5º Considera-se simulada a existência do estabelecimento ou da empresa quando:

I - a atividade relativa a seu objeto social, declarada nos seus atos constitutivos, não tiver sido efetivamente exercida;

II - não tiverem ocorrido as operações ou prestações de serviços declaradas nos registros contábeis ou fiscais.

§ 6º Considera-se inadimplência fraudulenta prevista na alínea “h” do inciso II deste artigo a falta de pagamento de débito tributário vencido por contribuinte que, inscrito em dívida ativa, possua disponibilidade financeira comprovada em processo administrativo específico, para o pagamento do imposto, ou que tenha transferido os recursos a coligadas, controladas ou sócios, inviabilizando o pagamento. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

§ 7º Os efeitos da nulidade da inscrição estadual não alcançam o terceiro de boa fé. (Redação acrescida pela [Lei nº 18.195](#) vigência: 09.02.14)

ACRESCIDO O 155-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.921, DE 28.12.06 - VIGÊNCIA: 28.12.06.

Art. 155-A. Também será suspensão de ofício, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, a inscrição da pessoa que:

NOTA: Redação com vigência de 28.12.06 a 31.08.07.

I - adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desconformidade com as especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente;

II - comercializar, adquirir, estocar ou expuser mercadorias falsificadas ou contrabandeadas, ou produto de carga roubada;

Parágrafo único. A suspensão prevista neste artigo:

I - não poderá ser por prazo superior a 5 (cinco) anos e dependerá de decisão proferida em processo administrativo instaurado pelo órgão estadual competente para apurar a irregularidade, nos termos da legislação pertinente;

II - implica, para os sócios do estabelecimento penalizado, pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto ou separadamente, enquanto perdurar a suspensão, a proibição de se conceder inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de atividade.

REVOGADO TACITAMENTE O ART. 155-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.074, DE 11.07.07 - VIGÊNCIA: 01.09.07.

Art. 155-A. Revogado.

Art. 156. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação cadastral irregular o contribuinte não inscrito no cadastro estadual ou que estiver com sua inscrição cadastral suspensa, ainda que a seu pedido.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.08.07.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 156 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.074, DE 11.07.07 - VIGÊNCIA: 01.09.07.

Art. 156. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação cadastral irregular o contribuinte que:

- I - não esteja inscrito no cadastro estadual;
- II - esteja com sua inscrição cadastral suspensa ou tenha sido cassada a sua eficácia;
- III - esteja utilizando inscrição inativa em virtude da paralisação temporária do estabelecimento.

TÍTULO IV DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

NOTA: Por força do art. 3º da [Lei nº 11.870](#), de 28.12.92 (DOE de 29.12.92), com vigência a partir de 01.01.93, o disposto neste título aplica-se, também, aos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Pública Estadual, observada a legislação específica.

Art. 157. Para os efeitos deste Código, consideram-se crédito tributário os valores do tributo devido, da multa, inclusive a de caráter moratório, dos juros de mora e da atualização monetária correspondente.

Nota: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.06.21

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 157 PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA 01.07.21

Art. 157. Para os efeitos deste Código, consideram-se crédito tributário os valores do tributo devido, da multa, inclusive a de caráter moratório, acrescidos dos correspondentes juros de mora.

ACRESCIDO O ART. 157-A PELO [ART. 1º DA LEI 23.063](#), DE 05.11.24 – VIGÊNCIA: 01.02.25

Art. 157-A. O tributo declarado pelo sujeito passivo, nas formas previstas na legislação, independentemente da lavratura de auto de infração ou de notificação de lançamento, implica a confissão de dívida e constitui o crédito tributário.

§ 1º A declaração do tributo, nos termos do *caput* deste artigo, é instrumento hábil e suficiente para sua exigência, caso não seja pago no prazo regulamentar.

§ 2º O disposto neste artigo se estende à declaração de débitos apresentada para:

- I - autorregularização, conforme o [§ 1º do art. 142-A](#) desta Lei; e
- II - denúncia espontânea, conforme o art. 169 desta Lei.

§ 3º O tributo declarado e não pago no prazo regulamentar deve ser acrescido:

- I - dos juros de mora de que trata o [art. 167](#) desta Lei; e
- II - de multa de caráter moratório, calculada nos termos da [alínea "b" do inciso II do art. 169](#) desta Lei

Art. 158. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão e seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem a sua exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.

Art. 159. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos em lei, fora dos quais não

podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional, na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

CAPÍTULO II DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Art. 160. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Nota: O § 1º vigorou como parágrafo único até 16.07.12, quando foi renumerado pelo art. 2º da Lei Nº 17.754, de 16.07.12.

§ 1º A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 160 PELO ART. 1º DA LEI Nº 17.754, DE 16.07.12 - VIGÊNCIA: 17.07.12.

§ 2º A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente de concessão de mandado de segurança ou da concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outra espécie de ação judicial, ocorrida antes de qualquer procedimento fiscal, não impede a regular constituição do crédito tributário pela autoridade administrativa, destinada a prevenir a decadência do direito à constituição.

Nota: Redação com vigência de 17.07.12 a 10.04.23

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 160 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.842](#), DE 11.04.23 - VIGÊNCIA: 11.04.23

§ 2º A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de concessão de mandado de segurança ou da concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outra espécie de ação judicial ocorrida antes de qualquer procedimento fiscal não impede a regular constituição do crédito tributário pela autoridade administrativa, destinada a prevenir a decadência do direito à constituição, e não caberá o lançamento de multa de ofício.

Nota: Por força do art. 2º da [Lei nº 21.842](#), a multa por infração aplicada pela autoridade administrativa por ocasião da constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência do direito à constituição, nos termos estabelecidos no § 2º do art. 160, fica excluída do auto de infração lavrado até 11.04.23.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 160 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.842](#), DE 11.04.23 - VIGÊNCIA: 11.04.23

§ 3º Deverá constar da intimação que cientificar o sujeito passivo do lançamento do tributo de que trata o § 2º deste artigo que a exigibilidade do crédito tributário ficará suspensa enquanto durarem os efeitos da medida judicial.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 160 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.842](#), DE 11.04.23 - VIGÊNCIA: 11.04.23

§ 4º O contribuinte deverá recolher o crédito tributário lançado acrescido de juros de mora até 30 (trinta) dias após a publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo, sob pena de aplicação da multa de ofício nos termos da legislação aplicável a partir desse prazo.

Art. 161. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Art. 162. A falta do lançamento não desobriga o sujeito passivo do pagamento de tributos ou multas e os erros ou omissões nele contidos não aproveitam àqueles.

Art. 163. A formalização do lançamento obedecerá ao disposto em lei processual específica.

Parágrafo único. O lançamento poderá incluir o sujeito passivo solidário no cumprimento da obrigação tributária

Art. 164. O pagamento antecipado do crédito tributário, efetuado pelo sujeito passivo, condiciona-se à ulterior homologação da autoridade fiscal.

CAPÍTULO III DAS MODALIDADES DE EXTINÇÃO, EXCLUSÃO E SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I Da Extinção do Crédito Tributário

Subseção I Das Modalidades de Extinção

rt. 165. Extingue o crédito tributário:

- I - o pagamento;
- II - a compensação;
- III - a transação;
- IV - a remissão;
- V - a prescrição;
- VI - a decadência;
- VII - a decisão administrativa irreformável;
- VIII - a decisão judicial passada em julgado;
- IX - a conversão em renda do depósito consignado.

ACRESCIDO O INCISO X AO ART. 165 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.481, DE 16.07.03 - VIGÊNCIA: 21.07.03.

- X - a dação em pagamento em bem imóvel.

Parágrafo único. Entende-se como irreformável, na esfera administrativa, a decisão definitiva que não possa mais ser objeto de ação anulatória.

Subseção II Do Pagamento

Art. 166. O pagamento é efetuado em moeda corrente ou em cheque.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 25.01.99.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 166 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.446, DE 20.01.99 - VIGÊNCIA: 26.01.99.

Art. 166. O sujeito passivo pode efetuar, independentemente de autorização fiscal, o pagamento do tributo, integral ou parcialmente, desvinculado ou não de seus acréscimos legais, observado o seguinte:

NOTA: Redação com vigência de 26.01.99 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 166 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

Art. 166. O sujeito passivo pode efetuar, independentemente de autorização fiscal, o pagamento integral ou parcial do débito, observado o seguinte:

- I - o pagamento é efetuado exclusivamente em moeda corrente ou em cheque;
- II - as diferenças verificadas a favor do Estado são sujeitas aos acréscimos legais;
- III - no pagamento parcial, a extinção integral do crédito tributário somente é efetivada mediante a sua regular complementação.

§ 1º O pagamento em cheque condiciona-se ao atendimento das exigências estabelecidas em regulamento.

§ 2º O crédito pago através de cheque somente se considera extinto com o resgate deste pela Fazenda Estadual.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 166 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

§ 3º O pagamento parcial do débito deve ser apropriado em cada elemento que compõe o crédito tributário, utilizando o percentual resultante da relação entre o valor pago e o valor total do crédito tributário, atualizado até a data do pagamento, independentemente da natureza dos elementos indicados no documento de arrecadação.

Nota: Redação com vigência de 27.12.01 a 30.06.21

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART. 166 PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA 01.07.21

§ 3º O pagamento parcial do débito deve ser apropriado em cada elemento que compõe o crédito tributário, com o percentual resultante da relação entre o valor pago e o valor total do crédito tributário, acrescido de juros de mora até a data do pagamento, independentemente da natureza dos elementos indicados no documento de arrecadação.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 166 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

§ 4º A apropriação do pagamento parcial, nos casos de parcelamento de crédito tributário, deve ser feita na forma estabelecida na legislação tributária.

ACRESCIDO O ART. 166-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

Art. 166-A. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por servidor deve ser exigido pela Fazenda Pública Estadual do sujeito passivo, a quem o erro não aproveita.

Parágrafo único. Verificada a falta de pagamento, o sujeito passivo deve ser notificado para realizar o pagamento do crédito tributário, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da exigência.

Art. 167. O tributo não pago no vencimento é acrescido de juros de mora, não capitalizáveis, equivalentes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor atualizado do tributo, desde a data do vencimento da obrigação tributária até o dia anterior ao de seu efetivo pagamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 29.12.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 167 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.440, DE 30.12.08 – - VIGÊNCIA: 30.12.08.

Art. 167. O tributo não pago no vencimento é acrescido de juros de mora, não capitalizáveis, equivalentes à taxa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculados sobre o valor atualizado do tributo, desde a data do vencimento da obrigação tributária até o dia anterior ao de seu efetivo pagamento.

Nota: Redação com vigência de 30.12.08 a 30.06.21

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 167 PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA 01.07.21

Art. 167. O tributo não pago no vencimento deve ser acrescido de juros de mora não capitalizáveis, equivalentes à soma da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC e correspondentes ao mês seguinte ao do vencimento do tributo até a do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) referente ao mês de pagamento.

O § 1º VIGOROU COMO PARÁGRAFO ÚNICO ATÉ 30.06.21 QUANDO FOI RENUMERADO PELO [ART. 3º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA 01.07.21

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor, dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 166 PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA 01.07.21

§ 2º Na falta da taxa SELIC, os juros de mora devem ser calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais.

NOTA: A exclusão da atualização monetária sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Pública Estadual, no período de 01.02.91 a 11.11.91, está contemplada no art. 6º da [Lei nº 11.750](#), de 07.07.92, com vigência a partir de 25.03.92.

ACRESCIDO O ART. 167-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

Art. 167-A. Tratando-se de crédito tributário objeto de parcelamento, ao valor das parcelas serão acrescidos juros capitalizáveis, calculados segundo o disposto em regulamento, de:

NOTA: Redação com vigência de 29.12.05 a 29.12.08.

I - 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, para parcela paga até o vencimento;

II - 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao mês, calculado sobre o valor da parcela, para pagamento após o seu vencimento.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 167-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.440, DE 30.12.08 – - VIGÊNCIA: 30.12.08.

Art. 167-A. Tratando-se de crédito tributário objeto de parcelamento, ao valor das parcelas serão acrescidos juros capitalizáveis de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculados segundo o disposto em regulamento.

Nota: Redação com vigência de 30.12.08 a 30.06.21

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 167-A PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA 01.07.21

Art. 167-A. Se for crédito tributário objeto de parcelamento, ao valor das parcelas devem ser acrescidos juros não capitalizáveis, equivalentes à soma da taxa SELIC e correspondentes ao mês seguinte ao da concessão do parcelamento até a do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento), referente ao mês de pagamento da parcela, calculados segundo o disposto em regulamento.

Art. 168. O tributo não pago no prazo legal será atualizado monetariamente em função da variação do poder aquisitivo da moeda.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 168 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

Art. 168. O tributo não pago no vencimento deve ser atualizado monetariamente em função da variação do poder aquisitivo da moeda.

Nota: Redação com vigência de 27.12.01 a 30.06.21

Parágrafo único. A atualização monetária será calculada de acordo com o estabelecido em regulamento, observada a legislação federal específica.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.92.

RENUMERADO, COM NOVA REDAÇÃO, O PARÁGRAFO ÚNICO PARA § 1º DO ART. 168 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.870, DE 28.12.92 - vigência: 01.01.93.

§ 1º A correção monetária será calculada de acordo com a variação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, instituída pela Lei Federal nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, conforme o estabelecido no Regulamento.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 168 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.870, DE 28.12.92 - vigência: 01.01.93.

§ 2º Interrompida ou suspensa a divulgação da UFIR, o Regulamento poderá estabelecer que o cálculo de correção monetária seja efetuado, alternativamente:

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.00.

I - de acordo com o indexador que substituir ou suceder a UFIR;

II - com base na variação dos preços ao consumidor aferidos pela Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Regional.

NOTA: Por força do art. 2º da Lei nº 11.870, de 28.12.92 (DOE de 29.12.92), com vigência a partir de 01.01.93, o crédito tributário correspondente aos juros de mora acumulados até 01.01.93, será atualizado monetariamente, a partir de então, de acordo com o disposto nos §§ 1º e 2º retrodescritos.

REVOGADOS TACITAMENTE OS §§ 1º E 2º EM FUNÇÃO DA NOVA REDAÇÃO CONFERIDA AO PARÁGRAFO ÚNICO PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

O § 1º VIGOROU COMO PARÁGRAFO ÚNICO DE 01.01.01 A 28.12.05, QUANDO FOI RENUMERADO PELO ART. 4º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 1º A correção monetária será calculada de acordo com o que estabelecer o regulamento, devendo ser utilizado para o cálculo, alternativamente, a variação dos preços aferida:

Nota: Redação com vigência de 29.12.05 a 30.06.21

I - pela Fundação Getúlio Vargas para apuração do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - IGP-DI;

II - pela Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 168 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 2º Na hipótese de utilização de índice estimado de atualização monetária para fins de concessão de parcelamento de crédito tributário, consideram-se definitivos os valores porventura apurados e recolhidos, não cabendo complementação ou restituição na ocorrência de eventuais diferenças.

Nota: Redação com vigência de 29.12.05 a 30.06.21

REVOGADO O ART. 168 PELO [ART. 4º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA: 01.07.21

Art. 168. Revogado.

Art. 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente:

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso seguinte, quando da irregularidade tenha decorrido falta de pagamento de tributo;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 09.12.93.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 169 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.181, DE 03.12.93 - VIGÊNCIA: 10.12.93.

I - sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento de tributo;

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido da multa, apenas de caráter moratório, equivalente a 15% (quinze por cento) ao mês, até o limite de 40% (quarenta por cento); (*Redação original- vigência: 01.03.92 a 14.07.92*)

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa, apenas de caráter moratório, equivalente a 7% (sete por cento) ao mês, até o limite de 21% (vinte e um por cento); (*Redação conferida pela Lei nº 11.750 - vigência: 15.07.92 a 31.12.96*)

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de caráter moratório equivalente a 7% (sete por cento) ao mês ou fração, até o limite de 21% (vinte e um por cento); (*Redação conferida pela Lei nº 12.972 - vigência: 01.01.97 a 31.12.97*)

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de caráter moratório equivalente a 5% (cinco por cento) ao mês, pro rata die, até o limite de 15% (quinze por cento); (*Redação conferida pela Lei nº 13.194 - vigência: 01.01.98 a 28.12.05*)

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de caráter moratório equivalente a 4% (quatro por cento) ao mês, pro rata die, até o limite de 12% (doze por cento); (*Redação conferida pela Lei nº 15.505 - vigência: 29.12.05 a 29.12.08*)

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) ao mês, pro rata die, até o limite de 6% (seis por cento); (*Redação conferida pela Lei nº 16.440 - vigência: 30.12.08 a 11.06.17*)

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de caráter moratório equivalente a 3% (três por cento) ao mês, pro rata die, até o limite de 12% (doze por cento); (*Redação conferida pela Lei nº 19.665 - vigência: 12.06.17*)

Nota: Redação com vigência de 12.06.17 a 30.06.21

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 169 PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA 01.07.21

II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido de multa apenas de caráter moratório, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso até o limite de 20% (vinte por cento);

Nota: Redação com vigência de 01.07.21 A 30.11.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT E ACRESCIDAS AS ALÍNEAS "A" E "B" AO INCISO II DO ART. 169 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.612](#), DE 03.11.22 - VIGÊNCIA: 01.12.22.

II - pagar fora do prazo legal o tributo devido acrescido dos juros de mora de que trata o [art. 167](#):

a) desde que o recolhimento seja à vista e integral e não se refira a tributo declarado previamente ou objeto de autorregularização, nos termos do [art. 142-A](#); ou

b) nos demais casos, também com multa de caráter moratório, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso até o limite de 20% (vinte por cento).

§ 1º O disposto no inciso I do *caput* deste artigo somente se aplica aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livros ou documentos fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, observado o disposto em regulamento.

§ 2º O documento de arrecadação, devidamente quitado pelo órgão arrecadador, formaliza a espontaneidade de que trata o inciso II do *caput* deste artigo.

§ 3º O pagamento espontâneo do tributo, fora do prazo legal, sem o acréscimo da multa moratória prevista no inciso II do *caput* deste artigo, implicará a aplicação da multa cominada para a respectiva infração.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 26.12.01.

REVOGADO O § 3º DO ART. 169 PELO ART. 3º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

§ 3º Revogado.

ACRESCIDO O § 4º AO ART. 169 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

§ 4º O disposto no inciso II do *caput* deste artigo aplica-se, também, no procedimento administrativo de constituição do crédito tributário denunciado espontaneamente para efetivação de acordo de parcelamento e enquanto este persistir, desde que o sujeito passivo promova o pagamento da 1ª (primeira) parcela no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da data da confissão.

NOTA: Redação com vigência de 29.12.05 a 29.12.08.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 169 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.440, DE 30.12.08 – - VIGÊNCIA: 30.12.08.

§ 4º O disposto no inciso II do *caput* deste artigo aplica-se, também, no procedimento administrativo de constituição do crédito tributário denunciado espontaneamente para efetivação de acordo de parcelamento e enquanto este persistir, desde que o sujeito passivo promova o pagamento total ou da 1ª (primeira) parcela no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da confissão.

Nota: Redação com vigência de 30.12.08 A 30.11.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 169 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.612](#), DE 03.11.22 - VIGÊNCIA: 01.12.22.

§ 4º O disposto na alínea "b" do inciso II do *caput* deste artigo aplica-se também ao procedimento administrativo de constituição do crédito tributário declarado pelo sujeito passivo para a efetivação de acordo de parcelamento e enquanto ele persistir, desde que seja efetivado o pagamento total ou da primeira parcela no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir da data da ciência da constituição do crédito tributário.

NOTA: Redação com vigência de 01.12.22 a 31.01.25.

REVOGADO O § 4º ART. 169 PELO [ART. 4º DA LEI 23.063](#), DE 05.11.24 - VIGÊNCIA: 01.02.25.

II – Revogado;

ACRESCIDO O § 5º AO ART. 169 PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA 01.07.21

§ 5º A multa de que trata o inciso II será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do tributo até o dia em que ocorrer o seu pagamento.

Nota: Redação com vigência de 01.07.21 A 30.11.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 5º DO ART. 169 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.612](#), DE 03.11.22 - VIGÊNCIA: 01.12.22.

§ 5º A multa de que trata a alínea "b" do inciso II do *caput* deste artigo deve ser calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do tributo até o dia em que ocorrer o seu pagamento.

Art. 170. As multas previstas na legislação tributária, inclusive as de caráter moratório, serão convertidas em Unidades Fiscais de Referência - UFR.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 170 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

Art. 170. As multas previstas na legislação tributária, inclusive as de caráter moratório, serão atualizadas pelo mesmo critério e índice utilizados para a correção do tributo.

Nota: Redação com vigência de 01.01.96 a 30.06.21

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 170 PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA 01.07.21

Art. 170. As multas previstas na legislação tributária, inclusive as de caráter moratório, devem ser acrescidas de juros de mora, não capitalizáveis, equivalentes à soma da taxa SELIC correspondentes ao mês seguinte ao do vencimento da multa até a do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento), referente ao mês de pagamento.

§ 1º A conversão de que trata este artigo será feita mediante a divisão do valor da multa pelo valor da UFR vigente no mês em que ocorreu a infração à legislação tributária.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.95.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 170 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 1º A atualização monetária será efetuada, mediante:

I - a divisão do valor da multa pelo índice adotado, nos termos do art. 168, vigente no mês da prática da infração;

II - a reconversão do valor da multa em real, pelo valor do índice referido, vigente no mês do efetivo pagamento.

Nota: Redação com vigência de 01.01.96 a 30.06.21

REVOGADO O § 1º DO ART. 170 PELO [ART. 4º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA: 01.07.21

§ 1º Revogado.

§ 2º Na impossibilidade de determinação do mês da ocorrência da infração, considera-se como tal:

I - o mês em que o tributo deveria ter sido pago, em se tratando de infração da qual resulte falta de pagamento do tributo;

II - o mês em que for constatada a infração, nos demais casos.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 2º DO ART. 170 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

II - tratando-se de infrações apuradas por levantamento fiscal, não vinculadas à falta de pagamento do tributo:

a) o mês de julho, quando o período considerado coincidir com o ano civil;

b) o mês médio do período considerado, quando este for ímpar, ou o primeiro mês da segunda metade do período, quando for par;

ACRESCIDO O INCISO III AO § 2º DO ART. 170 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

III - nos demais casos, aquele que mais se aproximar da data provável da prática da infração, assim determinado pelas evidências ou indícios levantados pela autoridade fiscal.

ACRESCIDO O ART. 170-A PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.077](#), DE 01.09.21 - VIGÊNCIA: 02.01.14.

Art. 170-A. O valor da multa tributária, exceto a de caráter moratório, não excederá o valor do tributo devido correspondente à obrigação principal.

Art. 171. O valor da multa será reduzido:

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 171 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Art. 171. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, será reduzido:

Nota: Vide a [Lei nº 19.738/17](#).

I - de 50% (cinquenta por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data em que o sujeito passivo for notificado do lançamento; (Redação original - vigência 01.03.92 a 31.12.97)

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 171 PELO ART. 1º, I, DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 01.01.98.

I - quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data em que o sujeito passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de: (Redação conferida pela [Lei nº 13.194](#) - vigência: 01.01.98)

a) 8 (oito) dias, de 70% (setenta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 13.194](#) - vigência: 01.01.98 a 28.12.05)

a) até 20 (vinte) dias, de 70% (setenta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 15.505](#) - vigência: 29.12.05 a 29.12.08)

a) até 30 (trinta) dias, de 80% (oitenta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 16.440](#) - vigência: 30.12.08 a 15.01.18)

a) até 30 (trinta) dias, de 60% (sessenta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

b) 9 (nove) a 20 (vinte) dias, de 60% (sessenta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 13.194](#) - vigência: 01.01.98 a 28.12.05)

b) 21 (vinte e um) a 35 (trinta e cinco) dias, de 50% (cinquenta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 15.505](#) - vigência: 29.12.05 a 29.12.08)

b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 70% (setenta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 16.440](#) - vigência: 30.12.08 a 15.01.18)

b) 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias, de 40% (quarenta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

c) 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias, de 50% (cinquenta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 13.194](#) - vigência: 01.01.98 a 28.12.05)

c) 36 (trinta e seis) a 50 (cinquenta) dias, de 40% (quarenta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 15.505](#) - vigência: 29.12.05 a 29.12.08)

c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida ativa, de 60% (sessenta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 16.440](#) - vigência: 30.12.08 a 15.01.18)

c) 61 (sessenta e um) dias até o dia anterior ao da inscrição em dívida ativa, de 30% (trinta por cento); (Redação conferida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

II - de 40% (quarenta por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o sujeito passivo for notificado do lançamento; (redação original - vigência 01.03.92 a 31.12.97)

II - de 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado antes do ajuizamento da ação de execução. (Redação conferida pela [Lei nº 13.194](#) - vigência: 01.01.98 a 28.12.05)

II - de 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de inscrição do crédito tributário em dívida ativa; (Redação conferida pela [Lei nº 15.505](#) - vigência: 29.12.05 a 29.12.08)

II - de 50% (cinquenta por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado até o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de inscrição do crédito tributário em dívida ativa. (Redação conferida pela [Lei nº 16.440](#) - vigência: 30.12.08 a 15.01.18)

II - de 25% (vinte e cinco por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado até o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de inscrição do crédito tributário em dívida ativa; (Redação conferida pela [Lei nº 19.965](#) - vigência: 16.01.18)

III - de 30% (trinta por cento), se o sujeito passivo efetuar o pagamento da importância exigida:

a) no período que vai do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo previsto no inciso precedente, até o último dia do prazo fixado para cumprimento da decisão de primeira instância administrativa;

b) dentro do prazo fixado para cumprimento da decisão de segunda instância administrativa, no caso de interposição de recurso de ofício;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 25.12.97.

REVOGADO O INCISO III DO ART. 171 PELO ART. 9º DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 26.12.97.

III - revogado;

IV - de 15% (quinze por cento), se o pagamento da importância devida for efetuado antes do ajuizamento da ação de execução.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 25.12.97.

REVOGADO O INCISO IV DO ART. 171 PELO ART. 9º DA LEI Nº 13.194, DE 26.12.97 - VIGÊNCIA: 26.12.97.

IV - revogado.

Parágrafo único. As reduções previstas no caput deste artigo somente alcançam as multas previstas no inciso I do art. 71, deste Código, aplicando-se às demais, inclusive as relativas aos outros tributos, a redução de 50% (cinquenta por cento), se o pagamento da importância exigida for efetuado no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da notificação do lançamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 14.07.92.

REVOGADO O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 171 PELO INCISO IV DO ART. 8º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

Parágrafo único. Revogado.

NOTA: Redação com vigência de 15.07.92 a 31.12.95.

REVIGORADO, COM NOVA REDAÇÃO, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 171 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

RENUMERADO PARA § 1º O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 171 PELO [ART. 5º DA LEI Nº 20.752](#) - VIGÊNCIA: 22.01.20

§ 1º O pagamento da multa com a utilização da redução prevista neste artigo implica confissão irretratável do débito e determina a extinção do crédito tributário correspondente.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 171 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.752](#) - VIGÊNCIA: 22.01.20

§ 2º Em relação ao IPVA, a contagem do prazo para fins de redução da multa inicia-se no dia seguinte ao do vencimento estabelecido em [calendário de pagamento](#).

Art. 172. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes hipóteses:

I - pagamento, espontâneo ou sob protesto, de tributos, multas e outros acréscimos, indevidos ou maiores que o devido, em face da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro de identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - existência de saldo credor do ICMS no final de determinado período, no caso de contribuinte enquadrado em sistema de pagamento por estimativa, quando não for possível a sua compensação em parcelas ou operações subsequentes;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 09.12.93.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 172 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.181, DE 03.12.93 - VIGÊNCIA: 10.12.93.

III - existência de saldo credor do ICMS no final de determinado período, desde que regularmente apurado, quando não for possível a sua compensação em operações ou prestações subsequentes;

NOTA: Redação com vigência de 10.12.93 a 31.12.96.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO III DO ART. 172 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

III - existência de saldo credor de ICMS no final de determinado período, no caso de contribuinte enquadrado no regime de estimativa, quando não for possível a sua compensação

com débitos decorrentes de operações ou prestações posteriores;

IV - no aparecimento do ausente, no caso de pagamento do IHD, na sucessão provisória.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 172 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

IV - no aparecimento do ausente, no caso de pagamento do ITCD, na sucessão provisória, de conformidade com o Código de Processo Civil;

ACRESCIDO O INCISO V AO ART. 172 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.181, DE 03.12.93 - VIGÊNCIA: 10.12.93.

V - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

ACRESCIDO O INCISO VI AO ART. 172 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

VI - inutilização, perda, perecimento ou subtração injusta do veículo após o pagamento do IPVA;

ACRESCIDO O INCISO VII AO ART. 172 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

VII - ocorrência da não-incidência e da isenção do IPVA após o pagamento do imposto.

Art. 173. O conhecimento do pedido de restituição de indébito tributário compete ao órgão determinado na legislação processual específica.

§ 1º O pedido de restituição do indébito tributário deverá estar instruído com o documento de arrecadação, em original, e de outros documentos comprobatórios do pagamento efetivado.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 26.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 173 PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.058, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 27.12.01.

§ 1º O pedido de restituição do indébito tributário deve estar instruído com o documento de arrecadação ou com outro documento comprobatório do pagamento efetivado.

§ 2º A exigência prevista no parágrafo anterior poderá ser suprida por certidão expedida pelo órgão competente da Secretaria da Fazenda.

§ 3º O reconhecimento do direito à restituição é subordinado à comprovação de que o indébito tributário não produziu efeito fiscal.

Art. 174. A restituição de tributos, que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

Art. 175. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa de restituição.

§ 1º Ao tributo restituído acrescer-se-á juros de mora e correção monetária, calculados segundo os mesmos critérios adotados pela legislação tributária para pagamento de tributos em atraso, computados a partir da data do pagamento indevido.

Nota: Redação com vigência de 01.03.92 a 30.06.21

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 175 PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA 01.07.21

§ 1º Ao tributo restituído devem ser acrescidos juros de mora calculados segundo os mesmos critérios adotados pela legislação tributária para o pagamento de tributos em atraso, computados a partir da data do pagamento indevido.

§ 2º A restituição de indébito tributário, oriundo de pagamento do ICMS, poderá ser efetivada sob a forma de aproveitamento de crédito em futuras operações ou prestações, nas situações e de acordo com as normas fixadas em regulamento.

§ 3º Das restituições será deduzida importância correspondente a 5% (cinco por cento) do total a ser restituído, que se destinará ao atendimento das despesas de exação, limitada a dedução ao equivalente ao valor de R\$ 7.341,65 (sete mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

NOTAS:

1. Até 31.12.95, o valor era de 100 (cem) Unidades Fiscais de Referência - UFR, mas, por força do art. 5º da Lei nº 12.806 de 27.12.95 (DOE de 28.12.95), com vigência a partir de 01.01.96, os valores expressos na legislação estadual em Unidade Fiscal de Referência - UFR - ficam, automaticamente, convertidos em reais, em 1º de janeiro de 1996, considerando-se o valor da UFR equivalente a R\$ 11,00 (onze reais), sendo que os valores resultantes desta conversão serão atualizados com base nos mesmos percentuais e periodicidade em que for reajustada a Unidade Fiscal de Referência - UFIR - observado, ainda, o disposto no § 2º do art. 168 do Código Tributário do Estado;

2. No período de 01.01.96 a 02.01.97, o valor era de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), mas por força do art. 5º da Lei nº 12.806, de 27.12.95, e do art. 2º das Disposições Finais e Transitórias da Lei nº 11.651, de 26.12.91, esse valor foi reajustado, cumulativamente, em:

- a - 9,90708% (de 03.01.97 a 31.12.97 R\$ 1.208,98);
- b - 5,5226% (de 01.01.98 a 31.12.98 R\$ 1.275,74);
- c - 1,654 % (de 01.01.99 a 31.12.99 R\$ 1.296,85);
- d - 8,915% (de 01.01.00 a 31.12.01 R\$ 1.412,46);
- e - 10,20% (de 01.01.02 a 31.12.02 R\$ 1.556,53);
- f - 26,41% (de 01.01.03 a 31.12.03 R\$ 1.967,61);
- g - 7,67% (de 01.01.04 a 31.12.04 R\$ 2.118,53);
- h - 12,14% (de 01.01.05 a 31.01.06 R\$ 2.375,71);
- i - 1,22% (de 01.02.06 a 31.01.07 R\$ 2.404,70);
- j - 3,79% (de 01.02.07 a 31.01.08 R\$ 2.495,84);
- l - 7,89% (de 01.02.08 a 31.01.09 R\$ 2.692,76);
- m - 9,10% (de 01.02.09 a 31.01.11 R\$ 2.937,80);
- n - 11,30% (de 01.02.11 a 31.01.12 R\$ 3.269,77);
- o - 5,00% (de 01.02.12 a 31.01.13 R\$ 3.433,26);
- p - 8,10% (de 01.02.13 a 31.01.14 R\$ 3.711,35);
- q - 5,52% (de 01.02.14 a 31.01.15 R\$ 3.916,22);
- r - 3,78% (de 01.02.15 a 31.01.16 R\$ 4.064,25);
- s - 10,68% (de 01.02.16 a 31.01.17 - R\$ 4.498,31);
- t - 7,15% (de 01.02.17 a 31.01.18 - R\$ 4.819,94);
- u - Não houve correção para o período de 01.02.18 a 31.01.19);
- v - 7,10% (de 01.02.19 a 31.01.20 - R\$ 5.162,16);
- w - 7,70% (de 01.02.20 a 31.01.21 - R\$ 5.559,65);
- x - 4,52% (de 01.02.21 a 31.01.22 - R\$ 5.810,95);
- y - 10,06% (de 01.02.22 a 31.01.23 - R\$ 6.395,53)
- z - 5,03% (de 01.02.23 a 31.01.25 - R\$ 6.717,23);
- a.a - Não houve correção para o período de 01.02.23 a 31.01.24.
- a.b - 4,83% (de 01.02.25 a 31.01.26 - R\$ 7.041,67);
- a.c - 4,26% a partir de 01.02.26 - R\$ 7.341,65.

§ 4º A restituição fará integralmente quando o pagamento tiver sido efetuado sob protesto do sujeito passivo ou, ainda, quando tiver havido erro não intencional do funcionário incumbido da arrecadação.

Nota: Redação com vigência de 01.01.97 a 11.12.19

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO § 4º DO ART. 175 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.644](#) - VIGÊNCIA: 12.12.19

§ 4º A restituição será feita integralmente quando o pagamento tiver sido efetuado sob protesto do sujeito passivo, quando tiver havido erro não intencional do funcionário incumbido da arrecadação ou nas hipóteses previstas em regulamento.

Nota: Por força do [art. 2º da Lei nº 20.644](#) ficam convalidadas as restituições efetuadas em desacordo com o disposto neste parágrafo, em sua redação original, e que se subsumam a alguma hipótese que venha a ser contemplada no regulamento referido na nova redação do mesmo dispositivo legal, prevista na redação conferida pelo [art. 2º da Lei nº 20.644](#)

§ 5º Quando a restituição for devida em razão de excesso de exação, sem prejuízo da responsabilidade criminal, o funcionário responsável pelo pagamento indevido responderá pela importância correspondente à dedução de que trata o § 3º deste artigo.

ACRESCIDO O 175-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.921, DE 28.12.06 - VIGÊNCIA: 28.12.06.

Art. 175-A. A Secretaria da Fazenda, antes de proceder à restituição do imposto, deve verificar se o contribuinte tem débito inscrito em dívida ativa, caso em que o valor da restituição deve ser, de ofício, compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.

§ 1º A pedido do contribuinte, pode ser efetuada a compensação do valor a ser restituído com débitos do sujeito passivo com a Fazenda Pública Estadual, ainda não inscritos em dívida ativa, inclusive com crédito tributário não contencioso.

§ 2º O disposto no *caput* não se aplica quando tenha sido efetivada a penhora de bens suficientes para o pagamento total da dívida ou quando o crédito tributário esteja com a sua exigibilidade suspensa, exceto na hipótese de suspensão por parcelamento.

Art. 176. Não será restituído tributo pago em decorrência de operações ou prestações posteriores isentas ou não tributadas, quando não se exigir o estorno do crédito relativo à operação ou prestação anterior.

Art. 177. O direito de pleitear restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do pagamento do indébito tributário ou da em que o contribuinte for notificado do bloqueio do saldo credor, na hipótese do

inciso III do artigo 41 deste Código.

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 177 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 – - VIGÊNCIA: 01.03.92.

Art. 177. O direito de pleitear restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do pagamento do indébito tributário ou da em que o contribuinte for notificado do bloqueio do saldo credor, na hipótese do [inciso III](#) do [artigo 172](#) deste Código.

Art. 178. Prescreve em 2 (dois) anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública Estadual.

Art. 179. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal;

III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

§ 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar.

§ 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Subseção III Das Demais Modalidades de Extinção do Crédito Tributário

Art. 180. Os devedores da Fazenda Pública Estadual poderão, observado o disposto em regulamento, efetuar a compensação do crédito tributário com créditos líquidos, certos e vencidos, do mesmo devedor, para com a Fazenda Pública Estadual, atendidas as condições e garantias estipuladas para cada caso.

ACRESCIDO ART. 180-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

Art.180-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial ou sem a expressa renúncia deste.

Art. 181. A remissão, total ou parcial do crédito tributário, somente será concedida através de lei estadual específica.

Art. 182. O direito de a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. (Renumerado pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

§ 2º O termo inicial, para efeito do inciso I, tem como base as informações obtidas quando da declaração do ITCD causa mortis ou doação. (Redação conferida pela [Lei nº 18.002](#) - vigência: 03.08.13)

Nota: Redação com vigência de 03.08.13 a 12.02.22

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 182 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 21.201](#), DE 16.12.21 - VIGÊNCIA: 13.02.22

§ 2º O termo inicial, para efeito do [inciso I](#) deste artigo, tem como base as informações obtidas na declaração do ITCD nas transmissões *causa mortis*.

Art. 183. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva.

NOTA: A [Instrução Normativa nº 1.153/13-GSF](#), de 19.04.13 (DOE de 23.04.13), com vigência a partir de 29.10.07, estabelece procedimentos sobre reconhecimento da prescrição de crédito tributário no âmbito administrativo.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 183 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

- I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
- II - pelo protesto judicial;
- III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
- IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

ACRESCIDO O ART. 183-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.481, DE 16.07.03 - VIGÊNCIA: 21.07.03.

Art. 183-A. A extinção, parcial ou integral do crédito tributário, inscrito em dívida ativa, mediante dação em pagamento em bem imóvel, deve efetivar-se na forma e nas condições estabelecidas nesta lei e no seu regulamento, atendidos, ainda, os seguintes requisitos:

- I - a aceitação do imóvel oferecido pelo devedor em dação em pagamento deve ser:
 - a) norteada pelo interesse público e pela conveniência administrativa, devidamente justificados;
 - b) subordinada à expressa aquiescência da autoridade administrativa competente;
- II - o imóvel, objeto da dação em pagamento, deve:
 - a) localizar-se no território goiano;
 - b) ser de propriedade do devedor;
 - c) estar devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou dívidas, excluídas apenas as relativas ao crédito tributário, objeto do pagamento;
 - d) estar apto à imediata imissão de posse pelo Estado;
 - e) ser previamente avaliado, por órgão competente da Secretaria da Fazenda ou por pessoa física ou jurídica por ela credenciado, segundo padrões técnicos definidos no regulamento;
 - f) ter valor equivalente ou menor do que o montante do crédito tributário cuja extinção é pretendida.

§ 1º Na determinação do interesse público e da conveniência administrativa na aceitação do imóvel oferecido em dação em pagamento, devem ser considerados, dentre outros, os seguintes fatores:

- I - utilidade do bem imóvel para:
 - a) oferecimento em dação em pagamento de débito do Estado, nos termos da Lei nº 8.666, de 21.06.93;
 - b) o serviço público estadual da administração direta ou indireta;
- II - viabilidade econômica, em face dos custos estimados para sua adaptação ao uso público ou para a alienação do mesmo.

§ 2º Consideram-se devedores, para aceitação do bem em dação em pagamento, o solidário, o responsável e o sucessor, nos termos dos arts. [46](#) a [48](#) desta Lei.

§ 3º Para efeito do disposto na alínea “f” do inciso II do *caput* deste artigo, devem ser considerados os valores do bem imóvel avaliado e do crédito tributário apurado, levando-se em conta a mesma data, assim entendida como a da avaliação do objeto da dação.

§ 4º Se da operação prevista no § 3º resultar crédito tributário remanescente, este deve ser cobrado nos próprios autos da execução fiscal, caso ajuizada, e, se não houver ação ou execução em curso, esta deve ser proposta pelo valor do saldo apurado.

ACRESCIDO O ART. 183-B PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.481, DE 16.07.03 - VIGÊNCIA: 21.07.03.

Art. 183-B. Na dação em pagamento é vedada a aceitação de bem imóvel único de devedor utilizado para fins de residência própria.

ACRESCIDO O ART. 183-C PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.481, DE 16.07.03 - VIGÊNCIA: 21.07.03.

Art. 183-C. A dação em pagamento produz efeitos plenos após o seu registro no Cartório de Registro de Imóveis, momento em que se considera extinto o crédito tributário, até o limite do valor da avaliação do imóvel, devendo ser providenciada a baixa da inscrição em Dívida Ativa, observado o disposto no § 4º do art. 183-A.

ACRESCIDO O ART. 183-D PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.481, DE 16.07.03 - VIGÊNCIA: 21.07.03.

Art. 183-D. As despesas e tributos relativos à transferência do imóvel dado em pagamento devem ser suportados pelo devedor, assim como, se houver, as despesas decorrentes da avaliação do imóvel.

Parágrafo único. É, também, de responsabilidade do devedor da obrigação tributária o pagamento de eventuais custas judiciais, honorários advocatícios e periciais, devidos nos processos referentes a créditos tributários ajuizados, objeto do pedido de dação em pagamento.

ACRESCIDO O ART. 183-E PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.481, DE 16.07.03 - VIGÊNCIA: 21.07.03.

Art. 183-E. Os imóveis recebidos em dação em pagamento passam a integrar o patrimônio do Estado sob o regime de disponibilidade plena e absoluta, como bens dominicais, devendo ser cadastrados pelo órgão competente da Secretaria da Fazenda.

ACRESCIDO O ART. 183-F PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.481, DE 16.07.03 - VIGÊNCIA: 21.07.03.

Art. 183-F. O Poder Executivo poderá alienar, a título oneroso, os bens recebidos em dação em pagamento, independentemente de autorização legislativa específica, observado o disposto no art. 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Seção III Da Exclusão do Crédito Tributário

Art. 184. Exclui o crédito tributário:

I - a isenção;

II - a anistia.

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído ou dela consequente.

Art. 185. A isenção de tributos estaduais, ainda quando prevista em contrato, será sempre decorrente desta lei ou de lei estadual específica, atendidas as condições e requisitos exigidos para sua concessão.

Parágrafo único. A concessão de isenção do ICMS obedecerá ao disposto na Seção II do Capítulo II do Livro Primeiro deste Código.

Art. 186. Salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, a isenção pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo.

Parágrafo único. A lei que revogar isenção relativa ao IHD, IPVA ou AIR somente entrará em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorrer a sua publicação.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.00.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 186 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - VIGÊNCIA: 01.01.01.

Parágrafo único. A lei que revogar isenção relativa ao ITCD ou IPVA somente entrará em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorrer a sua publicação.

Art. 187. A anistia abrange exclusivamente as multas aplicadas às infrações cometidas anteriormente à - vigência da lei estadual específica que a conceder.

NOTA: Assunto disciplinado pelas seguintes leis:

1. A [Lei nº 11.978](#), de 08.06.93 (DOE de 14.06.93), alterada pela Lei nº 12.071, de 20.08.93 (DOE de 23.08.93), concedeu dispensa e redução de multa e juros de mora no pagamento de créditos tributários vencidos até 30.04.93, desde que efetuado no período de até 120 dias a contar de sua publicação;
2. A [Lei nº 12.431](#), de 25.08.94 (DOE de 29.08.94), concedeu redução de multas fiscais nas condições que especifica, desde que o pagamento seja feito no período de 01 a 30.09.94;
3. A [Lei nº 12.471](#), de 23.11.94 (DOE de 24.11.94), prorrogou por 30 (trinta) dias, a partir de sua publicação, o benefício previsto na [Lei nº 12.431/94](#);

4. A [Lei nº 14.084](#), de 06.03.02 (DOE de 07.03.02), instituiu o Programa Estadual de Estímulo à Regularização Fiscal e de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual.
5. A [Lei nº 14.427](#), de 19.05.03 (DOE de 22.05.03), concedeu redução de multas e juros de ICMS e de IPVA, nas condições que especifica;
6. A [Lei nº 14.903](#), de 3.08.04 (DOE de 3.08.04), concedeu redução de multas e juros de ICMS, nas condições que especifica;
7. A [Lei nº 15.012](#), de 23.11.04 (DOE de 23.11.04), concedeu redução de multas e juros e atualização monetária de ICMS, nas condições que especifica;
8. A [Lei nº 15.553](#), de 16.01.06 (DOE de 19.01.06), concedeu redução de multas e juros de ICMS, nas condições que especifica;
9. A [Lei nº 15.573](#), de 23.11.06 (DOE de 24.01.06), concedeu redução de multas e juros de mora e atualização monetária de ICMS, nas condições que especifica;
10. A [Lei nº 15.638](#), de 26.04.06 (DOE de 26.04.06), concedeu redução de multas e juros de mora e atualização monetária de ICMS, nas condições que especifica;
11. A [Lei nº 15.651](#), de 11.05.06 (DOE de 11.05.06), concedeu redução de multas e juros de mora e atualização monetária de ICMS, nas condições que especifica;
12. A [Lei nº 15.761](#), de 25.08.06 (DOE de 28.08.06), concedeu redução de multas e juros de mora de ICMS e IPVA, nas condições que especifica;
13. A [Lei nº 15.852](#), de 30.11.06 (DOE de 01.12.06), concedeu redução de multas e juros de mora e atualização monetária de ICMS, nas condições que especifica;
14. A [Lei nº 15.906](#), de 11.05.06 (DOE de 11.05.06), concedeu redução de multas e juros de mora e atualização monetária de ICMS, nas condições que especifica.

Seção IV Da Suspensão do Crédito Tributário

Art. 188. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - a moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos no processo administrativo tributário;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

ACRESCIDO O INCISO V AO ART. 188 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

ACRESCIDO O INCISO VI AO ART. 188 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

VI - o parcelamento.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 188 PELO ART. 1º DA LEI Nº 13.446, DE 20.01.99 - VIGÊNCIA: 26.01.99.

Parágrafo único. O depósito do montante integral do crédito tributário pode ser feito administrativamente, nos termos do regulamento, observando-se o seguinte:

I - o valor do depósito deve ser feito em conta bancária remunerada e vinculada e estar subordinado à apresentação de reclamação ou recurso administrativo;

II - julgado o lançamento:

a) procedente, considera-se extinto o crédito tributário respectivo, desde a data de efetivação do depósito, convertendo-se, integralmente, o seu valor e dos rendimentos correspondentes, em receita do Estado, observado o inciso seguinte;

b) improcedente, o depósito e seus rendimentos são integralmente, revertidos ao sujeito passivo;

III - para os efeitos deste artigo, a penalidade pecuniária será calculada com a redução prevista no [art. 171](#) desta lei, contado o prazo ali estabelecido até a data de efetivação do depósito, hipótese em que se considera definitivamente extinta a parcela do crédito tributário a ela correspondente, na ocorrência do disposto na alínea “a” do incisor anterior.

Art. 189. A moratória somente abrange os créditos vencidos, definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder ou cujo lançamento tenha sido iniciado àquela data, por ato regularmente notificado ao sujeito passivo.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.96.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 189 PELO ART. 1º DA LEI Nº 12.972, DE 27.12.96 - VIGÊNCIA: 01.01.97.

Art. 189. Não constitui moratória o parcelamento de créditos tributários decorrentes de procedimentos administrativos, inclusive confissões de dívidas na esfera administrativa ou judicial, com acréscimo de multa, juros e atualização monetária sobre as prestações vincendas.

Nota: Redação com vigência de 01.01.97 a 30.06.21

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 189 PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA: 01.07.21

Art. 189. Não constitui moratória o parcelamento de créditos tributários decorrentes de procedimentos administrativos, inclusive confissões de dívidas na esfera administrativa ou judicial, com acréscimo de multa e de juros de mora sobre as prestações vincendas.

Parágrafo único. O regulamento estabelecerá os procedimentos, as condições e os requisitos exigidos para a concessão de moratória, observado o limite máximo de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais.

ACRESCIDO O ART. 189-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

Art. 189-A. O crédito tributário vencido, inclusive o relativo à parte não litigiosa, pode ser pago em parcelas, mensais e sucessivas, a pedido do sujeito passivo, observado o disposto em regulamento.

ACRESCIDO O ART. 189-B PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

Art. 189-B. A concessão de parcelamento ou da moratória não gera direito adquirido e será cassada de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor.

CAPÍTULO V DA DÍVIDA ATIVA

Art. 190. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 13.12.07.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 190 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

Art. 190. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, após a constituição definitiva do crédito tributário e esgotado o prazo para pagamento.

§ 1º A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito.

§ 2º A constituição definitiva do crédito tributário ocorre quando esgotado o prazo fixado para apresentação de impugnação ou recurso ou, ainda, quando houver decisão definitiva da qual não caiba mais recurso, em processo administrativo regular.

Nota: Redação com vigência de 01.01.97 a 21.01.20

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 190 PELO ART. 1º DA [LEI Nº 20.752](#) - VIGÊNCIA: 22.01.20

§ 2º A constituição definitiva do crédito tributário ocorre:

I - quando esgotado o prazo fixado para apresentação de impugnação ou recurso ou, ainda, quando houver decisão definitiva da qual não caiba mais recurso, em processo administrativo regular;

II - quando esgotado o prazo para o pagamento do imposto devido, conforme estabelecido em calendário de pagamento do IPVA.

ACRESCIDO O INCISO III AO § 2º DO ART. 190 PELO [ART. 1º DA LEI 23.063](#), DE 05.11.24 – VIGÊNCIA: 01.02.25

III - quando esgotado o prazo para o pagamento do tributo devido ou na data de sua declaração, o que ocorrer por último, na hipótese prevista no [art. 157-A](#) desta Lei.

ACRESCIDO O ART. 190-A PELO ART. 1º DA LEI Nº [16.664](#), DE 23.07.09 - VIGÊNCIA: 28.07.09.

Art. 190-A. O débito para com a Fazenda Pública Estadual deve ser inscrito em dívida ativa pela Secretaria da Fazenda em até 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento, pelo setor competente, do processo administrativo encaminhado para esse fim.

Nota: Por força da [Lei 20.840](#), de 02.09.20, com vigência de 13.03.20 a 19.04.22, fica suspensa a inscrição em dívida ativa no período compreendido entre o início da vigência do ato do Chefe do Poder Executivo que declara o estado de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás e o último dia do mês correspondente ao fim da situação de emergência, nos termos do ato que a declara.

ACRESCIDO O ART. 190-B PELO ART. 1º DA LEI Nº [16.664](#), DE 23.07.09 - VIGÊNCIA: 28.07.09.

Art. 190-B. A Secretaria da Fazenda, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de inscrição do débito em dívida ativa, deve encaminhar solicitação de ajuizamento de execução fiscal à Procuradoria-Geral do Estado, observados os limites de valores e as condições para a dispensa de ajuizamento.

Nota: Por força da [Lei 20.840](#), de 02.09.20, com vigência de 13.03.20 a 19.04.22, fica suspenso o encaminhamento de solicitação de ajuizamento de execução fiscal à Procuradoria-Geral do Estado no período compreendido entre o início da vigência do ato do Chefe do Poder Executivo que declara o estado de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás e o último dia do mês correspondente ao fim da situação de emergência, nos termos do ato que a declara.

§ 1º O encaminhamento de solicitação de ajuizamento de execução fiscal deve ser precedido de investigação patrimonial, para a busca de bens e direitos penhoráveis do devedor e dos corresponsáveis e, no caso de pessoa jurídica, também dos sócios, cujo resultado deve ser remetido à Procuradoria-Geral do Estado, juntamente com as respectivas certidões de dívida ativa e minuta da petição inicial.

NOTA: Por força do art. 2º da [Lei nº 16.864](#), de 30.12.09, com vigência a partir de 07.01.10, fica suspensa até 31.12.10 a obrigatoriedade de realização pela Secretaria da Fazenda de prévia investigação patrimonial para busca de bens e direitos penhoráveis do devedor, dos corresponsáveis e, quando for o caso dos sócios de pessoa jurídica de que trata este parágrafo.

§ 2º No processo administrativo em que figure no polo passivo pessoa natural ou pessoa jurídica que não esteja exercendo suas atividades e para as quais a investigação patrimonial, inclusive sobre os sócios da pessoa jurídica, tenha apresentado resultado negativo:

I - fica dispensado o encaminhamento de solicitação de ajuizamento de execução fiscal;

II - deve ser realizada nova busca periodicamente, em intervalos não superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias.

Art. 191. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo o caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um ou de outros;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 13.12.07.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO ART. 191 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

I - o nome do devedor e, sendo o caso, dos co-responsáveis, com indicação de seus respectivos números de inscrição no cadastro de pessoa física ou jurídica do Ministério da Fazenda, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 13.12.07.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 191 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

II - o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 13.12.07.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 191 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

IV - a data e o número da inscrição em dívida ativa;

V - o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 13.12.07.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO V DO ART. 191 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

V - o número do processo administrativo ou judicial, no qual se apurou o valor da dívida;

ACRESCIDO O INCISO VI AO ART. 191 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

VI - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo.

Nota: Redação com vigência de 14.12.07 a 30.06.21

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO VI DO ART. 191 PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA: 01.07.21

VI - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita aos juros de mora, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo.

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 191 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

§ 1º No caso de encaminhamento para inscrição realizado pelo Poder Judiciário, sendo impossível a identificação do número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, o termo de

encaminhamento na dívida ativa deve conter a data de nascimento do devedor e o nome de sua mãe ou, sendo o caso, as referidas informações relativas aos co-responsáveis.

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 191 PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

§ 2º A inscrição em dívida ativa far-se-á somente se o termo de encaminhamento para a inscrição vier acompanhado das informações necessárias para o atendimento do disposto neste artigo e instruído com os demais documentos previstos em regulamento.

O PARÁGRAFO ÚNICO FOI RENUMERADO TACITAMENTE PARA § 3º A PARTIR DE 14.12.07, PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

§ 3º A certidão conterà, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

ACRESCIDO O ART. 191-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 01.07.06.

Art. 191-A. O Estado divulgará a relação dos devedores que tenham crédito tributário inscrito em dívida ativa, com menção dos valores devidos.

Parágrafo único. A legislação tributária estabelecerá os critérios para exclusão dos créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa, especialmente em razão de parcelamento, bem como a forma de atualização da relação de devedores a ser mantida, para fins de divulgação.

Art. 192. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 193. A prova de quitação dos tributos estaduais será feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado.

Art. 194. A certidão será expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da entrada do requerimento na repartição competente.

Art. 195. Tem os mesmos efeitos da certidão negativa aquela em que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 195 PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 15.07.92.

Parágrafo Único. Não surte, porém, os efeitos previstos neste artigo, a certidão expedida, para fim de alienação de bem do patrimônio do sujeito passivo, na qual conste crédito tributário objeto de parcelamento não integralmente quitado, salvo se o devedor houver reservado bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida.

Art. 196. O disposto neste Capítulo alcança, também, a dívida ativa não-tributária.

Nota: Por força da [Lei 20.840](#), de 02.09.20, com vigência de 13.03.20 a 19.04.22, para a dívida ativa não tributária, ficam:

- I - suspensão a inscrição em dívida ativa no período compreendido entre o início da vigência do ato do Chefe do Poder Executivo que declara o estado de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás e o último dia do mês correspondente ao fim da situação de emergência, nos termos do ato que a declara.
- II - suspenso o encaminhamento de solicitação de ajuizamento de execução fiscal à Procuradoria-Geral do Estado no período compreendido entre o início da vigência do ato do Chefe do Poder Executivo que declara o estado de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás e o último dia do mês correspondente ao fim da situação de emergência, nos termos do ato que a declara.

Art. 197. Os devedores, inclusive seus fiadores, serão proibidos de transacionar, a qualquer título, com as repartições públicas, inclusive autárquicas, estaduais e com os estabelecimentos de crédito controlados pelo Estado, decorridos os prazos para liquidação amigável dos débitos, sem os respectivos resgates.

§ 1º A proibição de transacionar, constante deste artigo, compreende o recebimento de quaisquer quantias ou créditos que os devedores tiverem com o Estado e suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pelo Estado, a participação em licitação pública, a celebração de contratos de qualquer natureza, inclusive a abertura de créditos em estabelecimentos bancários controlados pelo Estado ou quaisquer outros atos que importem em transação.

§ 2º A proibição de transacionar se efetivará conforme dispuser o regulamento.

Art. 198. Pago ou iniciado o pagamento do débito, ou oferecido bens à penhora em ação executiva fiscal, concomitante e imediatamente fica revogada a proibição a que se refere o artigo anterior.

ACRESCIDO O ART. 198-A PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.505, DE 29.12.05 - VIGÊNCIA: 29.12.05.

Art. 198-A. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

ACRESCIDO O ART. 198-B PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

Art. 198-B. Os créditos inscritos em dívida ativa pela Secretaria da Fazenda devem ser quitados por meio de sua estrutura de arrecadação e os respectivos recursos repassados na forma da legislação pertinente.

ACRESCIDO O ART. 198-C PELO ART. 1º DA LEI Nº 16.169, DE 11.12.07 - VIGÊNCIA: 14.12.07.

Art. 198-C. O disposto neste Título aplica-se, também, aos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Pública Estadual, observada a legislação específica.

TÍTULO V DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Art. 199. O processo administrativo tributário tem por fim o exercício do controle da legalidade do lançamento ou a solução de dúvidas sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária.

Art. 200. Todo sujeito passivo tem direito ao processo administrativo tributário, independentemente do oferecimento da garantia de qualquer espécie.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 02.02.05.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 200 PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.084, DE 28.01.05 - VIGÊNCIA: 03.02.05.

Art. 200. Todo sujeito passivo tem direito ao processo administrativo tributário, observado o disposto na legislação específica.

Art. 201. O processo administrativo tributário é gratuito e o sujeito passivo tem capacidade para postular em causa própria, em qualquer de suas fases.

Art. 202. O processo administrativo tributário é caracterizado pelo contraditório, assegurada ampla defesa ao sujeito passivo.

Art. 203. Lei estadual específica regulará o processo administrativo tributário e disporá sobre os órgãos de julgamento, conforme o estatuído no art. 181 da Constituição Estadual.

NOTAS:

1. A Lei nº [13.882](#), de 23.07.01 (DOE DE 31.07.01), com vigência no período de 01.01.01 a 28.02.09, dispõe sobre o Conselho Administrativo Tributário – CAT e regula o Processo Administrativo Tributário;
2. A Lei nº [16.469](#), de 19.01.09 (DOE DE 22.01.09), com vigência a partir de 01.03.09, regula o processo administrativo tributário e dispõe sobre os órgãos vinculados ao julgamento administrativo de questões de natureza tributária.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 1º As referências a outros Estados, constantes desta Lei, consideram-se como feitas, também, ao Distrito Federal.

Art. 2º Os juros de mora previstos no art. 167, desta Lei ficam substituídos pelos decorrentes da aplicação da Taxa Referencial Diária - TRD acumulada, instituída pela Lei Federal nº 8.177, de 1º de março de 1991, enquanto esta vigorar, e serão calculados desde a data do vencimento da obrigação tributária até o dia anterior ao do seu efetivo pagamento.

NOTA: Redação com vigência de 01.03.92 a 31.12.92.

REVOGADO O ART. 2º PELO ART. 4º DA LEI Nº 11.870, DE 28.12.92 - vigência: 01.01.93.

Art. 2º Revogado.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.93 a 31.12.00.

REVIGORADO, COM NOVA REDAÇÃO, O ART. 2º PELO ART. 5º DA LEI Nº 13.772, DE 28.12.00 - vigência: 01.01.01.

Art. 2º Os valores expressos em Real (R\$) na legislação tributária são atualizados anualmente com base no disposto no parágrafo único do art. 168 desta lei.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.01 a 25.12.01.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 2º DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS PELO ART. 1º DA LEI Nº 14.065, DE 26.12.01 - VIGÊNCIA: 26.12.01.

Art. 2º São atualizados anualmente, com base no disposto no § 1º do art. 168 desta Lei, os valores expressos em Real:

Nota: Redação com vigência de 26.12.01 a 30.06.21

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 2º DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA: 01.07.21

Art. 2º São atualizados anualmente, com base no disposto no parágrafo único deste artigo, os valores expressos em Real referentes a:

I - multas;

II - taxas;

III - limite de dedução na restituição de tributo, para fazer face a despesas de exação, previsto no § 3º do [art. 175](#) desta lei.

ACRESCIDO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 2º DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS PELO [ART. 1º DA LEI 21.004](#), DE 14.05.21 - VIGÊNCIA: 01.07.21

Parágrafo único. A atualização referida no *caput* será calculada de acordo com o que estabelecer o regulamento, devendo ser utilizado para o cálculo, alternativamente, a variação dos preços aferida:

Notas:

1. Por força da [Lei nº 20.970](#) e em função da situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás pela disseminação do novo coronavírus (COVID-19), a atualização anual prevista neste artigo, será calculada, excepcionalmente no ano de 2021, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

2. Por força da [Lei nº 21.220](#) e em função da situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás pela disseminação do novo coronavírus (COVID-19), a atualização anual prevista neste artigo, será calculada, excepcionalmente no ano de 2022, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

I - pela Fundação Getúlio Vargas para a apuração do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - IGP-DI; e

NOTA: Redação com vigência de 01.01.97 a 31.01.25.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º (DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS) PELO ART. 1º DA [LEI Nº 23.229](#), DE 16.01.25 - VIGÊNCIA: 01.02.25.

I - pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para a apuração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA; ou

II - pela Secretaria-Geral da Governadoria.

Art. 3º O valor da Unidade Fiscal de Referência, a que se refere o art. 143 desta Lei, no dia 1º de março de 1.992, será aquele vigente nesta mesma data, apurado conforme o disposto na Lei nº 11.545, de 08 de outubro de 1991.

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO ART. 3º (DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS) PELO ART. 1º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

Art. 3º O valor da Unidade Fiscal de Referência, a que se refere o [art. 139](#) desta Lei, no dia 1º de março de 1992, será aquele vigente nesta mesma data, apurado conforme o disposto na Lei nº 11.545, de 08 de outubro de 1991.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei, no todo ou em partes, podendo, inclusive, instituir as obrigações tributárias acessórias indispensáveis à sua fiel observância.

ACRESCIDO O § 1º AO ART. 4º (DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS) PELO ART. 8º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 1º Ficam suspensas a - vigência e aplicação da Lei nº 8.752, de 28 de novembro de 1979, e de sua regulamentação, pelo período de 02 (dois) anos, contados da data de publicação do ato a que se refere o § segundo deste artigo;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 09.09.96.

REVOGADO O § 1º DO ART. 4º (DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS) PELO ART. 45 DA LEI Nº 12.935, DE 09.09.96 - VIGÊNCIA: 10.09.96.

§ 1º Revogado.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 4º (DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS) PELO ART. 8º DA LEI Nº 12.806, DE 27.12.95 - VIGÊNCIA: 01.01.96.

§ 2º Em razão do disposto no parágrafo anterior fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regular, provisoriamente, o processo administrativo tributário, pelo período de 02 (dois) anos, atendidas as disposições dos artigos 199 a 202 desta lei.

NOTA: Redação com vigência de 01.01.96 a 09.09.96.

REVOGADO O § 2º DO ART. 4º (DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS) PELO ART. 45 DA LEI Nº 12.935, DE 09.09.96 - VIGÊNCIA: 10.09.96.

§ 2º Revogado.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente:

- I - a Lei nº 7.513, de 29 de junho de 1972;
- II - a Lei nº 7.730, de 30 de outubro de 1973;
- III - a Lei nº 8.042, de 18 de dezembro de 1975;
- IV - a Lei nº 9.126, de 07 de dezembro de 1981;
- V - a Lei nº 9.488, de 19 de julho de 1984;
- VI - a Lei nº 9.724, de 05 de junho de 1985;
- VII - a Lei nº 10.524, de 23 de junho de 1988;
- VIII - a Lei nº 10.682, de 19 de dezembro de 1988;
- IX - a Lei nº 10.720, de 29 de dezembro de 1988;
- X - a Lei nº 10.721, de 29 de dezembro de 1988;
- XI - a Lei nº 10.722, de 29 de dezembro de 1988;
- XII - a Lei nº 10.723, de 29 de dezembro de 1988;
- XIII - a Lei nº 10.724, de 29 de dezembro de 1988;
- XIV - a Lei nº 10.725, de 29 de dezembro de 1988;

XV - a Lei nº 10.889, de 07 de julho de 1989;

NOTA: Redação sem vigência em função da alteração retroagir a 01.03.92.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO XV DO ART. 5º PELO ART. 5º DA LEI Nº 11.750, DE 07.07.92 - VIGÊNCIA: 01.03.92.

XV - o art. 7º da Lei nº 10.889, de 07 de julho de 1989;

NOTA: A Lei nº 10.889, de 07.07.89 (DOE de 07.07.89) introduziu alterações em diversas leis, porém, apenas seus arts. 7º e 9º se relacionam com o Código Tributário do Estado de Goiás (CTE), cujos teores são os seguintes:

- Art. 7º Autoriza o Chefe do Poder Executivo a estabelecer casos de diferimento ou suspensão do ICMS.
- Art. 9º Revoga a Lei nº 9.722, de 05.06.85 (microempresa);

- XVI - a Lei nº 11.072, de 19 de dezembro de 1989;
- XVII - a Lei nº 11.078, de 27 de dezembro de 1989;
- XVIII - a Lei nº 11.092, de 03 de janeiro de 1990;
- XIX - a Lei nº 11.353, de 29 de novembro de 1990;
- XX - a Lei nº 11.579, de 06 de novembro de 1991.

Art. 6º Esta lei entra em vigor no dia 1º de março de 1992.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 26 de dezembro de 1991, 103º da República.

IRIS REZENDE MACHADO
Haley Margon Vaz

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.

LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008.

- Regulamentada pelo Decreto nº 6.962, de 29-07-2009.

Estabelece diretrizes para criação, utilização e prestação de contas de fundos rotativos nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e no Ministério Público.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do § 9º do art. 110 da [Constituição Estadual](#), decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece as diretrizes para criação, utilização e prestação de contas de fundos rotativos nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e no Ministério Público do Estado de Goiás.

Art. 2º Os fundos rotativos de que trata o art. 1º são criados por leis específicas, com indicação de dotação orçamentária destinada à sua integralização, a qual deve estabelecer:

- I - a denominação, o valor e a finalidade do fundo;
- II - a identificação do agente financeiro;
- III - a especificação das despesas que podem ser pagas com seus recursos.

Art. 3º O fundo rotativo é composto pela transferência de recursos provenientes do orçamento setorial e destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento referentes a:

- I - materiais de consumo e expediente;
- II - reparo, manutenção e conservação de móveis, máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e imóveis;
- III - comunicação em geral, festividades e homenagens;
- IV - diárias, passagens, locomoção e combustíveis;
- V - participação em exposições, congressos e conferências;
- VI - materiais e serviços gráficos, de áudio, vídeo e fotografia;
- VII - taxas, emolumentos e licenças administrativas e judiciais e retenção de tributos;
- VIII - fornecimento de alimentação.

~~Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, não se consideram material de consumo produtos farmacológicos, hospitalares, laboratoriais e odontológicos adquiridos por órgãos ou entidades da área de saúde pública.~~

~~- Revogado pelo art. 2º da Lei Complementar nº 72, de 24-03-2009.~~

Art. 4º São vedados:

I - o pagamento, com recursos do fundo rotativo, de despesas:

- a) com pessoal;
- b) de capital;
- c) que necessitem de licitação para sua contratação;
- d) não previstas na lei de criação do fundo;
- e) de caráter continuado ou que possam caracterizar fracionamento;

II - a concessão de adiantamentos e aplicações no mercado financeiro com recursos do fundo rotativo.

Art. 5º Os gastos mensais com o fundo rotativo ficam limitados ao valor fixado na lei de sua criação.

Art. 6º Após publicada a lei de criação do fundo rotativo, as seguintes providências devem ser adotadas pelo respectivo órgão gestor:

- I - empenho da despesa de constituição do fundo, no valor deste e em seu nome, na conta de Integralização a Fundos Rotativos;
- II - emissão da ordem de pagamento;
- III - efetivação do depósito inicial em conta exclusiva do fundo rotativo;
- IV - expedição de ato designando servidor gestor do fundo;
- V - emissão de empenhos estimativos para cada natureza de despesa prevista na lei de criação do fundo.

Parágrafo único. O gestor do fundo deve ser servidor ocupante de cargo efetivo, salvo se no órgão ou entidade não houver servidor nessa condição, vedada a designação de servidor temporário ou estagiário.

Art. 7º Os recursos do fundo rotativo devem ser mantidos em conta corrente única específica e permanente, junto a banco oficial responsável pela movimentação das contas do Estado.

Art. 8º A prestação de contas do fundo rotativo deve ser encaminhada ao setor competente de cada órgão ou entidade para atestar a regularidade na execução das despesas.

Parágrafo único. Nos prazos regulamentares, deve ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado -TCE- a prestação de contas do fundo rotativo, juntamente com a manifestação do controle interno.

Art. 9º Respondem solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto nesta Lei o gestor do fundo e o ordenador da despesa nos limites de suas competências.

Art. 10. Os atuais fundos rotativos devem se adequar ao disposto nesta Lei até 90 (noventa) dias após a sua publicação.

[- prazo prorrogado para a secretaria da Saúde até 31-12-2012, pelo art. 1º da Lei Complementar nº 91, de 30-04-2012.](#)
[- prazo prorrogado para a secretaria da Saúde até 31-12-2011, pelo art. 1º da Lei Complementar nº 80, de 21-01-2011.](#)
[- Prazo prorrogado para a Secretaria da Saúde até 31-12-2010, pelo art. 1º da Lei Complementar nº 79, de 02-09-2010.](#)
[- Prazo prorrogado para a Secretaria da Saúde até 30-06-2010, pelo art. 1º da Lei Complementar nº 76, de 29-12-2009.](#)
[- Prazo prorrogado para a Secretaria da Saúde até 31-12-2009, pelo art. 1º da Lei Complementar nº 72, de 24-03-2009.](#)

Art. 11. Esta Lei Complementar será regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua vigência.

Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 16 de dezembro de 2008, 120º da República.

ALCIDES RODRIGUES FILHO

(D.O. de 19-12-2008)

Este texto não substitui o publicado do D.O. de 19-12-2008 .

Autor	Governador do Estado de Goiás
Órgãos Relacionados	Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO Ministério Público do Estado de Goiás - MPGO Poder Legislativo Secretaria de Estado da Saúde - SES Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE
Categoria	Organização Administrativa



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.

LEI Nº 14.904, DE 09 DE AGOSTO DE 2004.

Legenda :

Texto em Preto	Redação em vigor
Texto em Vermelho	Redação Revogada

Convalida e revigora os Fundos Rotativos que menciona e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam convalidados e revigorados:

I - o Fundo Rotativo do Gabinete Militar, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

- Redação dada pela Lei nº 14.980, de 10-11-2004.

~~I - o Fundo Rotativo do Gabinete Militar, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);~~

II - o Fundo Rotativo do Corpo de Bombeiros Militar, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

- Revigorado e Convalidado pela Lei nº 16.933, de 12-03-2010, art. 1º.

III - o Fundo Rotativo da Agência Goiana de Desenvolvimento Industrial, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 2º Os Fundos Rotativos convalidados e revigorados pelo art. 1º têm por finalidade cobrir despesas inadiáveis, relativas a concessões de diárias para dentro e fora do Estado, ressarcimento de gastos com hospedagem e alimentação, aquisição de combustíveis e lubrificantes, de gêneros alimentícios, materiais de expediente, de limpeza e higienização, para áudio, vídeo e foto, para manutenção de veículos, demais materiais de consumo, concessão de prêmios, medalhas, comendas e troféus, aquisição de material para cerimonial, de passagens para outras unidades da Federação, com ressarcimento de gastos com locomoção, participação em conferências e exposições, hospedagens, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos e equipamentos, serviços de manutenção e conservação de veículos, de áudio, vídeo e foto, serviços gráficos e demais serviços de terceiros (pessoa jurídica), assinatura de periódicos e fornecimento de alimentação.

Art. 3º Aos Fundos Rotativos de que trata o art. 1º fica vedada a concessão de qualquer importância em dinheiro a título de adiantamento.

Art. 4º A movimentação dos recursos financeiros dos Fundos Rotativos mencionados no art. 1º deverá ser feita através de conta corrente aberta em agência da instituição bancária atuante como agente financeiro do Tesouro Estadual.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 09 de agosto de 2004, 116º da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

Ivan Soares de Gouvêa

José Carlos Siqueira

Giuseppe Vecchi

(D.O. de 13-08-2004)

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 13.08.2004.

Órgãos Relacionados	Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO Conselho Deliberativo do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Poder Legislativo Secretaria de Estado da Casa Militar - CASA MILITAR Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços - SIC
Categorias	Fundos Rotativos Diárias



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação

LEI Nº 16.933, DE 12 DE MARÇO DE 2010

Dispõe sobre o Fundo Rotativo do Corpo de Bombeiros Militar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da [Constituição Estadual](#), decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revigorado e convalidado o Fundo Rotativo do Corpo de Bombeiros Militar, de que trata o art. 1º, inciso II, da Lei nº [14.904](#), de 09 de agosto de 2004, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 2º O Fundo Rotativo revigorado e convalidado pelo art. 1º destina-se ao custeio de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas neste ou outro Estado e no Distrito Federal, referentes a:

- I – materiais de consumo e expediente;
- II – reparo, manutenção e conservação de móveis, máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e imóveis;
- III – comunicação em geral, festividades e homenagens;
- IV – diárias, passagens, locomoção e combustíveis;
- V – participação em exposições, congressos e conferências;
- VI – materiais e serviços gráficos, de áudio, vídeo e fotografia;
- VII – taxas, emolumentos e licenças administrativas e judiciais e retenção de tributos;
- VIII – fornecimento de alimentação.

Art. 3º Fica vedada a concessão de adiantamentos com recursos do Fundo revigorado pelo art.1º, ainda que a despesa futura se enquadre entre aquelas descritas no art. 2º.

Art. 4º A utilização e a prestação de contas do Fundo de que trata esta Lei deverão observar as diretrizes e normas previstas na Lei Complementar nº [64](#), de 16 de dezembro de 2008.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 12 de março de 2010, 122º da República.

ALCIDES RODRIGUES FILHO
Ernesto Guimarães Roller
Jorcelino José Braga

(D.O. de 17-03-2010)

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 17-03-2010.

Órgãos Relacionados	Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Poder Legislativo
Categorias	Fundos Rotativos Corpo de Bombeiros Militar



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil

LEI Nº 17.480, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2011.

Cria o Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás –FUNEBOM– e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da [Constituição Estadual](#), decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, no âmbito da Corporação, o Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás –FUNEBOM–, regido pelas disposições desta Lei, do seu regulamento e das demais normas legais pertinentes.

Art. 2º O Fundo criado pelo art. 1º destina-se ao provimento de recursos financeiros para cobrir as despesas de custeio, investimentos e inversões financeiras, no que diz respeito a estruturação, aparelhamento e equipamento do órgão e aprimoramento técnico-profissional do bombeiro militar, bem como aquelas geradas pelo desempenho da atividade-fim do Corpo de Bombeiros Militar.

~~Parágrafo único. Os recursos do FUNEBOM não poderão ser utilizados para cobrir despesas relativas a folha de pagamento de pessoal.~~

- Revogado pela Lei nº 19.087, de 28-10-2015, art. 3º.

Art. 3º Constituem receitas do Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – FUNEBOM –:

I – o produto da arrecadação da Taxa de Serviços Estaduais –TSE– prevista nos subitens A.5 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – e A.6 – SERVIÇOS ESPECÍFICOS E PREVENTIVOS, POR SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO – (parcialmente), indicações 1.3, 2.1 e 2.2, do item “A” da Tabela Anexo III do Código Tributário do Estado de Goiás, instituído pela Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, com alterações posteriores, pela utilização efetiva ou potencial dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar;

II – o produto da arrecadação das multas previstas na Lei nº 15.802, de 11 de setembro de 2006, que “institui o Código Estadual de Proteção contra Incêndio, Explosão, Pânico e Desastres e dá outras providências”;

III – contribuições, donativos e legados, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nacionais e internacionais;

IV – recursos financeiros provenientes de acordos, contratos e convênios;

V – dotações orçamentárias que lhe forem destinadas pelo Estado;

~~VI – juros e rendimentos de seus depósitos bancários;~~

- Revogado pela Lei nº 19.505, de 21-11-2016, art. 3º, XVI.

VII – auxílios ou subvenções concedidos pelo Estado de Goiás, pela União e por Município, bem como por suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;

VIII – produto da alienação de bens móveis do patrimônio ou uso da Corporação;

IX – outras eventuais.

Parágrafo único. As receitas ordinárias classificadas como Fonte 100 serão registradas contabilmente no Tesouro Estadual.

- Redação dada pela Lei nº 20.195, 06-07-2018.

~~Parágrafo único. O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual.~~

- Redação dada pela Lei nº 19.505, de 21-11-2016, art. 1º, XIX.

~~Parágrafo único. O saldo positivo do FUNEBOM, apurado em balanço ao final de cada exercício financeiro, será transferido, como crédito do mesmo Fundo, para o exercício seguinte.~~

Art. 3º-A O saldo financeiro apurado ao final do exercício e não comprometido com o pagamento de restos a pagar e com as despesas liquidadas e não pagas no exercício corrente, relativamente ao Fundo de que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual.

- Acrescido pela Lei nº 20.937, de 28-12-2020.

Art. 4º A receita apurada pelo Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – FUNEBOM – destina-se à cobertura das despesas:

I – de manutenção em geral, compreendendo-se a aquisição de material de consumo, contratação de pessoas físicas ou jurídicas e de serviços em geral, bem como de outras necessárias ao funcionamento e deslocamento da frota de veículos automotores da Corporação;

II – com a operacionalização de atividades administrativas finalísticas, capacitação e qualificação de bombeiros militares para exercício de suas atividades, inclusive decorrentes de deslocamentos de efetivo e realização de diligências;

III – com aquisições de imóveis, viaturas, materiais e equipamentos permanentes, móveis em geral e demais materiais específicos necessários ao reaparelhamento, funcionamento e à operacionalização;

IV – com aquisições de equipamentos de informática, comunicação, localização e serviços para o desenvolvimento e manutenção da tecnologia da informação;

V – correntes e de capital necessárias à manutenção, ampliação, reforma e construção de instalações físicas;

VI – não mencionadas nos incisos I a V e que mantenham relação com as atividades e projetos desenvolvidos pela Corporação.

VII – operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

- Acrescido pela Lei nº 20.937, de 28-12-2020.

§ 1º Os bens adquiridos com recursos financeiros do FUNEBOM serão incorporados ao patrimônio do Estado de Goiás.

- Renumerado para § 1º pela Lei nº 19.087, de 28-10-2015, art. 3º.

~~Parágrafo único. Os bens adquiridos com recursos financeiros do FUNEBOM serão incorporados ao patrimônio do Estado de Goiás.~~

§ 2º Excepcionalmente, para cada um dos exercícios de 2015 e 2016, os recursos do FUNEBOM poderão ser utilizados para pagamento de pessoal e respectivos encargos, até o limite de 40% (quarenta por cento).

- Acrescido pela Lei nº 19.087, de 28-10-2015, art. 3º.

Art. 5º Aplicam-se à execução financeira do FUNEBOM as normas gerais da legislação de gestão orçamentária e financeira.

Art. 6º O FUNEBOM terá contabilidade própria com escrituração geral e estará sujeito ao controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, sem prejuízo do controle interno e de auditoria que o CBMGO adotar.

~~Art. 7º As receitas a que se refere o art. 3º serão depositadas diretamente em conta especial, sob a denominação de Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar, segundo planos de aplicação elaborados pelo Conselho Gestor, depois de apreciados e aprovados pelo Comandante-Geral da Corporação.~~

- Revogado pela Lei nº 19.505, de 21-11-2016, art. 3º, XVI.

Art. 8º O Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar –FUNEBOM– terá como gestor um conselho denominado Conselho Gestor, integrado pelo Comandante-Geral, seu Presidente, pelo Subcomandante-Geral, como Vice-Presidente, e pelos Comandantes de Apoio Logístico e de Gestão e Finanças da Corporação.

~~Parágrafo único. A conta bancária aberta em nome do Fundo mencionado neste artigo, em agência bancária da instituição escolhida como agente financeiro do Tesouro Estadual, será movimentada pelo Presidente do Conselho Gestor, juntamente com o Comandante de Gestão e Finanças, atuando o primeiro como ordenador de despesa.~~

- Revogado pela Lei nº 19.505, de 21-11-2016, art. 3º, XVI.

Art. 9º O FUNEBOM será regulamentado por ato do Chefe do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho Gestor do Fundo.

§ 1º Compete ao Presidente do FUNEBOM aprovar os planos de aplicação dos recursos do Fundo encaminhados pelo Conselho Gestor e estabelecer as prioridades de execução de despesas.

§ 2º Compete ao Conselho Gestor elaborar os planos e programas de aplicação de recursos do FUNEBOM, bem como decidir quanto aos demais assuntos pertinentes à gestão do Fundo.

Art. 10. O regulamento conterá instruções normativas complementares à operacionalização do FUNEBOM e sobre a estruturação e composição do Conselho Gestor, sua organização administrativa, contábil, financeira e orçamentária.

Art. 11. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, crédito especial ao FUNEBOM, até o limite de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), à conta de recursos próprios diretamente arrecadados, Fonte 20.

Art. 12. Os arts. 2º e 8º da Lei nº 14.750, de 22 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O Fundo Estadual de Segurança Pública de Goiás –FUNESP-GO– destina-se ao provimento de recursos financeiros para manutenção geral, reequipamento e aquisição de material permanente, contratação de serviços e obras e cobertura de demais despesas da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Justiça, das Polícias Civil e Militar, bem como da Agência Goiana do Sistema Prisional, que, para os efeitos desta Lei, são considerados órgãos e entidades integrantes da estrutura organizacional da referida Pasta.

Art. 8º Os recursos do FUNESP-GO serão aplicados atendendo às necessidades da Secretaria da Segurança Pública e Justiça, Polícia Civil, Polícia Militar e da Agência Goiana do Sistema Prisional, segundo planos de aplicação apreciados e aprovados pelo titular da Secretaria da Segurança Pública e Justiça, observadas, sempre, as disponibilidades financeiras, as necessidades de cada órgão e entidade para o desenvolvimento eficiente e eficaz das ações a eles vinculadas.” (NR)

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 08 de dezembro de 2011, 123º da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

(D.O. de 09-12-2011) - Suplemento

Este texto não substitui o publicado no Suplemento do D.O. de 09-12-2011.

Órgãos Relacionados	Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Delegacia-Geral da Polícia Civil - DGPC Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás Fundo Estadual de Segurança Pública Poder Executivo Poder Legislativo Polícia Militar - PM Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE
Categoria	Corpo de Bombeiros Militar



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil

LEI Nº 17.914, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.

Altera a [Lei nº 11.651/91](#), que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, para tratar das taxas de serviços estaduais.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da [Constituição Estadual](#), decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os dispositivos a seguir enumerados da [Lei nº 11.651](#), de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do Estado de Goiás –CTE–, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 112.

.....

Parágrafo único.

.....

II – a Taxa de Serviços Estaduais –TSE–, o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, discriminados na Tabela Anexo III.

.....

Art. 113.

.....

II –

.....

b) o proprietário, titular do domínio ou possuidor, a qualquer título, cadastrado conforme dispuser o regulamento, de bem imóvel edificado na zona urbana ou rural do Estado de Goiás, tratando-se da taxa devida pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar – CBM;

c) a pessoa, natural ou jurídica, que exerça atividade sujeita ao controle e à fiscalização sanitária, destinadas à promoção da saúde, proteção contra doença e agravos, prevenção e limitação de danos ao indivíduo, bem como a destinada a produzir, beneficiar, manipular, fracionar, embalar, reembalar, acondicionar, conservar, transportar, distribuir, importar, exportar, vender ou dispensar produto de interesse da saúde;

d) a pessoa, natural ou jurídica, que a qualquer título:

1. detenha em seu poder, classifique, certifique, transporte, abata ou comercialize animais;

2. transforme e comercialize produtos e subprodutos de origem animal, seus derivados e resíduos de valor econômico, materiais biológicos e outros produtos de uso na pecuária;

3. detenha em seu poder, classifique, transporte, comercialize ou transforme produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico e outros produtos de uso na agricultura;

4. detenha em seu poder, registre, comercialize, preste serviço ou faça uso de agrotóxicos e de suas embalagens vazias;

e) a pessoa, natural ou jurídica, cadastrada conforme dispuser o regulamento, que esteja a qualquer título autorizada a realizar pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerais no Estado.

.....

Art. 114-A. A base de cálculo da Taxa Judiciária –TXJ–, nas causas que se processarem em juízo, será o valor destas, fixado de acordo com as normas do Código de Processo Civil, ou do montemor nos inventários, partilhas e sobre partilhas.

Parágrafo único. Havendo alteração, para menor, do valor da causa, após a apresentação da petição inicial é assegurado ao contribuinte o direito à restituição do excedente da taxa efetivamente paga.

Art. 114-B. O valor da Taxa Judiciária –TXJ– corresponderá ao resultado da aplicação das seguintes alíquotas sobre a base de cálculo, limitado ao máximo de R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais):

I – 0,50% (cinquenta centésimos por cento) em causas de valor até R\$ 60.200,00 (sessenta mil e duzentos reais);

II – 1,00% (um por cento) sobre o que exceder de R\$ 60.200,00 (sessenta mil e duzentos reais) até R\$ 300.900,00 (trezentos mil e novecentos reais);

III – 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) sobre o que exceder de R\$ 300.900,00 (trezentos mil e novecentos

reais).

Parágrafo único. A quantia mínima da TXJ devida é de R\$ 51,00 (cinquenta e um reais) que será cobrada nas causas de valor inestimável, de separação judicial e de divórcio, quando inexistirem bens a partilhar, nos inventários negativos e nas demais causas processadas em juízo de valor igual ou inferior a R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Art. 114-C. Excetuadas as hipóteses previstas nos arts. 114-A e 114-B, o valor da TXJ é o fixado na Tabela Anexo II.

Art. 114-D. O valor da Taxa de Serviços Estaduais –TSE– é o previsto na Tabela Anexo III.

Art. 114-E. O valor da TSE devido pela utilização efetiva ou potencial do serviço de extinção de incêndios é determinado de acordo com o Coeficiente de Risco de Incêndio, expresso em megajoule (MJ), que corresponde à quantificação de risco de incêndio na edificação, obtido pelo produto dos seguintes fatores:

I – Carga de Incêndio Específica, expressa em megajoule por metro quadrado (MJ/m²), em razão da natureza da ocupação ou do uso do imóvel, respeitada a classificação constante da Tabela C-1 do Anexo C da NBR 14432 da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;

II – área edificada do imóvel, expressa em metros quadrados;

III – Fator de Graduação em Risco, em razão do grau de Risco de Incêndio na edificação, conforme a seguinte escala:

a) carga de incêndio específica até 300MJ/m²: Fator de Graduação de Risco igual a 0,50 (cinquenta centésimos);

b) carga de incêndio específica de 300MJ/m² a 2.000MJ/m²: Fator de Graduação de Risco igual a 1,00 (um inteiro);

c) carga de incêndio específica acima de 2.000MJ/m²: Fator de Graduação de Risco igual a 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos).

§ 1º Para fins de cobrança da TSE pela utilização efetiva ou potencial do serviço de extinção de incêndios, observado o disposto na Tabela B-1 do Anexo B da NBR 14432 da ABNT, o imóvel classifica-se como:

I – residencial: aquele cuja ocupação ou uso esteja enquadrado no Grupo A;

II – comercial: aquele cuja ocupação ou uso esteja enquadrado nos Grupos B a H, inclusive apart-hotel;

III – industrial: aquele cuja ocupação ou uso esteja enquadrado nos Grupos I ou J.

§ 2º Na falta do cadastramento referido na alínea “b” do inciso II do art. 113, para efeito de determinação da carga de incêndio específica, considerar-se-á a quantidade de 400MJ/m² para a edificação comercial e de 500MJ/m² para a edificação industrial, sem prejuízo da apuração da carga efetiva pelo órgão competente.

§ 3º A menção à NBR 14432 da ABNT estende-se à norma técnica que porventura vier a substituí-la, naquilo que não for incompatível, devendo o regulamento dispor sobre a forma de atualização da classificação prevista no § 2º.

§ 4º O pagamento da TSE devida pela utilização do serviço potencial de extinção de incêndio nos termos da previsão do inciso II do parágrafo único do art. 112, relativamente aos serviços a cargo do Corpo de Bombeiros Militar –CBM– deve ser feito anualmente, na forma e prazo previstos em regulamento.

Art. 114-F. O valor da TSE devido pelo exercício regular do poder de polícia sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerais é determinado por tonelada de mineral ou minério extraído.

§ 1º A pessoa, natural ou jurídica, autorizada a realizar pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerais deve, na forma estabelecida em regulamento:

I – efetuar o seu cadastramento junto ao Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerais;

II – pagar mensalmente a taxa devida;

III – remeter à Secretaria da Fazenda as informações relativas à apuração e ao pagamento da taxa.

§ 2º O fato gerador da taxa ocorre no momento da remessa do mineral ou minério extraído.

.....
Art. 116.

.....
II –

.....
k) os recursos minerais destinados à industrialização no Estado, exceto os destinados a acondicionamento, beneficiamento (fragmentação, cominuição, redução de tamanho, britagem, briquetagem, moagem, pulverização, classificação, peneiramento, aglomeração, concentração, seleção, separação por quaisquer métodos, catação, flotação, levigação, homogeneização, desaguamento, desidratação, sedimentação, centrifugação, filtragem, secagem e outros processos similares), pelotização, sinterização e processos similares;

l) a autenticação dos livros Registro de Tradução, dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais.

.....” (NR)

TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS

ITEM E

E – ATOS DA SECRETARIA DA SAÚDE

1. Inspeção e fiscalização:	
1.1. Atestado de salubridade para loteamento	1.270,00
1.2. Abertura de firma, responsabilidade técnica e alterações contratuais	260,00
1.3. Primeira análise de planta baixa	385,00
1.4. Nova análise de planta baixa (posterior à primeira análise)	135,00
1.5. Certidão de baixa	135,00
1.6. Registro de produtos	135,00
1.7. Certidão de regularidade	135,00
1.8. Autorização para uso ou comercialização de medicamento especial	260,00
1.9. Expedição da segunda via do alvará sanitário	70,00
2. Licença sanitária para estabelecimento com cadastro especial:	
2.1. Hospital, casa de saúde, maternidade e SPA	645,00
2.2. Clínica médica com regime de internação	645,00
2.3. Indústria e distribuidora de produtos farmacêuticos, químicos, saneantes, domissanitários, de beleza e higiene, cosméticos, perfumes e insumos farmacêuticos	645,00
2.4. Banco de sangue, órgãos e tecidos	645,00
2.5. Estabelecimento de longa permanência para idosos	645,00
2.6. Clínica radiológica, radioimunoensaio, mamografia, tomografia, diálise, raio X odontológico, ultrassom, comunidade terapêutica e congêneres	260,00
2.7. Clínica médica, odontológica, veterinária, estética, de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e congêneres, sem regime de internação	260,00
2.8. Embalsamento e preparação de corpos (somato conservação)	260,00
2.9. Laboratório de análises clínicas e anatomia patológica ou citopatologia	260,00
2.10. Comércio de artigos médico, hospitalar e odontológico	260,00
2.11. Ótica, laboratório ótico	260,00
2.12. Drogeria, farmácia de manipulação	260,00
2.13. Dedetização, sanitização, limpeza e conservação	260,00
2.14. Comércio de produtos agropecuários e agrotóxicos	260,00
2.15. Consultórios de medicina, odontologia, fonoaudiologia, veterinária e outros congêneres	200,00
2.16. Ambulatório médico e de medicina do trabalho	200,00
2.17. Escritório de representação de produtos relacionados à saúde	200,00
2.18. Tatuagem, "pierçings" e maquiagem definitiva	200,00
2.19. Laboratório de prótese dentária	200,00
2.20. Posto de medicamento	200,00
2.21. Posto de coleta de materiais para exames	200,00
3. Licença Sanitária para os demais estabelecimentos:	
3.1. Cerealista	645,00
3.2. Indústria de alimentos, importação e exportação	645,00
3.3. Atacadista de alimentos	645,00
3.4. Supermercado de grande porte/hipermercado	645,00
3.5. Hotel e motel	645,00
3.6. Torrefação e moagem de café	645,00
3.7. Distribuidora de pneus	645,00
3.8. Depósito de alimentos	645,00
3.9. Dormitório e pousada	200,00
3.10. Supermercado de médio porte	200,00
3.11. Panificadora, confeitaria, sorveteria	200,00
3.12. Madeireira e marmoraria	200,00
3.13. Lavanderia	200,00
3.14. Transportadora de alimentos e medicamentos	200,00

3.15. Restaurante, churrascaria e congêneres	135,00
3.16. Escola, creche e berçário	135,00
3.17. Comércio de produtos naturais e perfumarias	135,00
3.18. Funerária e sala de velório	135,00
3.19. Clube, academia, circo e congêneres	135,00
3.20. Veículos para transporte de medicamentos e alimentos	135,00
3.21. Bar, pastelaria, cafés e congêneres	106,00
3.22. "Pit-dog", trailer, lanchonete e cantina	106,00
3.23. Açougue e casa de carne	106,00
3.24. Mercadoria e armazém	106,00
3.25. Salão de beleza e barbearia	106,00
3.26. Frutaria e quiosque	70,00
3.27. Comércio ambulante de produtos alimentícios	70,00
3.28. Banca de alimentos em feiras livres	70,00
3.29. Borracharia e ferro velho	70,00
ITEM F	
F – ATOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS –UEG	
1. taxas de diplomas, certificados, guias de transferência, histórico escolar e provas:	
1.1. abertura de processo de revalidação de diploma de graduação	600,00
1.2. abertura de processo de revalidação de diploma de pós-graduação stricto-sensu	1.200,00
1.3. expedição de 2ª via de diploma ou de segunda via de certificado de especialização	50,00
1.4. expedição de certificado de curso de especialização	42,00
1.5. expedição de guia de transferência (segunda via)	15,00
1.6. expedição de histórico escolar integralizado (segunda via)	8,00
1.7. prova de segunda chamada especial ou substitutiva ou revisão de prova	15,00
1.8. registro de diploma expedido por outras instituições de ensino superior	50,00
ITEM G	
G. TAXAS DIVERSAS:	
G.1. Fornecimento de cópia de matéria veiculada na Agência Goiana de Comunicação, devendo ser encaminhado pelo solicitante o meio físico em que será gravada a matéria	52,50
G.2. Autorização à pessoa natural ou jurídica para realizar pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerais, por tonelada de mineral ou minério bruto extraído	7,50

NOTAS:

.....

3. Na emissão de documentos relativos aos atos da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, deve ser observado o seguinte:

3.1. Quando houver referência a "por animal", "por kg", "por tonelada", "por hectare", os valores respectivamente, deverão ser multiplicados pelo número de animais, pelo peso em kg ou tonelada ou pela área em hectare;

3.2. Os alvarás de licenciamento serão expedidos com validade até 31 de dezembro de cada ano, findo o qual deverão ser renovados, quando a atividade for permanente." (NR)

Art. 2º Os recursos financeiros oriundos da arrecadação das Taxas de Serviços Estaduais cobrados pela emissão de documentos zoossanitários e fitossanitários, autorizações, permissões dentre outras receitas resultantes do exercício do poder de polícia sobre atividades agrícola, pecuária, indústria e serviços relacionados com produtos de origem animal e vegetal e seus derivados destinam-se ao atendimento das despesas com a execução do Programa de Defesa Agropecuária no Estado.

Art. 3º O art. 239 da [Lei nº 16.140](#), de 02 de outubro de 2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde –SUS–, as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização, regulamentação, fiscalização e o controle dos serviços correspondentes, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 239. Os serviços de vigilância sanitária executados pelo órgão correspondente da Secretaria Estadual de Saúde ensejarão a cobrança da Taxa de inspeção e fiscalização, conforme previsto no Código Tributário Estadual." (NR)

Art. 4º Ficam revogados:

I – os §§ 1º a 11 do art. 114 da [Lei nº 11.651](#), de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do Estado de Goiás –CTE;

II – o art. 240 da [Lei nº 16.140](#), de 2 de outubro de 2007.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2013.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 27 de dezembro de 2012, 124º da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

(D.O. de 27-12-2012) - Suplemento

Este texto não substitui o publicado no Suplemento do D.O. de 27-12-2012.

Legislações Relacionadas	Constituição Estadual / 1989 Lei Ordinária Nº 11.651 / 1991 Lei Ordinária Nº 16.140 / 2007
Órgãos Relacionados	Agência Brasil Central - ABC Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Poder Legislativo Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA Secretaria de Estado da Saúde - SES Universidade Estadual de Goiás - UEG
Categoria	Normas Tributárias



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil

LEI Nº 18.303, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

- [Regulamentada pelo Decreto nº 8.082, de 30-1-2014.](#)

Institui o Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e nas Delegacias -PDDQD-, no âmbito da Secretaria da Segurança Pública, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da [Constituição Estadual](#), decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria da Segurança Pública -SPP-, o Programa Estadual Dinheiro Direto nos Quartéis e nas Delegacias -PDDQD-, com o objetivo de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às Delegacias de Polícia Civil, Unidades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e Unidades da Polícia Técnico-Científica, bem como às respectivas regionais, mediante repasses:

- I – para manutenção e pequenos investimentos;
- II – destinados à cobertura de despesas correntes e de capital;
- III – para construção, reforma e ampliação das Unidades;
- IV – às Academias, visando ao desenvolvimento de projetos de ensino e pesquisa.

Parágrafo único. A assistência financeira a ser concedida será definida com base na densidade demográfica da respectiva área de abrangência e no número de servidores de cada Unidade beneficiária.

Art. 2º A transferência de recursos financeiros, objetivando a execução descentralizada do PDDQD, far-se-á, automaticamente, pela Secretaria da Segurança Pública, via Fundo Estadual de Segurança Pública -FUNESP-, diretamente às Unidades Executoras Próprias (UEX), sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em conta corrente específica, atendidas as prescrições legais e facultado ao Governador do Estado fixar limite global para sua efetivação, anualmente.

Parágrafo único. As Unidades Executoras Próprias (UEX) denominadas Conselhos Comunitários de Segurança das Unidades (CCSU), são entidades de direito privado sem fins lucrativos, representativas das Unidades dos Órgãos que compõem a Secretaria da Segurança Pública, integradas por profissionais da segurança e membros da comunidade local, que serão responsáveis pela formalização dos procedimentos necessários ao recebimento dos repasses do Programa, a elas destinados, bem como pela execução e prestação de contas desses recursos.

Art. 3º As Unidades Executoras Próprias (UEX), Conselhos Comunitários de Segurança das Unidades (CCSU), com inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), são órgãos deliberativos, executivos, consultivos e fiscalizadores, constituídos por um número ímpar de conselheiros, que deverá ser de, no mínimo, 05 (cinco) e, no máximo, de 15 (quinze) membros.

§ 1º Na constituição do CCSU, garantir-se-á participação da representação da sociedade civil, assegurada a proporcionalidade de 60% (sessenta por cento) de membros da sociedade civil e 40% (quarenta por cento) de pessoal da Unidade.

§ 2º O Comandante, Diretor ou Chefe da Unidade participará do CCSU, como presidente nato e responderá administrativa, civil e penalmente por todos os atos praticados pelo Conselho durante a respectiva gestão.

§ 3º Cada membro titular do CCSU terá um suplente da mesma categoria representada.

§ 4º Os membros do CCSU terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.

§ 5º O exercício do mandato de Conselheiro do CCSU é considerado serviço público relevante não remunerado.

Art. 4º O processo de mobilização, convocação, eleição e posse dos conselheiros será regido pelo regulamento desta Lei.

Parágrafo único. As Unidades Executoras serão constituídas por uma Diretoria Executiva, uma Comissão de Execução Financeira e por um Conselho Fiscal – CF.

Art. 5º Compete à Unidade Executora:

- I – elaborar a programação e o plano de aplicação dos recursos financeiros;
- II – acompanhar a aplicação dos recursos estaduais transferidos à conta do PDDQD;
- III – zelar pela qualidade dos produtos adquiridos e serviços contratados, em todos os níveis, desde sua aquisição, distribuição e utilização, observando sempre a legislação pertinente;

IV – receber, analisar e remeter ao Conselho Fiscal, para parecer, as prestações de contas do PDDQD, na forma desta Lei;

V – constituir Comissão de Execução Financeira.

Art. 6º A Comissão de Execução Financeira será composta por 03 (três) membros:

I – um conselheiro eleito entre membros do Conselho Comunitário de Segurança da Unidade;

II – um membro de livre indicação, preferencialmente com conhecimentos na área contábil;

III – um membro escolhido por ela própria.

Parágrafo único. O mandato do membro da Comissão de Execução Financeira será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 7º O Conselho Fiscal será constituído por membros da comunidade e da Unidade beneficiária, devendo ser presidido preferencialmente por um representante da comunidade.

Parágrafo único. O Conselho Fiscal atuará como órgão de controle e fiscalização do colegiado e será composto de 03 (três) membros e 03 (três) suplentes.

Art. 8º Compete ao Conselho Fiscal:

I – fiscalizar as ações e a movimentação financeira, entradas, saídas e aplicação de recursos, emitindo pareceres para posterior apreciação dos órgãos competentes;

II – examinar e aprovar a programação anual, o relatório e a prestação de contas;

III – solicitar ao CCSU, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e documentos comprobatórios da receita e despesa.

Art. 9º O mandato do Conselho Fiscal terá a duração de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 10. A Secretaria da Segurança Pública não procederá ao repasse dos recursos financeiros às Unidades de Segurança, conforme previsto nesta Lei, na forma estabelecida pela Pasta, quando:

I – não apresentarem plano de aplicação com aprovação prévia dos Comandos das Corporações;

II – não constituírem o respectivo CCSU;

III – não tiverem apresentado a prestação de contas no prazo estabelecido.

Art. 11. Incumbe ao Conselho Comunitário de Segurança da Unidade e à Comissão de Execução Financeira a prestação de contas do total de recursos recebidos à conta do PDDQD, que será constituída do Demonstrativo Anual da Execução Físico-Financeira, na forma estabelecida pela Secretaria da Segurança Pública, e deverá ser acompanhada de cópia dos documentos necessários à comprovação da aplicação desses recursos.

§ 1º A prestação de contas do PDDQD será encaminhada ao respectivo CF, no prazo estabelecido pela Secretaria da Segurança Pública.

§ 2º O CF, no prazo estabelecido pela Secretaria da Segurança Pública, analisará a prestação de contas e a encaminhará à SSP, acompanhada de parecer acerca da regularidade da aplicação dos recursos.

§ 3º Verificada a omissão na prestação de contas ou outra irregularidade grave, a SSP, sob pena de responsabilidade, adotará as medidas pertinentes, instaurando, se necessário, a respectiva tomada de contas especial.

§ 4º A autoridade responsável pela prestação de contas que inserir ou fizer inserir documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre a aplicação dos recursos, será responsabilizada civil, penal e administrativamente.

§ 5º A Unidade Executora (UEX) manterá, em boa guarda e organização, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de apresentação da prestação de contas, os documentos a que se refere o *caput* deste artigo, juntamente com todos os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros transferidos na forma desta Lei, ainda que a execução esteja a cargo das respectivas Unidades beneficiárias e estará obrigada a disponibilizá-los, sempre que solicitado, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas do Estado – TCE –, à SSP e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo (Controladoria-Geral do Estado - CGE).

§ 6º A Secretaria da Segurança Pública realizará, quando for o caso, nas Unidades de Segurança, em cada exercício financeiro, auditoria da aplicação dos recursos financeiros repassados através do PDDQD, podendo, para tanto, requisitar o encaminhamento de documentos e demais elementos que julgar necessários, bem como realizar fiscalização *in loco* ou delegar competência a outro órgão ou entidade estatal para fazê-lo.

Art. 12. A fiscalização dos recursos financeiros relativos ao PDDQD é de competência do CF, da SSP, do TCE, da CGE e será feita mediante a realização de auditorias, inspeções e estudos dos processos que originarem as respectivas prestações de contas.

§ 1º Os órgãos incumbidos da fiscalização dos recursos destinados ao PDDQD poderão celebrar convênios ou acordos, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e otimizar o controle do Programa.

§ 2º Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar à SSP, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo, ao Ministério Público e ao TCE, irregularidades identificadas na aplicação dos recursos destinados à execução do PDDQD.

§ 3º A fiscalização da SSP, do TCE e de todos os órgãos ou entidades estatais envolvidos será deflagrada em conjunto ou

isoladamente, em relação às Unidades Executoras, quando for o caso, sempre que for apresentada denúncia formal de irregularidade identificada no uso dos recursos públicos à conta da Unidade Executora.

Art. 13. Até a instituição de Unidade Executora Própria (UEX), as Unidades beneficiárias poderão receber e aplicar os recursos através de Unidades Executoras do Sistema Estadual de Segurança Pública pertencentes às respectivas circunscrições.

Art. 14. A Secretaria da Segurança Pública encaminhará ao Governador do Estado, por intermédio da Casa Civil, proposta de regulamentação do PDDQD.

Art. 15. Fica revogada a [Lei nº 17.880](#), de 27 de dezembro de 2012.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 30 de dezembro de 2013, 125^a da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

(S.D.O de 31-12-2013)

- Este texto não substitui o publicado no Suplemento do D.O. de 31-12-2013.

Legislações Relacionadas	Decreto Numerado Nº 8.082 / 2014 Constituição Estadual / 1989 Lei Ordinária Nº 17.880 / 2012
Órgãos Relacionados	Controladoria-Geral do Estado - CGE Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Delegacia-Geral da Polícia Civil - DGPC Fundo Estadual de Segurança Pública Ministério Público do Estado de Goiás - MPGO Poder Executivo Polícia Militar - PM Polícia Técnico-Científica - PTC Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE
Categorias	Vencimentos Segurança Pública



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil

LEI Nº 20.369, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018

Mensagem de Veto.

Altera a [Lei nº 17.488](#), de 12 de dezembro de 2011.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da [Constituição Estadual](#), decreta e eu sanciono a seguinte Lei:u sanciono a seguinte Lei:u sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A [Lei nº 17.488](#), de 12 de dezembro de 2011, com os acréscimos promovidos pela [Lei nº 19.418](#), de 22 de julho de 2016, passa a vigorar com as seguintes modificações:

“Art. 2º

.....

§ 1º Fica o Estado de Goiás, mediante a celebração de convênio, autorizado a delegar a sua capacidade tributária ativa aos municípios-sede de unidades do Corpo de Bombeiros Militar no tocante às taxas de serviços estaduais mencionadas no *caput* deste artigo.

§ 2º Os recolhimentos oriundos da delegação mencionada no § 1º deste artigo serão feitos obrigatoriamente em Fundos Especiais, a serem instituídos pelos respectivos municípios, com a finalidade exclusiva de aplicação de recursos no Corpo de Bombeiros Militar, devendo os bens móveis e imóveis adquiridos ser incorporados ao patrimônio do Estado de Goiás.”(NR)

Art. 2º VETADO.

Art. 3º VETADO.

Art. 4º VETADO.

Art. 5º VETADO.

Art. 6º VETADO.

Art. 7º VETADO.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 12 de dezembro de 2018, 130º da República.

JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO JÚNIOR
Irapuan Costa Júnior

(D.O. de 13-12-2018)

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 13-12-2018.

Legislação Relacionada	Lei Ordinária Nº 17.488 / 2011
Nº do Projeto de Lei	2018005128
Órgãos Relacionados	Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO Corpo de Bombeiros - BOMBEIROS Poder Legislativo Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA
Veto	Ofício Nº 754 / 2018
Categorias	Fundos públicos Normas Tributárias Delegação de competência



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA Nº 210, de 02 de maio de 2023

Estabelece procedimentos para a isenção de taxas relativas a inspeções, análises de projetos e outras inerentes ao serviço de segurança contra incêndio e pânico prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e dá outras providências.

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 121/2023 - CBM (000036862387), que estabelece procedimentos para a isenção de taxas relativas a inspeções, análises de projetos e outras inerentes ao serviço de segurança contra incêndio e pânico prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o que consta do Despacho nº 688/2023/GAB (47159961) que dispõe acerca de isenção de Taxas de Serviços Estaduais às instituições públicas pertencentes a administração direta, suas autarquias e fundações, prevista no art. 116, inciso II, alínea "f", da Lei estadual nº 11.651, de 1991 - Código Tributário Estadual;

CONSIDERANDO o teor do Parecer nº 52/2020 - GECT/PGE (000014635591), aprovado pelo Despacho nº 147/2020 - PTR (000014646516), que dispõe acerca da isenção de Taxas de Serviços Estaduais à entidades filantrópicas, prevista no art. 116, II, alínea "f", da Lei estadual nº

11.651, de 1991 - Código Tributário Estadual;

CONSIDERANDO o teor do Despacho nº 114/2023/PGE/PTR (47192995), que dispõe acerca da isenção de Taxas de Serviços Estaduais às caixas escolares e similares, prevista no art. 116, II, alínea "b", da Lei estadual nº 11.651, de 1991 - Código Tributário Estadual;

CONSIDERANDO o princípio da autotutela administrativa encartado na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que a administração pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade; e

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de sintetizar as informações e orientações referentes a aplicação da isenção de taxas de serviços estaduais, essencialmente no que tange às taxas de inspeções e análises de projetos,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer procedimentos para a isenção de taxas de serviços estaduais relativas a inspeções, análises de projetos e outras inerentes ao serviço de segurança contra incêndio e pânico prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, na esteira da Lei estadual nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás.

Art. 2º São isentos das taxas citadas no artigo 1º desta portaria, nos termos do Código Tributário do Estado de Goiás:

I - entidades filantrópicas - consideradas aquelas que possuem o certificado de entidade beneficente de assistência social – CEBAS;

II - instituições públicas pertencentes à administração direta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como suas autarquias e fundações, não se incluindo neste rol as empresas públicas, sindicatos e demais entidades da administração indireta;

III - organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social;

IV - as caixas escolares, conselhos escolares e pessoas jurídicas similares, que se constituem como sociedades civis com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que têm por finalidade receber e gerenciar os recursos públicos destinados às escolas; e

V - pessoas reconhecidamente pobres.

Parágrafo único. Os eventos temporários organizados pelas instituições elencadas nos incisos I a III deste artigo são igualmente isentos das taxas a que se refere a presente portaria, nos termos da Manifestação nº 116/2019 - ACG, de 26 de agosto de 2019, observadas as seguintes condições:

a) o cadastramento do serviço deverá ser realizado com os dados da instituição que faz jus à isenção das taxas; e

b) o requerimento de isenção de taxas deverá ser assinado por representante legal da instituição responsável pelo evento.

Art. 3º Os Microempreendedores Individuais (MEI) tem reduzidos a 0 (zero) todos os custos inerentes às taxas citadas no artigo 1º desta portaria, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no tocante à abertura, registro, credenciamento, funcionamento e demais atos diretamente relacionados ao exercício das atividades da empresa, independentemente de sua data de abertura ou concessão anterior deste mesmo benefício.

Parágrafo único. A redução a 0 (zero) dos custos citados no caput deste artigo não se aplica a eventos temporários organizados por Microempreendedores Individuais ou a outros atos praticados em favor destes que não estejam diretamente relacionados à abertura, registro, credenciamento, funcionamento da empresa ou ao exercício de sua atividade.

Art. 4º A isenção da taxa ou sua redução a custo 0 (zero), nos casos previstos na legislação em vigor, não elide a obrigação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás relativa às atividades de prevenção e fiscalização, nos termos da Lei estadual nº 15.802, de 11 de setembro de 2006, que institui o Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico.

Art. 5º Para a isenção das taxas estabelecidas no artigo 1º desta portaria são necessários os seguintes procedimentos:

I - protocolo do serviço requerido, a ser efetivado pelo interessado, conforme regulamentação específica da Corporação, de forma a gerar número específico de protocolo no sistema;

II - solicitação formal de isenção de taxa, a ser efetivada pelo interessado, por meio de ofício ou requerimento específico, que deverá informar o número de protocolo da solicitação de serviço e trazer em anexo o documento

de arrecadação gerado, bem como documentação que comprove a natureza jurídica da empresa, caso necessário;

III - análise da solicitação e autorização para concessão da medida, cuja atribuição recairá sobre o Comandante da Organização Bombeiro Militar - OBM, responsável pela respectiva área de atuação, observados os requisitos e a fundamentação legal da solicitação; e

IV - isenção manual das taxas geradas em caso de cumprimento dos requisitos legais, com a anexação de toda a documentação pertinente no sistema, caso ainda não se tenha feito, sem embargo do registro da fundamentação legal para a concessão da isenção no respectivo protocolo.

Parágrafo único. Os Comandantes de OBM poderão delegar as atribuições relativas aos procedimentos estabelecidos no inciso III deste artigo aos respectivos Subcomandantes ou Chefes das Seções de Segurança Contra Incêndio e Pânico – SECIPs.

Art. 6º Os casos omissos serão solucionados pelo Subcomandante-Geral da Corporação em primeira instância, e pelo Comandante-Geral em segunda e última instância, após parecer do Comando de Atividades Técnicas, quando necessário.

Art. 7º Revoga-se a Portaria nº 21/2023 - CBM (000036862387), bem como todos os demais atos administrativos que tratem de maneira diversa sobre o mesmo objeto desta portaria.

Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral da Corporação.

Comando Geral, em Goiânia, 4 de maio de 2023.

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
Comandante-Geral



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR, Comandante-Geral**, em 05/05/2023, às 09:34, conforme art. 2º,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o
código verificador **47249207** e o código CRC **41BFC2A2**.

SECRETARIA GERAL

Av. C-206 esquina c/ Av. C-231 - Bairro Jardim América - Goiânia - GO - CEP 74270-060
- (62) 3201-2004



Referência: Processo nº 202200011034242



SEI 47249207



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

PORTARIA Nº 930, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025

Institui normas para assegurar a transparência, a rastreabilidade e a conformidade constitucional para execução de emendas parlamentares estaduais nos órgãos do Poder Executivo estadual, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 40 da Constituição Estadual, e, ainda, no § 4º do artigo 13 do Decreto Estadual nº 10.634/2025, **RESOLVE**:

Art. 1º Esta Portaria estabelece normas e procedimentos para transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares estaduais, inclusive das transferências voluntárias delas decorrentes, com vistas a assegurar a observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 2º Todos os órgãos responsáveis pela execução da programação decorrente da emenda parlamentar, darão ampla publicidade das informações referentes às emendas parlamentares constantes de seus orçamentos, mediante página específica em seus respectivos sítios eletrônicos, contendo no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do parlamentar proponente: nome completo do Deputado Estadual autor da emenda, com opcional indicação de partido e unidade parlamentar;

II - identificação da emenda: número de referência ou código único da emenda no orçamento, vinculado ao respectivo ato normativo (Lei Orçamentária Anual ou crédito adicional) que a aprovou;

III - objeto da despesa: descrição detalhada do propósito do gasto aprovado na emenda, incluindo a ação governamental, projeto ou atividade a ser executado e sua finalidade específica;

IV - valor alocado: montante de recursos previsto na emenda parlamentar;

V - órgão ou entidade executora: identificação do órgão ou entidade pública responsável pela execução da despesa ou, se for o caso, beneficiário final

dos recursos (quando se tratar de transferência a Município, organização da sociedade civil ou outra entidade destinatária dos recursos);

VI - localidade beneficiada: indicação do Município, com região e bairro, se for o caso, onde os recursos da emenda serão aplicados ou que será beneficiado pelo projeto ou ação financiada;

VII - cronograma de execução: prazo previsto para a implementação do objeto da emenda, com datas estimadas de início e término, incluindo fases ou etapas intermediárias quando pactuadas em instrumentos como convênios ou planos de trabalho; e

VIII - instrumentos vinculados: referência a eventuais instrumentos jurídicos celebrados para a execução da emenda, tais como números de convênios, contratos de repasse, termos de fomento ou similares, se existentes, bem como o número do processo administrativo correspondente.

Parágrafo único. A SERINT acompanhará a implementação das páginas de que trata o caput, podendo emitir recomendações para seu aprimoramento, bem como padronizar a forma de apresentação das informações.

Art. 3º Sem prejuízo das informações mínimas de que trata o art. 2º desta portaria, os órgãos responsáveis pela execução da programação decorrente da emenda parlamentar poderão fazer constar na referida página específica, informações sobre os requisitos de tramitação, adesão, prestação de contas, superação de impedimentos técnicos, e legislação específica de cada órgão setorial.

Art. 4º A implementação integral das medidas previstas neste ato normativo deverá ocorrer até 1º de janeiro de 2026, sem prejuízo de eventuais normas complementares que vierem a ser expedidas.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE

ARMANDO VERGÍLIO

Secretário de Estado de Relações Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR, Secretário (a) de Estado**, em 29/12/2025, às 14:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **84447414** e o código CRC **BB041DC8**.



Referência: Processo nº 202500042021046



SEI 84447414



OFÍCIO Nº 48682/2023/CBM

Goiânia, 28 de setembro de 2023.

Aos Comandantes/Chefes de Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

Assunto: Padronização para Solicitação de Emendas Parlamentares Federais.

Prezados Comandantes/Chefes,

Considerando que a Assessoria Parlamentar (ASPAR) foi instituída no CBMGO para atuação junto ao Congresso Nacional visando propiciar recursos por meio Emendas Parlamentares (individuais/bancada/comissão) para aquisições de viaturas operacionais e administrativas, equipamentos operacionais e até construções de Unidades Bombeiro Militar;

Considerando que a equipe da ASPAR, através de um planejamento, vem executando um trabalho semanal pautado em visitas e acompanhamentos junto aos Deputados Federais (17) e Senadores da República (3), mediante um Alinhamento Estratégico com a supervisão e o controle do Comando de Gestão Estratégica - CGE, para a Captação de Emendas Parlamentares destinadas a investimentos no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás;

Considerando a importância do trabalho realizado pelos comandantes/chefes de unidades junto aos Parlamentares Federais, quando estes estiverem em visita a seus municípios e/ou no Escritório Político, concernente às captações realizada pela ASPAR e oficializadas pelo Comando Geral;

Considerando que os pedidos de Emendas Parlamentares aleatórios podem gerar conflitos de Interesse Estratégico aos estabelecidos pelo Comando Geral da Corporação, o que pode sobrepor a capacidade financeira/orçamentária dos Parlamentares, e assim frustrar o trabalho já realizado pela ASPAR.

Considerando que a ASPAR encontra-se à disposição para apoiar as delegações de autoridades e militares que tenham contato com estes parlamentares, determino que todas as solicitações de Emendas Parlamentares Federais devam ser previamente autorizadas pelo Chefe do Estado-Maior Geral, após alinhamento estratégico com o Comandante de Gestão Estratégica, razão pela qual os militares interessados em realizar a captação de Emendas Parlamentares Federais deverão levar tal iniciativa ao conhecimento da Assessoria Parlamentar Federal e do Comando de Gestão Estratégica.

Respeitosamente,

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
Comandante-Geral



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral**, em 28/09/2023, às 17:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **52220828** e o código CRC **52C96A6F**.

SECRETARIA GERAL
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/
AVENIDA C-231 (62)3201-2004



Referência: Processo nº 202300011031311



SEI 52220828

DECRETO Nº 4.852 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997
CONSOLIDADO ATÉ O DECRETO Nº 9.152 DE 01.02.18

CAPÍTULO VI
DAS DEMAIS PESSOAS OBRIGADAS A PRESTAR INFORMAÇÕES AO FISCO

Art. 461. Iniciado o procedimento fiscal, a instituição financeira ou bancária é obrigada a prestar informação sobre a movimentação financeira do sujeito passivo, a requerimento da autoridade fiscal (Lei nº 11.651/91, [art. 150](#)).

§ 1º Para o fim previsto neste artigo deve ser observado o seguinte:

NOTA: O § 1º vigorou como parágrafo único até 24.08.09, quando foi renumerado pelo art. 2º do [Decreto nº 6.968](#), de 20.08.09.

I - o agente do fisco deve solicitar à autoridade administrativa a quem estiver subordinado, providência no sentido de formalizar a notificação, fixando o prazo adequado para o atendimento dos informes ou esclarecimentos;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 24.08.09.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1º DO ART. 461 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.968, DE 20.08.09 - VIGÊNCIA: 25.08.09.

I - o agente do fisco deve propor, por escrito, à autoridade administrativa a que estiver subordinado, a expedição da requisição das informações, fixando prazo para o atendimento dos informes ou esclarecimentos;

II - a solicitação, por escrito, do agente do fisco, deve descrever o fato e ser instruída, conforme o caso, com as cópias dos autos de infração, do termo de apreensão ou de outros documentos que justifiquem o pedido;

NOTA: Redação com vigência de 01.01.98 a 24.08.09.

CONFERIDA NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO § 1º DO ART. 461 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.968, DE 20.08.09 - VIGÊNCIA: 25.08.09.

II - na proposta do agente do fisco deverão constar as razões do pedido, com demonstração inequívoca da necessidade de tais informações para o êxito da ação fiscal, observado o disposto no parágrafo único do [art. 461-A](#);

III - os informes e esclarecimentos prestados devem ser conservados em sigilo, somente sendo permitida a sua utilização quando necessária à defesa do interesse público, ou à comprovação de sonegação de tributo.

ACRESCIDO O § 2º AO ART. 461 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.968, DE 20.08.09 - VIGÊNCIA: 25.08.09.

§ 2º O procedimento fiscal de que trata o *caput* deste artigo considera-se iniciado a partir da notificação ou de ato administrativo que autorize a execução de qualquer procedimento de fiscalização, nos termos da legislação tributária.

ACRESCIDO O § 3º AO ART. 461 PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.968, DE 20.08.09 - VIGÊNCIA: 25.08.09.

§ 3º São competentes para deferir a proposta e expedir a requisição das informações, o titular da Superintendência de Administração Tributária e os titulares das unidades complementares que a compõem.

ACRESCIDO O ART. 461-A PELO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.968, DE 20.08.09 - VIGÊNCIA: 25.08.09.

Art. 461-A. A Secretaria da Fazenda, por intermédio da autoridade fiscal, somente poderá requisitar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando existir processo administrativo tributário devidamente instaurado ou procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente (Lei nº 11.651/91, [art. 150](#), [§ 1º](#)).

§ 1º. A indispensabilidade prevista no *caput* é caracterizada nas seguintes hipóteses:

I - embaraço a fiscalização:

a) pela negativa não-justificada de exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo;

b) pelo não-fornecimento ou omissão de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando notificado;

c) pelo extravio, destruição, roubo, furto ou perda dos livros fiscais obrigatórios e o sujeito passivo não refizer sua escrita no prazo determinado pela fiscalização tributária;

d) pelo extravio, destruição, roubo, furto ou perda de documentos fiscais que comprometam a veracidade ou autenticidade da escrita fiscal;

e) pela ocultação do sujeito passivo para o não recebimento de notificação para entrega de livros ou documentos fiscais;

II - resistência à fiscalização, pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;

III - indícios de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;

IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, com a situação cadastral irregular, nos termos do [art. 98](#) deste Regulamento;

V - prática reiterada de infração da legislação tributária;

VI - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação que rege os crimes contra a ordem tributária;

VII - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;

VIII - subavaliação ou superavaliação de valores de operações ou prestações, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou alienação de mercadorias, bens ou direitos, tendo por base o valor de mercado;

IX - realização de operações de comércio exterior não confirmadas por órgão de controle e fiscalização.

§ 2º A expedição da requisição de informações por quaisquer das autoridades indicadas no § 3º do [art. 461](#), presume indispensabilidade das informações requisitadas, nos termos da legislação tributária.

Art. 461-B. A requisição de informações de que trata o [art. 461-A](#) será dirigida, conforme o caso, às pessoas a seguir indicadas ou a seus prepostos:

I - o Presidente do Banco Central;

II - o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;

III - presidente de instituição financeira ou de entidade a ela equiparada;

IV - gerente de agência de instituição financeira ou de entidade a ela equiparada.

§ 1º Deverão constar da requisição, no mínimo, o seguinte:

I - nome ou razão social da pessoa titular da conta, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ;

II - as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;

III - identificação e assinatura da autoridade que a deferiu;

IV - identificação do agente fiscal responsável pela proposição da requisição;

V - forma, prazo de apresentação e endereço para entrega.

§ 2º Quando requisitados em meio digital, os dados apresentados seguirão o formato descrito na requisição, de forma a possibilitar a imediata análise e tratamento das informações recebidas.

§ 3º Os dados e informações requisitados compreenderão os registrados no cadastro da pessoa titular da conta e os valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período objeto de verificação, relativos a operações financeiras de qualquer natureza, podendo solicitar-se suas cópias impressas.

§ 4º A prestação de informações individualizadas dos documentos relativos aos débitos e aos créditos referidos no § 3º poderá ser complementada por pedido de esclarecimento a respeito das operações efetuadas, inclusive quanto à nomenclatura, codificação ou classificação utilizadas pelas pessoas requisitadas.

§ 5º Aquele que omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente à administração tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás as informações a que se refere este artigo ficará sujeito às sanções de que trata o art. 10, *caput*, da [Lei Complementar nº 105](#), de 10 de janeiro de 2001, sem prejuízo das penalidades cabíveis nos termos da legislação tributária, conforme o caso.

Art. 461-C. A requisição de informações e as prestadas formarão processo autônomo e apartado, que seguirá apensado ao processo administrativo instaurado ou ao procedimento de fiscalização em curso, sendo mantidos sob sigilo, nos termos da legislação tributária.

§ 1º Inscrito o crédito tributário em dívida ativa, o processo administrativo de que trata o *caput* será arquivado juntamente com o processo administrativo que constituiu o crédito tributário.

§ 2º Cancelado o crédito tributário ou liquidado pelo sujeito passivo antes de sua inscrição em dívida ativa, os documentos com as informações prestadas serão destruídos ou inutilizados.

§ 3º A Secretaria da Fazenda deverá manter, a par do protocolo, controle adicional de acesso ao processo administrativo autônomo, registrando-se o responsável por sua posse, quando houver movimentação, conforme disciplina expedida pela Secretaria da Fazenda.

Art. 461-D. As autoridades administrativas que, no exercício regular de suas atribuições, tiverem conhecimento de crimes contra a ordem tributária, devem, sob pena de responsabilidade, remeter ao Ministério Público, na forma e no prazo previstos na legislação, os elementos comprobatórios da infração, para instrução do procedimento criminal cabível ([Lei nº 11.651/91](#), [art. 147-B](#)).

§ 1º A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária definidos nos arts. 1º e 2º da [Lei nº 8.137](#), de 27 de dezembro de 1990, somente será encaminhada ao Ministério Público depois da constituição definitiva do crédito tributário correspondente.

§ 2º A administração tributária poderá dispensar o encaminhamento da representação fiscal para fins penais, quando a apuração da supressão ou redução de tributo exigido tenha sido feita por meios indiciários ou por arbitramento, inclusive nas hipóteses de levantamento fiscal em que sejam utilizados coeficientes médios e avaliações comparativas.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO GERAL – CG



**GOVERNO DO
ESTADO DE GOIÁS**
Desenvolvimento com Responsabilidade

Referência: Ofício n. 75/2010/SEPOL/DRF/GOI

Interessado: Todo o CBMGO

Assunto: Solicitações de doação

Determinação n. 27/2010 – CG

Com a finalidade de instruir os processos de pedidos de doações, segundo normas dos órgãos externos, além de verificar o real interesse institucional, evitando embaraços administrativos, determino que todas as solicitações de doação a serem encaminhadas a outros órgãos, tais como Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, sejam feitas somente via Comando Geral.

Comando Geral, em Goiânia, 18 de março de 2010.

Uilson Alcântara Manzan – Cel QOC
Comandante Geral



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NOS QUARTÉIS E DELEGACIAS (PDDQD)

**MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO
DE UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UE_x)**

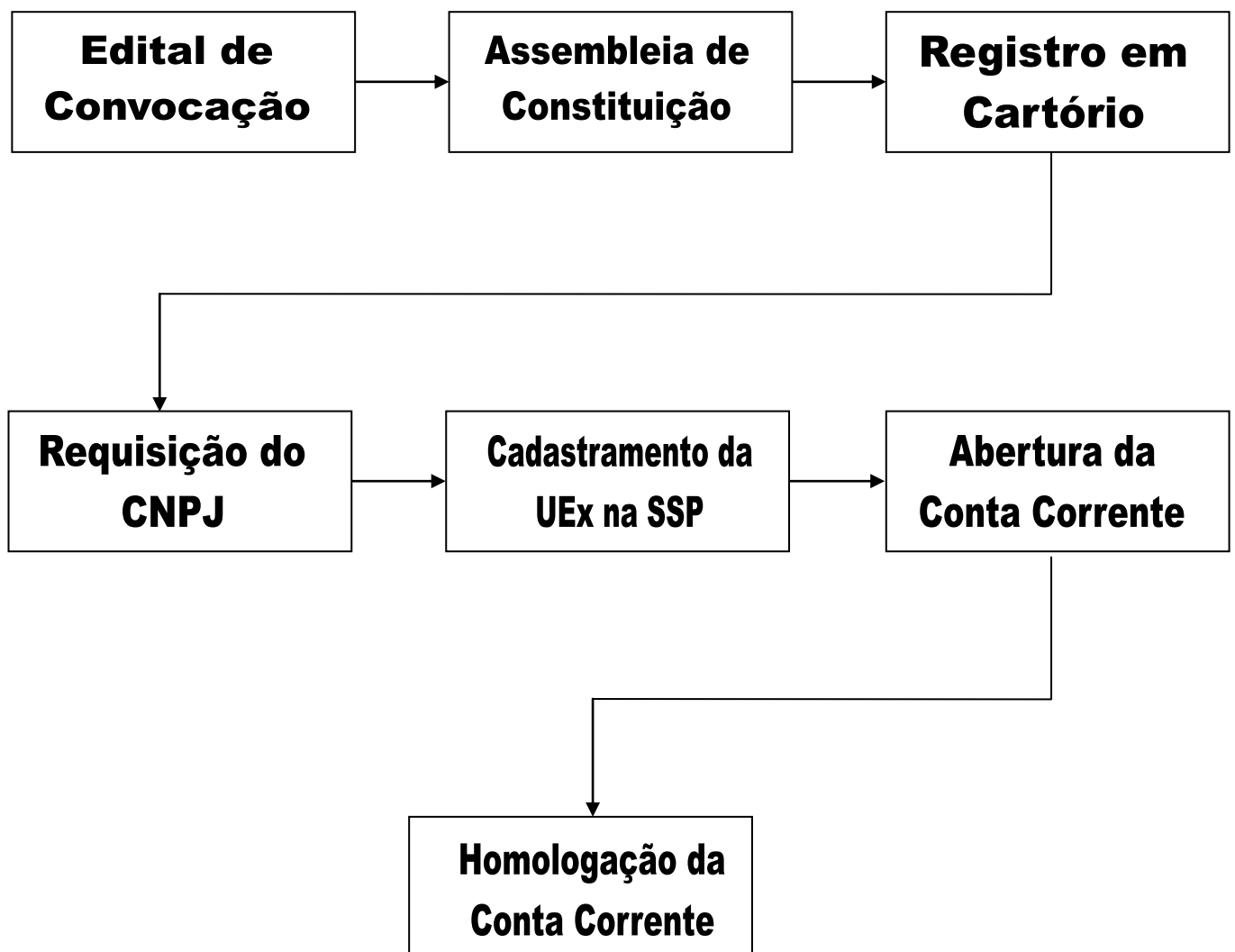
Janeiro de 2014.

S U M Á R I O

1. Apresentação do Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias (PDDQD);	04
2. Como Funcionará o PDDQD?	04
3. O que é uma Unidade Beneficiária?	04
4. O que é uma Unidade Executora Própria?	05
5. Quais são as Atribuições de uma Unidade Executora Própria?	05
6. Quais os passos principais para constituição da Unidade Executora Própria?	05
6.1. Motivação da Comunidade	05
6.2. Convocação da Assembleia Geral	06
6.3. Registro da Unidade Executora Própria	06
6.4. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	07
6.5. Cadastramento junto à SSP	07
6.6. Homologação da Conta Bancária	07
7. Como será a administração da Unidade Executora Própria?	07
7.1. Assembleia Geral	08
7.2. Diretoria Executiva	08
7.3. Presidente	08
7.4. Vice-Presidente	09
7.5. Secretário	09
7.6. Conselho Fiscal	09
7.7. Comissão de Execução Financeira	10
8. Como será a organização da Unidade Executora Própria?	10
8.1. Livro Ata	10
8.2. Livro Caixa	10
8.3. Livro Tombo	10
8.4. Pasta para Arquivos Indispensáveis	11
9. Atribuições da UEx relativas ao PDDQD:	11

9.1. Comunidade	11
9.2. Acompanhamento e Fiscalização	11
9.3. Eleições	11
9.4. Conta Bancária	11
9.5. Obrigações Fiscais e Trabalhistas	11
10. Aspectos Importantes	12
10.1. Programação Anual	13
10.2. Plano de Aplicação de Recursos	13
10.3. Relatório Anual	13
ANEXOS	13
ANEXO I – Edital de Convocação de Assembleia Geral	13
ANEXO II – Minuta de Estatuto Social	14
ANEXO III – Modelo de Ata de Constituição	22

Fluxograma de Instituição de Unidade Executora Própria (UEEx)



PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NOS QUARTÉIS E DELEGACIAS (PDDQD)

1 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NOS QUARTÉIS E DELEGACIAS (PDDQD):

A Secretaria da Segurança Pública tem enfrentado dificuldades para promover os meios e suprir as necessidades locais das delegacias e quartéis, nos mais diversos rincões do Estado de Goiás. O processo centralizado de licitações tem se mostrado altamente moroso e incapaz de atender às demandas capilarizadas.

A legislação atual exige do processo de contratação elementos formais que dificultam a licitação pela entidade central e o pronto atendimento das demandas locais, dificultando a chegada dos recursos na ponta.

Desta forma, o Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e nas Delegacias -PDDQD-, instituído pela Lei 18.303 de 30 de dezembro de 2013, tem o objetivo de prestar assistência financeira em caráter suplementar, diretamente às Unidades que compõem os órgãos de segurança pública.

Tal projeto contempla a gestão compartilhada entre a administração pública e a comunidade, possibilitando a participação social e viabilizando o acompanhamento e a fiscalização popular dos recursos a serem aplicados em cada região pela população local. Permitindo o controle e o acompanhamento social, para que as licitações possam atingir seu objetivo de adquirir os bens necessários ao Estado, com preço justo e transparência.

De outra forma, o projeto permitirá a instituição de unidades executoras próprias para cada unidade do sistema de segurança pública, viabilizando a solução orçamentária e financeira no local onde o bem será aplicado, facilitando e dinamizando a execução orçamentária, nos parâmetros hoje já empregados com sucesso pela Secretaria Estadual da Educação.

2 COMO FUNCIONARÁ O PDDQD?

O Programa funcionará com a participação social através de um Conselho Comunitário de Segurança específico para a Unidade Beneficiária, o qual atuará como Unidade Executora de repasses de recursos realizados pela Secretaria da Segurança Pública (PDDQD);

3 O QUE É UMA UNIDADE BENEFICIÁRIA?

São todos os Regionais, Unidades e subunidades dos Órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado de Goiás:

- ✓ Comandos Regionais, Batalhões, Academia, Companhias Independentes, Companhias Destacadas e Pelotões da Polícia Militar e Bombeiro Militar;
- ✓ Delegacias Regionais, Academia e Delegacias e Distritos da Polícia Civil; e
- ✓ Núcleos Regionais de Polícia Técnico-Científica e Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e Identificação.

4 O QUE É UMA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)?

É uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que deve ser instituída por iniciativa da Unidade de Segurança Pública a ser beneficiada, da comunidade ou de ambas.

A UEx será responsável pela execução administrativo-financeira de recursos públicos repassados pela Secretaria da Segurança Pública, nos termos da Lei 18.303 de 30 de dezembro de 2013.

A ideia é a participação da comunidade na sua constituição e gestão. O importante é que ao constituir sua Unidade Executora Própria, a Unidade congregue servidores e membros da comunidade, de modo que esses segmentos sejam representados em sua composição.

O Conselho Comunitário de Segurança da Unidade (CCSU)/Unidade Executora Própria (UEX) não se confunde com os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG) no tange suas atribuições e formas de trabalho. Os CONSEG's são entes consultivos que garantem a participação da sociedade na problemática de Segurança atuando prioritariamente na prevenção primária à violência.

5 QUAIS SÃO AS ATRIBUIÇÕES DE UMA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA?

- ✓ administrar recursos transferidos pela Secretaria de segurança Pública do Estado de Goiás e outros recursos captados;
- ✓ gerir recursos advindos de doações da comunidade e de entidades privadas;
- ✓ controlar recursos provenientes da promoção de campanhas e de outras fontes;
- ✓ fomentar as atividades de prevenção a criminalidade, a manutenção e conservação física de equipamentos e a aquisição de materiais necessários ao funcionamento da Unidade de Segurança Pública; e
- ✓ prestar contas dos recursos repassados, arrecadados e doados.

6 QUAIS OS PASSOS PRINCIPAIS PARA CONSTITUIÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA?

6.1 Motivação da comunidade:

Para se constituir a Unidade Executora Própria é necessário integração entre a Unidade de Segurança Pública e a comunidade, desse modo o Comandante ou Diretor, ou qualquer membro da comunidade que tomar a iniciativa, deve conscientizar os servidores daquela Unidade e a comunidade local quanto à finalidade da constituição da entidade e aos benefícios que ela poderá proporcionar.

A divulgação pelos meios de comunicação (rádio, jornal local, alto-falante etc) é primordial nesta fase. Poderão ainda ser realizados encontros, palestras e reuniões com pequenos grupos, relacionados à importância e à necessidade da fundação de uma Unidade Executora Própria.

6.2 Convocação da assembleia geral:

As pessoas envolvidas na constituição da UEx deverão convocar a Assembleia Geral composta de servidores da Unidade de Segurança Pública e demais membros da comunidade interessados no desenvolvimento das atividades administrativas e financeiras daquela Unidade.

Esta convocação poderá ser feita de várias maneiras:

- ✓ publicação no jornal local de edital de convocação específico (Anexo I);
- ✓ afixação na Unidade de Segurança Pública, em local de fácil acesso e visibilidade, do edital de convocação específico (Anexo I); e
- ✓ envio de correspondência, em forma de convocação (Anexo I);

São **objetivos** da Assembleia:

- ✓ discutir e aprovar o estatuto da Unidade Executora Própria;
- ✓ eleger e dar posse à Diretoria, ao Conselho Fiscal e à Comissão de Execução Financeira; e
- ✓ lavrar a ata da Assembleia Geral de constituição da Unidade Executora Própria (Anexo III), com assinaturas dos participantes da reunião, o que será feito pelo Secretário da UEx.

6.3 Registro da unidade executora:

O presidente da Unidade Executora Própria deve solicitar o registro do estatuto no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas que responda pelo atendimento do município no qual a entidade está localizada. Normalmente, os cartórios solicitam os seguintes documentos:

- ✓ requerimento (Anexo IV), dirigido ao Oficial do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, solicitando o registro do estatuto da Unidade Executora, com firma reconhecida do presidente.
- ✓ dois exemplares do estatuto, com todas as folhas rubricadas e assinadas no final pelo presidente, com firma reconhecida, que deverão conter o visto de um advogado com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados (OAB), conforme a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e
- ✓ Livro Ata que contenha o registro escrito da fundação da Unidade Executora Própria.

Nota:

Segundo a Lei nº 9.042, de 9 de maio de 1995, publicada no Diário Oficial da União em 10 de maio de 1995, é dispensada a publicação de atos constitutivos de pessoa jurídica, para efeito de registro público. Após a apresentação de duas vias do estatuto, será lançada a competente certidão de registro, com o respectivo número de ordem, livro e folha. Uma das vias será entregue ao Presidente da Unidade Executora e a outra arquivada no cartório.

6.4 Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ):

Para que a Unidade Executora Própria possa ter conta bancária e receber os recursos, tais como: subvenções, assinatura de convênios com órgãos governamentais, recebimento de recursos do PDDE, entre outros, é necessário que esteja inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), do Ministério da Fazenda. O Presidente da Unidade Executora, de posse do registro, deve apresentar-se à Delegacia, Agência ou Inspetoria da Receita Federal, em data previamente agendada no sítio www.receita.fazenda.gov.br, munido dos seguintes documentos:

- ✓ Ficha de inscrição do estabelecimento em 03 vias (formulário próprio da Receita Federal, adquirido em livrarias);
- ✓ Ata da Assembleia Geral de constituição da Unidade Executora Própria (posse da Diretoria);
- ✓ Registro da Unidade Executora no Cartório; e
- ✓ CPF do Presidente.

A Unidade Executora é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, portanto, **não pertencente à Administração Pública**. Logo, **no campo destinado à natureza jurídica** deve ser informado o código **399-9 – Outras Formas de Associação**.

6.5 Cadastramento junto à SSP:

Finalizadas todas as providencias legais para instituição da Unidade Executora, seu Presidente deverá providenciar o Cadastramento da mesma junto à Gerência dos Conselhos Comunitários de Segurança/SSP, indicando a Agência da Caixa Econômica, banco conveniado, mais conveniente à movimentação dos recursos relativos ao PDDQD;

Efetivado o cadastramento a Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças/SSP providenciará abertura de conta bancária em nome da Unidade Executora;

6.6 Homologação de conta bancária:

Formalizado o processo de cadastramento a Unidade Executora será oficiada da abertura da conta bancária, devendo seu Presidente comparecer à agencia referenciada para cumprimento das formalidades legais;

A referida conta bancária será de uso exclusivo para movimentação dos recursos oriundos do PDDQD, sendo vedada a movimentação de quaisquer outras receitas por meio dessa conta.

7 COMO SERÁ A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA?

A UEx é constituída e administrada pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal e Comissão de Execução Financeira.

7.1 Assembleia Geral:

É a reunião de membros da sociedade e servidores da Unidade Beneficiária para deliberar acerca dos assuntos que dizem respeito ao funcionamento da Unidade da Executora Própria. É convocada e instalada na forma do estatuto.

→ Cabe à Assembleia Geral:

→ fundar a Unidade Executora;
→ eleger e dar posse à Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e à Comissão de execução Financeira;
→ analisar anualmente as contas da Diretoria Executiva e deliberar sobre o balanço por ela apresentado;
→ alterar ou reformular o estatuto; e
→ examinar outros assuntos de interesse da Unidade Executora Própria e da Unidade Beneficiária.

→ Há dois tipos de Assembleia Geral:

✓ Assembleia Geral Ordinária:

Deve ser convocada pelo presidente, segundo o prazo estabelecido pelo estatuto, e deve deliberar sobre eleições, relatórios de atividades e prestação de contas. Nessa Assembleia, deverá ser colocada à disposição dos presentes a prestação de contas da Diretoria Executiva e o balanço, com o parecer do Conselho Fiscal. Quando for o caso, a Assembleia elegerá a nova Diretoria e o Conselho Fiscal, podendo também preencher cargos vagos.

✓ Assembleia Geral Extraordinária:

Convocada em casos especiais, devendo estar presentes representantes da Comunidade, da Unidade beneficiária e da Unidade Executora Própria para deliberar a respeito de situações não previstas no estatuto, como: alteração do nome da Unidade beneficiária, alteração do estatuto, e substituição de membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Comissão de Execução Financeira.

7.2 Diretoria Executiva:

A Diretoria, de acordo com o estatuto da entidade é assim constituída: um presidente, um vice-presidente e um secretário, escolhidos, a exceção do presidente, por meio de processo eletivo, com as suas funções explicitadas a seguir:

7.3 Presidente:

✓ convocar e presidir as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias e as reuniões da Diretoria;

- ✓ Receber, analisar e remeter ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, as prestações de contas;
- ✓ efetivar pagamentos e realizar outras movimentações financeiras;
- ✓ representar a Unidade Executora em juízo e fora dele;
- ✓ administrar, juntamente com o Vice-Presidente e em consonância com o estatuto a Unidade Executora Própria;
- ✓ ler e tomar as providências cabíveis quanto à correspondência recebida e expedida;
- ✓ promover o entrosamento entre os membros da Diretoria, a fim de que as funções sejam desempenhadas satisfatoriamente;
- ✓ dar publicidade das ações e finalidades da UEx;
- ✓ apresentar relatório anual dos trabalhos realizados.

7.4 Vice- Presidente:

- ✓ auxiliar o presidente nas funções pertinentes ao cargo;
- ✓ assumir as funções do presidente quando este estiver impedido de exercê-las, inclusive no tocante a efetivação de pagamentos e demais movimentações financeiras.

7.5 Secretário:

- ✓ elaborar a correspondência e a documentação: atas, cartas, ofícios, comunicados, convocações etc.;
- ✓ ler as atas em reuniões e assembleias;
- ✓ manter organizada e arquivada a documentação expedida e recebida;
- ✓ conservar o livro de atas em dia e sem rasuras;
- ✓ elaborar, juntamente com os demais membros da Diretoria, o relatório anual.

7.6 Conselho Fiscal:

O Conselho Fiscal deverá ser constituído de acordo com o estatuto da entidade. Sua constituição possui os seguintes membros efetivos: um presidente, dois titulares e seus respectivos suplentes, todos escolhidos por meio processo eletivo.

São funções, entre outras, do Conselho Fiscal:

- ✓ fiscalizar as ações e a movimentação financeira da Unidade Executora Própria: entradas, saídas e aplicação de recursos, emitindo pareceres para posterior conhecimento da Assembleia Geral;
- ✓ fiscalizar a qualidade dos produtos adquiridos e serviços contratados, em todos os níveis, desde sua aquisição, distribuição e utilização, observando sempre a legislação pertinente;
- ✓ examinar e aprovar a programação anual, relatório e a prestação de contas, sugerindo alterações, se necessário, mediante emissão de pareceres;
- ✓ solicitar à Diretoria, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e documentos comprobatórios de receita e despesa;

- ✓ apontar irregularidades, sugerindo as medidas que julgar úteis à Unidade Executora Própria;
- ✓ Receber e apurar denúncias sobre possíveis desvios de conduta praticados pelos membros do CCSU/UEX e adotar medidas cabíveis;

7.7 Comissão de Execução Financeira:

A Comissão de Execução Financeira deverá ser constituída de acordo com o estatuto da entidade. Sua constituição possui os seguintes membros efetivos: um presidente, dois titulares e seus respectivos suplentes.

A Comissão de Execução Financeira, composta por três membros, competirá:

- ✓ elaborar a programação anual, planos de aplicação, relatórios e as prestações de contas nos prazos e condições estabelecidos;
- ✓ Elaborar os procedimentos licitatórios, quando necessário, dentro das condições preconizadas nas parcerias, convênios e Lei 8.666/93;
- ✓ assinar, juntamente com o presidente e Vice-Presidente os balancetes;
- ✓ prestar contas, sempre que se fizer necessário, à Diretoria e ao Conselho Fiscal e, anualmente, à Secretaria de Segurança Pública;
- ✓ Zelar pela qualidade dos produtos adquiridos e serviços contratados, em todos os níveis, desde sua aquisição, distribuição e utilização, observando sempre a legislação pertinente;
- ✓ manter os livros contábeis (caixa e tombo) em dia e sem rasuras;
- ✓ Cumprir exigências constantes das parcerias e convênios.

8 **COMO SERÁ A ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA?**

Para que as atividades da Unidade Executora Própria sejam realizadas de forma organizada são necessários os livros abaixo indicados:

8.1 Livro Ata:

É o livro em que se registram as reuniões ordinárias e as Assembleias Gerais da Unidade Executora; compete ao Secretário a lavratura das atas. Sua redação deve ser clara, sem rasuras, sem espaços em branco e os números escritos por extenso. Cada ata lavrada deverá ser assinada pelos participantes da reunião.

8.2 Livro Caixa:

É o livro em que se registram todas as entradas (receitas) e saídas (despesas) dos recursos financeiros que estão sob a responsabilidade e gestão da Unidade Executora Própria, não devendo conter rasuras.

8.3 Livro Tombo:

É o livro utilizado para registrar o patrimônio sob responsabilidade da Unidade Executora Própria, como equipamentos e móveis, e para registrar baixas, devidamente comprovadas, se houver trocas, inutilizações ou perda de bens. Esses registros devem ser feitos pelo Vice-Presidente.

8.4 Pastas para arquivos indispensáveis:

→ de documentos – na qual devem ser arquivados todos os originais dos documentos comprobatórios, como guias, notas fiscais, recibos etc, devidamente assinados pelas pessoas competentes; e

→ de correspondência expedida e recebida – na qual devem ser arquivadas as segundas vias de correspondências expedidas e recebidas pela Unidade Executora Própria.

9 ATRIBUIÇÕES DA UEx RELATIVAS AO PDDQD:

9.1 Comunidade:

✓ fazer gestões permanentes no sentido de garantir que a comunidade local, tenha participação sistemática e efetiva nas discussões das prioridades de segurança, desde a seleção destas necessidades até o acompanhamento do resultado do emprego dos recursos;

✓ afixar, em local de fácil acesso e visibilidade, a relação dos membros da UEx e o demonstrativo sintético da execução no qual estejam evidenciados os materiais e bens fornecidos e serviços prestados à Unidade Beneficiária que representam, com a indicação dos respectivos valores, que não podem ser inferiores àqueles que lhe foram destinados pelo programa; e

✓ disponibilizar toda e qualquer informação referente à aplicação dos recursos.

9.2 Acompanhamento e Fiscalização:

Garantir livre acesso às suas dependências a representantes da Secretaria de Segurança Pública, do Ministério Público e Controladoria Geral do Estado, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria.

9.3 Eleições:

Observar os prazos do mandato dos membros adotando os necessários procedimentos de (re) eleição, de acordo com o Estatuto.

9.4 Conta corrente:

Monitorar a conta corrente, no mínimo, semanalmente.

9.5 Obrigações fiscais e trabalhistas:

✓ formular consultas prévias ao setor contábil ou financeiro da Secretaria de Segurança Pública ou ao órgão mais próximo da Fazenda Federal, Estadual, ou Municipal quanto à possível obrigatoriedade de retenção e recolhimento de valores a título de tributos incidentes sobre serviços contratados com recursos públicos, inclusive os do PDDQD, bem como para se informar sobre outros encargos tributários, previdenciários ou sociais a que porventura venham a estar sujeitas;

✓ proceder, quando da contratação de serviços de pessoas físicas para consecução das finalidades e ações do **PDDQD** sobre os quais incidirem imposto de renda, ao imediato recolhimento das parcelas correspondentes ao tributo e à apresentação, anual, da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;

✓ apresentar, anualmente, Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ainda que negativa, na forma e prazos estabelecidos, respectivamente, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e pela Secretaria de Políticas de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego; e

✓ apresentar, semestralmente, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, sempre que houverem ocorrido retenção e recolhimento de valores a título de tributos incidentes sobre serviços contratados com recursos públicos, inclusive os do PDDQD, que deverá ser elaborada mediante utilização de programas geradores de declaração, disponíveis no sítio www.receita.fazenda.gov.br.

10 ASPECTOS IMPORTANTES:

10.1 da programação anual:

É necessário que a Unidade Executora Própria, com todos ou a maioria de seus membros e em conjunto com a Unidade Beneficiária, programe suas atividades anuais referentes às ações nas áreas financeira, administrativa, operacional e social, contemplando os interesses da comunidade local.

10.2 Plano de Aplicação de Recursos:

É o documento a ser elaborado segundo a Programação Anual, no qual deverão constar as ações previstas para serem realizadas, com a indicação das respectivas estimativas de custos.

10.3 Relatório Anual:

No final de cada ano letivo, a Unidade Executora, ao encerrar suas atividades, deverá elaborar relatório no qual devem ser registradas as ações e atividades realizadas, bem como indicar as dificuldades que impediram a efetivação do que foi programado. Esse relatório deverá ser apresentado à Assembleia Geral para apreciação e julgamento.

ANEXO I
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
(Órgão da SSP)
(Unidade Beneficiária)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL

O Comando do _____ da _____ do Estado de Goiás, com sede nesta cidade, na rua _____, nº _____, bairro _____, CONVOCA através do presente edital, os membros da comunidade local, para Assembleia Geral de Constituição da UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) do _____, que será realizada na sede deste _____, no dia _____ às _____ horas em primeira convocação, às _____ horas em última convocação, com a seguinte ordem do dia:

1. Constituição da Unidade Executora Própria do _____;
2. Aprovação do Estatuto Social;
3. Eleição dos Componentes da Unidade Executora Própria (UEX) do _____;
4. Outros Assuntos.

_____, _____, de 2014.

Chefe/diretor/comandante

ESCLARECIMENTOS:

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NOS QUARTÉIS E DELEGACIAS (PDDQD)

Instituído pelo Governo do Estado, através da Lei 18.303 de 30/12/2013, com o objetivo de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às Delegacias de Polícia Civil, Unidades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e Unidades da Polícia Técnico-Científica, bem como às respectivas regionais, mediante repasses:

- I. para manutenção e pequenos investimentos;
- II. destinados à cobertura de despesas correntes e de capital;
- III. para construção, reforma e ampliação das Unidades;
- IV. às Academias, visando ao desenvolvimento de projetos de ensino e pesquisa.

UNIDADES EXECUTORAS PRÓPRIAS (UEX)

São entidades de direito privado sem fins lucrativos, representativa do _____, integradas por servidores do Batalhão e membros da comunidade local, que serão responsáveis pela formalização dos procedimentos necessários ao recebimento dos repasses de verbas do PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NOS QUARTÉIS E DELEGACIAS (PDDQD), a ele destinado, bem como pela execução e prestação de contas desses recursos.

ANEXO II
MINUTA DE ESTATUTO

Capítulo I
Da Constituição e Finalidade
Da Organização Administrativa

Seção I
Da Constituição

Art.1º. – O Conselho Comunitário de Segurança da Unidade (CCSU) - Unidade Executora Própria (UEX) do (Unidade Beneficiária), órgão deliberativo, executivo, consultivo e fiscalizador, fundado, em ____/____/____, na sede desta Unidade, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, sem caráter político-partidário, de duração indeterminada, com atuação junto à referida (Unidade Beneficiária), com sede e foro no Município de _____, Estado de Goiás, e será regido pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

Seção II
Da Finalidade

Art. 2º – O Conselho Comunitário de Segurança da Unidade (CCSU) tem por objetivo de colaborar para o bom funcionamento da Unidade Beneficiária - _____, no tocante à estrutura, administração e logística em geral, atuando como Unidade Executora Própria, promovendo a integração: poder público – comunidade.

Art. 3º – Constitui finalidades do CCSU/UEX:

I – administrar, de acordo com as normas legais que regem a atuação desta Unidade Executora Própria, os recursos provenientes do Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias (PDDQD), de que trata a Lei nº 18.303 de 30 de dezembro de 2013, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás;

II – promover a aproximação e a cooperação entre a sociedade e o (a) (Unidade Beneficiária);

III – atuar na conservação do prédio e equipamentos do (a) (Unidade Beneficiária);

IV – interagir junto ao (a) (Unidade Beneficiária) como instrumento de transformação de ação, promovendo a melhoria da segurança da comunidade;

V – Administrar outros repasses, subvenções, convênios, doações e arrecadações que a entidade venha a receber;

VI – incentivar a criação do Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG e trabalhar cooperativamente.

Capítulo II

Da Organização Administrativa

Seção I

Da Composição

Art. 4º – O CCSU/UEx constitui-se de uma Diretoria Executiva, uma Comissão de Execução Financeira e um Conselho Fiscal, compondo-se de 09 (nove) membros, respeitado a proporção de 60% de representatividade da sociedade e 40% de servidores do(a) (Unidade Beneficiária) tendo a seguinte composição:

- I. Diretoria Executiva:
 - a. Presidente – Comandante do (a) (Unidade Beneficiária);
 - b. Vice-Presidente – Representante da sociedade;
 - c. Secretário – servidor do (a) (Unidade Beneficiária);
- II. Conselho Fiscal:
 - a. Presidente – Representante da Sociedade;
 - b. 1º Conselheiro – Servidor do (a) (Unidade Beneficiária);
 - c. 2º Conselheiro – Representante da Sociedade.
- III. Comissão de Execução Financeira;
 - a. Presidente – Representante da sociedade, indicado pelo Presidente, preferencialmente com conhecimento na área contábil;
 - b. 1º Membro – Servidor do (a) (Unidade Beneficiária);
 - c. 2º Membro – Representante da Sociedade.

§ 1º – Cada membro titular terá um suplente da mesma categoria representada.

§ 2º – O CCSU/UEx tem mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução.

§ 3º - O exercício do mandato de Conselheiro do CCSU/UEx é considerado serviço público relevante não remunerado.

Seção II

Da Assembleia Geral

Art. 5º – A assembleia Geral é constituída pela Diretoria, Conselho Fiscal, Comissão de Execução Financeira, servidores do (a) (Unidade Beneficiária) e comunidade da da área sob responsabilidade da Unidade Beneficiária.

Parágrafo único – A assembleia Geral será convocada e presidida pelo presidente da Unidade Executora Própria.

Art 6º – A assembleia Geral será Ordinária ou Extraordinária.

§ 1º – A assembleia Geral Ordinária será convocada e presidida pelo presidente do CCSU/UEx, com o mínimo de 2 (dois) dias de antecedência;

§ 2º – Far-se-á convocação por comunicação escrita, via edital, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para as sessões ordinárias, e de 24 (vinte e quatro) horas para as sessões extraordinárias.

Art. 7º – Cabe à assembleia Geral Ordinária:

- I. fundar o Conselho Comunitário de Segurança da Unidade – Unidade Executora Própria do (a) Unidade Beneficiária;
- II. discutir e aprovar o estatuto da entidade.
- III. eleger e dar posse à Diretoria, ao Conselho Fiscal e à Comissão de Execução Financeira;
- IV. Apresentar propostas e sugestões que visem aprimorar as atividades da Unidade Executora em benefício das condições de trabalho do (a) Unidade Beneficiária e por conseguinte da segurança da comunidade.

Art. 8º – A assembleia Geral Extraordinária será convocada pelo presidente da Unidade Executora, por 2/3 dos membros do Conselho Fiscal ou da Comissão de Execução Financeira do CCSU/UEx.

§ 1º – A assembleia Geral Extraordinária é presidida pelo presidente do CCSU/UEx ou por seu substituto legal.

§ 3º - Compete à assembleia Geral Extraordinária:

- I. deliberar sobre assuntos não previstos neste estatuto;
- II. alterar o nome da Unidade Executora, em decorrência da alteração do nome da Unidade Beneficiária;
- III. alterar o estatuto;
- IV. alterar os registros da UEx em decorrência de mudança no Comando/Direção do (a) Unidade Beneficiária.

Seção III Da Diretoria

Art. 9º – A Diretoria é o órgão executivo e coordenador da Unidade Executora Própria e terá a seguinte composição:

- I. Presidente;
- II. Vice – Presidente;
- III. Secretário;

Art. 10 – Em caso de vacância de qualquer cargo para o qual não haja substituto legal, a exceção do cargo de presidente, ocupado pelo Comandante/Diretor do (a) Unidade Beneficiária como membro nato, caberá à Assembleia Geral Extraordinária eleger um substituto nos termos deste Estatuto.

Art. 11 – Compete ao Presidente:

- I. convocar e presidir as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias e as reuniões da Diretoria;
- II. Receber, analisar e remeter ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, as prestações de contas;
- III. efetivar pagamentos e realizar outras movimentações financeiras;
- IV. representar a Unidade Executora em juízo e fora dele;

- v. administrar, juntamente com o Vice-Presidente e em consonância com o estatuto a Unidade Executora Própria;
- vi. ler e tomar as providências cabíveis quanto à correspondência recebida e expedida;
- vii. promover o entrosamento entre os membros da Diretoria, a fim de que as funções sejam desempenhadas satisfatoriamente;
- viii. dar publicidade das ações e finalidades da UEx;
- ix. apresentar relatório anual dos trabalhos realizados.

Art. 12 – Compete ao Vice-Presidente:

- I. auxiliar o presidente nas funções pertinentes ao cargo;
- II. assumir as funções do presidente quando este estiver impedido de exercê-las, inclusive no tocante a efetivação de pagamentos e demais movimentações financeiras.

Art. 13 – Compete ao Secretário:

- I. elaborar a correspondência e a documentação: atas, cartas, ofícios, comunicados, convocações etc.;
- II. ler as atas em reuniões e assembleias;
- III. manter organizada e arquivada a documentação expedida e recebida;
- IV. conservar o livro de atas em dia e sem rasuras;
- V. elaborar, juntamente com os demais membros da Diretoria, o relatório anual.

Seção IV
Do Conselho Fiscal

Art. 14 – O Conselho Fiscal é o órgão de controle e fiscalização da Unidade Executora Própria. Será constituído por 3 (três) membros efetivos.

Parágrafo Único – O Conselho Fiscal será presidido por um de seus componentes, preferencialmente membro da comunidade, eleitos em ato contínuo da Assembleia Geral Ordinária, após a eleição da Diretoria.

Art. 15 – Compete ao Conselho Fiscal:

- I. fiscalizar as ações e a movimentação financeira da Unidade Executora Própria: entradas, saídas e aplicação de recursos, emitindo pareceres para posterior conhecimento da Assembleia Geral;
- II. fiscalizar a qualidade dos produtos adquiridos e serviços contratados, em todos os níveis, desde sua aquisição, distribuição e utilização, observando sempre a legislação pertinente;
- III. examinar e aprovar a programação anual, relatório e a prestação de contas, sugerindo alterações, se necessário, mediante emissão de pareceres;
- IV. solicitar à Diretoria, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e documentos comprobatórios de receita e despesa;
- V. apontar irregularidades, sugerindo as medidas que julgar úteis à Unidade Executora Própria;
- VI. Receber e apurar denúncias sobre possíveis desvios de conduta praticados pelos membros do CCSU/UEx e adotar medidas cabíveis;

- VII. convocar a Assembleia Geral Ordinária, se o Presidente da Unidade Executora retardar por mais de um mês a sua convocação, e convocar a Assembleia Geral Extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves e urgentes.

Seção V

Da Comissão de Execução Financeira

Art. 16 – A Comissão de Execução Financeira, composta por três membros, competirá:

- I. elaborar a programação anual, planos de aplicação, relatórios e as prestações de contas nos prazos e condições estabelecidos;
- II. Elaborar os procedimentos licitatórios, quando necessário, dentro das condições preconizadas nas parcerias, convênios e Lei 8.666/93;
- III. assinar, juntamente com o presidente e Vice-Presidente os balancetes;
- IV. prestar contas, sempre que se fizer necessário, à Diretoria e ao Conselho Fiscal e, anualmente, à Secretaria de Segurança Pública;
- V. Zelar pela qualidade dos produtos adquiridos e serviços contratados, em todos os níveis, desde sua aquisição, distribuição e utilização, observando sempre a legislação pertinente;
- VI. manter os livros contábeis (caixa e tombo) em dia e sem rasuras;
- VII. Cumprir exigências constantes das parcerias e convênios.

Capítulo III

Seção I

Das Reuniões

Art. 17 – Haverá reuniões administrativas, convocadas pelo presidente, com a presença da Diretoria, do Conselho Fiscal e Comissão de Execução Financeira da Unidade Executora Própria.

Capítulo IV

Seção I

Das Eleições

Da Diretoria, do Conselho Fiscal e

da Comissão de Execução Financeira

Art. 18 – Dar-se-ão pela Assembleia Geral de Constituição no momento da criação do Conselho Comunitário de Segurança da Unidade – Unidade Executora Própria.

Parágrafo Único – É vedada a participação , como membro do CCSU-UEx, de pessoas cuja conduta social seja desabonadora ou que possuam antecedentes criminais de qualquer natureza.

Art. 19 – O processo eletivo para escolha dos candidatos aos cargos eletivos previstos, se dará de forma simbólica, consistindo na contagem de votos favoráveis e contrários, prevalecendo a maioria simples, que será efetuada pelo Presidente, que proclamará o resultado, a ser constado em ata.

Art. 20 – Os membros da Unidade Beneficiária que compuserem o CCSU-UEx serão indicados pelo Comandante/Diretor do (a) Unidade Beneficiária.

Art. 21 – Antes de findar o mandato, realizar-se-á Assembleia Geral de Constituição, em prazo hábil, para garantir a nova composição do CCSU/UEX, respeitado o prazo da administração anterior.

Art. 22 – A posse dar-se-á na data subsequente ao vencimento do mandato da gestão anterior.

Capítulo V
Dos Recursos e sua Aplicação
Seção I
Dos Recursos

Art. 23 – Os meios e recursos para viabilizar o alcance dos objetivos da Unidade Executora Própria serão obtidos mediante:

- I. repasses do PDDQD via FUNESP/ SSP;
- II. convênios;
- III. subvenções diversas;
- IV. doações;
- V. repasses de outros programas ou fontes.

Art. 24 – A movimentação dos recursos pelas UEX somente é permitida para a aplicação financeira de que trata o § 1º deste artigo e para pagamento de despesas relacionadas com as finalidades programadas, devendo se realizar pelos seguintes meios:

- I. Cartão Magnético;
- II. cheque nominativo ao credor;
- III. transferências entre contas do mesmo banco;
- IV. transferências entre contas de bancos distintos, mediante emissão de Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou de Transferência Eletrônica de Disponibilidade (TED);
- V. pagamentos de boletos bancários, títulos ou guias de recolhimento;
- VI. outras modalidades de movimentação eletrônica, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, em que fique evidenciada a identificação dos fornecedores e/ou prestadores de serviços favorecidos.

§ 1º - Enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos deverão ser, obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para cada programa, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. O produto das aplicações financeiras deverá ser, obrigatoriamente, computado a crédito da conta

específica e ser aplicado, exclusivamente, nas finalidades programadas, ficando sujeito às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

§ 2º - Os recursos do PDDQD serão depositados em conta específica a ser aberta pela SSP, em banco conveniado.

§ 3º – É vedado o saque de recursos para pagamentos em espécie.

Seção II

Da aplicação

Art. 25 – Todos os recursos e em especial os provenientes do PDDQD serão utilizados de acordo com o Plano de Aplicação elaborado pela Uex, aprovado pelo Comando/Direção do Órgão e homologado pelo Secretário de Segurança pública.

Art. 26 - Os bens permanentes adquiridos ou produzidos, especialmente com os recursos transferidos ao PDDQD, deverão ser tombados e incorporados ao patrimônio das UEx e destinados ao uso do (a) Unidade Beneficiária, cabendo a mesma a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens.

Parágrafo Único - A UEx deverá manter arquivado em sua sede, pelo prazo de 05 (cinco) anos, os documentos que comprovam a execução das despesas, demonstrativos dos bens permanentes adquiridos ou produzidos, com seus respectivos números de tombamento, de modo a facilitar os trabalhos de fiscalizações e auditorias.

Capítulo VII

Da Intervenção e Dissolução

Seção I

Da Intervenção

Art. 27 - O Presidente do CCSU/UEx responderá administrativa, civil e penalmente por todos os atos praticados pela Unidade Executora Própria durante a respectiva gestão.

Parágrafo Único – responderão solidariamente os membros da CCSU/UEx que autorizarem despesa ou pagamento, em desacordo com as normas pertinentes.

Art. 28 – Os membros do CCSU/UEx poderão ser destituídos, quando constatado desvios de conduta dentro de suas atribuições funcionais, apurados por órgão de controle:

- I. Controladoria Geral do Estado;
- II. Tribunal de Contas;
- III. Ministério Público;
- IV. Assembleia Legislativa;
- V. Secretaria da Segurança Pública.

Capítulo VI

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 29 – A Unidade Executora Própria não distribuirá lucros sob nenhuma forma ou pretexto aos dirigentes ou associados e empregará os recursos de acordo com os programas e planos de aplicações aprovados nos termos deste Estatuto.

Art. 30 – O presente estatuto só poderá ser reformulado por deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária.

Art. 31 – É expressamente proibido o uso da denominação social em atos que envolvam a Unidade Executora Própria em obrigações relativas a negócios estranhos aos seus objetivos sociais, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e caução de favor.

Art. 32 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pelo Conselho Fiscal e Comissão de Execução Financeira.

Art. 33 – A Diretoria, Conselho Fiscal e Comissão da Unidade Executora Própria ficam assim constituídos:

I – Diretoria

Presidente: nome; nacionalidade; estado civil; profissão; RG; CPF e endereço; ocupado nativamente pelo Comandante/Diretor do(a) Unidade Beneficiária;

Vice-presidente: idem; ocupado preferencialmente por membro da sociedade;

Secretário: idem; ocupado preferencialmente por servidor do (a) Unidade Beneficiária;

II – Conselho Fiscal

Presidente: nome; nacionalidade; estado civil; profissão; RG; CPF e endereço; ocupado preferencialmente por membro da sociedade;

Membros efetivos: idem; ocupados preferencialmente por um membro da sociedade e um servidor do (a) Unidade Beneficiária;

III – Comissão de Execução Financeira

Membros: nome; nacionalidade; estado civil; profissão; RG; CPF e endereço; constituída da seguinte forma: um eleito pelo conselho, um representante do (a) Unidade Beneficiária e um de livre indicação do Presidente, preferencialmente com conhecimento na área contábil

Art. 34 – Este Estatuto será registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de _____.

_____, _____ de _____ de _____
(local) (data)

Presidente

Visto de um advogado e nº de inscrição na OAB

ANEXO III
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

Conselho Comunitário de Segurança da Unidade (CCSU), Unidade Executora Própria (UEX) do (a) Unidade Beneficiária
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

DA UNIDADE UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA DO (A) Unidade Beneficiária.

Aos ____ dias do mês de Janeiro de dois mil e quatorze (2014), neste Município de _____, Estado do Goiás, sito à Rua _____ reuniram-se em assembleia geral, o Comando/Diretor e Servidores do (a) Unidade Beneficiária e membros da comunidade local, constantes do registro de presença, com a finalidade de deliberar sobre a constituição e estatuto do Conselho Comunitário de Segurança da Unidade (CCSU), Unidade Executora Própria (UEX) do (a) Unidade Beneficiária, eleição e posse dos membros da diretoria, do Conselho Fiscal e da Comissão de Execução Financeira e dos respectivos suplentes, tudo de conformidade com o edital devidamente publicizado. Assumindo a presidência dos trabalhos o Senhor Sr. Comandante/Diretor da Unidade, (nome do Diretor/Comandante), designou o Sr. _____ para servir de Secretario desta reunião. Pelo Senhor presidente foi proposta a constituição do Conselho Comunitário de Segurança da Unidade (CCSU), Unidade Executora Própria (UEX) do (a) Unidade Beneficiária, sendo lido e discutido o estatuto pelo qual será regida esta Unidade Executora. Depois de devidamente examinada, a propositura foi aprovada por unanimidade, sendo o estatuto anexado à presente ata. A seguir o Sr. presidente declarou aberto o processo de escolha dos nomes, nos termos do estatuto, entre os presentes, para os cargos do Conselho Comunitário de Segurança da Unidade (CCSU), Unidade Executora Própria (UEX) do (a) Unidade Beneficiária, para o período de dois anos. Ficando assim constituído: DIRETORIA: Presidente: _____, Vice Presidente: _____, Secretário: _____. CONSELHO FISCAL: Presidente: _____, 1º Conselheiro: _____ e 2º Conselheiro _____; Suplente do Conselho Fiscal _____, _____ e _____. COMISSÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: Presidente: _____, 1º membro: _____ e 2º membro: _____; Suplentes da Comissão de Execução Financeira _____, _____ e _____. Os eleitos foram devidamente empossados. O Presidente, agradecendo a presença de todos, observou que iria adotar imediatamente as providencias necessárias ao registro de nova entidade no cartório de registro da Pessoa Jurídica para fins de direitos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente reunião e mandou que se lavrasse essa ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Eu, _____, Secretário da reunião e assino. Assinatura do Presidente. _____ - Assinatura do Secretario _____



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO

PORTARIA Nº 042/2003 – G.CMDO

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais; considerando a necessidade de padronização das ações na aplicação de recursos oriundos dos FEMBOM (Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro) e considerando os problemas levantados em inspeções administrativas realizadas em OBMs da Corporação, resolve:

Art. 1º - Determinar aos Comandantes de OBM do interior do Estado de Goiás que adotem os seguintes procedimentos na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (FEMBOM):

- a) Providenciar a Nomeação do Conselho Diretor e do Serviço Administrativo do Fundo conforme previsto na Lei Municipal de criação do Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (FEMBOM);
- b) Nos Fundos onde o Ordenador de Despesas for o Comandante da OBM, o mesmo deverá assinar as Notas de Empenho, as ordens de pagamento e os cheques em conjunto com o Tesoureiro do Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (FEMBOM) ou servidor municipal nomeado para tal fim;
- c) As contas do Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (FEMBOM) deverão ser abertas em banco oficial, nominadas como FEMBOM/Prefeitura Municipal de XXXXX, com CNPJ próprio, obtido junto a Receita Federal. Para execução destes dois procedimentos deverão ser apresentados nas instituições os seguintes documentos: Convênio assinado entre o CBMGO e a Prefeitura Municipal, Lei de criação do Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (FEMBOM), Decreto municipal de nomeação do Serviço Administrativo do Fundo, documentos pessoais, etc.;
- d) Os recursos destinados ao Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (FEMBOM) deverão ser recolhidos às contas do Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (FEMBOM) do município, obrigatoriamente, através de boletos com a devida autenticação bancária;
- e) As OBMs não devem abrir contas bancárias para outros fins que não seja a destinada ao Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (FEMBOM). Aquelas OBMs que porventura já possuam outras contas deverão providenciar a baixa das mesmas junto aos órgãos responsáveis pela abertura (Receita Federal, Bancos, Cartórios, etc.) e providenciar o recolhimento dos recursos, ora existentes, junto ao Fundo Estadual de Segurança Pública (FUNESP);
- f) Providenciar junto a Secretaria de Finanças ou Fazenda do Município ou ainda Secretaria de Planejamento a inclusão da Taxa Anual de Vistorias e Taxa de Aprovação de Projetos no Código Tributário do Município;
- g) Providenciar a inclusão dos recursos do Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (FEMBOM) no Orçamento do Município, com previsão dos recursos arrecadados

(estimativa de receita) e programação das despesas (material de consumo, material permanente, transferências correntes, despesas correntes, investimentos, etc);

- h) Elaborar prestações de contas quadrimestralmente, através do Contador do Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (FEMBOM), e apresentá-las ao Conselho Diretor do Fundo e Tribunal de Contas dos Municípios para aprovação e, ao final do exercício, consolidá-las junto à prestação de contas da Prefeitura e encaminhá-las ao Tribunal de Contas dos Municípios.
- i) Encaminhar ao Comando da Corporação as prestações de contas quadrimestrais para fiscalização e controle;
- j) As OBMs deverão manter arquivo de todas as prestações de contas, com documentos probatórios dos processos (Notas Fiscais, cópias de cheques, solicitações de aquisições, extratos bancários, balancetes, etc);
- k) O Comandante da OBM deverá acompanhar as aquisições dos materiais ou serviços, certificando-se da legalidade dos gastos dos recursos públicos, principalmente no que tange a Lei Complementar 4.320/64, Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal - e Lei 8.666/93 com as alterações posteriores – Licitações e Contratos da Administração Pública e a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 – Lei de Improbidade Administrativa, observando ainda a validade da Nota Fiscal (campo superior direito da Nota Fiscal);
- l) Deverão ser confeccionados empenhos prévios das despesas a serem realizadas, antes, porém, deverá haver a autorização;
- m) Os pagamentos deverão ser realizados após a emissão da Nota de Empenho e na data da emissão da Nota Fiscal ou “a posteriori”, nunca antes da emissão da Nota Fiscal;
- n) No verso da Nota Fiscal deverá constar carimbo de recebimento do material ou de execução dos serviços, datado e assinado por servidor designado para tal fim;
- o) As OBMs deverão manter controle dos materiais adquiridos pelo Fundo, através de Termo de Recebimento de Carga (TRC) informando à Diretoria de Apoio Logístico qualquer alteração que porventura ocorrer;
- p) Os recursos oriundos de taxas de vistorias realizadas nos municípios de suas circunscrição que não possuam convênio com o município sede da OBM deverão ser recolhidos junto ao Fundo Estadual de Segurança Pública (FUNESP). Caso existam convênios assinados com as prefeituras desses municípios deverão ser seguidas as orientações citadas acima;
- q) Caso haja o recebimento de bens materiais permanentes, de consumo ou qualquer outra doação, o Comando da OBM deverá providenciar um processo formal conforme previsto no Regulamento de Administração do Exército (RAE);
- s) Deverão ser encaminhadas à BM/4, para arquivo e controle, cópias dos convênios assinados com as prefeituras municipais e de toda documentação legal referente aos FEMBOM (Lei Municipal de criação do FEMBOM, Lei que cria as taxas de vistorias e de aprovação de projetos, Lei que autoriza o prefeito a assinar o convênio com o Corpo de Bombeiros, documentos de nomeação do Conselho Diretor e Serviço Administrativo, cópia da ficha de abertura da conta bancária, etc.)

Art. 2º - Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para as OBMs adequarem-se à presente portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Publique-se em Boletim Geral.

Gabinete do Comandante Geral, em Goiânia, 20 de agosto de 2003.

UILSON ALCÂNTARA MANZAN - CEL BM
Cmt Geral do CBMGO



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO GERAL – CG



Portaria n. 111/2010 – CG

Atualiza desconto do Fundo de Assistência Social da Corporação.

O Comandante Geral e o Assessor Fundacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, nos termos dos art. 49 e 50 da Lei n. 11.866, de 28 de dezembro de 1992, e considerando o que consta no Ofício n. 191/2010 – AsF e Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação Dom Pedro II de 10 de dezembro de 2010,

RESOLVEM:

Art. 1º O art. 2º da Norma Reguladora da Assistência Social do CBMGO, publicada no Boletim Geral n. 33, de 11 de agosto de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Os recursos destinados à Assistência Social do Bombeiro Militar, e de seus dependentes, serão definidos pelo Comandante Geral da Corporação, conforme o que dispõe o art. 49 e 50 da Lei n. 11.866, de 28 de dezembro de 1992, sendo fixado em 0,35% do subsídio efetivo de Capitão Bombeiro Militar para todos os postos e graduações.”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral da Corporação.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Comando Geral, em Goiânia, 21 de dezembro de 2010.

Uilson Alcântara Manzan – Cel QOC
Comandante Geral

Benjamim Martins de Assunção Filho – TC QOC
Assessor Fundacional do CBMGO

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL LAGO DAS ROSAS
GABINETE DO COMANDO**

PORTARIA Nº 003/98 - Gab. Cmdo.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso das atribuições legais e regulamentares ...

Considerando que o Orçamento Estadual em vigor concede ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, uma dotação de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a constituição de um fundo rotativo (verba 1501 03 08 031 2.278 - ED. 4 313.00);

Considerando que a criação do fundo atende aos interesses de Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º - Cria o "FUNDO ROTATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS", com esta denominação, do montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser depositado e movimentado em conta bancária especial, na Agência 184 - Centro Administrativo, do Banco do Estado de Goiás S/A.

Art. 2º - A Diretoria de Finanças (DFIN) deverá adotar de imediato, as seguintes providências:

- a) emissão de empenho em nome de "FUNDO ROTATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no quantum de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) à conta da verba 1501 03 08 031 2.278 - ED. 4 313.00 (Constituição de Fundos Rotativos) do Orçamento em vigor;
- b) emissão da Ordem de Pagamento a favor do FUNDO ROTATIVO DO CBMGO, através do Banco do Estado de Goiás S/A, Agência 184 - Centro Administrativo, para suprimento inicial do FUNDO.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Comandante Geral, em Goiânia, aos 27 dias do mês de fevereiro de 1998.


VALDIR MARQUES DE SOUSA - CEL BM
Comandante Geral